Liste des abréviations

CSA	Code des sociétés et des associations
LSC	Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
SA	Société anonyme
SARL	Société à responsabilité limitée (Luxembourg)
SAS	Société par actions simplifiée
SCA	Société en commandite par actions
SRL	Société à responsabilité limitée (Belgique)

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Liste des abréviations, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, p. 7
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?

Isabelle Corbisier
Professeure à l'Université du Luxembourg

André Prüm
Professeur à l'Université du Luxembourg

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

strada lex

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Comme on le sait, le droit luxembourgeois des sociétés entretient des rapports étroits avec le droit belge, la LSC concernant les sociétés commerciales (« LSC ») descendant en droite ligne de la législation belge de l'époque[1]. Par la suite et même si les politiques en matière de transposition des directives européennes ont divergé entre les deux pays (tendance, précisément jusqu'à la réforme de 2019, à pratiquer le « gold-plating » en Belgique c. application de la maxime « toute la directive mais rien que la directive » au Luxembourg s'inscrivant dans une démarche plus libérale), le droit belge n'a jamais cessé de constituer une référence importante pour les praticiens luxembourgeois en recherche de jurisprudence ou de doctrine ou encore pour le législateur en quête de sources d'inspiration pour des réformes. Par conséquent la récente et importante réforme du droit belge des sociétés, réalisée par la loi du 23 mars 2019[2], ne peut qu'intéresser au plus haut point le milieu sociétaire luxembourgeois.

Le 2 mars dernier 2020, nous avons eu le plaisir d'organiser un colloque sur le thème de « La réforme du droit belge des sociétés : un exemple à suivre pour le Luxembourg ? ». L'idée sous-jacente était de confronter les exposés d'universitaires belges, souvent praticiens par ailleurs et dont un certain nombre furent impliqués dans la réforme précitée, à l'appréciation et la discussion de praticiens luxembourgeois ayant « digéré » de leur côté la – encore récente – « grande réforme » du droit luxembourgeois des sociétés, intervenue en 2016[3]. Ainsi le présent ouvrage présente pour chaque thème un rapport belge, suivi d'un rapport luxembourgeois dont le propos est de réagir aux nouveautés et innovations introduites dans le cadre du nouveau Code belge des sociétés et des associations.

Cette journée s'est fort bien déroulée dans les locaux de l'Université du Luxembourg sur le campus d'Esch-Belval et les échanges auxquels celle-ci a donné lieu furent passionnants et de haute tenue. Néanmoins, d'après les échos souvent nostalgiques recueillis auprès des participants par la suite, cette journée restera aussi gravée dans les mémoires pour avoir été le dernier événement du genre auquel il leur fut donné de participer dans le « monde d'avant »

1 Pour le rappel de l'évolution historique du droit luxembourgeois des sociétés (la LSC ayant été rédigée par un Prof. belge, J. Corbiau), cons. I. CORBISIER et A. PRÜM, « Le droit luxembourgeois des sociétés : une conception contractuelle et une personnalité morale non obligatoire », in A. BRUYNEEL (sous la dir.), *Bicentenaire du Code de commerce*, Bruxelles, Larcier, 2007, pp. 139-195 et spéc. pp. 142-154, en accès libre en ligne sous ce lien : https://orbilu.uni.lu/handle/10993/29890 (consulté le 4 février 2021).

2 *M.B.*, 4 avril 2019, pp. 33239 et s.

3 Loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, *Mém.* A, n° 167, 19 août 2016, p. 2741, en ligne : http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2016/08/10/n1/jo (consulté le 4 février 2021) et voy. la coordination des textes résultant du Règlement Grand-Ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, *Mém.* A, n° 1066, 15 décembre 2017, en ligne : http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/05/a1066/jo (consulté le 4 février 2021).
Sur la réforme de 2016, cons. A. PRÜM (dir.), *La réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, Collection de la Faculté de Droit, d'Économie et de Finance de l'Université du Luxembourg, Bruxelles, Larcier, 2017 (avec les contributions d'Isabelle Corbisier, Franz Fayot, Philippe Hoss, Steve Jacoby, Jacques Loesch, Pit Reckinger, Laurent Schummer, Jean-Paul Spang et A. Steichen).

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

ou encore avant le « grand confinement » imposé à la suite de la pandémie de la covid-19. En notre qualité d'organisateurs de l'événement nous nous souvenons avoir éprouvé quelques angoisses : aurons-nous le temps de tenir ce colloque ? Ce fut le cas, *in extremis* et nous sommes donc particulièrement fiers de vous présenter les actes de ce colloque.

Dans les lignes qui suivent nous nous proposons de vous introduire brièvement aux diverses questions qui ont été abordées à l'occasion de ce colloque. Nous espérons qu'elles permettront d'orienter rapidement le/la lecteur/trice vers les contributions qui l'intéressent plus particulièrement.

Les thèmes abordés furent les suivants :

– le cadre général de la réforme belge du droit des sociétés : la notion d'« entreprise » et ses conséquences,

  présenté par les Prof. N. Thirion et A. Autenne et commenté par Me J.-P. Spang

– l'abandon du siège réel comme critère de rattachement,

  traité par le Prof. R. Aydogdu et commenté par Me P.-A. Degehet et L. Schummer

– le nouveau statut de la société à responsabilité limitée,

  présenté par le Prof. D. Philippe et commenté par Me P. Reckinger et P. Schleimer

– les nouvelles règles de gouvernance,

  traité par le Prof. H. Culot et commenté par Me K. Gauzès et Ph. Hoss

– la libéralisation du régime des titres,

  présenté par le Pr. M. Dewolf et commenté par le Prof. Yann Paclot et Me Yann Payen.

Nous reprenons ces thèmes dans l'ordre.

I. – Le cadre général de la réforme belge du droit des sociétés : la notion d'« entreprise » et ses conséquences

(contributeurs belges : N. Thirion et A. Autenne, répondant luxembourgeois : J.-P. Spang)

Dans leur rapport, les Prof. Autenne et Thirion nous aident à comprendre le contexte de l'adoption du Code des sociétés et des associations (« CSA ») par la loi du 23 mars 2019, à savoir celui, bien plus large, de la (quasi) disparition du Code de commerce et de la théorie de la commercialité et la consécration corrélative d'un Code de droit économique remplaçant la notion de « commerçant » par celle, transversale, d'« entreprise », laquelle explique que les sociétés et associations se trouvent désormais réglementées dans un code unique. Dans son commentaire J.-P. Spang souligne que si en substance cette évolution apparaît intéressante, elle ne devrait pas constituer un objectif prioritaire au Luxembourg, ce que nous approuvons, d'autant plus que, comme le soulignent les Prof. Thirion et Autenne, la définition formelle adoptée pour la notion d'entreprise n'est pas sans poser de nombreuses questions (« de l'intention à la réalisation, il y a parfois plus qu'un pas »). Le problème nous semble

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

plus fondamentalement résider dans le fait que le législateur belge ait entendu s'éloigner de la définition fonctionnelle de la notion d'« entreprise », retenue en droit européen, pour lui substituer une notion formelle dont les contours semblent (encore) mal maîtrisés (de « la pêche miraculeuse » au « rejet d'une partie de la cargaison à la mer »).

Les sociétés et associations étant désormais réunies sous le « chapeau » de l'entreprise, elles demeurent néanmoins distinctes et une nouveauté du CSA, comme l'expliquent les Prof. Autenne et Thirion, consiste à en renouveler la définition, les activités autrefois considérées comme « commerciales » étant désormais possibles, même à titre principal, pour une association qui conserve toutefois son orientation désintéressée. Quant à la nouvelle définition formulée pour la société, on notera, un peu à l'instar de la démarche poursuivie par la loi « Pacte » en France, que désormais l'*un des buts* de celle-ci consiste à « distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect » (art. 1:1 CSA), ce qui signifie que la société s'ouvre à d'autres buts (notamment philanthropiques, sociaux, environnementaux etc.) que ceux purement lucratifs auxquels elle était cantonnée jusqu'à présent[4]. À cet égard J.-P. Spang fait observer en substance qu'une modernisation de la définition de la notion de « société » figurant à l'art. 1832 du Code civil serait souhaitable dans la mesure où la définition actuelle se marie malaisément avec d'autres définitions, plus spécifiques, telle que celle visant la société d'impact sociétal et que, par ailleurs, la délimitation entre société et association n'apparaît pas claire. Nous approuvons ces réflexions et soulignons qu'il pourrait effectivement être utile d'élargir les buts possiblement poursuivis par une société au-delà de la seule finalité lucrative, la notion d'« entreprise sociale » retenant actuellement l'attention des institutions européennes et notamment de la Commission européenne qui s'apprête à lancer un plan d'action européen pour l'économie sociale[5].

Un autre élément remarquable sur le plan des principes généraux du droit des sociétés consiste dans la réforme adoptée par le CSA concernant les clauses léonines : la prohibition de l'exclusion du partage des bénéfices est maintenue alors que, par contre, celle concernant la participation aux pertes

4 Pour plus de détails sur le contexte de cette réforme, également en comparaison avec l'adoption de la loi « Pacte » en France (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises), cons. I. CORBISIER, « L'innovation au regard des valeurs et finalités de l'entreprise et de sa responsabilité sociale : un regard européen », *RJTUM*, 2019, pp. 171-219 et spéc. pp. 212-218, disponible en accès libre sous ce lien : https://orbilu.uni.lu/handle/10993/40210 (consulté le 4 février 2021).

5 Voy. Communication de la Commission, « Une Europe sociale forte pour des transitions justes », 14 janvier 2020, disponible en ligne : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_49 (consulté le 4 février 2021) annonçant un plan d'action pour l'économie sociale pour l'automne 2021 (voy. notamment : https://www.socialeconomy.eu.org/european-action-plan-for-the-social-economy/, consulté le 4 février 2021). Pour une analyse approfondie, par États et aussi comparative, du phénomène de l'entreprise sociale (combinant un aspect entrepreneurial/économique avec des aspects sociaux et de gouvernance inclusive) en Europe, voy. les études publiées notamment sur le site de l'EMES : https://emes.net/research-projects/social-enterprise/eu-mapping-mapping-study-on-social-enterprise-ecosystems-update-part-2/ (consulté le 4 février 2021).

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

est supprimée (art. 4:2, alinéa 2[6], 5:14[7], 6:15[8] et 7:16[9] du CSA). On sait qu'au Luxembourg la matière a fait l'objet d'une double réforme par la loi, précitée, de 2016 : l'art. 1855 du Code civil a été modifié pour exempter de la double prohibition (exclusion de la participation aux bénéfices et de la contribution aux pertes) les « stipulations par lesquelles les associés, actuels ou futurs, organisent la cession ou l'acquisition de droits sociaux, qui n'ont pas pour objet de porter atteinte à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes dans les rapports sociaux », disposition bénéficiant aux conventions de portage, et, ensuite, l'art. 1853 du Code civil a été retouché pour lui faire prévoir que « lorsqu'il existe plusieurs catégories de titres, le contrat social peut lier leurs droits financiers respectifs à la performance d'un ou plusieurs actifs ou activités de la société », réforme qui permet d'instaurer une certaine forme de sécurité juridique pour le mécanisme des actions dites « traçantes ». J.-P. Spang estime qu'une réforme s'inspirant du nouveau droit belge ne serait pas utile en ce que le droit luxembourgeois apparaîtrait en avance sur le droit belge sur cette question. Nous ne sommes pas sûrs de pouvoir suivre Me Spang sur ce point dans la mesure où les règles belges et luxembourgeoises s'inscrivent sur des plans différents. En effet la réforme luxembourgeoise de 2016 illustre une approche pragmatique, légalisant essentiellement les conventions de portage et sécurisant le mécanisme des actions traçantes, mais laissant pour le reste intact le double principe général figurant toujours à l'art. 1855, al. 2 et 3[10], portant prohibition de l'exclusion du partage des bénéfices et de la participation aux pertes. Par contre le nouveau régime belge élimine entièrement la problématique portant sur la participation aux pertes. *In fine* Me Spang reconnaît d'ailleurs que le législateur luxembourgeois pourrait utilement s'inspirer de la réforme belge en vue de compléter l'« édifice déjà partiellement construit ».

Un autre point relevé par les Prof. Thirion et Autenne concerne la réforme de la société simple, ex société de droit commun (art. 4:1 à 4:28 CSA) : il s'agit de la forme sociétaire de base dénuée de la personnalité juridique et qui comporte deux variantes, la société momentanée et la société interne (occulte). Les nouveaux textes prévoient que les fondateurs peuvent décider de conférer la personnalité juridique à leur société (art. 4:22) : celle-ci prendra alors la forme soit d'une société en nom collectif soit d'une société en commandite. Nous estimons que l'adoption de dispositions comparables pourrait

6 S'appliquant à la société simple, la société en nom collectif et la société en commandite : « La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, ou exclurait un ou plusieurs associés de la participation aux bénéfices, est nulle à moins qu'elle puisse recevoir une autre qualification qui la rendrait valable ou lui permettrait de subsister partiellement ».

7 S'appliquant à la société à responsabilité limitée : « Les dispositions attribuant la totalité des bénéfices à l'un des actionnaires, ou excluant un ou plusieurs actionnaires de la participation aux bénéfices, sont réputées non écrites ».

8 S'appliquant à la société coopérative: « Les dispositions attribuant la totalité des bénéfices à l'un des actionnaires, ou excluant un ou plusieurs actionnaires de la participation aux bénéfices, sont réputées non écrites ».

9 S'appliquant à la société anonyme: « Les dispositions attribuant la totalité des bénéfices à l'un des actionnaires, ou à exclure un ou plusieurs actionnaires de la participation aux bénéfices, sont réputées non écrites ».

10 « La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle. Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés ».

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

s'avérer utile au Luxembourg dans la mesure où si des dispositions y existent déjà en matière de sociétés momentanée ou en participation (équivalent de la société interne belge)[11], par contre le régime de la société « de fait » ou « créée de fait » demeure nébuleux au Luxembourg[12]. Par conséquent des dispositions inspirées du droit belge présenteraient le mérite de clarifier cette situation, notamment quant à l'existence ou non d'une personnalité juridique pour ces sociétés, l'influence de la volonté des associés quant à l'acquisition d'une personnalité juridique pour cette société et le régime juridique qui en résulterait et, finalement, quant à l'existence ou pas d'un patrimoine au sein de ces sociétés, affecté aux activités de la société[13].

Un autre point relevant des aspects généraux de la réforme belge du droit des sociétés réside dans la simplification de la nomenclature sociétaire. Comme le relèvent les Prof. Autenne et Thirion, l'intention a été de rationaliser les formes sociétaires en en supprimant un certain nombre dans l'espoir de rendre le droit belge plus séduisant à l'international quitte, précisent les auteurs, « à se démarquer de son proche voisin, le Grand-Duché du Luxembourg, qui a quant à lui, opté pour la multiplication de son offre de formes sociales, de sorte à coller aux besoins de la pratique ». Sous cet angle le praticien luxembourgeois remarquera plus particulièrement la suppression de la forme de la société en commandite par actions[14] dont les caractéristiques peuvent, selon les concepteurs du CSA, être retrouvées par un aménagement du régime de la SA (régime de l'administrateur unique, également issu de la réforme). J.-P. Spang constate effectivement qu'une démarche inverse a été adoptée par le Luxembourg au cours des dernières années[15] et ce afin de répondre aux besoins de la pratique et ne se montre, à juste titre selon nous, guère impressionné par l'argument que

11 Voy. les art. 100-1, al. 3 ; 100-2, al. 4 ; 100-23 ; 900-1 à 900-3 LSC.

12 Sur cette problématique, cons. I. CORBISIER & A PRÜM, « Le droit luxembourgeois des sociétés : une conception contractuelle et une personnalité morale non obligatoire », *op. cit.*, pp. 166 à 174 ; I. CORBISIER, « Les lignes de force des récentes réformes : vers un droit commun des personnes morales de droit privé », in A. PRÜM (sous la coordination de), *Le nouveau droit luxembourgeois des sociétés*, Collection de la Faculté de Droit, d'Économie et de Finance de l'Université du Luxembourg, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 11-49 et spéc. pp. 20-33, accessible en ligne sous ce lien : https://orbilu.uni.lu/handle/10993/22435 (consulté le 4 février 2021).
En bref : nous avons cru discerner, en filigrane du droit luxembourgeois des sociétés, l'existence d'une société de droit commun dénuée de la personnalité juridique mais, bien entendu, l'absence de dispositions légales expresses sur ce thème ne permet pas de trancher cette question de manière définitive.

13 Comme le fait remarquer Me Spang par ailleurs la nouvelle définition générale de la société en droit belge (art. 1:1 CSA) dote toutes les sociétés d'un patrimoine. Il en est évidemment de même pour la société simple en vertu de l'art. 4:13 CSA, lequel dispose que : « Les biens apportés à la société ainsi que ceux qui résultent de l'activité sociale forment un patrimoine indivis entre les associés.
Les biens composant le patrimoine social sont affectés à l'activité de la société.
Les associés ne peuvent prétendre exercer sur ceux-ci des droits qui soient contraires à leur affectation ».

14 D'autres formes sont également supprimées: la société coopérative à responsabilité illimitée, la société à finalité sociale, la société agricole et le groupement d'intérêt économique (forme nationale).

15 Pour la mise en évidence de ce phénomène dans le contexte de concurrence interétatique au sein de l'Union européenne en ce qui concerne le droit des sociétés privées, cons. I. CORBISIER, « Rapport luxembourgeois - La simplification du droit des sociétés privées », in E.-J. NAVEZ & Y. DE CORDT (eds), *La simplification du droit des sociétés privées dans les États membres de l'Union Européenne – Simplification of Private Company Law among the EU Member States*, Collection Droit de l'Union

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

les caractéristiques d'un type sociétaire supprimé pourraient être retrouvées via un aménagement du régime d'un autre type de société. En effet il est plus aisé de s'inscrire dans le cadre d'un régime déjà connu et reconnu plutôt que d'avoir à se livrer à une gymnastique intellectuelle peu susceptible d'inspirer confiance à une clientèle, spécialement étrangère, qui n'est pas spécialiste du droit des sociétés. Un simple coup d'œil au tableau, établi par M. Feider, relatif aux entités nouvellement constituées entre 2019 et 2020, suffit à convaincre du bien-fondé de la démarche luxembourgeoise : ainsi la société en commandite spéciale (forme de société en commandite simple sans personnalité juridique), forme nouvelle introduite en 2013, constitue le troisième type de société le plus prisé alors que les sociétés en commandite par actions (réformées et modernisées également en 2013) ne sont pas oubliées ; enfin la société par actions simplifiée, introduite en 2016 sur le modèle français[16], recueille déjà un certain succès au Luxembourg.

Enfin la préoccupation constante d'introduire de la flexibilité et de la simplification dans le régime sociétaire belge constitue un leitmotiv constamment conservé à l'esprit du législateur luxembourgeois et qui fut déjà mis en œuvre de manière générale lors de la transposition des directives européennes en matière de droit des sociétés. En effet, contrairement au législateur belge qui pratiqua longtemps une forme de « gold-plating » en la matière[17], le législateur luxembourgeois s'est montré assez constant dans l'application de sa maxime « toute la directive, rien que la directive ». Les domaines de mise en œuvre de ces simplification et flexibilité nouvelles sont évidemment du plus haut intérêt pour le Luxembourg et sont examinés de plus près dans le cadre des contributions suivantes.

II. – L'abandon du siège réel comme critère de rattachement

(contributeur belge : R. Aydogdu ; répondants luxembourgeois : P.-A. Degehet et L. Schummer)

Le Prof. R. Aydogdu s'est attaché à nous expliquer l'un des traits les plus remarquables de la réforme belge, à savoir l'abandon, au titre de facteur de rattachement d'une société à l'ordre juridique sociétaire belge, du critère du siège réel au profit de celui tiré du siège statutaire[18] tout en soulignant que, bien entendu, cette démarche ne modifie pas le facteur de rattachement applicable dans d'autres matières que le droit des sociétés (par exemple dans les

Européenne dirigée par F. Picod, Bruxelles, Bruylant/LGDJ, 2015, pp. 113-135, en accès libre en ligne sous ce lien : https://orbilu.uni.lu/handle/10993/29945 (consulté le 4 février 2021).

16 Lors de l'élaboration du projet de loi ayant abouti à la loi, précitée, de 2016 on s'était posé la question de l'utilité de l'introduction d'une SAS au Luxembourg dans la mesure où le régime de la société anonyme luxembourgeoise apparaissait sensiblement plus libéral que celui de sa consœur française. La décision fut néanmoins prise de l'introduire au titre de « nice to have », susceptible d'attirer une clientèle, spécialement française, déjà habituée à cette forme de société.

17 Spécialement par l'extension à d'autres formes de sociétés à responsabilité limitée (société privée à responsabilité limitée et société coopérative à responsabilité limitée) de dispositions européennes formulées par les directives à l'attention des seules sociétés anonymes.

18 En effet alors que, préalablement à la réforme, l'art. 110 du Code de droit international privé (C.D.I.P.) belge disposait que : « La personne morale est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel son établissement principal est situé dès sa constitution », désormais cette disposition est rédigée en ces termes : « La personne morale est régie par le droit de l'État où se situe son siège statutaire ».

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

matières fiscales et du droit de l'insolvabilité). S'il est classique, au sein de l'Union européenne, d'opposer les États membres tenants d'une approche fondée sur le siège réel (application de leur droit des sociétés aux entités y ayant établi leur administration centrale ou leur principal établissement, selon les termes de l'art. 54, al. 1er TFUE)[19] aux États membres retenant le siège statutaire ou un autre critère formel (fondé sur le lieu de constitution ou d'immatriculation)[20] pour déterminer le droit applicable à une société, le Prof. R. Aydogdu fait observer qu'une minorité significative (11) de ces États applique une approche combinant les critères réel et formel s'inscrivant dans des démarches d'hybridation[21], de dualisation[22] ou encore de hiérarchisation[23]. À cet égard il nous semble que le Luxembourg, dont le régime se rapproche de celui de la France, pratique déjà un régime hybride puisque si le critère du siège réel (administration centrale) est retenu[24], le siège statutaire fait office de présomption quant à la localisation de ce siège au Luxembourg. Le Prof. Aydogdu rappelle en outre le libéralisme de la jurisprudence la plus récente de la C.J.U.E. en matière de liberté d'établissement (art. 49 TFUE)[25], libéralisme dont le point culminant (à ce jour) réside dans l'arrêt Polbud (2017)[26] dont il résulte qu'une société relevant d'un État membre de l'UE est autorisée à se

19 6 États membres appliquent le critère du siège réel : l'Allemagne, l'Autriche, la Grèce, la Lettonie, la Pologne et le Portugal.

20 10 États membres appliquent le critère du siège statutaire ou autre critère formel : la Belgique (depuis la réforme de 2019), Chypre, Malte, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, la Slovaquie, la Tchéquie, la Suède et la Lituanie.

21 C'est le cas de la France qui retient le critère du siège statutaire sauf si ce siège ne correspond pas au siège réel, le siège statutaire ayant donc valeur de présomption.

22 Soit le critère du siège réel est retenu pour les entités rattachées à l'ordre national tandis que les entités étrangères sont référées à l'État de leur constitution (Espagne, Italie, Estonie) ou, à l'inverse, un critère formel est retenu pour rattacher les entités à l'ordre national tandis que les entités étrangères sont référées à l'État de siège réel (Croatie).

23 Cette démarche se fonde sur la rétention d'un critère principal et de critère(s) secondaire(s) :
– Pays-Bas : 1. Siège statutaire ou lieu d'immatriculation ; 2. Siège réel ou administration centrale
– Bulgarie et Hongrie : 1. Lieu d'immatriculation ; 2. Siège statutaire ; 3. Siège réel
– Roumanie : 1. Siège statutaire ; siège réel lorsque l'entité a des sièges statutaires dans plusieurs États
– Slovénie : admet qu'il soit dérogé au critère du siège statutaire sur la base d'une exception générale fondée sur une notion de proximité.

24 Art. 1300-2, al. 1er LSC : « Toute société dont l'administration centrale est située au Grand-Duché de Luxembourg, est soumise à la loi luxembourgeoise, bien que l'acte constitutif ait été passé en pays étranger ».
À combiner avec l'art. 100-2, al. 3, LSC : « Le domicile de toute société commerciale est situé au siège de l'administration centrale de la société. L'administration centrale d'une société est présumée, jusqu'à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire de la société ».

25 À partir de l'arrêt Centros (C-212/97, EU:C:1999:126) en 1999.

26 C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804. Cette affaire concernait la migration d'une société polonaise vers le Luxembourg et a suscité un certain embarras au Luxembourg, traditionnellement présenté comme un État de siège réel même si, comme nous venons de le voir, un certain degré d'hybridation caractérise le critère de rattachement luxembourgeois : voy. I. CORBISIER, « L'arrêt Polbud de la C.J.U.E. ou le Luxembourg à la croisée des chemins : maintien d'un critère de rattachement appliqué de manière ambiguë ou choix franc d'un libéralisme rendu possible par la Cour de justice ? », *J.T. Luxembourg*, n° 56, 5 avril 2018, pp. 33-39 (en accès libre sous ce lien : https://orbilu.uni.lu/handle/10993/35579, consulté le 4 février 2021) ; ID, « Arrêt Polbud : consécration de la *possibilité* d'un principe inconditionnel de libre mobilité », *J.D.E.*, 15 avril 2018, pp. 135-137 (en accès libre sous ce lien : https://orbilu.uni.lu/handle/10993/35692, consulté le 4 février 2021) ; ID, « Arrêt Polbud de la C.J.U.E. : de la créature de droit national au sujet de droit de l'Union européenne », *T.R.V.-R.P.S.*, 2018, pp. 153-154 (en accès libre sous le lien : https://orbilu.uni.lu/handle/10993/35678, consulté le 4 février 2021).

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

transformer en une entité d'un État appliquant le critère du siège statutaire alors qu'elle continue à exercer l'essentiel voire l'ensemble de ses activités dans son État membre d'origine. Ce libéralisme a toutefois été récemment tempéré par l'effet de la directive 2019/2121 (en cours de transposition dans les États membres)[27] qui si elle s'inscrit dans une démarche de mise en œuvre de cette libre mobilité promue par la C.J.U.E., en développant des procédures en matière de transformations et scissions transfrontalières (et réformant les règles s'appliquant aux fusions transfrontalières), n'en développe pas moins la possibilité d'un contrôle par les États membres visant notamment à lutter contre les sociétés-écrans et boîtes aux lettres[28].

Des arguments ont été mis en avant en Belgique en faveur du passage au critère de rattachement fondé sur le siège statutaire, le Prof. Aydogdu ne les estimant toutefois pas entièrement convaincants :

– insécurité juridique de l'approche réaliste. Or l'approche formelle recèle également sa part d'insécurité car elle peut se fonder sur des notions différentes, à savoir le lieu de constitution, d'immatriculation ou encore le siège statutaire. Le droit belge d'après réforme a repris la notion de « siège statutaire » mais ne la définit pas[29]. Par ailleurs la réforme n'a pas repris la règle de renvoi du droit antérieur[30], ce qui pourra s'avérer problématique ;

– l'influence de la jurisprudence de la C.J.U.E. en matière de liberté d'établissement (de Centros à Polbud). Or la directive 2019/2121 (précitée, en cours de transposition) adopte une approche beaucoup plus protectionniste de la mobilité transfrontalière : le siège réel opère ainsi son retour au niveau du contrôle exercé par l'État d'origine ou de départ. La Directive rend ainsi sa légitimité à une application territoriale du droit des sociétés[31].

---

27 Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières, *J.O.U.E.*, 12 décembre 2019, L321/1 dont le texte est intégré dans la version consolidée de la directive 2017/1132 relative à certains aspects du droit des sociétés (en ligne : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02017L1132-20200101, consulté le 4 février 2021).

28 Voy. I. CORBISIER, « La mobilité intra-européenne des sociétés : de l'ouverture au protectionnisme ? », in *Un juriste pluriel – Mélanges en l'honneur d'Alain Couret*, Paris, Dalloz/Éditions Francis Lefebvre, 2020, pp. 491-504.

29 Cette absence de définition ne pose pas de difficulté pour son application en Belgique mais, par contre, pose problème lorsqu'il s'agit de déterminer si une société à son siège statutaire dans un pays étranger vu que cette notion n'y sera pas nécessairement reconnue.

30 Jusqu'à la réforme l'art. 110 C.D.I.P. disposait que : « si le droit étranger désigne le droit de l'État en vertu duquel la personne morale a été constituée, le droit de cet État est applicable ».

31 La directive prévoit en effet que : « Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente ne délivre pas le certificat préalable à la [transformation/ fusion / scission transfrontalières] s'il est déterminé, conformément au droit national, que la transformation transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit l'Union ou au droit national ou à le contourner, ou à des fins criminelles » (art. 86*quaterdecies* (8), 127 (8), 160*quaterdecies* (8) dir. 2017/1132). À cet égard le considérant 36 de la directive 2019/2121 (qui, pour rappel, a introduit ces dispositions dans la dir. 2017/1132) énonce que : « Lorsque l'autorité compétente soupçonne sérieusement que l'opération transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses, il convient que l'évaluation examine tous les faits et circonstances pertinents et prenne en considération, le cas échéant, au minimum, les facteurs indicatifs relatifs aux *caractéristiques de l'établissement* dans l'État membre où la société ou les sociétés doivent être immatriculées après l'opération transfrontalière, y compris l'intention de l'opération, le secteur, l'investissement, le chiffre d'affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs, la composition du bilan, la résidence fiscale, les actifs et leur localisation, le matériel, les bénéficiaires effectifs de la société, les lieux

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Le Prof. Aydogdu rappelle néanmoins que, en dépit des problèmes générés par l'absence d'harmonisation du facteur de rattachement dans l'UE, la jurisprudence « Überseering » de la C.J.U.E.[32] s'oppose à ce que le droit d'un pays de siège réel faisant partie de l'UE puisse être appliqué à une société dont le siège statutaire est en Belgique. Enfin la réforme belge est aussi liée à une préoccupation de rendre son droit « exportable », ce qui rejoint cette quête du Graal sociétaire en Europe, celle de devenir un « Delaware européen » grâce à la simplification/flexibilisation nouvelles du droit belge des sociétés. En outre dans le contexte du Brexit et de son cortège de (re)localisations de sociétés sur le continent européen, la Belgique, petit pays libéral et multilingue, estime sans doute avoir une carte à jouer. Nous avons également, pour notre part, plaidé en faveur de l'introduction du critère du siège statutaire au Luxembourg[33].

En réponse à l'exposé du Prof. Aydogdu, P.-A. Degehet nous a tout d'abord rappelé les éléments de la théorie du siège réel telle qu'appliquée au Luxembourg et les interrogations que suscite son maintien au regard de l'évolution du droit belge. À cet égard, L. Schummer nous a proposé une contribution originale sous la forme d'une proposition d'un nouveau critère de rattachement pour le Luxembourg. Il a d'abord plaidé pour une modification de la théorie actuellement applicable au Luxembourg (siège réel avec présomption simple de coïncidence avec le siège statutaire, comme nous l'avons rappelé ci-dessus) en faisant valoir un argument utilisé en Belgique, à savoir celui de la sécurité juridique, en reprenant au passage une observation du Prof. Aydogdu pour poser que le choix de l'un ou l'autre critère de manière exclusive n'est pas nécessairement facteur de sécurité juridique.

Partant, Me Schummer nous a proposé une construction fondée sur cinq principes :

1. La société choisit d'être luxembourgeoise et exprime ce choix lors de son immatriculation au Luxembourg
2. Partant de l'art. 54 TFUE[34], cette déclaration n'aura d'effet que si la société a par ailleurs soit son siège réel soit son siège statutaire au Luxembourg (avec maintien de la présomption actuelle de coïncidence entre le siège réel et le siège statutaire). L'auteur estime qu'il faudrait ajouter une présomption irréfragable de localisation du siège réel au Luxembourg lorsque la majorité des conseils d'administration et/ou assemblées générales y sont tenus ou sont

de travail habituel des travailleurs et des groupes spécifiques de travailleurs, le lieu d'exigibilité des cotisations sociales, le nombre de travailleurs détachés dans l'année qui a précédé l'opération transfrontalière (…), le nombre de travailleurs travaillant simultanément dans plus d'un État membre (…) ainsi que les risques commerciaux assumés par la société ou les sociétés avant et après l'opération transfrontalière » (souligné par nous).

32 C-208/00, ECLI:EU:C:2002:632.

33 Voy. notamment Dialogue entre A. STEICHEN & A. PRÜM, « Siège réel ou incorporation », *Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés*, collection de la Faculté de Droit, d'Économie et de Finance de l'Université du Luxembourg, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 453-463 et spécialement pp. 462-463 ; I. CORBISIER, « L'arrêt Polbud de la C.J.U.E. ou le Luxembourg à la croisée des chemins (…) » *op. cit.*, n°s 19 et 20.

34 Lequel, pour rappel, assimile aux personnes physiques pour le bénéfice de la liberté d'établissement les « sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union », les critères réel et formel de rattachement étant donc mis sur pied d'égalité par le TFEU.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

réputés y être tenus en raison de l'application des règles actuelles sur l'utilisation des techniques modernes/digitales de réunion et communication[35]

3. Acceptation d'une éventuelle double nationalité pour une société luxembourgeoise en vertu des principes 1 et 2 à condition que la deuxième nationalité soit compatible avec la nationalité luxembourgeoise, ce qui aboutit à une application cumulative (en retenant les règles les plus sévères dans chaque hypothèse) des droits Luxembourgeois et étranger
4. La loi luxembourgeoise s'applique aux sociétés qui n'ont pas fait d'élection en vertu du principe 1 et qui ont soit un siège réel soit un siège statutaire au Luxembourg alors qu'aucune autre *lex societatis* ne s'applique
5. Extension extraterritoriale de l'art. 1200-1 afin de permettre aux autorités luxembourgeoises de procéder à une liquidation judiciaire d'une société qui se prétend soumise au droit luxembourgeois et qui se rendrait coupable de violations répétées de réglementations auxquelles elle est soumise du fait de son activité tant au Luxembourg qu'à l'étranger, cette dernière règle étant destinée à préserver la réputation de la place luxembourgeoise.

Sans vouloir prétendre à une appréciation exhaustive de cette intéressante proposition, elle nous semble susciter les observations suivantes :

1. Tout le système proposé est *a priori* fondé sur la volonté de la société, la localisation d'un siège réel ou statutaire au Luxembourg n'intervenant que dans un second temps afin, nous dit Me Schummer, de satisfaire au prescrit de l'art. 54 TFUE. Il demeure néanmoins que la volonté de la société est impuissante à lui conférer une « nationalité » selon la disposition précitée et que la C.J.U.E., dans l'arrêt Cartesio[36], a mis en évidence qu'une société ne pouvait choisir de délocaliser son siège dans un autre État tout en conservant la nationalité de son pays d'origine. Certes aucun des droits concernés ne conférait à la société le droit de choisir sa nationalité au sens décrit par Me Schummer mais il demeure que la C.J.U.E. a, à l'occasion de cette affaire, rappelé que, aux termes de l'arrêt Daily Mail[37], la société demeure une créature de droit national. Par conséquent il ne nous semble pas absolument certain que la C.J.U.E. accepterait une construction en matière de facteur de rattachement qui mettrait en avant de manière primordiale la volonté de la société d'être rattachée à un ordre juridique particulier. Toutefois à examiner la proposition de L. Schummer de plus près, on s'aperçoit que vu que cette volonté de la société est exprimée lors de l'immatriculation au Luxembourg, l'auteur reprend en réalité comme facteur de rattachement le critère formel tiré de l'immatriculation. Dans ce cas, sur le second principe, on se demande pourquoi la société devrait doubler son immatriculation d'un siège statutaire pour rester dans son choix formel puisque, comme le

35 Voy., pour les SA, les art. 444-3 (1) (réunion du conseil d'administration ou directoire tenu par la voie circulaire réputé être tenu au lieu du siège statutaire), 444-4 (3) (réunion du conseil d'administration ou du directoire par utilisation des techniques de communication à distance réputée être tenue au lieu du siège statutaire), 450-1 (3) et 450-8, al. 4 (réunion de l'assemblée générale avec utilisation des techniques de communication à distance réputée tenue au lieu du siège statutaire) LSC. Des règles identiques sont appliquées dans les SARL en vertu des art. 710-15 (2) et (3) et 710-21 (2) LSC.

36 ECLI:EU:C:2008:723.

37 ECLI:EU:C:1988:456.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

rappelle le Prof. Aydogdu, la seule immatriculation peut suffire à rattacher la société à un ordre juridique. Néanmoins nous supposons que vu que la notion de « siège statutaire » a cours au Luxembourg Me Schummer a estimé préférable de faire en sorte que siège statutaire et immatriculation concordent afin de s'assurer que la société est bien luxembourgeoise selon un critère formel. Par ailleurs on peut supposer que la rétention du siège réel au titre de critère alternatif permet de rassurer ceux qui au Luxembourg craignent l'abandon du critère du siège réel pour des raisons qui ne nous sont jamais apparues très clairement hormis bien sûr le maintien d'une activité économique au Luxembourg liée à la nécessaire présence de dirigeants de sociétés sur son territoire.

2. En ce qui concerne l'acceptation voire la promotion de la binationalité sous-tendant le principe 3 de la proposition de Me Schummer, si des cas de double nationalité purent se rencontrer sans générer de problèmes insurmontables, on peut néanmoins se demander si ces « jours heureux » n'appartiennent pas au passé et si une telle situation est bien susceptible de satisfaire à l'impératif de sécurité juridique sous-tendant la construction proposée. En effet une tendance se dessine aujourd'hui, notamment mais pas seulement parmi les États membres de l'UE, à réaffirmer un certain contrôle sur les entités rattachées à leur propre droit, ce qui pourrait nuire à la mobilité d'une société binationale. Il suffit ici de reprendre l'exemple déjà exposé fourni par la directive 2019/2121 qui permet aux États membres de s'opposer à une opération de mobilité (transformation, fusion ou scission transfrontalière). Ainsi une société luxembourgeoise qui pourrait fort bien poser une opération de ce genre sans opposition des autorités luxembourgeoises pourrait s'en trouver empêchée du fait de sa binationalité à la suite de l'opposition des autorités de son autre État de rattachement.
3. Enfin quant au champ d'application extraterritorial proposé pour l'art. 1200-1 (principe n° 5 proposé par Me Schummer), on peut se demander s'il importe que l'État luxembourgeois s'érige en gardien du respect de dispositions relevant du droit étranger, s'il en a les moyens ou même s'il apparaîtrait crédible à poursuivre une telle ambition. Le Luxembourg est un État libéral, qui s'inscrit bien entendu dans un État de droit, mais dont on n'attend pas qu'il fasse siens les choix politiques qui ont été adoptés en dehors de ses frontières.

Il n'empêche que la proposition de L. Schummer mérite sans aucun doute d'être examinée plus avant, la situation actuelle du Luxembourg n'apparaissant pas satisfaisante au regard de la question du facteur de rattachement.

III. – Le nouveau statut de la société à responsabilité limitée

(contributeur belge : D. Philippe ; répondants luxembourgeois : P. Reckinger et P. Schleimer)

En droit luxembourgeois le statut de la SARL a toujours joui d'une autonomie plus marquée par rapport à son homologue belge que les autres types de sociétés car, en effet, celle-ci fut introduite en 1933[38] en droit luxembourgeois,

38 Par la loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée et d'apporter certains changements au régime légal et fiscal des sociétés commerciales, *Mém.* 48 du 2 octobre 1933, p. 749.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

soit deux ans avant que la Belgique ne lui emboîte le pas. La SARL constitue de très loin la forme sociétaire la plus utilisée au Luxembourg[39]. Il importe donc de se montrer particulièrement prudent dans la modification de son statut, d'autant plus que des remaniements importants ont déjà été apportés à son régime à l'occasion de la réforme, précitée, de 2016[40], ainsi que le rappellent P. Reckinger et P. Schleimer dans leur rapport. L'intention du législateur a toujours été de maintenir une ligne de démarcation claire entre la SA et la SARL et celle-ci, où ces dernières se voient marquées par un fort *intuitus personae*, a fait son succès, la question se posant toutefois s'il n'importerait pas de rendre son régime encore plus flexible.

L'une des réformes les plus spectaculaires portées par le nouveau droit belge des SRL est la suppression du capital. Mais, ainsi que le souligne le Prof. D. Philippe, cette suppression entraîne une responsabilité accrue des fondateurs et a suscité une réglementation précise du plan financier, qui devient un véritable « business plan ». En droit luxembourgeois le capital minimum pour une SARL « ordinaire »[41] demeure fixé à 12 000 euros (art. 710-5 (1) LSC) et le nombre de ses associés est limité à 100, ce qui préserve son caractère *intuitu personae* et surtout évite une requalification fiscalement dommageable par des autorités étrangères (notamment étasuniennes). Le montant du capital minimum applicable au Luxembourg ne semble pas gênant en pratique alors que l'idée d'une responsabilisation accrue des fondateurs ne soulève guère l'enthousiasme, pas plus d'ailleurs que les tests de liquidité/solvabilité et d'actif net, sous-tendant désormais la distribution de bénéfices dans les SRL belges, dès lors que leur mise en œuvre peut déboucher sur la mise en cause de la responsabilité de l'organe de gestion.

Par ailleurs le Prof. D. Philippe s'interroge sur le maintien du contrôle des apports en nature alors que la SRL n'a plus de capital minimum et aussi sur son extension aux apports en industrie. Le Luxembourg ne connaît pas un tel contrôle pour les SARL, ainsi que le rappellent P. Reckinger et P. Schleimer et la pratique ne l'appelle visiblement pas de ses vœux.

La réforme belge a considérablement élargi la panoplie de titres susceptibles d'être émis par la SRL : possibilité d'émettre tout type de titre y compris des obligations convertibles et des droits de souscription ; la prime d'émission est supprimée du fait de la disparition du capital ; possibilité d'émettre des certificats et des parts bénéficiaires ; des titres cotés ; des actions sans droit de vote ; des actions à vote multiple sans limitations et possibilité de prévoir des prérogatives diverses (comme un droit de veto par exemple). Face à cette évolution P. Reckinger et P. Schleimer font observer que le régime des *parts* de la SARL demeure relativement strict : pas d'émission publique ni de cotation en bourse, pas de parts sans droit de vote. Mais, par ailleurs, la SARL peut émettre tout type de titre, y compris contracter un emprunt par voie

39 Voy. le tableau établi par M. Feider, en annexe du rapport de J.-P. Spang.

40 À propos de l'incidence de la réforme de 2016 sur la SARL, voy. P. Reckinger, « La nouvelle société à responsabilité limitée », in A. Prüm (dir.), *La réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, *op. cit.*, pp. 69-99.

41 C'est-à-dire non « simplifiée », cette dernière pouvant, depuis 2016, être dotée d'un capital limité à un euro à condition de respecter les conditions énoncées aux art. 720-1 à 720-6 LSC.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

d'émission publique. Ils estiment que la possibilité d'émettre des certificats serait souhaitable non seulement pour la SARL mais pour tout type de société. Ils souhaiteraient également l'introduction de la possibilité d'émettre des parts sociales à vote double ou multiple[42], l'artifice de la création de parts sociales à valeurs inégales n'étant pas considéré comme suffisant. Contrairement à la nouvelle SRL belge, la SARL n'a accès qu'au marché obligataire[43] mais le caractère *intuitu personae* de la société doit être préservé. On notera enfin une controverse qui intéressera le juriste luxembourgeois : en 2016 la possibilité a été introduite pour la SARL d'émettre des parts bénéficiaires[44] alors que la controverse semble d'ores et déjà exister en droit belge sur ce point dans la mesure où les nouveaux textes ne tranchent pas expressément la question. Le Prof. D. Philippe estime que de telles parts peuvent être créées tandis que le Prof. M. Dewolf estime dans son rapport à ce colloque que l'interdiction antérieure est maintenue, tout en le regrettant. Dans une autre publication, le Prof. H. Culot est également d'avis que celles-ci ne sont pas interdites mais que, le plus souvent, de tels titres pourront être qualifiés d'actions puisque, dans le nouveau droit de la SRL, les actions ne représentent pas le capital, donnent droit à une partie des bénéfices et voient leurs droits précisés par les statuts, ce qui correspond à la définition expressément formulée pour les parts bénéficiaires dans le cadre des sociétés anonymes[45].

Le régime de cessibilité constitue également une grande nouveauté du statut de la SRL dans le nouveau droit belge : on passe d'un régime de cessibilité obligatoirement limitée à un système où la limitation de cessibilité n'est plus que supplétive, les statuts pouvant restreindre davantage encore ou, à l'inverse, aller jusqu'à rendre la cession complètement libre, ainsi que l'expose le Prof. Philippe. Désormais la SRL peut être cotée. Par contre nous avons rappelé ci-avant que les parts (sociales ou bénéficiaires) d'une SARL de droit luxembourgeois ne peuvent être cotées. Par ailleurs le régime de cessibilité dans la SARL demeure obligatoirement limité, quoiqu'il ait été considérablement libéralisé en 2016 par la création d'un véritable droit de sortie pour l'associé qui a pu trouver un cessionnaire pour ses actions[46], ainsi que le rappellent Me Reckinger et Schleimer. Pour autant, la pratique luxembourgeoise n'exprime pas le souhait d'aller plus loin par souci de préserver le caractère fermé de la société lui-même nécessaire en vue de préserver le traitement fiscal appliqué par certaines autorités étrangères (« check-the-box » aux USA, par exemple), comme le soulignent pour leur part le Prof. Paclot et Me Payen dans leur rapport, alors que la procédure d'agrément est par ailleurs plébiscitée par l'industrie

42 On remarquera que P. Reckinger & P. Schleimer ne plaident pas en faveur de l'introduction de parts sans droit de vote. En effet, dans la pratique on trouve nombre de SARL émettant des PECs ou des CEPECs, titres de dette complexes dont il importe d'éviter la requalification en parts sociales (sans droit de vote).

43 Art. 710-11, al. 1er LSC : « Il ne pourra être procédé à une émission publique de parts sociales ou de parts bénéficiaires. ». Sur la possibilité par contre pour toute société, y compris la SARL, d'émettre des emprunts obligataires de toutes sortes : voy. les art. 100-14 et 100-15 LSC.

44 Art. 710-5 (1), al. 2 LSC.

45 H. CULOT, « Les titres et leur transfert dans la SRL », in A.-P. ANDRÉ-DUMONT et TH. TILQUIN (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Conférence du Jeune Barreau, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 81-111 et spéc. pp. 87-90.

46 Voy. l'art. 710-12 (1) LSC.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

du *private equity* ainsi que le font observer Me Reckinger et Schleimer. Enfin le droit luxembourgeois aurait anticipé la réforme belge par l'adoption, en 2016, d'un régime de rachat de parts propres figurant à l'art. 710-5 LSC.

Il est assez remarquable que P. Reckinger et P. Schleimer en viennent à la conclusion générale que les réformes belges se comprennent certes au regard des besoins de société *opérationnelles p*oursuivant une activité commerciale traditionnelle mais pas pour les SARL luxembourgeoises très prisées des investisseurs internationaux (à titre de véhicules d'investissement et holdings intermédiaires) et que, par conséquent, les lourdeurs procédurales et le potentiel anxiogène des réformes belges ne suscitent pas l'envie, sauf quelques exceptions dont celle relative aux certificats (ci-dessus), au Luxembourg. La SRL en tant qu'instrument sociétaire au service de la PME opérationnelle ne reçoit guère d'écho au sein de la pratique luxembourgeoise au sens de la pratique qui se fait effectivement entendre mais il est vrai que les PME disposent également, depuis 2016, de la SARL simplifiée, dont les règles organisationnelles sont toutefois réduites à leur plus simple expression et ne permettent guère un développement de l'entreprise sans passer par une transformation préalable dans la mesure où la SARL simplifiée ne peut avoir d'associés ou de gérants personnes morales (art. 720-2 (1) et 720-6 LSC). Cette vampirisation de la SRL par l'industrie des fonds luxembourgeoise contribue certes à la prospérité de la place financière mais on peut néanmoins regretter qu'elle suscite des pressions débouchant sur le rejet de réformes incontestablement bénéfiques aux entreprises opérationnelles, comme les mécanismes d'exclusion-retrait judiciaires qui ont fait la preuve de leur incontestable utilité tant en Belgique qu'aux Pays-Bas, lesquels furent repoussés lors de la réforme de 2016 et ce pour des motifs *in fine* peu convaincants, hormis bien sûr la crainte de voir remettre en cause par ce biais des mécanismes contractuels complexes dont certains investisseurs pourraient souhaiter sortir[47].

Cette réserve étant faite il nous semble en effet qu'une réforme du droit luxembourgeois des SARL allant dans la direction indiquée par le nouveau droit belge, essentiellement la suppression du capital accompagnée d'une responsabilité accrue des fondateurs et des dirigeants, n'apparaît pas souhaitable, du moins à l'heure actuelle. Nous manquons d'un recul propice à déterminer si des bienfaits peuvent être attendus de telles réformes au Luxembourg dans le contexte qui lui est particulier.

IV. – Les nouvelles règles de gouvernance

(contributeur belge : H. Culot ; répondants luxembourgeois : K. Gauzès et Ph. Hoss)

La gouvernance des sociétés ne figure pas en-tête des sujets sur lesquels le CSA entend rénover le droit belge des sociétés, comme l'observe le Prof. Henri Culot. Les dispositions qui lui sont consacrées visent en premier lieu à clarifier des règles existantes. Certaines innovations peuvent cependant être notées, dont deux méritent l'attention pour de futurs ajustements du droit

47 Pour plus de détails, cons. I. CORBISIER et A. PRÜM, « De nouveaux espaces de liberté en droit des sociétés luxembourgeois », *La réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, *op. cit.*, pp. 29-73 et spéc. pp. 51-54.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

luxembourgeois: le caractère dorénavant supplétif de la révocabilité *ad nutum* du mandat des administrateurs et la possibilité de confier l'administration d'une société anonyme à un administrateur unique.

Le droit de l'assemblée des actionnaires de révoquer, sans délai et sans devoir expliciter des motifs, tout administrateur était profondément ancré dans le droit belge comme il l'est encore à l'heure actuelle en droit luxembourgeois. Le Prof. Culot se félicite que le CSA ait levé son caractère d'ordre public en permettant d'en aménager statutairement les modalités d'exercice comme les conséquences. Le nouveau dispositif belge distingue entre les administrateurs nommés dans les statuts et ceux qui le sont par la suite en réalisant un fin équilibre entre les protections susceptibles d'être accordées à un administrateur et sa révocabilité, en tout état de cause, pour justes motifs. Me Katia Gauzès et Me Philippe Hoss appellent de leurs vœux que le droit luxembourgeois s'inspire de ces solutions. Le dogme de la révocabilité *ad nutum*, observent-ils, n'est plus en phase, ni avec les besoins de la pratique, ni avec les impératifs d'une gouvernance moderne des sociétés. En fonction du rôle que seront appelés à jouer les administrateurs dans une société déterminée, l'acte fondateur de celle-ci doit pouvoir leur assurer un minimum de stabilité en les prémunissant contre le risque d'être démis à tout instant de leur fonction. Cela paraît d'autant plus nécessaire pour Me Gauzès et Hoss que la jurisprudence luxembourgeoise reste imprécise sur les aménagements qu'il est permis d'apporter à l'exercice du droit de révocation sans contrecarrer le principe de la révocabilité *ad nutum* et que la question fait également débat en doctrine. En permettant de déroger, sous des conditions déterminées, au caractère entièrement discrétionnaire du droit de révocation des actionnaires, le CSA apporte la souplesse et la sécurité juridique dont manque encore le droit luxembourgeois.

Le CSA prend soin de régler également la situation inverse où un administrateur démissionne de ses fonctions. Sans innover, ces règles présentent l'avantage, nous explique le Prof. Culot, de ne plus devoir assimiler l'administrateur à un mandataire de droit commun pour dériver son statut du Code civil. Même dans l'ordre interne, la qualification sied mal à la fonction. Le CSA en prend acte en se référant dorénavant à la « mission » des administrateurs au profit de la société plutôt qu'à un mandat. Pour Me Gauzès et Hoss les clarifications des conditions de démission d'un administrateur méritent d'être reprises par la LSC. Nous ajouterons qu'il devrait en être de même pour l'abandon de la référence au mandat.

Les sociétés anonymes belges peuvent dorénavant se départir d'une administration collégiale en remplaçant le conseil d'administration par un administrateur unique, et ce quel que soit le nombre d'actionnaires. Comme le rappelle le Prof. Culot, la règle trouve son explication dans la rationalisation des formes sociales qui a conduit à la suppression de la commandite par actions. La société anonyme gérée par un administrateur unique, que les statuts peuvent par ailleurs rendre quasiment inamovible, est censée offrir aux opérateurs économiques une solution fonctionnellement comparable à l'ancienne commandite par actions. Cette dernière connaît au Luxembourg, depuis plusieurs années, un bel essor de sorte que Me Gauzès et Hoss estiment qu'il n'est pas envisageable de la supprimer. L'idée de pouvoir confier l'administration d'une

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

société anonyme à un administrateur unique leur paraît cependant intéressante et ils plaident qu'elle soit reprise par la LSC, au-delà des sociétés anonymes unipersonnelles qui peuvent déjà choisir ce mode de gouvernance.

Certaines nouveautés ou changements du droit belge ne constitueraient, en revanche, pas une avancée pour le droit luxembourgeois soit que celui-ci suit déjà une optique différente, soit qu'elles s'intègrent difficilement à l'approche encore très libérale de la LSC.

Il en est ainsi, d'abord, du nouveau régime d'administration duale des sociétés anonymes et de la suppression consécutive du comité de direction.

Non seulement les sociétés anonymes luxembourgeoises disposent depuis 2006 de la possibilité d'organiser leur gouvernance autour d'un directoire et d'un conseil de surveillance, mais la voie qu'a retenue, à l'époque, le législateur se différencie nettement de la nouvelle solution belge. Comme le rappellent Me Gauzès et Hoss, dans la LSC, la répartition des compétences entre ces deux organes suit le modèle dualiste de la société européenne où le directoire est en charge de la véritable direction des affaires, le conseil de surveillance n'assumant essentiellement qu'une fonction de contrôle. Dans le CSA, les attributions du conseil de surveillance sont au contraire celles du conseil d'administration dans une structure moniste, le conseil de direction n'étant qu'un organe d'exécution. Cette approche explique la suppression dans la CSA du comité de direction considéré comme faisant double emploi avec le nouveau conseil de direction. Bien que les comités de direction ne fleurissent pas au Luxembourg, Me Gauzès et Hoss estiment qu'ils ont leur place dans la LSC et ne devraient pas en être supprimés. Quant au nouveau modèle dual belge, il « s'apparente plus au régime luxembourgeois de gouvernance moniste mixte, composé d'un conseil d'administration assorti d'un comité de direction qu'au régime de gouvernance dualiste. » Pour Me Gauzès et Hoss, la nouvelle solution belge aboutirait à restreindre les possibilités qu'offre actuellement la LSC pour configurer la gouvernance d'une société anonyme. Plutôt que de suivre cette voie, on pourrait songer d'étendre la solution dualiste disponible pour les sociétés anonymes aux sociétés à responsabilité limitée. Mais sans doute serait-ce une solution trop sophistiquée qui ne répondrait pas à un réel besoin. Par contre, il serait utile, selon Me Gauzès et Hoss que la LSC ne se contente pas d'évoquer la possibilité pour une société à responsabilité limitée d'instituer une administration collégiale, mais en précise davantage le fonctionnement ainsi que ses effets vis-à-vis des tiers. Les nouvelles règles que prévoit le CSA à cette fin peuvent servir d'inspiration.

En définissant la gestion journalière comme comprenant tous les actes de la vie quotidienne ainsi que ceux qui en raison de leur faible importance ou de la nécessité d'une prompte solution ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration, le CSA corrige l'appréciation trop restrictive qu'en a donnée la Cour de cassation belge. Le Prof. Culot nous dit que la nouvelle définition reste cependant toujours en retrait de la conception qui prévaut en pratique où le délégué à la gestion journalière est perçu comme un véritable CEO de la société. Il ne paraît donc pas opportun que le législateur luxembourgeois suive l'exemple belge. Mieux vaut laisser les juges apprécier au cas par cas si un acte relève ou non de la gestion journalière en tenant compte, le cas échéant, des règles internes de la société.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

L'aménagement du régime de la responsabilité des administrateurs et dirigeants est présenté comme l'une de nouveautés importantes du CSA. En vérité, comme nous l'explique le Prof. Culot, la réforme va moins loin que ce qui avait été imaginé au départ puisque la principale mesure, à savoir le plafonnement du montant des dommages et intérêts en fonction de la taille de l'entreprise, susceptible d'être mis à la charge d'un administrateur, ne s'applique plus qu'aux fautes légères et accidentelles. Cette protection ne compense pas le renforcement du régime de responsabilité résultant, en particulier, de son caractère maintenant solidaire par principe pour toutes les fautes de gestion, même si le CSA reprend en même temps la règle jurisprudentielle de l'appréciation marginale[48]. La consécration de la responsabilité personnelle et directe des administrateurs à côté de celle de la société pour les fautes extra-contractuelles vis-à-vis d'un tiers n'arrangera pas davantage les administrateurs.

L'introduction d'une règle de limitation de la responsabilité des administrateurs et des dirigeants risque, nonobstant sa portée très restreinte, d'être mal perçue surtout de la part d'investisseurs étrangers. Elle ne contribuerait pas à l'image d'une place d'affaires sérieuse que le Grand-Duché s'efforce de soigner. Me Gauzès et Hoss craignent que « les multiples niveaux de responsabilité créés par l'instauration des plafonds de responsabilité…sont susceptibles de conduire à des excès de formalisme et une grande difficulté d'application pratique. » Pour le surplus, la jurisprudence luxembourgeoise n'a heureusement pas encore consacré une coexistence des responsabilités en cas de faute aquilienne qui ne se concilie guère avec la théorie de l'organe. Quant à la règle de l'appréciation marginale, elle a cours devant les tribunaux luxembourgeois sur le fondement du régime général de la responsabilité civile même si la LSC ne l'énonce pas. En somme, les modifications que le CSA apporte sur ce terrain ne paraissent donc soit inopportunes, soit superflues.

La technique par laquelle le CSA renvoie à un instrument de droit privé, le Code de gouvernance d'entreprise, pour définir les critères d'indépendance des administrateurs de sociétés cotées ou d'entités dites d'intérêt public est loin de faire l'unanimité en Belgique, comme l'observe le Prof. Culot. Me Gauzès et Hoss rappellent que la LSC évite de traiter spécifiquement de ces sociétés en laissant à des lois distinctes le soin de compléter leur statut. Elle ne comporte par conséquent pas d'obligation pour une société, quelle qu'elle soit, d'inclure dans son conseil des administrateurs indépendants. La technique du renvoi à un « code » privé qu'opère le CSA ne ferait donc pas de sens dans la LSC. Il en va de même pour les règles particulières que le CSA consacre dorénavant à la rémunération des administrateurs de sociétés cotées.

Sans révolutionner la matière, le CSA apporte une série de modifications à la gestion des situations de conflits d'intérêts, que complète la loi du 28 avril 2020 transposant la directive (UE) 2017/828 communément connue sous l'appellation Shareholders'Rights Directive II (SDR II). S'agissant des conflits dans les sociétés non cotées, Me Gauzès et Hoss relèvent à quel point les nouvelles règles belges se

48 Sur le véritable rôle de la règle de l'appréciation marginale pour nuancer la responsabilité des administrateurs, voir Isabelle Corbisier, Quelques réflexions en filigrane des développements récents qu'a connu le droit de la responsabilité des administrateurs d'une personne morale, *Rev. Prat. Soc.* 1993, n° 6634

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

distinguent de celles en vigueur au Luxembourg par un formalisme plus détaillé et contraignant des procédures dont ils doutent fortement qu'il apporte des garanties supérieures. À la différence du droit luxembourgeois, le CSA maintient la possibilité pour la société de demander l'annulation des opérations accomplies en violation de la procédure de conflits d'intérêts à condition que le tiers concerné avait ou devait avoir connaissance de cette violation tout en reconnaissant maintenant ce droit à toute personne pouvant justifier d'un intérêt au respect de la procédure. Me Hoss et Gauzès se félicitent que lors de la réforme de 2016, le législateur luxembourgeois ait décidé de ne pas retenir cette sanction, en estimant qu'une action en responsabilité était suffisante. Pourtant ce choix se comprend difficilement ; la nullité pouvant offrir la meilleure réparation pour la société. Il nous semble donc utile qu'au vu du CSA le législateur luxembourgeois y réfléchisse à nouveau. Quant aux situations de conflits d'intérêts dans les sociétés cotées, le droit luxembourgeois transpose fidèlement la SRD II de sorte que Me Gauzès et Hoss considèrent qu'il n'y a pas lieu de s'inspirer des nouvelles règles du droit belge.

V. – La libéralisation du régime des titres

(contributeur belge : M. Dewolf ; intervenants luxembourgeois : Y. Paclot et Y. Payen)[49]

Dans sa contribution, le Prof. Michel De Wolf nous explique que le CSA modifie le régime des actions de sociétés anonymes principalement sur deux terrains : la permission de découpler le droit de vote des droits économiques et celle de restreindre la libre cessibilité des actions.

L'analyse du second conduisent le Prof. Yann Paclot et Me Yann Payen à conclure que le droit belge n'innove guère par rapport à la LSC, qui reconnaît déjà les clauses limitatives de cessibilité des actions d'une société anonyme dans des conditions très proches de celles introduites par le CSA. Seule la sanction du non-respect d'une telle clause est différente dans les deux droits puisque le CSA limite celle-ci à une inopposabilité à la société comme aux tiers alors qu'au Luxembourg la cession est susceptible d'être annulée, solution qui a la préférence du Prof. Paclot et de Me Payen.

Sur le premier, par contre, la voie suivie par le CSA devrait encourager le législateur luxembourgeois à revoir ses solutions. En Belgique, la règle selon laquelle chaque action donne droit à une voix est dorénavant purement supplétive pour les sociétés anonymes non cotées de sorte qu'elles peuvent émettre, sans restrictions, des actions à droit de vote multiple, des actions sans droit de vote ou encore assortir l'exercice du droit de vote à toutes sortes de conditions. Si les sociétés cotées ne peuvent, pour des raisons compréhensibles, pas prétendre au même degré de liberté, elles se voient cependant reconnaître le droit d'assortir les actions détenues depuis au moins deux ans d'un droit de vote double pour récompenser la fidélité de leurs actionnaires, à l'instar de la solution admise en France depuis longue date.

Le Prof. Paclot et Me Payen rappellent que lors de la réforme en 2016, le droit luxembourgeois a déjà intégré certaines de ces possibilités, mais sans aller au bout de la logique permettant à une société de dissocier les pouvoirs attachés à une action de leurs droits économiques. Ainsi la LSC admet l'émission d'actions

49 On se préoccupe ici essentiellement de la situation des SA. Pour les S(A)RL, voy. *supra* III.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

sans droit de vote dans des conditions proches de celles introduites par le CSA. Elle reconnait par ailleurs la possibilité de créer des actions de valeur inégale ou liée au pair comptable sans indication de valeur nominale. En permettant la création d'actions de classes différentes, dont le prix de souscription peut être couplé à des primes d'émission d'importance différente, il est possible de fait d'assortir certaines actions d'un droit de vote proportionnellement plus important par rapport à l'apport réalisé par certains actionnaires que par d'autres. Ce n'est cependant qu'une manière détournée pour créer des actions à droit de vote multiple. Le recours aux parts bénéficiaires, qui bénéficient au Luxembourg d'un régime très libéral, constitue une autre voie pour renforcer le pouvoir de certains actionnaires comme d'ailleurs d'autres personnes.

Aussi, pour le Prof. Paclot et Me Payen il est temps que le législateur se résolve à lever à son tour le caractère impératif de la règle « une action, une voix » en permettant aux sociétés non cotées l'émission sans détour d'actions à droit de vote multiple et aux sociétés cotées de rémunérer la fidélité des actionnaires par un doublement de leur droit de vote. Pour un droit des sociétés qui se veut libéral et attractif pour les investisseurs étrangers, il leur paraît difficilement compréhensible que celui-ci reste en retrait sur ce sujet par rapport au droit français et maintenant aussi au droit belge.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le nouveau Code des sociétés et des associations a constitué une refonte ambitieuse du droit des sociétés, des associations et des fondations. Affichant sans détour l'objectif d'accroître l'attractivité du droit des sociétés, afin de transformer la Belgique en un « Delaware européen », la réforme s'est fondée sur quatre lignes directrices : moderniser le droit, le rendre plus flexible, le simplifier et offrir aux sociétés une solution de mobilité internationale[50]. Les contributions présentées dans le présent ouvrage par nos amis belges, dont plusieurs ont été étroitement associés à l'élaboration du projet de réforme, présentent le cadre conceptuel rénové dans le lequel s'inscrit dorénavant le régime des sociétés et détaillent les modifications précises qui y ont été apportées sur le fondement de ces quatre principes.

L'adoption du CSA n'est pas neutre pour le droit luxembourgeois des sociétés puisqu'il trouve sa matrice dans le droit belge et a continué à s'en inspirer à maints égards en ce compris à travers sa réforme en 2016. Certes, le législateur luxembourgeois s'est-il déjà distancé sur certains sujets du modèle belge, mais cette fois, la distance ne résulte plus de son choix. Le modèle lui échappe malgré lui. La LSC devient orpheline par la transformation profonde du texte sur lequel elle s'était adossée. La situation fait penser à celle dans laquelle se trouve placé le droit luxembourgeois des contrats suite à la réforme, en 2016, du droit français des obligations[51].

50 Parmi les nombreux ouvrages consacrés à la réforme, voir notamment O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations*, Limal, Anthemis, 2019.

51 A. PRÜM, « Faut-il réformer le droit luxembourgeois des contrats ? », in *Mélanges en l'honneur du professeur C. Witz*, Paris, LexisNexis, 2018, p. 701 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Certes, la rupture n'est pas aussi franche que l'on puisse le craindre à première vue, car la réforme belge, pour ambitieuse qu'elle soit, n'a pas bouleversé tout le droit des sociétés. Parfois, le CSA ne fait d'ailleurs que s'aligner sur des solutions déjà admises en droit luxembourgeois. Sur d'autres points, la réforme consiste à consacrer des interprétations jurisprudentielles du texte antérieur. Les nuances peuvent cependant embarrasser le juge et le praticien luxembourgeois pour déterminer avec certitude s'ils peuvent encore se référer au nouveau droit belge ou s'ils doivent dorénavant s'en tenir à son état d'avant la réforme. Entre les règles pour lesquelles il est clair que le nouveau droit belge a changé et celles qui demeurent inchangées apparaissent des zones grises qui rendent la filiation incertaine.

Détaché de son modèle historique, le législateur luxembourgeois doit-il reprendre le chemin d'une réforme pour s'accrocher à nouveau au droit belge ? Les échos donnés par les praticiens luxembourgeois dressent un constat mitigé. Nombre de sujets sur lesquels le CSA innove ne sont pas considérés comme pertinents pour le Grand-Duché. Celui-ci n'inspire, en définitive, que des retouches plutôt ponctuelles à la LSC. S'il existait il y a cent ans d'excellentes raisons pour calquer la LSC sur la loi belge de 1873, les paysages sociétaires des deux pays paraissent aujourd'hui suffisamment distincts pour que le droit luxembourgeois forge sa propre destinée[52].

ISABELLE CORBISIER et ANDRÉ PRÜM

52 Voir aussi A. PRÜM, « Courte histoire du droit luxembourgeois des sociétés », in *Mélanges en l'honneur des professeurs Jean-Patrice et Michel Storck*, Dalloz, 2021, p. 513 et s. spécialement, pp. 523-524 : A. PRÜM, « Réformer le droit luxembourgeois », in *Mélanges en l'honneur du professeur Pascal Ancel*, p. 181 et s., spécialement, p. 191.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Propos introductifs : la réforme belge du droit des sociétés constitue-t-elle un exemple à suivre pour le Luxembourg ?, La réfo...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique

Alexia Autenne
Professeure à l'Université catholique de Louvain
et Maître de recherches honoraire du FNRS

Nicolas Thirion
Professeur à l'Université de Liège

LARCIER

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

strada lex

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

1. La loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant dispositions diverses[1] (ci-après, loi CSA) constitue le troisième et dernier volet de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique durant la législature 2014-2019. L'avaient précédée la loi du 11 août 2017 introduisant dans le Code de droit économique un livre XX consacré au droit de l'insolvabilité[2] et celle du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises[3]. La portée des concepts et principes fondamentaux du nouveau Code belge des sociétés et des associations (ci-après, CSA) ne peut donc être correctement appréhendée sans les situer dans le cadre plus général où ils s'inscrivent.

L'objet de la présente contribution vise à rappeler ce cadre général (I), avant de mettre en exergue les grandes orientations privilégiées par le CSA dans ce contexte (II).

I. – LE CADRE GÉNÉRAL : L'ENTREPRISE, NOUVEAU SUJET DU DROIT ÉCONOMIQUE BELGE ?

2. Les lois des 11 août 2017 et 15 avril 2018 avaient, entre autres objectifs, celui de reléguer définitivement aux oubliettes la théorie de la commercialité, jugée dépassée, pour lui substituer, de manière généralisée, le recours à la notion d'entreprise. Cette démarche s'inscrit dans une tendance déjà bien ancrée dans l'histoire récente du droit économique belge. Par conséquent, le Code de commerce (ci-après, C. comm.) n'avait plus de raison d'être. Or ce choix ne manque pas d'entraîner déjà des répercussions sur le droit des personnes morales et certaines de ses options fondamentales. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de synthétiser les aspects essentiels de ces deux premières réformes.

A. La disparition du C. comm. et la suppression consécutive de la théorie de la commercialité

3. Depuis longtemps déjà, la commercialité a perdu une bonne partie de sa pertinence pour déterminer le champ d'application de nombre de réglementations applicables aux activités économiques en Belgique. Parallèlement, on a assisté à l'émergence, dans le discours juridique, d'une notion jugée plus adaptée aux besoins de l'économie : celle d'entreprise. L'adoption du Code de droit économique (ci-après, C.D.E.), à partir de 2013, a conforté cette évolution en plaçant cette notion au centre de son champ d'application personnel. La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises a vocation à parachever cette évolution puisqu'elle relègue définitivement aux oubliettes le Code de commerce et les notions corrélatives d'« acte de commerce » et de « commerçant ».

1 *M.B.*, 4 avril 2019, pp. 33239 et s.
2 *M.B.*, 11 septembre 2017, pp. 83100 et s.
3 *M.B.*, 27 avril 2018, pp. 36878 et s.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

4. Logiquement, la disparition de la théorie de la commercialité en droit belge s'accompagne de la nécessité de mener à terme le processus de dépeçage du C. comm., entamé avec l'adoption du C.D.E. dans sa version originelle, en intégrant la plupart des textes qui s'y trouvaient encore (hormis ceux, en gros, relatifs au commerce maritime, aux assurances et aux privilèges maritimes) dans le C.D.E., voire dans le Code civil (ci-après, C. civ.). Ainsi évidé, le C. comm. a changé d'intitulé : il est devenu le « Code des privilèges maritimes déterminés et des dispositions diverses »[4] (*sic*).

5. Pour l'essentiel, la loi du 15 avril 2018 importe dans le livre VII du C.D.E. les règles relatives à la lettre de change et au billet à ordre, qui figuraient jusqu'alors dans les lois coordonnées du 31 décembre 1955 sur la lettre de change et le billet à ordre, formant le titre VIII du livre Ier du C. comm., ainsi que dans la Convention de Genève du 7 juin 1930 destinée à régler certains conflits de loi en matière de lettres de change et de billets à ordre, les règles relatives aux protêts, qui figuraient auparavant dans la loi du 3 juin 1997 sur les protêts et les règles relatives au chèque, contenues jusqu'alors dans la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur. Sont également reproduites, dans le livre X du C.D.E., les règles relatives aux contrats de transport, consacrées auparavant dans la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport, formant le titre VII*bis* du livre 1er du C. comm.

6. Dans le C. civ., sont importés, tout en étant remaniés pour tenir compte du nouveau champ d'application personnel du C.D.E.[5], les anciens articles 20 et 25 C. comm. en matière de preuve. L'article 1348*bis* du C. civ. dispose désormais :

> « § 1er. À l'égard des entreprises ou entre entreprises, telles que définies à l'article I.1, alinéa 1er, du Code de droit économique, la preuve peut être apportée par tous les moyens de droit, sauf si la loi en dispose autrement.
> L'alinéa 1er ne s'applique pas aux entreprises lorsqu'elles entendent prouver contre une partie qui n'est pas une entreprise. Les parties qui ne sont pas une entreprise qui souhaitent prouver contre une entreprise peuvent utiliser tous les moyens de droit.
> La règle énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique pas non plus, à l'égard des personnes physiques exerçant une entreprise, à la preuve des actes manifestement étrangers à l'entreprise.
> § 2. La comptabilité d'une entreprise peut être admise par le juge pour faire preuve entre entreprises.
> La comptabilité d'une entreprise n'a pas de force probante contre des personnes qui ne sont pas des entreprises, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au serment.
> La comptabilité d'une entreprise a force probante contre elle. La comptabilité ne peut être divisée contre l'entreprise.
> § 3. Le juge peut, sur demande ou d'office, au cours d'un procès, ordonner la représentation de tout ou partie de la comptabilité d'une entreprise

4 Article 259 de la loi du 15 avril 2018.
5 Sur ce point, *cf. infra*, B.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

concernant le litige à examiner. Le juge peut en outre imposer des mesures afin de garantir la confidentialité des pièces concernées.
§ 4. Une facture acceptée par une entreprise a force probante à l'égard de cette entreprise »[6].

L'ancien système commercialiste de la preuve libre vaut donc également, désormais, dans les litiges entre titulaires de professions libérales[7] ou au profit d'un particulier en conflit avec un tel professionnel.

7. Cette suppression de principe de la commercialité en droit belge a eu un effet immédiat sur le droit des personnes morales et, singulièrement, sur le droit des sociétés : les articles 21, 22, 25, 26, 27 et 30 loi du 15 avril 2018 ont d'emblée modifié le Code des sociétés (ci-après, C. Soc.) afin d'y supprimer toute référence à la commercialité et à son antonyme, la « civilité » (« opérations de commerce », « objet civil », « objet commercial », etc.). Dès l'entrée en vigueur de la loi, le 1er novembre 2018, c'en était ainsi fini de la distinction traditionnelle entre sociétés civiles et sociétés commerciales ou entre sociétés de nature civile et sociétés de nature civile. Toute société, dotée ou non de la personnalité juridique, est désormais une « entreprise », soumise comme telle au régime destiné à de telles entités. Sur ce point, le CSA entérine définitivement cette évolution. Encore faut-il se demander ce qu'il faut exactement entendre par « entreprise » et déterminer le régime juridique qui en découle.

6 L'article 8.11 du nouveau Code civil, qui entrera en principe en vigueur le 1er novembre 2020 (art. 75 de la loi du 13 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve »), reprend en partie le texte de l'actuel article 1348 *bis* :
« § 1er. Contre des entreprises ou entre entreprises, telles que définies à l'article I.1, alinéa 1er, du Code de droit économique, la preuve peut être apportée par tous modes de preuve, sauf exception établie pour des cas particuliers.
La règle énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux entreprises lorsqu'elles entendent prouver contre une partie qui n'est pas une entreprise. Les parties qui ne sont pas une entreprise qui souhaitent prouver contre une entreprise peuvent utiliser tous modes de preuve.
La règle énoncée à l'alinéa 1er ne s'applique pas non plus à l'égard des personnes physiques exerçant une entreprise, à la preuve des actes juridiques manifestement étrangers à l'entreprise.
§ 2. La comptabilité d'une entreprise n'a de force probante contre une entreprise que si les mentions de la comptabilité des deux parties sont concordantes. Dans tous les autres cas, le juge apprécie la valeur probante de la comptabilité.
La comptabilité d'une entreprise n'a pas de force probante contre des personnes qui ne sont pas des entreprises.
La comptabilité d'une entreprise peut être invoquée contre cette entreprise. Cette comptabilité ne peut être divisée contre l'entreprise, sauf si elle n'est pas tenue régulièrement.
§ 3. Le juge peut, sur demande ou d'office, au cours d'un procès ordonner la production de tout ou partie de la comptabilité d'une entreprise concernant le litige à examiner. Le juge peut en outre imposer des mesures afin de garantir la confidentialité des mesures concernées.
§ 4. Sauf preuve contraire, une facture acceptée par une entreprise ou non contestée dans un délai raisonnable fait preuve contre l'entreprise de l'acte juridique allégué.
Une facture non contestée par une personne qui n'est pas une entreprise ne peut être considérée comme acceptée, sauf si cette absence de contestation constitue un silence circonstancié. Une facture acceptée, expressément ou tacitement, par une personne qui n'est pas une entreprise constitue une présomption de fait. Est nulle toute convention qui déroge aux règles du présent alinéa, conclue avant la naissance du litige ».

7 Sur ce point, *cf. infra*, n° 14.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

B. La consécration d'une définition formelle de l'entreprise dans le C.D.E. : de l'intention à la réalisation, il y a parfois plus qu'un pas

8. Dès l'adoption de la version originelle du C.D.E., l'une des principales faiblesses relevées résidait dans l'insuffisante uniformisation conceptuelle du Code et, singulièrement, dans la regrettable plurivocité du terme « entreprise », pourtant censé constituer la pierre angulaire de son champ d'application personnel[8]. Si, depuis longtemps, la théorie de la commercialité était jugée anachronique, encore avait-elle le mérite de s'appuyer sur des notions, telles que celles d'« acte de commerce » ou de « commerçant », dont la signification était constante de part en part du Code de commerce. En raison de sa polysémie même dans le C.D.E., l'entreprise était en revanche incapable d'accéder à la dignité de concept juridique cohérent et ne pouvait, par conséquent, prétendre au statut de sujet central du droit économique[9]. Aussi avait-on pu en conclure que cette notion « n'[avait] pas atteint le degré d'univocité qu'on était en droit d'attendre du législateur, compte tenu des ambitions affichées »[10].

9. Selon les travaux préparatoires de la loi du 11 août 2017, qui a inséré un livre XX (« Insolvabilité des entreprises ») dans le C.D.E., le ministre de la justice avait manifesté le souhait de modifier assez radicalement cette situation. Pour ce faire, il proposait d'agir en deux temps. Dans un premier temps, le législateur était invité à profiter de la réunion, dans un même livre du C.D.E., des procédures de réorganisation judiciaire et de faillite, pour étendre leur champ d'application personnel à toute « entreprise » et profiter de cette extension pour fournir une nouvelle définition de cette notion, alors insérée dans l'article XX.1er C.D.E. Dans un second temps, annonçait d'emblée le ministre, la réforme générale du droit des entreprises à venir aurait, notamment, pour ambition d'étendre cette définition spécifique au livre XX à l'ensemble du Code et de l'élever, ainsi, au rang de nouvelle « définition générale », en lieu et place de celle en vertu de laquelle il fallait entendre par entreprise, « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique »[11]. Tel était l'un des objectifs – peut-être même l'objectif principal[12] – de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises[13], qui, avant même l'entrée en vigueur, le 1er mai 2018, du Livre XX, a modifié à cet effet les articles I.1er et XX.1er C.D.E.[14].

10. Des préoccupations d'uniformisation et de sécurité juridique ont été avancées pour justifier cette extension de la signification à l'origine spécifique au Livre XX[15]. Il était reproché à l'ancienne définition générale de l'article I.1er,

8 A. AUTENNE et N. THIRION, « Le Code de droit économique : une première évaluation critique », *J.T.*, 2014, pp. 706 et s.
9 Voy. déjà à ce sujet : P. VAN OMMESLAGHE, « En guise d'introduction : entreprise, entreprises en difficulté, concepts juridiques », *Rev. Dr. ULB*, 1991/3, pp. 1 et s.
10 A. AUTENNE et N. THIRION, « Le Code de droit économique : une première évaluation critique », *loc. cit.*, p. 711.
11 Ancien article I.1er, 1° CDE.
12 *Doc. parl.*, DOC 54 2828/001, pp. 4-5.
13 *M.B.*, 27 avril 2018, pp. 36878 et s.
14 Articles 35 et 215 de la loi du 15 avril 2018.
15 *Doc. parl.*, DOC 54 2828/001, p. 10.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

1° C.D.E. d'utiliser un critère « matériel » (ou « fonctionnel ») pour définir l'entreprise – en l'occurrence : poursuivre un but économique – qui serait facteur d'insécurité juridique. Cette ancienne définition était inspirée du droit européen de la concurrence[16], sans pour autant parfaitement coller à l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après, C.J.U.E.). On se rappellera, en effet, la terminologie désormais privilégiée dans la jurisprudence de la C.J.U.E. depuis son arrêt *Höfner et Elser*[17] : l'entreprise, au sens des articles 101 et 102 TFUE, vise « toute entité exerçant une activité économique, quel que soit le statut juridique de cette entité et de son mode de financement » – étant entendu que, par « activité économique », il faut entendre celle « consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné »[18]. Il n'empêche : selon les travaux préparatoires, un tel critère, même actualisé, serait trop indéterminé et exposerait les juges à des difficultés d'interprétation. Cet argument tiré de l'insécurité juridique de l'approche fonctionnelle de l'entreprise ne convainc guère, à dire vrai : en adoptant la définition européenne actuelle de l'entreprise et en la généralisant, il était en effet possible, selon nous, de s'appuyer sur la jurisprudence déjà très fournie de la C.J.U.E. qui décline et concrétise l'approche générale de son arrêt *Höfner et Elser* ; les problèmes d'interprétation n'auraient pas été si nombreux que semblent le laisser accroire les travaux parlementaires.

11. Il n'en reste pas moins que, s'appuyant sur ces prémisses contestables, le législateur a exprimé la volonté de remplacer ce critère « matériel » ou « fonctionnel » par un critère « organique » ou « formel » : l'entreprise se caractériserait moins par son activité ou par son but que par son organisation, par la façon dont des moyens matériels, financiers et humains sont agencés[19][20]. Toutefois, les résultats issus de la réforme d'avril 2018 ne sont manifestement pas à la hauteur des espérances : en fait de « définition générale », il n'y a, comme on va le voir, ni définition satisfaisante (1°), ni caractère général (2°). Il n'en reste pas moins que, désormais qualifiées d'entreprises, toutes les sociétés, qu'elles soient dotées de la personnalité juridique ou non, sont soumises à un régime uniforme à certains égards – loin donc des anciennes disparités entre sociétés civiles (ou de nature civile) et sociétés commerciales (ou de nature commerciale) (3°).

16 C.J.U.E., 19 juillet 1962, aff. 19/61, *Mannesman/Haute Autorité*, *Rec.*, 1962, pp. 675 et s. Dans cet arrêt, la Cour avait en effet défini l'entreprise comme « toute organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels poursuivant d'une façon durable un but économique déterminé ».

17 C.J.U.E., 23 avril 1991, aff. C-41/90, *Höfner et Elser*, *Rec.*, pp. I-2010 et s.

18 C.J.U.E., 18 juin 1998, aff. C-35/96, *Commission/Italie*, *Rec.*, pp. I-3851 et s., point 36.

19 *Doc. parl.*, DOC 54 2828/001, p. 5.

20 On relèvera, avec le même étonnement que W. Derijcke à propos des travaux préparatoires de la loi du 11 août 2017 (« Les nouveaux champs d'application du droit de l'insolvabilité », in C. Alter (dir.), *Le nouveau droit de l'insolvabilité*, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 9 et s., spéc. p. 21), que, compte tenu de l'option retenue en faveur du critère formel ou organisationnel, « la nouvelle définition utilise autant que possible des critères purement formels, qui offrent une plus grande sécurité juridique *et qui ont une portée plus large que les secteurs économiques* [c'est nous qui soulignons, *NdA*] » (*Doc. parl.*, Ch. DOC 2828/001, p. 10) ; « Ainsi, il y a dans le nouveau système des entreprises économiques et *non économiques* [c'est nous qui soulignons, *NdA*] » (*ibid.*, p. 6). Voici donc, si l'on comprend bien, des secteurs et des entreprises non-économiques (*sic*) soumis au Code de droit économique : il n'est pas interdit de rester songeur devant une logique apparemment si étrangère au sens commun.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

1° *Une définition qui n'est pas vraiment une définition*

12. Selon le Larousse, définir, c'est « énoncer la nature, les qualités, les propriétés essentielles de l'être ou de la chose que le mot désigne ». D'un point de vue logique, l'opération de définition vise à délimiter la compréhension d'un concept ; une définition sera dès lors plus ou moins correcte sous cet angle selon qu'elle permet de circonscrire avec plus ou moins de précision la classe des objets auxquels ce concept renvoie. D'un point de vue légistique, la qualité d'une définition sera fonction du degré plus ou moins grand de sécurité juridique qu'elle offre aux destinataires des normes.

La loi du 15 avril 2018 ne constituerait dès lors un progrès, aussi bien logique que légistique, par rapport au droit antérieur que si la nouvelle définition était plus claire, plus maniable et moins source de controverses potentielles que la précédente. Or il n'est pas du tout sûr que ce soit le cas.

Deux étapes apparaissent désormais nécessaires pour identifier les entités susceptibles d'appartenir à la classe des « entreprises » selon la nouvelle acception de ce concept. Dans l'alinéa 1er de l'article I.1er, 1° nouveau du CDE, les auteurs de la loi tendent des filets aux mailles très serrées afin de pêcher le maximum de personnes, physiques ou morales, voire de non-personnes[21], susceptibles de rentrer dans la catégorie (a). Dans l'alinéa 2, ils rejettent à la mer une partie du butin, qui échappe, en fin de compte, aux rets de cette dernière (b).

a) L'article I.1er, 1°, alinéa 1er C.D.E. : la pêche miraculeuse

13. 13. Entrent désormais à titre de principe, dans la catégorie « entreprise », trois types d'organisations ou de structures (i) à iii)).

i) Toute personne physique qui exerce à titre indépendant une activité professionnelle (article I.1er, 1°, al. 1er, *a)* C.D.E.)

14. La formulation retenue permet d'emblée de dépasser le champ étriqué de la commercialité et d'englober, entre autres, les titulaires de professions libérales (avocats, médecins, architectes, etc.). Le choix des termes « à titre indépendant » et « activité professionnelle » est intentionnel ; il tend, si l'on en croit l'exposé des motifs, à éliminer les discussions antérieures sur ce qu'était « une activité économique durable »[22]. Selon le gouvernement, les choses sont clarifiées : le concept d'« indépendant » est le contraire du concept de salarié et tout indépendant relève désormais par principe du concept d'entreprise.

Une question se pose néanmoins, d'ores et déjà, en jurisprudence : un administrateur ou gérant de société officiant en personne physique est-il ou non une entreprise au sens de l'article I.1er, 1°, al. 1er, *a)* C.D.E. ? Ce problème n'est pas anecdotique car, en tant qu'entreprise, une telle personne pourrait revendiquer le bénéfice de certaines mesures en matière d'insolvabilité et singulièrement

21 *Infra*, nos 22-26.

22 Pour une relativisation de ces prétendues difficultés, *supra*, n° 10.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

le régime de l'effacement des dettes du failli personne physique. Les réponses jurisprudentielles ne sont, à ce jour, pas unifiées. La doctrine[23] les range en trois catégories :

– Un gérant ou un administrateur personne physique est une entreprise à partir du moment où il exerce une activité professionnelle à titre indépendant.
– Un gérant ou un administrateur personne physique n'est pas une entreprise dès lors qu'il n'exerce pas une activité économique propre qui serait différente de celle de la société au nom et pour le compte de laquelle il agit.
– Un gérant ou un administrateur personne physique n'est pas une entreprise car il n'est pas, à proprement parler, une organisation.

ii) Toute personne morale (article I.1er, 1°, al. 1er, *b)* C.D.E.)

15. Par cette formulation, le législateur entend viser *tout* groupement doté de la personnalité juridique. La justification fournie dans l'exposé des motifs en est que, quelles que soient leurs activités, ces organisations ont opté pour une structure qui, en raison des principes propres à la personnalité juridique, peut entraîner des conséquences extrêmes pour les tiers[24].

16. La distance d'avec l'ancienne notion de commerçant est, ici aussi, frappante car les sociétés personnalisées dotées d'un objet civil (pour reprendre l'ancienne terminologie) entrent incontestablement dans cette catégorie. Encore faut-il noter qu'elles y seraient probablement entrées aussi avec l'ancienne définition fonctionnelle de l'entreprise, de telles sociétés exerçant une activité économique au sens que la C.J.U.E. donne à cette expression[25].

17. Il faut également déduire de cette formulation très large que les associations sans but lucratif (ci-après, ASBL), plus exactement *toutes* les ASBL, entrent dans cette catégorie – non seulement donc les ASBL qui exerceraient une activité commerciale à titre accessoire (pour reprendre l'ancienne terminologie) ou une activité économique en l'absence de toute distribution, directe ou indirecte, d'un avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ou toute autre personne[26] (pour reprendre la nouvelle terminologie du CSA), mais également les ASBL dites « pures », celles qui, en quelque sorte, n'accomplissent pas à proprement parler d'activité économique. Songeons, entre autres exemples, aux associations savantes ou aux clubs de loisirs. Il s'agit souvent de toutes petites ASBL qui risquent, ainsi, d'être astreintes à des obligations sans commune mesure avec le type d'activités qu'elles mènent – ce qui conduit à une double interrogation, l'une en opportunité, l'autre en droit. En opportunité, la nouvelle définition de l'entreprise ne risque-t-elle pas de décourager les bonnes volontés de constituer de telles ASBL, dès lors que

23 Voy. Les développements de D. Gol et N. Thirion, « La réforme du droit des entreprises : panorama général », in N. Thirion (dir.), *Les réformes du droit économique : premières applications*, Limal, Anthemis, 2019, coll. Formation permanente CUP, pp. 21-40.
24 *Doc. parl.*, DOC 54 2828/01, p. 11.
25 *Supra*, n° 10.
26 Article 1:2 CSA. Sur le nouveau critère de démarcation entre société et association, *cf. infra*, nos 42-47.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

les obligations légales qui en découlent et les coûts qui en résultent risquent d'augmenter considérablement ? En droit, qu'en est-il des principes d'égalité et de proportionnalité ? La conformité de l'article I.1er, al. 1er, *b)*, C.D.E. aux articles 10 et 11 de la Constitution ne s'expose-t-elle pas à être mise en cause ?[27] Il est à noter, à cet égard, que le critère fonctionnel eût permis d'éviter cet écueil, dès lors qu'il n'aurait été applicable qu'aux seules ASBL exerçant des activités économiques.

18. Le législateur lui-même a semblé accorder quelque crédit à l'idée selon laquelle les ASBL ne sont décidément pas des personnes morales tout à fait comme les autres du point de vue de l'application de la réglementation économique, puisque, déjà dans le Livre XX, il exonère celles-ci ou certaines d'entre elles, voire leurs dirigeants, de certaines obligations ou sanctions. Il en va ainsi de l'obligation de faire aveu de faillite dans le mois de la cessation des paiements[28] ou de la responsabilité des dirigeants pour faute grave et caractérisée ayant conduit à la faillite lorsqu'il s'agit « d'une ASBL, AISBL ou fondation qui tient une comptabilité simplifiée conformément aux articles 17, 37 et 53 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes »[29]. Encore, de ce dernier point de vue, la loi CSA a-t-elle rapidement modifié la donne puisque son article 30 abroge le traitement spécifique des ASBL au regard de l'article XX.225 C.D.E. Si l'on en croit le législateur, « une exception distincte pour les A(I)SBL et les fondations qui tiennent une comptabilité simplifiée n'est plus nécessaire puisque, en vertu de l'article I.1, alinéa 1er, respectivement 16° et 17° du C.D.E.[30], il est déterminé de manière univoque ce qu'il convient d'entendre respectivement par "chiffre d'affaires" et par "total du bilan" »[31]. Avec cette adaptation du texte législatif, l'exception visée à l'article XX.225, § 2 C.D.E. s'appliquera donc de la même manière à toutes les petites entreprises, ASBL ou non.

La loi du 15 avril 2018 a par ailleurs prévu des dérogations pour les ASBL en matière d'obligations comptables[32] : les « petites » ASBL et fondations continuent sont assujetties à un régime dérogatoire en matière de comptabilité.

27 En ce sens également : W. DERIJCKE, « Les nouveaux champs d'application du droit de l'insolvabilité », *loc. cit.*, p. 26.

28 Article XX.102 CDE.

29 Article XX.225 CDE (on notera que ce régime d'exemption vaut également pour les petites sociétés, c'est-à-dire celles qui ont « réalisé au cours des trois exercices qui précèdent la faillite ou au cours de tous les exercices si l'entreprise a été constituée depuis moins de trois ans, un chiffre d'affaires moyen inférieur à 620 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et lorsque le total du bilan du dernier exercice n'a pas dépassé 370 000 euros »).

30 En vertu de l'article 27 de la loi CSA, les alinéas suivants sont en effet ajoutés à l'article I.1er CDE : « 16° chiffre d'affaires pour les entreprises qui tiennent une comptabilité simplifiée en application de l'article III.85, le montant des recettes autres que non récurrente ;
17° total du bilan pour les entreprises qui tiennent une comptabilité simplifiée en application de l'article III.85, le plus grand des deux montants figurant sous les avoirs et les dettes ».

31 *Doc. parl.*, DOC 54-3119/013, p. 172.

32 Nouvel article III.85, § 2 C.D.E. (tel que modifié par la loi CSA).

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Enfin, la même loi a prévu en faveur des ASBL une entrée en vigueur différée pour ce qui concerne certaines de ses dispositions, relatives à l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises (ci-après, BCE)[33].

En multipliant ainsi les mécanismes dérogatoires, le législateur favorise la possible apparition d'autres types de contentieux fondés sur les principes d'égalité et de non-discrimination : pourquoi, après tout, une grande ASBL gérant, par exemple, un hôpital important, est-elle dispensée de faire aveu de faillite alors qu'une société, quelle que soit sa taille, y est contrainte ? Pourquoi cette même ASBL devrait-elle bénéficier d'aménagements spécifiques quant à ses obligations comptables ou, aussi longtemps que le Roi n'a pas fixé de date d'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2018 à son égard, quant à l'exigence d'inscription à la BCE ?

19. Que penser, enfin, du statut réservé aux groupements, notamment professionnels, dotés de la personnalité juridique mais se limitant à poursuivre l'intérêt de leurs membres ? On pense en particulier aux mutuelles. La loi définit ces dernières comme des associations de personnes physiques qui, dans un esprit de prévoyance, d'assistance mutuelle et de solidarité, ont pour but de promouvoir le bien-être physique, psychique et social. Elles exercent leurs activités sans but lucratif[34]. Les sociétés mutualistes ne sont pas des personnes morales de droit public ; elles basculent donc intégralement dans le champ du droit économique mais uniquement pour les matières où la définition « générale » de l'entreprise est de mise – ce qui, comme on le verra, ne porte guère à conséquence[35].

iii) Toute autre organisation sans personnalité juridique (article I.1er, 1°, al. 1er, *c)* C.D.E.)

20. Ici, le mystère s'épaissit encore un peu plus. Nonobstant la formulation particulièrement ample, le législateur entend viser spécifiquement, comme on le verra[36], les « sociétés simples » gouvernées par le CSA, c'est-à-dire les sociétés dépourvues de la personnalité juridique[37]. Selon les travaux préparatoires des lois des 11 août 2017 et 15 avril 2018, l'absence de personnalité juridique de la société simple n'empêcherait toutefois pas l'existence d'un patrimoine distinct, dit d'affectation, dans le chef de cette dernière[38]. L'article 1:1 du CSA va également dans ce sens puisqu'il proclame que toute société « a un patrimoine » (y compris la société simple donc). Cette approche est fondée sur

33 Article 260 de la loi du 15 avril 2018, qui habilite le Roi à fixer une date d'entrée en vigueur spécifique des articles 70 (obligation d'inscription à la BCE), 71, 2° (paiement du droit d'inscription à la BCE), et 257 (délai dans lequel les entités existantes jusqu'alors dispensées de s'inscrire à la BCE sont tenues de le faire) pour les ASBL.

34 Art. 2 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités.

35 *Infra*, nos 34-38.

36 *Infra*, n° 26.

37 Article 1:5, § 1er CSA.

38 *Doc. parl.*, DOC 54 2407/001, pp. 29-30 ; *Doc. parl.*, DOC 54 2828/001, pp. 12-14.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

une doctrine récente qui a trouvé son inspiration dans le régime civiliste de l'indivision successorale[39].

21. Certes, certains droits étrangers, tels que le droit néerlandais, semblent reconnaître la possibilité de soumettre des formes correspondantes de sociétés à des procédures d'insolvabilité mais on ne transplante pas aisément de telles solutions dans une autre tradition juridique, comme semblent le penser, un peu naïvement, les auteurs de la loi.

D'une part, en effet, comme le soulignait déjà Madame Pletinckx à propos de l'ancien article XX.1er C.D.E., le principe fondamental en droit privé belge reste celui de la « personnalisation » et de l'indivisibilité du patrimoine : seules les personnes peuvent avoir un patrimoine et toute personne n'a, en principe, qu'un seul patrimoine. Certes, le législateur peut organiser des exceptions à ces principes[40] mais, précisément, « il n'a (…) pas instauré pareille dérogation au principe de l'indivisibilité du patrimoine en droit de l'insolvabilité puisqu'il n'a pas organisé le régime applicable aux organisations non personnalisées. L'on peut donc craindre des difficultés pratiques importantes dans la mise en application de ce régime »[41]. Il en va exactement de même pour toutes les autres dispositions substantielles du droit économique.

D'autre part, on n'a pas manqué de soulever, dès les discussions parlementaires sur le projet qui allait devenir la loi du 11 août 2017, les difficultés procédurales d'une telle option en matière de réorganisation judiciaire et de faillite. Jusqu'à preuve du contraire, pour agir en justice ou être attrait en justice, il faut bien avoir, sauf indication contraire du législateur qui précise alors comment peut agir une organisation dépourvue de la personnalité juridique[42], la qualité de sujet de droits et d'obligations, c'est-à-dire, en droit positif belge, avoir la personnalité juridique. À l'heure actuelle, avec les catégories traditionnelles du droit en vigueur, la mise en place d'une société simple implique, certes, la création d'un patrimoine indivis mais, précisément, il s'agit d'une indivision entre les associés de la société et non du patrimoine de la société elle-même. Ce sont les associés qui sont les sujets de droit, ce sont eux qui peuvent répondre d'une action en justice ou en initier une. Certains des acteurs appelés à intervenir dans les procédures d'insolvabilité (notamment certains présidents de tribunaux de commerce) n'avaient pas manqué de faire état de

39 J. VANANROYE, « Nieuwe aandacht voor de maatschap » in Jan Ronse Instituut (éd.), *Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht*, Kalmthout, Biblio, 1999 ; « Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid » in *Jura Falconis* (éd.), *De VZW naar huidig en komend recht*, Bruxelles, Larcier, 2000.

40 Comme, par exemple, dans les articles 802 (acceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire) et 878 (faculté, dans le chef des créanciers du défunt, de demander la séparation des patrimoines) du Code civil.

41 Z. PLETINCKX, « Le champ d'application des procédures », in A. DESPONTIN (coord.), *La réforme du droit de l'insolvabilité et ses conséquences (sur les avocats) : une révolution ?*, Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 13 et s., spéc. p. 34.

42 On pense par exemple à certains syndicats qui, quoique dépourvus de la personnalité juridique, peuvent ester en justice en vertu et dans les limites de l'article 4 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le législateur précisant que, « à moins que les statuts n'en disposent autrement, les organisations sont représentées en justice par la personne qui est chargée de leur gestion journalière ».

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

leur perplexité en ce qui concerne cette troisième catégorie[43] mais rien n'y a fait : celle-ci a été maintenue et il reste à voir comment les tribunaux de l'entreprise se débrouilleront à cet égard.

22. Avec la loi du 15 avril 2018, le législateur a bien tenté de colmater les brèches identifiées par la doctrine et certains praticiens, en matière de réorganisation judiciaire et de faillite, en ce qui concerne la faisabilité d'une action en justice contre ou par les organisations sans personnalité juridique, qu'elles poursuivent ou non un but de distribution. L'article 13 de la loi modifie en effet l'article 703 du Code judiciaire (ci-après, C.J.), en lui adjoignant un § 2, ainsi rédigé :

> « § 2. Si un groupement sans personnalité juridique est inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises, la mention de sa dénomination et de son siège figurant dans ses données à la Banque-Carrefour suffit pour justifier, dans les litiges concernant les droits et obligations communs des membres du groupement, de l'identité de ses associés conjoints.
> Si l'inscription à la Banque-Carrefour contient également les données d'identification d'un mandataire général, dans les mêmes litiges le groupement peut agir en justice, soit en demandant, soit en défendant, et comparaître en personne à l'intervention de ce mandataire, sans préjudice de l'application, pour ce qui concerne les sociétés, de l'article 36, 1°, du Code des sociétés, mais uniquement pour agir en justice en défendant ».

Le premier alinéa concerne la question de *l'identification* d'un groupement sans personnalité juridique. Jusqu'à présent, faute de personnalité juridique distincte, il fallait mentionner dans l'acte introductif d'instance l'identité de *tous* les associés du groupement – ce qui était souvent *de facto* impossible pour le demandeur en justice, qui avait rarement, si ce n'est jamais, accès à la liste actualisée des membres du groupement. Le nouveau texte tente de surmonter cette difficulté. Schématiquement, il est possible de distinguer deux situations : soit un groupement sans personnalité juridique s'inscrit à la BCE, comme le futur article III.49, § 1er, lui en fait obligation, soit il ne le fait pas. Dans la première hypothèse, l'inscription du groupement implique que, en cas de procédure juridictionnelle, l'indication de sa dénomination et de son siège équivaudra à l'identification des associés conjoints, quand bien même ceux-ci ne seraient pas tous nommément désignés dans les actes de procédure. Dans la seconde hypothèse, il faut supposer que le groupement se trouve alors dans l'irrégularité mais on se demande quelle sanction en tirer sous l'angle des procédures juridictionnelles – le texte étant silencieux sur ce point.

Le second alinéa vise à résoudre la question du *pouvoir de représentation* du groupement dépourvu de la personnalité juridique. Outre son inscription à la BCE, le groupement peut en effet, en application de l'article III.18, § 1er, 6° C.D.E., désigner un mandataire général. Dès lors, ici encore, de deux choses l'une : ou bien le groupement a fait usage de cette faculté, ou bien il s'en est

43 *Doc. parl.*, DOC 2407/004, p. 111 (selon M. Jean-Philippe Lebeau, président du tribunal de commerce du Hainaut, lors de son audition par la commission de droit commercial et économique de la Chambre des Représentants, « l'application de l'insolvabilité aux entités sans personnalité juridique est incompréhensible, étant donné qu'une telle entité ne peut être citée à comparaître devant aucun tribunal »).

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

abstenu. Dans le premier cas, le mandataire désigné peut agir en justice au nom de ce groupement et les tiers peuvent l'attraire en justice *qualitate qua* s'ils entendent le mettre en cause. À la lecture de la justification de l'amendement n° 65[44], les tiers n'y sont toutefois pas contraints lorsque le groupement sans personnalité juridique est une société simple[45] car, dans ce cas, ils pourraient aussi faire usage de l'article 36, 1 ° C. Soc., en vertu duquel « les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Ce que chacun fait est valable même pour la part de ses associés, sans qu'il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu'ont ces derniers, ou l'un d'eux, de s'opposer à l'opération avant qu'elle soit conclue »[46]. Si l'on comprend bien la portée de cet amendement, retenu dans le texte définitif, un tiers pourrait donc assigner n'importe quel associé de la société simple, nonobstant la désignation d'un mandataire général. Dans le second cas, il faut à nouveau distinguer si le groupement poursuit ou pas un but de distribution – en clair si l'on est en présence d'une société simple ou d'une association de fait. Pour les sociétés simples, le législateur renvoie à nouveau à l'article 36, 1 °C. Soc., mais il ne le fait cette fois qu'en faveur des tiers : si ceux-ci peuvent valablement assigner en justice la société *via* n'importe quel associé, en revanche la société qui n'aurait pas désigné de mandataire général devra mentionner l'identité de tous ses associés dans ses propres actes de procédure. Au contraire, dans un litige impliquant une association de fait n'ayant pas désigné de mandataire général, c'est à nouveau contre l'ensemble des membres qu'un tiers devra diriger ses prétentions : la validité de l'acte introductif initial (à supposer que l'association se soit inscrite à la BCE) n'empêchera pas que, faute de pouvoir de représentation, c'est la totalité des associés qui, en cours de procédure, seront visés par la demande.

Les travaux parlementaires de la loi du 15 avril 2018 résument la situation de la manière suivante : « désormais, sur le plan du *ius agendum*, il y aura trois types de groupements sans personnalité juridique : les groupements qui ne sont pas mentionnés dans la BCE, pour lesquels rien ne change[47] ; les groupements qui y figurent, mais sans la mention d'un mandataire général, pour lesquels seul le problème d'identification est résolu, et les groupements qui ont mentionné leur mandataire général, pour lesquels les qualités de partie matérielle et formelle au procès sont intégrées »[48].

La Section de législation du Conseil d'État n'en a pas moins critiqué le système mis en place : « Pareil régime est incompatible avec le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits

44 *Doc. parl.*, DOC 54 2828/006, p. 5.

45 Articles 21, 24, 25, 28 et 31 de la loi du 15 avril 2018.

46 On voudra bien noter que la loi CSA, qui modifie pourtant certaines dispositions du C.J., a laissé en l'état l'article 703, § 2, y compris donc la référence à l'article 36, 1 °C. Soc. (dont la teneur figure désormais à l'article 4 :10 CSA). Certes, l'article 32 de la loi CSA précise que « Le Roi peut adapter les références des lois et arrêtés royaux aux dispositions reprises dans le Code des sociétés et des associations à l'aide de la table de concordance figurant en annexe [de la présente loi, *NdA*] » mais, compte tenu des difficultés du texte, on se demande pourquoi le législateur n'a pas immédiatement procédé lui-même à cette adaptation, alors qu'il l'a fait pour d'autres dispositions du C.J.

47 Mais lesquels concrètement, puisque l'obligation d'inscription à la BCE semble générale et concerner *tous* les groupements sans personnalité juridique ?

48 *Doc. parl.*, DOC 54 2828/001, pp. 51.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

de l'homme tant en ce qui concerne les associés qui, parties à la procédure, s'exposent à une éventuelle condamnation sans avoir pu exercer leurs droits, qu'à l'égard des autres parties, qui se trouvent notamment dans l'impossibilité de soulever tout moyen ou exception qui serait lié à l'identité des parties »[49].

À cette critique, le gouvernement oppose une distinction entre les exigences formelles de la procédure, qu'aurait seulement vocation à faciliter la disposition envisagée, et l'exécution même des droits et obligations déterminés par la décision de justice, qui ne peut se faire qu'à l'égard des personnes mentionnées nominativement dans le jugement. Mais c'est précisément là, nous semble-t-il, que le bât blesse encore et toujours[50] : si le législateur tente, par le nouveau § 2 de l'article 703 C.J., de parer aux difficultés *procédurales* liées à l'intégration des groupements sans personnalité juridique dans la notion d'entreprise[51], il continue de buter sur la question *substantielle*, à savoir le constat que, dans l'état actuel du droit belge, il n'y a pas, sauf exception, de patrimoine sans personnalité juridique et que tout passe – et continue de passer – par les patrimoines des associés.

23. Le CSA est-il de nature à changer radicalement la donne consécutive à l'entrée en vigueur de la loi du 15 avril 2018 ? La société simple y est en effet définie de la manière suivante : « la société simple est le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre leurs apports en commun en vue de partager le bénéfice patrimonial direct ou indirect qui pourra en résulter. Elle est conclue pour l'intérêt commun des parties »[52].

Selon l'article 4:13 du CSA, « les biens apportés à la société ainsi que ceux qui résultent de l'activité sociale forment un patrimoine indivis entre les associés. Les biens composant le patrimoine social sont affectés à l'activité de la société. Les associés ne peuvent prétendre exercer sur ceux-ci des droits qui soient contraires à leur affectation ».

Selon l'article 4:14 du CSA, « les créanciers dont la créance trouve sa source dans l'activité de la société peuvent exercer leur recours sur l'ensemble du patrimoine social. Les associés sont personnellement et solidairement tenus à leur égard sur leur patrimoine propre. (…) ».

Enfin, selon l'article 4:15 du CSA, « sans préjudice de l'article 1166 du Code civil, les créanciers personnels des associés, dont la créance est étrangère à l'activité sociale, et ceux qui ont traité avec un associé qui n'avait pas le pouvoir de représenter les autres n'ont de recours que sur la part de cet associé et les bénéfices qui lui sont distribués. Ils ne peuvent saisir les biens qui composent le patrimoine social ni exercer aucun droit sur ceux-ci ».

49 Avis du Conseil d'État n° 61.995/1/2/3 du 9 octobre 2017.

50 *Comp. supra*, n° 8.

51 Les difficultés d'application de ce texte n'en sont pas moins, on l'a vu, nombreuses (voy. également à ce propos : D. Gol et N. Thirion, « La réforme du droit des entreprises : panorama général », in N. Thirion (dir.), *Les réformes du droit économique : premières applications*, Limal, Anthemis, 2019, coll. Formation permanente CUP, pp. 163 et s., spéc. pp. 192-201).

52 Article 4: 1 CSA.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Les travaux préparatoires de la loi CSA évoquent à ce propos l'idée de patrimoine d'affectation[53]. Ce patrimoine constituerait le gage préférentiel des créanciers de la société, sur lequel ils n'entreraient pas en concours avec les créanciers personnels des associés[54]. En effet, seuls les créanciers sociaux auraient un recours sur le patrimoine social, qui pourrait en outre être exercé parallèlement sur le patrimoine propre des associés (compte tenu de l'absence de personnalité juridique de la société et de la responsabilité illimitée des associés qui s'ensuivrait)[55]. En revanche, les créanciers « personnels » des associés ne pourraient saisir que leur part indivise dans la société et les bénéfices qui leur sont distribués[56]. La société simple, telle qu'envisagée dans le CSA, constituerait ainsi une dérogation apportée à la théorie de l'unicité du patrimoine – laquelle peut être exceptionnellement aménagée par la loi lorsqu'elle place un individu à la tête de plusieurs patrimoines[57]. Ainsi, les associés de la société simple se retrouveraient, à en croire les travaux préparatoires, à la tête de deux patrimoines : leur patrimoine exclusif et leur part indivise dans le patrimoine social, qui constituerait donc un patrimoine d'affectation. Dans le cadre des procédures d'insolvabilité, la procédure ne devrait donc porter que sur le patrimoine de la société simple, et non sur le patrimoine « privé » de ses associés – même si, comme nous l'avons vu, l'absence de responsabilité limitée implique que les créanciers sociaux peuvent poursuivre l'exécution de leurs créances sur le patrimoine exclusif des associés. Autrement dit, seul le patrimoine de la société simple, qui est un patrimoine d'affectation, devrait être liquidé dans le cadre de la faillite de cette société. En somme, par une innovation technique dont on n'aperçoit pas bien la nécessité, on arrive à un résultat fonctionnellement équivalent à celui qui résultait auparavant du choix d'adopter la forme d'une société dotée de la personnalité juridique à responsabilité illimitée. Et on en revient ainsi, par un détour insolite, à une solution pas très éloignée de celle, controversée, qui avait naguère reçu l'appellation de « théorie des cadres légaux obligatoires »[58] et qui avait été supprimée par la loi du 13 avril 1995[59].

Il faut du reste s'entendre sur le sens même de l'expression « patrimoine de la société simple » : il s'agit plus exactement d'un patrimoine indivis dont les propriétaires communs sont les associés ; ce patrimoine reste le leur et non celui de la société elle-même, car, à supposer même que le CSA ait apporté une exception à la théorie de l'unicité du patrimoine, il ne peut faire qu'un patrimoine, indivis ou non, ne soit pas rattaché, en dernière instance, à un ou

53 Voy. *Doc. parl.*, Ch. repr., n° 54-3119/001, p. 121.

54 Voy. R. AYDOGDU et L. NICKELS, « La société à responsabilité limitée et les autres formes de sociétés », in R. AYDOGDU et O. CAPRASSE (dir.), *Le Code des sociétés et des associations – Introduction à la réforme du droit des sociétés*, CUP, Larcier, 2018, p. 94.

55 *Doc. parl.*, DOC 54-3119/001, p. 122.

56 *Ibid.*

57 R. AYDOGDU et L. NICKELS, « La société à responsabilité limitée et les autres formes de sociétés », *loc. cit.*, p. 94.

58 Cass., 17 mai 1968, *Pas.*, 1968, I, p. 1074.

59 Le présent paragraphe de notre contribution doit beaucoup aux développements consacrés à cette question par Ph. MOINEAU dans son article « Le nouveau droit de l'insolvabilité des entreprises : champ d'application et principes généraux », in N. THIRION (dir.), *Les réformes du droit économique : premières applications*, *op. cit.*, pp. 7 et s., spéc. pp. 44-52. Qu'il en soit vivement remercié.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

plusieurs sujets de droits. À proprement parler, la société simple n'a aucun patrimoine propre et, à proprement parler encore, elle ne peut répondre de ses actes devant un tribunal : malgré le CSA, elle reste un fantôme, aussi bien substantiel que procédural.

24. On aurait pu imaginer que le CSA institue à l'avance une exception légale au principe d'unicité et d'indivisibilité du patrimoine, expressément permise, désormais, par l'article 3.35, alinéa 2 du nouveau Code civil belge[60].

Le Conseil d'État a cependant fait observer à juste titre, concernant l'avant-projet de CSA, qu'« il semble toutefois que les auteurs de l'avant-projet aient en réalité une ambition plus modeste, à savoir, ainsi qu'il résulte des articles 4:13 à 4:15 en projet, celle de régler les relations entre les associés, les créanciers dits « personnels » de ceux-ci (c'est-à-dire les titulaires de créances étrangères à l'activité de la société) et les créanciers dits « sociaux » (c'est-à-dire les titulaires de créances résultant de l'activité de la société) »[61].

Rien de neuf sous le soleil, donc, avec le CSA, quoi qu'en disent les travaux préparatoires.

b) L'article I.1er, 1°, alinéa 2 : le rejet d'une partie de la cargaison à la mer

25. De ce qui précède, il résulte que la volonté du législateur est de privilégier une acception extrêmement large du concept d'entreprise afin d'étendre autant que possible le champ d'application *ratione personae* du C.D.E., du moins en apparence[62]. Or, après un premier alinéa très vaste, le deuxième alinéa de l'article I.1er, al. 2 opère quelques restrictions. Le législateur semble s'être aperçu que le critère formel retenu pour définir l'entreprise pouvait être trop englobant. Par conséquent, nonobstant ce qui est prévu dans l'alinéa 1er, ne seront pas considérées comme « entreprise », trois catégories d'organisations.

i) Toute organisation sans personnalité juridique qui ne poursuit pas de but de distribution et qui ne procède effectivement pas à une distribution à ses membres ou à des personnes qui exercent une influence décisive sur la politique de l'organisation (article I.1er, 1°, al. 2, *a)*, C.D.E.)

26. À la troisième catégorie visée à l'article I.1er, 1°, al. 1er, C.D.E., qui visait potentiellement *tous* les groupements dépourvus de la personnalité juridique[63], cette première restriction exclut, dans un second temps, les contrats d'association ou bien encore ce que l'on appelle communément les associations de fait. On imagine aisément ce qui a pu conduire le législateur à une telle exclusion :

60 Article 3.35 du nouveau Code civil (loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil, *M.B.*, 17 mars 2020, pp. 15753 et s., destinée à entrer en vigueur, en vertu de son article 39, le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de sa publication au *Moniteur belge*) :
« Le patrimoine d'une personne est l'universalité de droit comprenant l'ensemble de ses biens et obligations, présents et à venir. Toute personne physique ou morale a un et, *sauf si la loi en dispose autrement* [c'est nous qui soulignons, *NdA*], un seul patrimoine ».

61 C.E., avis n° 61.988/2 du 9 octobre 2017, p. 7.

62 Sur cette réserve, *cf. infra*, nos 35-39.

63 *Supra*, n° 22.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ces associations de fait sont généralement de taille très modeste, ont un but purement désintéressé ou politique et risqueraient d'être plombées si on les soumettait à un régime juridique trop contraignant[64].

27. Toutefois, on peut se demander si cette exclusion ne va pas poser à son tour des problèmes d'interprétation. Que penser, par exemple, des syndicats (loin, en l'occurrence, de figurer des organisations sans personnalité juridique de taille modeste) qui transfèrent des allocations de grève à leurs membres ? L'organisation des syndicats a bien entendu donné lieu à débats. Les travaux parlementaires ont montré la volonté du gouvernement de ne pas les inclure dans la notion d'entreprise[65]. Il semble toutefois que, eu égard au texte de la loi, cette exclusion ne pourrait être tenue pour valable que si le tribunal constatait l'absence de tout but de distribution et de distribution effective.

28. En outre, à la lecture de la nouvelle disposition légale, il semblerait que, pour être exclues de la notion d'entreprise, les organisations sans personnalité juridique doivent satisfaire cumulativement à deux critères : pas de but de distribution *et* pas de distribution effective. *Quid* dans l'hypothèse où un seul de ces deux critères serait rencontré ? Imaginons, à titre d'exemple, un comité de parents d'élèves qui organise régulièrement des activités payantes (petits-déjeuners conviviaux, fête, excursion, etc.) pour soutenir les projets de l'école mais dont les parents impliqués bénéficient occasionnellement de repas, drinks ou autres menus avantages gratuits en récompense des services rendus. Dans une telle hypothèse, il n'y a certes pas de « but » de distribution mais il n'y en a pas moins une distribution « effective ». Peut-on affirmer que ce type de distribution rentre dans la catégorie des services gratuits qu'une association est autorisée à fournir à ses membres, en vertu de l'article 1:4, alinéa 2 du CSA, pourvu que ces services relèvent de son objet ou s'inscrivent dans le cadre de son but désintéressé[66] ? Et cela suffit-il à faire échapper ces distributions à l'emprise de l'article I.1er, 1° C.D.E. ? Peut-on dès lors avoir affaire, dans une telle hypothèse, à une entreprise et, dans l'affirmative, l'exception prévue en faveur de certaines organisations sans personnalité juridique n'est-elle pas condamnée à être réduite à une portion extrêmement congrue ?

29. L'exclusion risque en outre d'irriter, une fois encore, les principes d'égalité et de non-discrimination. À partir du moment, en effet, où il s'agit de cadrer large et d'englober (pour le meilleur ou pour le pire, peu importe) le maximum d'« organisations » pour l'application du CDE, pourquoi exclure les associations de fait ? La différence de traitement avec les sociétés simples est-elle justifiée à suffisance par le fait que les associés de ces dernières poursuivent un but de distribution des bénéfices ou procèdent effectivement à une telle distribution ? Ce critère est-il pertinent pour justifier une telle différence de traitement ? De même, dès lors que, sous couvert de l'article I.1er, 1°, alinéa 1er, *c)*, C.D.E., la personnalité juridique distincte n'est plus déterminante pour l'application du droit économique, est-il constitutionnel de traiter différemment les petites

64 *Doc. parl.*, DOC 54 2828/001, p. 13.

65 *Doc. parl.*, Ch. 2017-2018, 2828/004, p. 35 : « (…) le ministre confirme enfin aussi que les modifications proposées visent à exclure les organisations politiques et syndicales du champ d'application de la réforme. Ce ne sont pas, en principe, des entreprises ».

66 *Cf. infra*, n° 46.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

associations de fait, exclues du champ d'application du Code, et les petites ASBL, qui y sont en principe soumises[67] ? Et pourquoi insérer un critère de démarcation (présence ou absence d'un but de distribution et d'une distribution effective) au sein des groupements sans personnalité juridique, qui n'est pas de mise pour les entités dotées de la personnalité juridique ? Qu'est-ce qui justifie une telle différence d'approche ?

ii) Toute personne morale de droit public qui ne propose pas de biens ou de services sur un marché (article I.1er, 1°, al. 2, *c)*, C.D.E.)

30. Cette fois, c'est la deuxième catégorie prévue au premier alinéa (celle qui visait « toute personne morale ») qui se voit retrancher un pan entier de sorte que, en définitive, seules les personnes morales de droit privé et les personnes morales de droit public proposant des biens ou des services sur un marché sont en réalité concernées par le nouveau champ d'application de principe du CDE.

31. Il n'est pas sûr que la référence à la notion de « personne morale de droit public » soit parfaitement éclairante. Les travaux préparatoires de la loi du 11 août 2017 renvoyaient à la notion similaire utilisée dans l'article 1412*bis* C.J., relatif à l'insaisissabilité relative des biens de telles personnes morales[68], sauf que cette disposition ne donne aucune définition du concept. Ce dernier est du reste probablement l'un des plus malaisés à manier en pratique : des tombereaux de décisions et de commentaires doctrinaux y sont consacrés et il continue pourtant d'y avoir des discussions oiseuses, voire interminables, pour savoir si telle institution ou tel organisme rentre bel et bien dans la catégorie des personnes morales de droit public[69]. Qui plus est, manié par des juridictions peu familières du droit public (en l'occurrence, les tribunaux de l'entreprise), ce concept risque de créer plus de difficultés que d'en résoudre.

iii) L'État fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les centres publics d'action sociale (article I.1er, 1°, al. 2, *c)*, C.D.E.)

32. On se demande quelle est l'utilité de cet ajout car, si la notion de « personnes morales de droit public qui ne proposent pas de biens de services sur un marché » a des contours imprécis et controversés, les institutions mentionnées dans cette troisième exclusion sont incontestablement, elles, au cœur de cette notion. En d'autres termes, l'on n'aperçoit guère l'utilité de cette troisième exclusion.

---

67 En ce sens également : W. Derijcke, « Les nouveaux champs d'application du droit de l'insolvabilité », *loc. cit.*, p. 27.

68 *Doc. parl.*, DOC 54 2407/001, p. 28.

69 En ce sens également, voy. l'avis de la Section de législation du Conseil d'État n° 60760/2 du 13 février 2017 sur l'avant-projet d'où est issue la loi du 11 août 2017 (*Doc. parl.*, DOC 54 2407/001, p. 287).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

2° *Une définition générale qui n'est pas vraiment générale*

33. De ce qui précède, il ressort que la définition de l'entreprise retenue par la loi du 15 avril 2018, en raison de ses multiples difficultés d'interprétation, s'avère, à bien des égards, plus problématique que la définition inspirée du droit de l'Union. Elle est loin de satisfaire à la préoccupation de sécurité juridique pourtant avancée par ses auteurs pour la justifier[70].

34. Pourtant, selon l'exposé des motifs de la loi du 15 avril 2018, « la nouvelle définition [de l'entreprise, *NdA*] a pour vocation d'être une pierre angulaire *unique* [c'est nous qui soulignons, *NdA*] pour le champ d'application des dispositions particulières relatives aux entreprises dans le Code de droit économique, le Code judiciaire et le Code civil »[71], encore que, de façon quelque peu contradictoire, ce même exposé des motifs ajoute presque immédiatement que « le mot « entreprise » a […] plusieurs significations »[72].

Il en résulte que l'unification conceptuelle de l'entreprise est loin d'être réalisée, en ce sens que d'autres significations entrent en concurrence avec le nouvel article I.1er, 1° C.D.E. Pire, cet article n'est appelé à jouer, dans l'économie générale du C.D.E., qu'un rôle subalterne, voire inexistant.

35. D'abord, la définition fonctionnelle de l'entreprise est maintenue pour la plupart des livres du Code : ainsi en va-t-il pour le chapitre 1er (« Information, transparence et non-discrimination »[73]) du titre 3 (« Obligations générales des entreprises ») du livre III (« Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises »), les livres IV (« Protection de la concurrence »[74]), V (« La concurrence et les évolutions de prix »[75]), VI (« Pratiques du marché et protection du consommateur »[76]), XV (« L'exercice de la surveillance et la recherche et la constatation des infractions »[77]), XVI (« Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation »[78]) et XVII (« Procédures juridictionnelles particulières »[79]). Dans toutes ces hypothèses, l'entreprise continue d'être définie comme « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations ».

Quand on sait par ailleurs que la notion d'entreprise n'est guère pertinente pour l'application du titre 1er (« Liberté d'établissement et de prestation de service ») du livre III, ainsi que des livres II (« Principes généraux »), VII (« Services de paiement et de crédit »), VIII (« Qualité des produits et des services »), IX (« Sécurité des produits et des services »), X (« Contrats d'agence commerciale, contrats de coopération commerciale, concessions de vente et contrats de

70 En ce sens également, voy. l'avis de la Section de législation du Conseil d'État n° 61995/1/2/3 du 9 octobre 2017 sur l'avant-projet d'où est issue la loi du 15 avril 2018 (*Doc. parl.*, DOC 54 2828/001, p. 152).
71 *Doc. parl.*, DOC 54 2828/001, p. 9.
72 *Ibid.*
73 Article 38 de la loi du 15 avril 2018.
74 Article 40 de la loi du 15 avril 2018.
75 Article 41 de la loi du 15 avril 2018.
76 Article 42 de la loi du 15 avril 2018.
77 Article 46 de la loi du 15 avril 2018.
78 Article 45 de la loi du 15 avril 2018.
79 Article 47 de la loi du 15 avril 2018.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

transport »), XI (« Propriété intellectuelle »), XII (« Droit de l'économie électronique »), XIII (« Concertation ») et XVIII (« Instruments de gestion de crise »), on constate qu'en réalité, la prétendue notion générale est littéralement réduite à la portion congrue.

36. Restent, en dernière instance, comme seuls susceptibles d'être influencés par la nouvelle définition, le titre 2 (« Banque-Carrefour des Entreprises et guichets d'entreprises agréés ») du livre III, le chapitre 2 du titre 3 du livre III (« Comptabilité des entreprises ») et le livre XX (« Insolvabilité des entreprises »).

Toutefois – et cela en devient presque cocasse –, s'agissant des passages cités du livre III, le législateur a décidé de substituer, à l'ancienne notion d'entreprise, celles d'entité enregistrée[80] et d'entreprise soumise à inscription[81] – lesquelles, pour n'être que des déclinaisons de la notion générale, ne lui correspondent donc pas totalement.

37. En outre, en ce qui concerne le livre consacré à l'insolvabilité des entreprises, le fait que l'ancien article XX.1er, § 1er, ait été, sous réserve d'une modification[82], transplanté dans l'article I.1er, 1° C.D.E., implique un changement dudit article XX.1er mais aussi un léger écart par rapport à la définition générale. La loi du 15 avril 2018 prévoit en effet que, si la notion d'entreprise visée dans le livre XX est bien celle qui se trouve désormais consignée dans l'article I.1er, 1°[83], toute entreprise débitrice ne pourra pour autant bénéficier des procédures d'insolvabilité prévues par ce livre : en effet, il ressort du nouvel article I.22, 8° C.D.E.[84] que sont exclues de ce bénéfice *toutes* les personnes morales de droit public. En clair, les personnes morales de droit public offrant des biens ou des services sur un marché, qui rentrent dans la définition générale du C.D.E., ne peuvent néanmoins pas accéder aux ou se voir appliquer les procédures de réorganisation judiciaire et de faillite. En réalité, c'est presque d'une définition spécifique au livre XX qu'il est ici question, très proche mais pas tout à fait identique à la définition générale.

3° *Le régime juridique auquel les sociétés, avec ou sans personnalité juridique, sont soumises en raison de leur qualité d'entreprises au sens de l'article I.1er, al. 1er du C.D.E.*

38. Nonobstant les difficultés et les insuffisances de la définition formelle de l'entreprise consacrée par l'article I.1er du C.D.E., les sociétés, avec ou sans personnalité juridique, en relèvent bien et sont par conséquent soumises à un régime juridique composé pour l'essentiel, à l'heure actuelle, de six points :

– en tant que les sociétés, avec ou sans personnalité juridique, sont des entreprises qualifiées d'« entités enregistrées »[85], elles sont tenues de s'inscrire à

80 Articles 36 et 37 de la loi du 15 avril 2018.
81 Articles 37 et 70 de la loi du 15 avril 2018.
82 Celle qui, plutôt que d'exclure toutes les personnes morales de droit public (ancien article XX.1er, § 1er CDE), ne rejette que celles de ces dernières qui ne proposent pas de biens ou de services sur un marché.
83 Article 48 de la loi du 15 avril 2018.
84 *Ibid.*
85 Articles I.4.1° et III.16 du C.D.E.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la Banque-Carrefour des Entreprises[86]. Cette obligation d'inscription n'est pas sans conséquences, on l'a vu[87], sur le plan de la procédure ;

– en tant qu'entreprises soumises à l'obligation comptable[88], les sociétés, dotées ou non de la personnalité juridique, sont requises de tenir une comptabilité régulière et assujetties à un devoir d'inventaire[89] ;

– les sociétés, avec ou sans personnalité juridique, sont susceptibles de relever des procédures de réorganisation judiciaire et de faillite[90] ;

– tous les litiges entre sociétés ou entre associés pour raison d'une telle société sont du ressort du tribunal de l'entreprise, nouvelle dénomination du tribunal de commerce en raison de l'extension de sa compétence *ratione personae*[91] ;

– le régime de la preuve libre est de principe dans les contestations entre sociétés[92] ;

– selon les travaux préparatoires de la loi du 15 avril 2018, les coutumes et usages en matière commerciale, tels que la solidarité, devraient être étendus à l'ensemble des entreprises[93] ; la doctrine est toutefois assez critique sur cette extension sans que soient satisfaites les conditions nécessaires pour qu'il y ait un usage ou une coutume (pratique ancienne et constante ; *opinio necessitatis*) et suggère alors de pratiquer plutôt au cas par cas[94].

II. – LES SOCIÉTÉS, AVEC OU SANS PERSONNALITÉ JURIDIQUE : DES ENTREPRISES DÉSORMAIS ORGANISÉES PAR LE CSA

39. En tant que le droit des sociétés apparaît comme une partie du droit de l'entreprise[95], le CSA constitue en quelque sorte l'ensemble des règles qui organisent la constitution, le fonctionnement, la dissolution et la liquidation des personnes morales de droit privé et des organisations sans personnalité juridique. À dire vrai, le CSA s'applique même à des entités qui ne sont pas considérées comme des entreprises au sens de l'article I.1er, 1° C.D.E., puisqu'il vise également les associations de fait. Les développements qui suivent ont l'ambition de présenter succinctement quelques traits généraux du nouveau code, afin d'en faire ressortir les principales intentions du législateur.

86 Article III.49 du C.D.E.
87 *Supra*, n° 23.
88 Article III.82 du C.D.E.
89 Voy. À ce propos : D. SZAFRAN, « Nouveautés en matière d'identification et de comptabilité des entreprises », *J.T.*, 2018, pp. 838 et s., spéc. pp. 840-841.
90 Avec toutes les difficultés que cela implique du point de vue des sociétés simples (*cf. supra*, nos 22-26).
91 Articles 573 et 574, 1° du C.J.
92 Sur le régime de la preuve applicable aux entreprises en général, *cf. supra*, n° 7.
93 *Doc. parl.*, DOC 54 2828/001, p. 46.
94 H. JACQUEMIN, « La fin du Code de commerce et de la théorie de la commercialité : état des lieux et perspectives », *J.T.*, 2018, pp. 832 et s., spéc. p. 835.
95 X. DIEUX, « Le nouveau Code des sociétés (et des associations) : une « *anonymisation* » silencieuse », in E. POTTIER (dir.), *Le code des sociétés et associations : (r)évolution ?*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 1 et s., spéc. p. 6.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

S'il existe des points communs aux sociétés avec ou sans personnalité juridique (A), certains aspects sont plus spécifiques à l'une ou l'autre catégorie (B et C).

A. Points communs aux sociétés avec ou sans personnalité juridique

40. L'innovation conceptuelle essentielle apportée par le nouveau code réside dans une nouvelle ligne de démarcation entre société et association (1°). De façon plus modeste, il est revenu sur le principe d'interdiction des clauses exonérant un associé des pertes de la société (2°).

1° *Une nouvelle ligne de démarcation entre la société et l'association*

41. La distinction entre société et association constitue assurément un pont-aux-ânes du droit des groupements, dans la mesure où le but de lucre, critère généralement avancé au soutien de cette distinction, était une notion ambivalente. Il convenait en effet de faire le départ entre but de lucre « commercial » et but de lucre « sociétaire » (étant entendu qu'il existait des sociétés civiles ou de nature civile, à côté des sociétés commerciales ou de nature commerciale).

S'agissant du premier, il faut rappeler que l'achat pour revendre était considéré comme l'archétype de l'acte de commerce. Partant de l'intention qui anime l'auteur d'une telle opération, la jurisprudence a généralisé l'idée qui sous-tend cette dernière et a fait de l'esprit de lucre et de spéculation un critère de délimitation du champ de la commercialité. Au terme de plusieurs arrêts, la Cour de cassation a consacré cette idée et affirmé le principe selon lequel la spéculation ressortait de l'essence des actes de commerce[96]. Il en est tellement ainsi que, dans un de ses plus célèbres arrêts, la Cour a estimé qu'un acte de commerce visé par l'article 2 C. comm. pouvait perdre son caractère commercial lorsqu'il est accompli sans but de lucre et de spéculation[97]. En revanche, les actes non compris dans l'énumération du Code de commerce n'en devenaient pas commerciaux pour autant, alors même qu'ils auraient été accomplis dans un but spéculatif. Seule la loi pouvait en effet conférer un caractère commercial à un acte donné. Par conséquent, un acte civil accompli avec un esprit de lucre et de spéculation ne devenait pas un acte de commerce et celui qui accomplissait de tels actes civils à titre professionnel ne pouvait être qualifié de commerçant. En somme, le critère du but de lucre « commercial » était à sens unique : son absence permettait de requalifier un acte de commerce en acte civil mais sa simple présence ne suffisait pas à métamorphoser un acte civil en acte civil.

Encore ne fallait-il pas confondre ce but de lucre commercial, qui consiste, pour une personne physique ou morale, à vouloir dégager un profit de son activité, et ce qu'il était de coutume d'appeler le « but de lucre sociétaire », qui consiste, pour une personne morale, à affecter le profit qu'elle réalise à la distribution de bénéfices au profit de ses associés. La recherche d'un bénéfice

96 Cass., 10 février 1895, *Pas.*, 1895, I, p. 286 ; Cass., 25 février 1935, *Pas.*, 1935, I, p. 170 ; Cass., 30 décembre 1946, *Pas.*, 1946, I, p. 489 ; *R.C.J.B.*, 1948, p. 26 et la note P. Demeur.

97 Cass., 19 janvier 1973, *Pas.*, 1973, I, p. 492 ; *R.C.J.B.*, 1974, p. 321 et la note J. Van Ryn et J. Heenen, « Esprit de lucre et droit commercial ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

à répartir entre les associés comme condition de formation de la société était déjà proclamée par l'ancien article 1832 du C. civ. L'article 1er C. soc. a fini par retenir une acception large de cette notion de bénéfice : la société devait avoir pour objet de procurer aux associés un « bénéfice patrimonial direct ou indirect ». Il ne devait donc plus s'agir nécessairement d'un profit patrimonial *direct*. En outre, depuis la loi du 13 avril 1995, la société pouvait ne pas avoir pour but de procurer à ses associés de tels avantages dans les cas prévus par la loi (art. 1er, alinéa 3, C. Soc.). Il y avait là une possibilité de constituer des sociétés dont le but n'était pas de procurer aux associés un bénéfice quelconque : cette faculté était rendue nécessaire par la volonté du législateur d'introduire dans l'ordre juridique belge les sociétés à finalité sociale. Le but de lucre sociétaire, exigé en principe pour toute société (sous réserve de la variante de la société à finalité sociale), valait donc tout autant pour les sociétés civiles (ou de nature civile) que pour les sociétés commerciales (ou de nature commerciale).

42. Dans ce contexte, l'ASBL était considérée comme l'exacte antithèse de la société commerciale : l'article 1er de la loi du 27 juin 1921 précisait en effet que les ASBL « ne se livrent pas à des opérations industrielles ou commerciales et […] ne cherchent pas à procurer à leurs membres un gain matériel ». En d'autres termes, il était interdit aux ASBL d'accomplir des actes visés aux articles 2 et 3 C. comm. avec un but de lucre commercial (en l'absence d'un tel but, les actes en question étaient en effet considérés comme des actes civils) *et* de poursuivre un but de lucre sociétaire. De telles entités sont en effet constituées en vue de poursuivre une finalité désintéressée.

La jurisprudence et la doctrine majoritaires avaient néanmoins admis, en vue de répondre aux spécificités du secteur non lucratif, qu'une ASBL pouvait exercer des activités réputées commerciales par la loi avec un but de lucre commercial *à titre accessoire* pour autant qu'elles contribuent à la finalité première de l'ASBL (en d'autres termes, qu'elles financent sa finalité désintéressée) sans en favoriser l'enrichissement[98]. En revanche, il ne pouvait être question, pour une ASBL, d'exercer, avec un but de lucre commercial, une activité réputée commerciale par la loi, à titre *principal* ou même à titre d'*appoint*, sans méconnaître alors le prescrit de l'article 1er de la loi du 27 juin 1921. La Cour de cassation avait en fin de compte avalisé cette position[99], même si les éclaircissements apportés à cette occasion n'avaient pas aplani toutes les difficultés[100]. En particulier, la question se posait de savoir si l'appréciation du critère de l'accessoire devait s'opérer par rapport à la finalité poursuivie[101] ou par rapport au volume d'activités[102][103].

98 Pour une illustration, voy. Prés. Comm. Gand, 27 septembre 1999, *T.G.R.*, 2001, p. 55.

99 Cass., 3 octobre 1996, *Pas.*, 1996, I, p. 902.

100 À ce sujet, voy. D. PASTEGER, « A.S.B.L. et activités commerciales : le fil d'Ariane », in PH. T'KINT et D. GOL (dir.), *Les personnes morales sans but lucratif. Questions choisies*, Limal, Anthemis, coll. *Commission Université – Palais*, vol. 135, 2012, pp. 51 et s., spéc. pp. 65 et s., n°s 21 et s.

101 Dans une telle hypothèse, il suffisait de vérifier que l'activité commerciale, même importante en termes de chiffre d'affaires, était vouée au financement de l'activité désintéressée (en ce sens : M. COIPEL, « Le critère de l'activité lucrative accessoire permise aux A.S.B.L. », *J.D.S.C.*, 2002, p. 19).

102 Dans une telle optique, le volume d'activités commerciales d'une ASBL devait rester minime (en ce sens : D. PASTEGER, « A.S.B.L. et activités commerciales : le fil d'Ariane », *op. cit.*, p. 51 et s.).

103 Sur ce débat, voy. : S. GARROY, *Contribution à l'étude du régime de fiscalité directe des entreprises sociales en Belgique. Une illustration des interactions entre le droit fiscal et le droit des personnes*

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

En tout état de cause, même dans l'hypothèse d'une association dont l'activité réelle consistait à exploiter une activité résolument commerciale à titre accessoire, la deuxième condition posée par l'article 1er de la loi du 27 juin 1921 était bien évidemment d'application pleine et entière : le profit dégagé ne pouvait en tout cas servir à distribuer aux membres de l'A.S.B.L. un gain matériel[104]. Encore admettait-on que l'association pouvait octroyer à ses membres un avantage patrimonial indirect[105], alors même que la notion de « bénéfice » avait reçu une acception extensive à la suite de la loi du 13 avril 1995 modifiant notamment l'ancien article 1832 du Code civil (devenu par la suite l'art. 1er C. Soc.)[106].

43. La disparition de la théorie de la commercialité et l'adoption du CSA auraient très profondément modifié la situation[107] et auraient débouché sur un « renouvellement des concepts fondamentaux »[108]. Nous adhérons à cette vision mais croyons pouvoir la relativiser.

L'article 1:1er du CSA définit désormais la société comme « un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes, dénommées associés, font un apport. Elle a un patrimoine et a pour objet l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées. Un de ses buts est de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect ».

Quant à l'article 1:2 du CSA, il définit l'association comme « une convention entre deux ou plusieurs personnes, dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet. Elle ne peut distribuer ni procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs, ses membres, ses administrateurs ni à toute autre personne sauf dans le but désintéressé déterminé par les statuts. Toute opération violant cette interdiction est nulle ».

---

morales, Thèse pour le doctorat en sciences juridiques, disponible vie le lien suivant : https://orbi.uliege.be/handle/2268/239298.

104 Comp. l'étude de M. Coipel, « Le rôle économique des A.S.B.L. au regard du droit des sociétés et de la commercialité », in *Les A.S.B.L. – Évaluation critique d'un succès*, *op. cit.*, pp. 93 et s.

105 En ce sens, voy. J. T'Kint, *Les associations sans but lucratif*, Bruxelles, Larcier, 1974, p. 50 ; M. Coipel, « Le rôle économique des A.S.B.L. au regard du droit des sociétés et de la commercialité », in *Les A.S.B.L. – Évaluation critique d'un succès*, Bruxelles, Story-Scientia, 1985, n° 45 ; K. Geens, « De grensafbakening tussen vereniging, vennootschaps en andere vormen van samenwerking », in *La coopération entre entreprises*, Bruxelles, Kluwer, 1993, p. 491. En jurisprudence, voy. essentiellement : Cass., 9 décembre 1940, *Pas.*, 1940, I, p. 316 ; la Cour confirme l'arrêt prononcé en degré d'appel (voy. Bruxelles, 31 janvier 1940, *R.P.S.*, 1947, p. 41).

106 Pour des exemples de décisions postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 qui continuent d'admettre que l'A.S.B.L. puisse octroyer des avantages patrimoniaux indirects à ses membres, voy. : Comm. Mons, 17 novembre 1997, *R.P.S.*, 1998, p. 296 ; Prés. Comm. Bruxelles, mars 2004, *Ann. prat. comm. et conc.*, 2004, p. 714 ; Prés. Comm. Bruges, 15 septembre 2005, *Ann. prat. comm. et conc.*, 2005, p. 309. En ce sens, voy. également : M. Coipel, « Le critère de l'activité lucrative accessoire permise aux A.S.B.L. », *J.D.S.C.*, 2002, p. 19 ; M. Denef, « Over V.Z.W.'s volkstoerisme en handelsactiviteiten met of zonder winstoogmerk », *T.R.V.*, 1997, p. 223 ; M. Davagle, *Guide juridique des A.S.B.L.*, Bruxelles, Kluwer, 2011, p. 106.

107 En ce sens : P.-A. Foriers, « Principes généraux et dispositions communes », in O. Caprasse, H. Culot et X. Dieux, *Le nouveau droit des sociétés et des associations*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 29 et s.

108 *Ibid.*

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

44. Première remarque : la théorie de la commercialité ayant disparu, il devenait périlleux de définir le genre « association » par référence à une série d'activités, permises ou interdites. Il en résulte que le type d'activités devient indifférent pour évaluer la légalité d'une association, comme ce critère avait du reste déjà perdu toute pertinence pour distinguer, au sein du genre « société », les sociétés civiles (ou de nature civile) et les sociétés commerciales (ou de nature commerciale). Une association peut donc parfaitement exercer une ou plusieurs activités qui auraient été rangées dans la catégorie des activités commerciales sous l'ancien régime. Mieux : elle peut exercer de telles activités même à titre d'appoint, voire à titre principal, pour reprendre l'ancienne terminologie. Plus exactement, la situation créée par la nouvelle donne implique, pour ceux qui définissaient les notions d'accessoire, d'appoint et de principal par référence au volume d'activités, que les associations peuvent désormais, à titre d'appoint ou à titre principal, exploiter des activités anciennement qualifiées de commerciales.

En revanche, dans la mesure où l'article 1:2 précise que l'association doit poursuivre un « but désintéressé », le changement est moins radical qu'il y paraît si l'on se réfère à la doctrine et à la jurisprudence qui évaluaient le caractère accessoire de l'activité commerciale d'une ASBL à la lumière de la finalité poursuivie. De ce point de vue, l'article 1:2 du CSA ne ferait que consacrer dans la loi une tendance doctrinale et jurisprudentielle en vogue depuis un certain temps déjà.

45. Deuxième remarque : ce qui distingue désormais la société de l'association, c'est que la première doit avoir *notamment*[109] pour but « de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect » alors que la seconde ne le peut pas. A ce sujet, l'article 1:4, alinéa 1er du CSA précise que, « aux fins des articles 1:2 et 1:3 est considérée comme distribution indirecte d'un avantage patrimonial toute opération par laquelle les actifs de l'association ou de la fondation diminuent ou les passifs augmentent et pour laquelle celle-ci soit ne reçoit pas de contrepartie soit reçoit une contrepartie manifestement trop faible par rapport à sa prestation ».

Au fond, on retrouve ici un critère de démarcation pas très éloigné de ce que nous avons appelé « but de lucre sociétaire »[110]. À une précision près : alors que, sous l'ancien régime, une certaine doctrine et une certaine jurisprudence admettaient qu'une ASBL pouvait procurer à ses membres un avantage patrimonial indirect, tel n'est plus le cas avec le CSA. Encore l'article 1:4, alinéa 2 du CSA précise-t-il que « l'interdiction visée aux articles 1:2 et 1:3 ne fait pas obstacle à ce que l'association rende gratuitement à ses membres des services qui relèvent de son objet et qui s'inscrivent dans le cadre de son but ».

Ce faisant, la situation n'est pas radicalement différente de ce qu'elle était avant l'entrée en vigueur du CSA il en est tellement ainsi que les deux catégories d'associations dotées de la personnalité juridique continuent d'être dénommées « ASBL » et « AISBL »[111].

109 Sur cette précision, *cf. infra*, n° 47.
110 *Supra*, n° 42.
111 Article 1:6, § 2 du CSA.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

46. Dernière remarque : certains avancent l'idée qu'avec la réforme belge du droit des sociétés et des associations, la spécialité légale s'effacerait au profit de la spécialité statutaire[112]. Il en serait d'autant plus ainsi que la distribution ou la fourniture d'avantages patrimoniaux directs ou indirects ne constitue qu'un des buts de la société – laquelle peut donc poursuivre *en outre* des objectifs philanthropiques, mécènes, etc.

Pour notre part, nous n'en sommes pas tout à fait sûrs : l'ancienne *summa divisio* entre société et association était fondée sur le but de lucre sociétaire ; la nouvelle, pas radicalement différente, s'appuie sur l'autorisation ou l'interdiction de distribuer ou procurer un avantage patrimonial direct ou indirect aux associés ou aux membres. Une association qui distribuerait ou procurerait un tel avantage violerait sa spécialité légale, de même (hypothèse évidemment plus insolite) qu'une société qui aurait inscrit dans ses statuts l'interdiction de distribution de tout avantage patrimonial direct ou indirect aux associés.

Au fond, pour paraphraser Tancrède dans *Le Guépard*, pour que tout reste (à peu près) comme avant, il faut que tout change…

2° *L'abandon de l'interdiction des clauses exonérant un associé des pertes de la société*

47. Autre innovation, d'apparence moins fondamentale (mais nous avons vu ce qu'il en était des apparences) : le CSA a abrogé la prohibition des clauses exonérant un associé de toute participation aux pertes[113]. La portée de l'ancienne interdiction était en effet incertaine[114] et son champ d'application avait été progressivement réduit à peau de chagrin par la Cour de cassation[115].

En revanche, reste prohibée la clause excluant un ou plusieurs associés du partage des bénéfices[116]. Quoi de plus logique, du reste, dès lors que la société continue d'être définie par référence (entre autres) au fait de distribuer ou de procurer un avantage patrimonial direct ou indirect aux associés ?

B. Points spécifiques aux sociétés dépourvues de la personnalité juridique (sociétés simples)

48. Dans la philosophie du CSA, la société simple est l'héritière de feu la société de droit commun : contractuelle, elle est dépourvue de la personnalité juridique. Elle est pensée comme étant la forme sociétaire de base avec les deux variantes que sont la société momentanée et la société interne. La première variante se caractérise par son caractère temporaire, parce qu'elle accomplit un objet social ponctuel tandis que la seconde est occulte. Dans l'architecture du CSA, la société simple peut également endosser la personnalité juridique si

112 P.-A. Foriers, « Principes généraux et dispositions communes », *op. cit.*, p. 39.
113 Ancien article 32, alinéa 2 C. Soc.
114 P.-A. Foriers, « Principes généraux et dispositions communes », *op. cit.*, pp. 33-34.
115 Voy. en particulier : Cass., 5 novembre 1998, *R.P.S.*, 1999, pp. 79 et s. et note M. Duplat ; 29 mai 2008, *R.P.S.*, 2009, pp. 101 et s. et note de M. Coipel.
116 Voy., à ce sujet, les articles 4:2, alinéa 2, 5:14, 6:15 et 7 :16 du CSA.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

les fondateurs le souhaitent. Deux formes sont alors possibles à titre d'excroissances personnifiées : la société en nom collectif, qui implique la responsabilité solidaire et indéfinie des associés, et la société en commandite simple avec des commandités et des commanditaires.

49. La société simple est dotée d'un « patrimoine », à l'instar des autres sociétés comme le mentionne l'article 4:13 du CSA[117]. S'esquisse, ici, une nouvelle approche du patrimoine sociétaire, inspirée de la théorie des régimes matrimoniaux[118], comme nous l'avons évoqué dans les points 24 et 25 ci-avant. Ce nouveau paradigme soulève d'ores et déjà certains questionnements s'agissant, par exemple, de ses conséquences dans d'autres branches du droit (responsabilité civile, insolvabilité, droits intellectuels, droit des sûretés, droit fiscal, par exemple).

C. Points spécifiques aux sociétés dotées de la personnalité juridique

50. Avec le CSA, le législateur belge se targue de vouloir réaliser trois objectifs : (i) rationaliser les formes sociétaires de façon à avoir un droit plus lisible et compréhensible ; (ii) simplifier le droit des sociétés en recourant à des normes plus flexibles, souvent de droit supplétif ; (iii) rendre le droit belge plus séduisant à l'international en attirant un plus grand nombre d'entreprises sur le territoire. La Belgique entend, ainsi, se signaler sur la scène européenne, quitte à se démarquer de son proche voisin, le Grand-Duché du Luxembourg, qui a quant à lui, opté pour la multiplication de son offre de formes sociales, de manière à coller aux besoins de la pratique[119].

1° *La simplification de la nomenclature des sociétés en droit belge*

51. Une des volontés des auteurs du CSA était de réduire fortement le nombre de formes de sociétés. Au départ[120], il était question de passer de 15 formes à 4[121]. Mais, c'était sans compter sur l'interdiction faite au législateur belge[122] de toucher aux formes prescrites par le droit européen que sont les SE, SCE et GEIE. Par ailleurs, force a été de reconnaître la société en nom collectif et la société en commandite comme des formes distinctes, recevant une appellation propre pour signaler qu'elles sont pourvues de la personnalité juridique. Ces deux sociétés sont néanmoins considérées, doctrinalement parlant, comme des déclinaisons de la société simple soumises, à ce titre et en partie, à des règles

117 Ceci vaut pour les sociétés simples, les SNC et les sociétés en commandite.

118 J. VANANROYE, « Nieuwe aandacht voor de maatschap », in *Knelpunten van dertig jaar vennootschapsrecht*, Kalmthout, Biblio, 1999 ; « Verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid », *De VZW naar huidig en komend recht*, Bruxelles, Larcier, 2000.

119 Certains passages ci-après sont inspirés de A. AUTENNE et H. CULOT, « Le nouveau Code des sociétés et des associations en Belgique », *Bulletin Joly Sociétés*, n° 3, mars 2020, pp. 48-56.

120 O. CAPRASSE et M. WYCKAERT, « Limitation du nombre de sociétés : qu'en est-il des sociétés de capitaux (SA, SPRL, SCRL) ? », in *La modernisation du droit des sociétés*, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 63-87.

121 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch. repr., 2017-2018, DOC 54 3119/001, p. 10-11.

122 Voy. P.-A. FORIERS, « Principes généraux et dispositions communes », in *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, p. 42-45.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

communes. La société coopérative devait initialement être supprimée sous le prétexte qu'on pouvait en reproduire les caractéristiques en aménageant des clauses spécifiques dans les statuts d'une société à responsabilité limitée (SRL)[123]. Elle a toutefois été maintenue à la faveur de la pression des milieux intéressés : après avoir songé à une réglementation renvoyant aux règles de la SRL, le législateur s'est finalement dirigé vers une réglementation autonome dans le livre 6 du Code[124].

On est en définitive en deçà de l'ambition initiale : sont réellement supprimées la société en commandite par actions (dont on peut retrouver les caractéristiques en aménageant une SA), la société coopérative à responsabilité illimitée, la société à finalité sociale, la société agricole et le groupement [national] d'intérêt économique[125].

Aux formes des sociétés s'ajoutent les formes nationales et européennes de personnes morales à but désintéressé, désormais intégrées dans le Code des sociétés *et des associations*. Les principales restent l'association sans but lucratif, l'association internationale sans but lucratif et la fondation[126].

2° *La flexibilité des règles du CSA*

52. Une deuxième marque de fabrique du CSA réside dans la flexibilité accrue de certaines règles. Le droit néerlandais constitue, à cet égard, un référent assumé, faisant perdre du terrain au modèle français dont l'influence sur le droit belge était notoire, y compris s'agissant de la doctrine et de la jurisprudence[127]. Caractérisé par son pragmatisme, le droit néerlandais a servi d'inspiration partielle pour l'élaboration du régime de la société simple, de la société à responsabilité limitée ainsi que du nouveau critère de rattachement des sociétés que nous évoquerons ci-après.

La flexibilité se manifeste, en outre, au travers des règles suivantes, citées à titre illustratif : le basculement de la règle de révocabilité *ad nutum* des administrateurs, autrefois de d'ordre public, dans le giron du droit supplétif ; la possibilité légale de choisir entre trois systèmes de gouvernance pour les sociétés anonymes et la réintroduction du vote plural offrant plus de facilités pour façonner les pouvoirs de décision sans devoir coller à la propriété économique.

123 O. Caprasse et M. Wyckaert, « Limitation du nombre de sociétés : qu'en est-il des sociétés de capitaux (SA, SPRL, SCRL) ? », in *La modernisation du droit des sociétés*, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 73.

124 E.-J. Navez et A. Navez, *Le Code des sociétés et des associations. Présentation et premiers commentaires*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 176-179.

125 Y. De Cordt et H. Culot, « La réforme du droit belge des sociétés. Un nouveau code libéral des sociétés et des associations », *Rev. soc.*, 2019, p. 437.

126 M. Coipel, « L'intégration des ASBL, des AISBL et des fondations dans le nouveau Code », in *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, p. 489-553.

127 Le droit français a néanmoins inspiré le législateur belge quant à l'instauration du droit de vote double dans les sociétés cotées.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

3° *Le reprofilage du droit international privé des sociétés*

53. En droit international privé des sociétés, le critère de rattachement des sociétés, qui conditionne le droit national applicable, est classiquement lié à un choix entre deux approches possibles. Selon l'approche formelle, qualifiée de théorie de l'incorporation, la *lex societatis* dépend du lieu où se situe le siège statutaire de la société ou de l'endroit où ont été effectuées les formalités de constitution de la société. En vertu de l'approche réaliste, la *lex societatis* repose, au contraire, sur le lieu où la société a situé son siège réel, en lien avec le lieu de réunion des organes ou l'exercice effectif de ses activités économiques principales.

La Belgique avait, de longue date, opté pour la seconde conception. Le droit belge avait, toutefois, été aménagé à la lumière de la jurisprudence européenne. On sait, en effet, que la Cour de justice de l'Union européenne a balisé l'application de la théorie du siège dans une série d'arrêts de principe[128] ayant suscité beaucoup de commentaires dans la doctrine nationale[129] et internationale[130]. Influencés par cette jurisprudence ainsi que par les travaux doctoraux de Kristof Maresceau[131], les auteurs du Code des sociétés et des associations ont introduit une nouvelle règle d'application matérielle en vertu de laquelle le Code « est applicable aux personnes morales qui ont leur siège statutaire en Belgique » (art. 2:146). Le siège statutaire d'une personne morale est l'adresse mentionnée dans ses statuts ou dans le registre officiel des entreprises appelé « Banque-Carrefour des Entreprises ».

Ce nouveau dispositif s'articule avec les dispositions nouvelles du chapitre X du Code de droit international privé qui a également été modifié ; il en constitue le prolongement. S'agissant du droit international privé, l'article 2:148 du Code organise aussi la reconnaissance de plein droit des sociétés étrangères et leur offre la faculté d'ester en justice en Belgique[132]. La localisation de leur établissement principal n'est à cet égard plus pertinente.

La modification radicale des anciennes règles de conflit de lois constitue une innovation importante du nouveau Code. Elle a vocation à profiler la Belgique sur la scène internationale en facilitant le choix, pour les opérateurs étrangers, du régime belge de droit des sociétés qui se veut plus attractif qu'auparavant.

---

128 Voy. C.J.C.E., 9 mars 1999, *Centros*, C-212/97, *Rec.*, 1999, p. I-1459 ; C.J.C.E., 5 novembre 2002, *Überseering*, C-208/00, *Rec.*, 2002, p. I-9919 ; C.J.C.E., 30 septembre 2003, *Inspire Art Ltd.*, C-167/01, *Rec.*, 2003, p. I-10115 ; C.J.C.E., 16 décembre 2008, *Cartesio*, C-210/06, *Rec.*, 2008, p. I-9641 ; C.J.U.E., 12 juillet 2012, *VALE*, C-378/10, *Rec.*, 2012, p. I-8173 ; C.J.U.E., 14 septembre 2017, *Trustees Panayi*, C-646/15, EU:C:2017, p. 682 ; C.J.U.E., 25 octobre 2017, *Polbud-Wykonwstwo*, C-106/16, EU:C:2017, p. 804.

129 Notamment V. SIMONART, « L'application du droit belge aux sociétés constituées dans un autre État de la Communauté et, en particulier, aux *Limited* », *Rev. prat. soc.*, 2008, p. 111-206 ; A. AUTENNE et E.-J. NAVEZ, « Cartesio – Les contours incertains de la mobilité transfrontalière des sociétés revisités », *Cahiers de droit européen*, 2009, p. 91-125.

130 Notamment J. ARMOUR, H. FLEISCHER, V. KNAPP et M. WINNER, « Brexit and Corporate Citizenship », *European Business Organization Law Review*, 2017, pp. 225-249.

131 K. MARESCEAU, *Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen. De effecten van regelgevende competitie op vennootschapsrechtelijk vlak*, Anvers, Cambridge, Intersentia, 2014.

132 E.-J. NAVEZ et A. NAVEZ, *Le Code des sociétés et des associations. Présentation et premiers commentaires*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 361.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Malgré son caractère net et tranché, la nouvelle règle de *lex societatis* plie, toutefois, devant les lois de police et dans une moindre mesure devant la théorie de l'abus de droit et celle de la fraude à la loi, qui « ont pour fonction commune de corriger un montage artificiel par lequel les parties exploitent légalement un droit dans l'intention d'obtenir un avantage qui, tantôt n'est pas offert par la loi normalement applicable (fraude à la loi), tantôt n'obéit pas à l'objectif du droit dont elles font usage (abus de droit) »[133].

Les travaux préparatoires précisent, en outre, que l'adoption de la théorie du siège statutaire n'affecte pas les critères de rattachement propres à d'autres branches du droit, singulièrement le droit social, le droit de l'insolvabilité et le droit fiscal[134].

54. S'agissant de la dimension internationale des sociétés, une seconde innovation du Code réside dans l'adoption d'une procédure spécifique de transformation transfrontalière des sociétés émigrantes ou immigrantes, sans rupture de la personnalité juridique. Le transfert transfrontalier du siège était déjà de pratique courante[135] mais sans régime légal, nonobstant la jurisprudence européenne qui avait estimé que ce type d'opération constituait une modalité d'exercice de la liberté d'établissement[136].

Le nouveau régime légal de transformation transfrontalière comporte les principales caractéristiques suivantes : les procédures d'émigration se distinguent de celles d'immigration des sociétés (art. 14:15, al. 1er et 2), le maintien de la personnalité juridique est assuré (art. 14:16) et le transfert de siège est prohibé si la société est soumise à une procédure d'insolvabilité (art. 14:17). Des mesures protectrices des droits des actionnaires et des créanciers sont prévues.

Si le régime des fusions transfrontalières reste inchangé, le nouveau Code des sociétés et des associations apporte quelques nouveautés en matière de scissions transfrontalières qui ne faisaient l'objet d'aucune réglementation dans l'ancien texte[137]. Aux articles 12:73 et suivants, le Code confirme désormais la possibilité pour une société belge « d'appliquer de manière transfrontalière la procédure de scission avec une (ou plusieurs) société étrangère, que celle-ci soit la société scindée ou l'une des sociétés bénéficiaires »[138]. Le nouveau régime est fortement inspiré de celui des scissions internes, avec quelques particularités propres au caractère international de l'opération (voy. l'application tantôt distributive, tantôt cumulative des lois en présence), dans un souci de protéger

133 M. Fallon, « La dimension externe du Code des sociétés et des associations », in *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe,* Limal, Anthemis, 2019, p. 88.

134 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch. repr., 2017-2018, DOC 54 3119/001, p. 341.

135 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch. repr., 2017-2018, DOC 54 3119/001, p. 324.

136 C.J.U.E., 25 octobre 2017, *Polbud-Wykonwstwo*, C-106/16, EU:C:2017, p. 804.

137 La doctrine considérait, toutefois, qu'une scission transfrontalière était réalisable sur la base de la liberté d'établissement consacrée dans le droit primaire européen (articles 49 et 54 TFUE), telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne. Voy. E.-J. Navez et H. Culot, « Les réorganisations de personnes morales. Présentation des principales innovations du CSA », in *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 429-435.

138 E.-J. Navez et H. Culot, *op. cit.*, p. 431.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

toutes les parties intéressées à l'opération. Le législateur anticipe, en cela, la transposition de la directive européenne concernant les transformations, fusions et scissions transfrontalières[139].

CONCLUSIONS

55. Au terme de notre analyse, il y a matière à s'interroger sur le point de savoir si l'œuvre belge de recodification du droit des sociétés et de l'entreprise permettra, ou non, d'amorcer le « saut vers le droit de demain » que le Ministre de la Justice et Professeur Koen Geens a appelé de ses vœux[140]. S'agissant de la réforme du droit de l'entreprise et singulièrement de la définition de cette dernière notion, il est permis de formuler quelques doutes quant à la réalité de la simplification et de la systématisation. S'agissant du droit des sociétés, des associations et des fondations, nous manquons encore du recul nécessaire pour évaluer les effets juridiques et économiques de la réforme. À tout le moins, le CSA aura-t-il permis de revigorer la réflexion sur les structures des entreprises au travers d'intenses et fructueuses collaborations interuniversitaires.

139 Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières, *J.O.*, L 321 du 12 décembre 2019, pp. 1-44.

140 https://www.koengeens.be/fr/policy/exposes-politique/le-saut-vers-le-droit-de-demain.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le Code des sociétés et des associations à la lumière de la réforme globale du droit des entreprises en Belgique, La réforme du...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Le cadre général de la réforme belge des entreprises. Un exemple pour le Luxembourg ?

Jean-Paul Spang
Avocat à la Cour
Partner Kleyr Grasso
Chargé de cours associé à l'Université du Luxembourg

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le cadre général de la réforme belge des entreprises. Un exemple pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

strada lex

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le cadre général de la réforme belge des entreprises. Un exemple pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

L'adoption du nouveau code belge des sociétés, des associations et des fondations (ci-après CSA) s'insère dans une réforme plus générale du droit des entreprises en Belgique[1].

Se pose ainsi la question de savoir si cette réforme globale peut être un exemple pour le Luxembourg, notamment en ce qui concerne l'adoption d'un code des entreprises et la référence à la notion d'entreprise (1) ainsi que la définition de la société (2). On examinera également ci-après un aspect plus ponctuel de la réforme, à savoir la nouvelle réglementation des clauses léonines (3). Enfin on dira quelques mots sur la modification de la nomenclature des sociétés (4), ainsi que sur la recherche de liberté et de flexibilité en tant qu'orientation générale de la réforme (5)[2].

1. – CODE DE DROIT ÉCONOMIQUE ET NOTION D'ENTREPRISE

Le passage vers la notion d'entreprise et l'introduction d'un code économique peuvent de prime abord se concevoir en droit luxembourgeois[3]. Les raisons en seraient fondamentalement les mêmes qu'en droit belge. En effet :

– les notions classiques de commerçant et d'acte de commerce ne suffisent pas à appréhender la vie économique dans son ensemble ;
– le Code de commerce a été progressivement vidé de sa substance, et des pans entiers du droit des affaires sont régis par des lois spéciales non intégrées dans le code.

En même temps certaines lois raisonnent, de manière plus large, en termes d'entreprises[4]. De même un code économique serait l'occasion de donner une définition unifiée de la notion d'entreprise, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Ainsi on notera de manière assez paradoxale que c'est le Code de commerce lui-même qui donne une définition de l'entreprise, qui s'avère toutefois se limiter aux commerçants personnes physiques, aux sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique, aux groupements européens d'intérêt économique et groupements d'intérêt économique et aux sociétés en commandite spéciale[5]…

1 Voy. ci-avant la contribution de Madame Alexia AUTENNE et Monsieur Nicolas THIRION.
2 L'auteur remercie Me Marc Feider, avocat à la Cour, pour avoir participé à la présentation lors du colloque du 3 mars 2020.
3 Un des premiers auteurs à s'être intéressé à la notion d'entreprise en droit luxembourgeois est Léon Metzler. Voy. not. L. METZLER, « La notion juridique d'entreprise », in *Travaux de l'association Henri Capitant pour la culture juridique française*, t. III, 1947, p. 123 et s.
4 On citera à titre d'exemple la loi du 2 septembre 2011 sur le droit d'établissement, ou encore la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence.
5 Article 8 du Code de commerce, qui prend soin de préciser que cette définition vaut pour l'application du titre II du Code de commerce, relatif aux livres de commerce. En réalité elle a toutefois une portée considérablement plus large, puisqu'il y est renvoyé à l'article 20 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, en ce qui concerne l'établissement des comptes annuels. En revanche la loi précitée sur la concurrence, tout en raisonnant en termes d'entreprise, n'en donne pas de définition (si ce n'est de manière indirecte, puisque son article 1er dispose « elle s'applique à toutes les activités de production et de distribution de biens et de prestations de services, y compris celles qui sont le fait de personnes de droit public, sauf dispositions législatives contraires »).

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le cadre général de la réforme belge des entreprises. Un exemple pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Il n'est pas sûr pour autant que, même si elle peut paraître souhaitable sur un plan intellectuel, l'évolution vers un droit de l'entreprise et vers un code économique soit à l'heure actuelle une priorité au Luxembourg. Plusieurs facteurs peuvent être cités en ce sens :

– Dans le passé le législateur luxembourgeois a fait preuve d'un certain attachement à la notion de commercialité, notamment lorsque fut proposé, pour les sociétés, l'abandon de la commercialité par la forme[6].

– Le projet de loi existant sur la modernisation de droit de la faillite maintient également les notions de droit commercial et de commerçant[7]. Il a certes un champ d'application dépassant les commerçants pour son volet préventif (qui s'appliquerait plus largement aux commerçants visés à l'article 1er du Code de commerce, aux artisans et aux sociétés civiles), mais continue à raisonner en termes de commerçants en ce qui concerne le volet relatif à la faillite proprement dite. Ce projet fut déposé en 2013 et, si on veut aboutir à une réforme dans un futur qui ne soit pas trop éloigné, il paraît difficile de le repenser entièrement à l'occasion d'une refonte globale du droit de l'entreprise.

– Dans le cadre d'une évolution vers un droit de l'entreprise, se poserait également la question du sort des associations sans but lucratif ayant une activité économique. Or la matière s'avère particulièrement difficile à réformer, et pourrait constituer un potentiel point de blocage lors d'une évolution vers un droit économique[8] [9].

– Finalement il convient de noter que la question du passage des tribunaux de commerce vers des tribunaux de l'entreprise ne se pose pas vraiment au Luxembourg. Au Luxembourg les fonctions de tribunal de commerce sont exercées par le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, composé de magistrats professionnels et non pas de juges consulaires[10] [11].

Pour le Luxembourg, une évolution vers un code de droit économique pourrait donc constituer un objectif à terme. De manière réaliste et en termes de calendrier, d'autres réformes paraissent néanmoins prioritaires.

6 Ce fut le cas à l'occasion du projet de loi n° 4992, déposé en 2002, dont la version initiale proposait l'abandon de la commercialité par la forme. Suite entre autres à une forte opposition de la Chambre de commerce, le législateur décida d'y renoncer, et la loi du 23 mars 2007 se limita à l'autre volet du projet de loi, concernant les fusions, scissions et autres restructurations.

7 Projet de loi n° 6539 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite.

8 Voir le projet de loi n° 6054 déposé le 10 juin 2009, qui n'a toujours pas abouti.

9 Sur les problèmes de délimitation entre sociétés et associations, voir également ci-après à propos de la définition de la société.

10 De sorte que la distinction entre matière civile et la matière commerciale « ne produit donc aucune incidence au stade de la détermination de la compétence matérielle du tribunal d'arrondissement (ni du tribunal de paix d'ailleurs) », mais « des incidences peuvent (…) survenir en termes de procédure » : Th. HOSCHEIT, *Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg*, Éd. P. Bauler, Luxembourg, 2e éd., 2019, n° 138, p. 130.

11 En revanche il y aurait un intérêt à moderniser la législation luxembourgeoise sur l'arbitrage. Le projet de loi n° 7671 (déposé le 15 septembre 2020) constitue un pas important dans cette direction. Voy. aussi, sur la question de l'arbitrabilité des litiges relatifs aux sociétés, P. KINSCH, « L'arbitrabilité des litiges en matière de sociétés », in Coll. (dir. A. PRÜM), *Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés*, Larcier, Bruxelles, 2016, p. 365 et s.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le cadre général de la réforme belge des entreprises. Un exemple pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

En particulier, l'adoption d'un véritable code des sociétés paraît éminemment souhaitable. Il est vrai que la loi de 1915 telle que modifiée a déjà fait l'objet d'une coordination[12] qui améliore incontestablement la lisibilité du texte[13], mais les pouvoirs conférés par le législateur ne permettaient pas au pouvoir réglementaire de procéder à une véritable codification (fût-elle à droit constant)[14]. En revanche, pour les raisons précitées, il n'est pas sûr qu'un tel code doive également s'étendre aux associations et fondations.

2. – DÉFINITION DE LA NOTION DE SOCIÉTÉ

Contrairement à ce qu'il en est du droit belge, la définition de la société en droit luxembourgeois continue à figurer à l'article 1832 du Code civil. Aux termes de cet article, « une société peut être constituée par une ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun quelque chose en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ou, dans les cas prévus par la loi, par acte de volonté d'une personne qui affecte des biens à l'exercice d'une activité déterminée ».

Cette définition n'a presque pas changé depuis le Code Napoléon de 1804[15]. Elle a uniquement été complétée par la loi du 28 décembre 1982 introduisant en droit luxembourgeois la société à responsabilité unipersonnelle, qui a ajouté la possibilité de constituer une société par acte de volonté unilatéral.

Il faut néanmoins admettre qu'à l'heure actuelle plusieurs arguments peuvent plaider en faveur d'une modification de cette définition. Ainsi :

– L'article 1832 fait partie du livre III, titre IX, du Code civil. Le livre III est relatif aux « différentes manières dont on acquiert la propriété », et le titre IX – qui est intitulé « Des sociétés » – fait partie d'une série de titres traitant de différents contrats spéciaux. Or la société a cessé d'être un simple contrat, même si elle peut garder certains aspects contractuels[16].

– La définition actuelle ne tient pas compte des sociétés dont le but est un avantage patrimonial autre que le partage de bénéfices. Par ailleurs les sociétés d'impact sociétal, nouvellement créées par la loi du 12 décembre 2016 sur les sociétés d'impact sociétal n'entrent pas dans la définition de

12 Voy. règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

13 Pour l'argument de lisibilité, voy. notamment l'exposé des motifs du projet de règlement, accessible sur le site du Conseil d'État, https://conseil-etat.public.lu/fr/avis/2017/Octobre2017/10102017/52245.html. On notera aussi que les pouvoirs conférés au gouvernement (aux fins de coordination) à l'article IV de la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 sont plus restreints que ceux prévus à l'article IV de la version initiale du projet de loi n° 5730.

14 Voy. aussi l'avis du Conseil d'État sur le projet de règlement, en date du 10 octobre 2017 (avis n° 52.245).

15 Texte initial de 1804 : « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. »

16 Sur ce débat, voy. en particulier I. CORBISIER, *La société : contrat ou institution ?,* Larcier, Bruxelles, 2011, spéc. p. 475 et s. pour le droit luxembourgeois ; ainsi que I. CORBISIER, « La loi de 1915 face à la conception contemporaine de la société », in Coll. (dir. A. PRÜM), *Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés,* Larcier, Bruxelles, 2016, p. 25 et s., spéc. p. 38 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le cadre général de la réforme belge des entreprises. Un exemple pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'article 1832. L'article 2 de cette loi permet ainsi à l'acte de société de déroger à l'article 1832 du Code civil et de « disposer que la société n'est pas constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect ». Or une telle approche duale n'est pas vraiment satisfaisante. Tout d'abord la définition de la société a ainsi cessé d'être unitaire, ce qui n'est pas inconcevable en soi[17] mais nécessiterait alors une réflexion plus approfondie plutôt que la simple insertion d'une dérogation dans une loi spéciale. Ensuite on notera que cette dérogation semble suggérer qu'en principe et *a contrario*, une société est constituée dans le but de procurer aux associés un avantage patrimonial direct ou indirect ; or, s'il s'agit là d'un critère qui peut paraître intéressant, il ne figure pourtant pas dans le texte de l'article 1832 dont la logique voudrait alors qu'il fût modifié à son tour.

– Par ailleurs la délimitation entre sociétés et associations sans but lucratif n'est pas toujours claire. Aux termes de la loi, l'association sans but lucratif « est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, ou qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel »[18]. Le projet de loi n° 6054 – du moins dans sa version initiale – ne devrait d'ailleurs guère modifier cette disposition, sauf qu'il remplace la conjonction « ou » par « et » afin de clarifier que les deux conditions sont bien cumulatives non pas alternatives[19].

La réforme belge pourrait dès lors servir de source d'inspiration à une future réforme luxembourgeoise. Ainsi l'article 1:1 du CSA belge, pour définir la société, se réfère au critère de l' « avantage patrimonial » direct ou indirect, qui n'est pas encore inscrit formellement à l'article 1832 du Code civil luxembourgeois, mais auxquels se réfèrent déjà la loi relative aux sociétés d'impact sociétal[20] et la doctrine[21]. Quant au passage de l'article 1 :1 précisant que la société « a un patrimoine », il ne faut cependant pas perdre de vue que certaines sociétés réglementées luxembourgeoises – notamment les fonds d'investissement – peuvent avoir des compartiments. Or, dans la mesure où les compartiments de sociétés sont fondamentalement des patrimoines d'affectation, le droit luxembourgeois permet ainsi à certains types de sociétés d'avoir plusieurs patrimoines[22].

17 Voy. I. CORBISIER, « La loi de 1915 face à la conception contemporaine de la société », *op. cit.*, p. 33 et s.

18 Art. 2 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

19 Voy. commentaire de l'art. 1er du projet de loi n° 6054 (précité), *Doc. parl.*, n° 6054, p. 24. Il paraît toutefois peu probable que ce projet puisse être voté dans sa version initiale, et on ignore si dans la version amendée l'art. 1er modifié subira d'autres modifications.

20 Voy. ci-dessus.

21 Voy. A. STEICHEN, *Précis de droit des sociétés*, Éd. Saint-Paul, Luxembourg, 6e éd., 2018, n° 18, p. 30 et s., qui fait de la réalisation d'un avantage patrimonial le critère de distinction entre société et association.

22 Sur la nature juridique du compartiment en droit français – mais l'analyse est dans une large mesure transposable au Luxembourg – Voy. I. RIASSETTO et M. STORCK, « Les compartiments d'OPC entre indépendance et dépendance », in Coll. (dir. J.-J. DAIGRE et B. BREHIER), *Mélanges AEDBF France VII*, Revue Banque, Paris, 2018, p. 351 et s.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le cadre général de la réforme belge des entreprises. Un exemple pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

3. – LA CLAUSE LÉONINE

Pour déterminer l'intérêt que peut présenter la réforme de la clause léonine suivant le CSA belge, il faut tenir d'abord compte des réformes qui ont déjà été opérées au Luxembourg. Une réforme additionnelle, inspirée du modèle belge, n'est néanmoins pas à exclure.

3.1. Une réforme luxembourgeoise qui va d'ores et déjà au-delà de la réforme belge

La matière des clauses léonines a été réformée au Luxembourg à l'occasion de la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la LSC concernant les sociétés commerciales, en ce qui concerne les clauses prohibées ainsi que les sanctions qui s'appliquent à une clause qualifiée de léonine.

En ce qui concerne les clauses prohibées

La loi de 2016 a inséré à l'article 1855 alinéa 3 du Code civil une nouvelle disposition aux termes de laquelle « ne sont pas prohibées les stipulations par lesquelles les associés, actuels ou futurs, organisent la cession ou l'acquisition de droits sociaux, qui n'ont pas pour objet de porter atteinte à la participation aux bénéfices ou à la contribution aux pertes dans les rapports sociaux »[23].

Cette modification valide notamment les conventions de portage. Même si à l'époque elle fut inspirée en partie par la jurisprudence de la Cour de cassation belge[24], on notera cependant qu'une disposition similaire ne figure pas dans le CSA.

Par ailleurs, dans une matière voisine, la même réforme luxembourgeoise a expressément reconnu la validité des parts sociales ou actions traçantes, par l'introduction d'un nouvel alinéa 3 de l'article 1853 du Code civil, prévoyant que « lorsqu'il existe plusieurs catégories de titres, le contrat social peut lier leurs droits financiers respectifs à la performance d'un ou plusieurs actifs ou activités de la société »[25].

Sur ces points la loi luxembourgeoise paraît donc en avance sur le CSA belge, qu'il paraît ainsi inutile de suivre.

---

23 En revanche on notera qu'une autre réforme prévue quelques années plus tôt par le projet de loi n° 6471 n'aboutit pas en raison de la forte opposition du Conseil d'État. Dans ce projet il était proposé de rendre l'interdiction des clauses léonines supplétives pour les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite spéciale. Ce projet allait aboutir à la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, mais sans finalement toucher à la matière des clauses léonines.

24 En particulier l'arrêt la Cour de cassation belge du 5 novembre 1998, *J.T.*, 1999, p. 131. De même la jurisprudence de la Cour de cassation française a partiellement servi de source d'inspiration à la modification législative luxembourgeoise, voy. I. CORBISIER et A. PRÜM, « De nouveaux espaces de liberté dans le droit des sociétés luxembourgeois », in Coll. (dir. A. PRÜM), *La réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, Larcier, Bruxelles, 2017, p. 29 et s., spéc. n° 78, p. 65.

25 Sur cette nouvelle disposition, voy. I. CORBISIER et A. PRÜM, *op. cit.*, n° 70, p. 63. La matière présente des liens avec celle des clauses léonines, dans la mesure où il peut s'avérer qu'une catégorie de parts sociales ou d'actions donne droit à un bénéfice (parce que l'actif sous-jacent génère un bénéfice) tandis qu'une autre n'en donne pas (parce que l'actif sous-jacent génère une perte).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le cadre général de la réforme belge des entreprises. Un exemple pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

En ce qui concerne les sanctions

Quant aux sanctions, le droit luxembourgeois les cantonne de manière plus générale que le droit belge à la clause léonine elle-même, sans remettre en cause la validité de la société.

Certes, aux termes de l'article 1855 alinéa 1er du Code civil, la « convention » (donc la société) est nulle. Mais il y est très largement dérogé par la loi concernant les sociétés commerciales, qui prévoit que la clause contraire à l'article 1855 du Code civil est réputée non écrite[26] sans ainsi remettre en cause la validité de la société elle-même.

Cette solution ne prévaut en droit belge que pour la société à responsabilité limitée[27] et la société anonyme[28] ; en revanche la convention est nulle dans la société simple[29], étant rappelé que la société simple peut également prendre la forme de société en nom collectif ou de société en commandite.

Quant aux sanctions il paraît donc préférable de garder l'avancée luxembourgeoise de 2016, également pour des raisons de sécurité juridique, plutôt que d'imiter le modèle du CSA belge.

3.2. Une éventuelle réforme additionnelle inspirée du modèle belge

Les réformes luxembourgeoises déjà opérées pourraient néanmoins être prolongées par une réforme additionnelle ou complémentaire inspirée, sur un autre point, du modèle belge.

En effet le droit belge ne prohibe plus les clauses affranchissant un associé de la participation aux pertes, tandis que le droit luxembourgeois continue à le faire dans les limites précitées. Une modification de la loi luxembourgeoise qui irait dans le même sens constituerait une pierre additionnelle à l'édifice déjà partiellement construit en 2013 et 2016. Cette modification pourrait consister en la suppression de l'alinéa 2 de l'article 1855 du Code civil.

4. – SIMPLIFICATION DANS LA NOMENCLATURE

La réforme du droit belge procède par une très substantielle réduction des types de sociétés prévus par la loi.

Par contraste, en droit luxembourgeois il existe un nombre considérable de types de sociétés et entités similaires : principalement la société civile, la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en

26 Voy. art. 100-18 qui s'applique à presque tous les types de sociétés : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, société en nom collectif, société en commandite simple. Il s'agit d'ailleurs ici de l'application transversale d'une règle énoncée par les directives européennes qui limitent les cas de nullité pour les sociétés de capitaux (actuellement art. 11 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, cet article s'appliquant au Luxembourg à la société anonyme, la société en commandite par actions et la société à responsabilité limitée).

27 Art. 5:14 du CSA.

28 Art. 7:16 du CSA.

29 Art. 4:2 du CSA.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le cadre général de la réforme belge des entreprises. Un exemple pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

commandite spéciale, la société anonyme, la société européenne, la société par actions simplifiée, la société à responsabilité limitée (classique ou simplifiée), la société coopérative, la société coopérative organisée comme une société anonyme, la société coopérative européenne, la société momentanée, la société en participation. En plus il peut exister des sociétés à statut particulier, comme la société d'impact sociétal, et il existe par ailleurs des groupements qui ne sont pas directement qualifiés de sociétés, mais qui à certains égards peuvent s'en rapprocher, notamment le groupement d'intérêt économique et le groupement européen d'intérêt économique.

Si l'approche belge peut intellectuellement séduire et qu'on puisse admirer la cohérence du raisonnement du moins sur un plan théorique – alors qu'il est probablement trop tôt pour un premier bilan pratique –, il ne paraît toutefois pas souhaitable de la transposer en droit luxembourgeois. Plusieurs raisons militent en effet en faveur du maintien d'un large éventail de formes juridiques en droit des sociétés luxembourgeois :

– Sur ces dernières décennies, le droit luxembourgeois a été caractérisé par l'augmentation constante des formes et types de sociétés. Ainsi, aux formes de sociétés existant depuis bien longtemps, sont venues s'ajouter[30] la société coopérative organisée comme une société anonyme[31], la société en commandite spéciale[32], la société à responsabilité limitée simplifiée[33], la société par actions simplifiée[34], sans compter des formes plus spécifiques comme la société d'impact sociétal[35]. Le régime d'autres types de sociétés plus classiques a été considérablement modernisé par des lois récentes[36]. Réduire maintenant de manière substantielle ces types de sociétés irait à contresens de ces récentes réformes.
– Ces différentes formes ne constituent pas uniquement des possibilités qui seraient prévues sur le papier. Au contraire, elles correspondent à un réel besoin de la pratique. Les statistiques parlent un langage clair : ainsi les formes sociales qui rencontrent le plus de succès en pratique sont la société à responsabilité limitée (classique), la société à responsabilité limitée simplifiée et la société en commandite spéciale, la société anonyme n'arrivant qu'en quatrième position[37]. On notera aussi que la société en commandite par actions arrive en 5e position des sociétés commerciales nouvellement constituées, et joue ainsi un rôle important en pratique, même si en ce

30 Sans compter la société européenne et la société coopérative européenne, de toute façon créées par règlement européen.
31 Loi du 31 mai 1999.
32 Loi du 12 juillet 2013.
33 Loi du 23 juillet 2016.
34 Loi du 10 août 2016.
35 Loi du 12 décembre 2016. Cette loi ne crée pas directement de nouvelles formes de sociétés – puisque la société d'impact sociétal prend la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée ou de société coopérative – mais elle crée une société d'un type nouveau dans la mesure où, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, elle permet de déroger à l'article 1832 du Code civil.
36 Loi précitée du 12 juillet 2013 pour la société en commandite simple et la société en commandite par actions, loi du 10 août 2016 pour la modernisation du droit des sociétés de manière plus générale.
37 Voir en annexe le tableau des entités nouvellement inscrites auprès du Registre de commerce et des sociétés entre mars 2019 et février 2020.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le cadre général de la réforme belge des entreprises. Un exemple pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

qui concerne son régime la loi renvoie dans une large mesure à celui de la société anonyme[38].

– Quant à l'argument consistant à dire que, même si certains types de sociétés disparaissent du « menu » prévu par la loi, on pourra en constituer l'équivalent ou presque « à la carte » en utilisant un autre type de société et en l'aménageant au moyen de clauses statutaires appropriées, on peut répondre par un autre argument : il est souvent plus facile dans la pratique de partir directement d'un régime déjà offert par la loi sans devoir faire le détour par un autre type de société. Cet aspect est particulièrement important dans une économie ouverte, tel que c'est le cas de l'économie luxembourgeoise. L'investisseur non luxembourgeois préférera souvent choisir un véhicule luxembourgeois qui, par son régime légal, présente les caractéristiques souhaitées, voire un type de société qui présente des ressemblances avec les entités qu'il connaît dans son pays d'origine[39].

– Un autre argument tient à l'architecture plus générale de droit des entités juridiques au Luxembourg. En droit financier, le droit des sociétés tel que prévu dans la LSC sert ainsi de droit commun s'appliquant aux entités prévues dans les lois spéciales du secteur financier. Tel est notamment le cas des fonds d'investissement qui, s'ils sont constitués sous forme sociétaire, sont d'abord des sociétés au sens de la LSC, sous réserve des règles dérogatoires que peuvent contenir les lois spéciales du secteur financier[40]. Il en est encore ainsi des fonds de pension sous forme sociétaire, la société d'épargne-pension à capital variable « sepcav » étant une institution de retraite professionnelle qui a adopté la forme d'une société coopérative organisée comme une société anonyme de droit luxembourgeois[41]. La plupart de ces entités peuvent dès lors choisir entre la grande variété de types de sociétés offerte par la LSC. Il ne paraît donc pas opportun de réduire la liste de sociétés telle que prévue par celle-ci, et ainsi par ricochet les choix auxquels renvoie la législation du secteur financier.

38 Voy. art. 600-2 de la LSC concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

39 On pensera par exemple à l'investisseur français qui connaît déjà la société par actions simplifiée française ou l'investisseur anglo-saxon qui pourra trouver certaines ressemblances entre le *limited partnership* et les différentes formes de sociétés en commandite au Luxembourg.

40 À titre d'exemple :
– les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) constituées sur base de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif sont d'abord des sociétés anonymes, et sont ainsi régies par le droit commun des sociétés anonymes, sauf si la loi de 2010 contient des règles dérogatoires ;
– les SICAV au sens de la loi du 13 février 2007 sur les fonds d'investissement spécialisés peuvent adopter la forme d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions, d'une société en commandite simple, d'une société en commandite spéciale, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société coopérative organisée sous forme de société anonyme ;
– il en est de même des SICAV au sens de la loi du 23 juillet 2016 sur les fonds d'investissement alternatifs réservés (FIAR) ;
– la loi du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR) prévoit que celle-ci peut adopter la forme d'une société en commandite simple, d'une société en commandite spéciale, d'une société en commandite par actions, d'une société coopérative organisée sous forme de société anonyme, d'une société à responsabilité limitée ou d'une société anonyme de droit luxembourgeois.

41 Voy. art. 1er de la loi du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le cadre général de la réforme belge des entreprises. Un exemple pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

5. – RECHERCHE DE LIBERTÉ ET DE FLEXIBILITÉ

La recherche de liberté et de flexibilité est un thème récurrent tout au long du colloque qui a donné naissance au présent ouvrage. La question de savoir s'il faut rendre plus flexibles certaines dispositions du droit des sociétés luxembourgeois, en s'inspirant le cas échéant de la réforme belge, sera donc abordée dans les contributions qui suivront. On se limitera ici à deux remarques d'ordre plus général, relatives à deux principes directeurs du législateur luxembourgeois, l'une concernant le droit des sociétés, l'autre la transposition de directives européennes.

5.1. Droit des sociétés : liberté pour les associés, sécurité pour les tiers

Le principe « liberté pour les associés, sécurité pour les tiers » sert de fil conducteur au droit des sociétés luxembourgeois depuis plus de cent ans. Il a été formulé depuis la fin du XIX[e] siècle[42] et n'a cessé d'être constamment rappelé[43].

Il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de noter que la doctrine belge a commenté la réforme (belge) en exprimant une idée très similaire : l'équilibre entre la liberté des actionnaires et la sécurité des créanciers[44].

Une telle parenté des idées directrices, en faveur de la recherche de liberté, constituerait un argument supplémentaire pour que le législateur luxembourgeois rende supplétives certaines dispositions de la loi sur les sociétés commerciales, en s'inspirant du nouveau CSA, p. ex. :

– la règle de la révocabilité *ad nutum* de l'administrateur de société anonyme[45] ;
– le régime de la cessibilité des parts sociales – ou actions, si on se réfère à la nouvelle terminologie belge – dans la société à responsabilité limitée[46].

42 Pour l'historique de ce principe depuis une lettre d'A. Nyssens en 1882, dans le cadre de l'élaboration d'un avant-projet de loi sur les sociétés commerciales, voy. I. CORBISIER et A. PRÜM, « Le droit luxembourgeois des sociétés. une conception contractuelle et une personnalité morale non obligatoire », in Coll. (dir. A. BRUYNEEL et J.-P. BUYLE), *Bicentenaire du Code de commerce*, Bruxelles. Larcier, 2007, p. 139 et s. ; I. CORBISIER, *La société : contrat ou institution ?* Larcier, Bruxelles, 2011, p. 476 et s. ; I. CORBISIER, « La loi de 1915 face à la conception contemporaine de la société », in Coll. (dir A. PRÜM), *Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés*, Larcier, Bruxelles, 2016, p. 25 et s., spéc. p. 28 et les références y cités. Voy. aussi A. STEICHEN, *Précis de droit des sociétés*, Éd. Saint-Paul. Luxembourg, 6[e] éd., 2018, n° 14, p. 28, et J.-P. WINANDY, *Manuel de droit des sociétés*, Legitech, Bertrange, 2019, p. 25 et s., spéc. p. 26.

43 Notamment à propos du projet de loi n° 5730 et de la loi qui en résulte (loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) : le principe fut rappelé dès l'exposé des motifs du projet de loi tel que déposé en 2007 (*Doc. parl.*, n° 5730, p. 37).

44 Voy. ainsi, Coll (dir. J. MALHERBE, Y. DE CORDT, PH. LAMBRECHT, PH. MALHERBE, H. CULOT*), Droit des sociétés*, Larcier, Bruxelles, 5[e] éd. 2020, Introduction, n° 6, p. 18 : « Le CSA préserve un équilibre entre la liberté des actionnaires et la sécurité des créanciers ». Voy. aussi Y. DE CORDT, « Introduction », in Coll. (dir. O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX), *Le nouveau droit des sociétés et associations. Le CSA sous la loupe*, Anthemis, Limal, 2019, n° 6, p. 12.

45 Art. 441-2 al. 5 de la loi luxembourgeoise, art. 7 :85 § 3 al. 1[er] du CSA belge.

46 Art. 710-12 de la loi luxembourgeoise, art. 5 :36 du CSA belge.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le cadre général de la réforme belge des entreprises. Un exemple pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

5.2. Transposition des directives ; toute la directive, rien que la directive

Le législateur luxembourgeois a tendance à transposer les directives européennes de manière assez littérale, sans aller au-delà du texte des directives[47].

Cette ligne directrice est communément désignée des termes « toute la directive, rien que la directive »[48].

Le principe paraît sans doute raisonnable ; il doit notamment permettre d'éviter la surtransposition[49] des directives européennes et d'ajouter à la législation luxembourgeoise des contraintes qui ne figurent pas dans la directive elle-même.

À l'heure à laquelle la Belgique rend son droit des sociétés plus flexible[50], il faudrait certainement éviter que le Luxembourg rende son droit moins flexible en rajoutant au texte de la directive.

Encore faut-il faire un bon usage de ce principe, qui ne doit pas être appliqué de manière trop rigide et notamment ne doit pas interdire – lorsque cela paraît opportun – d'appliquer les dispositions de la directive à des types de sociétés que celle-ci ne vise pas expressément. C'est notamment ce que le législateur luxembourgeois a fait dans une loi du 23 mars 2007, en étendant le régime des fusions et scissions de manière « transversale » à tous les types de sociétés et au groupement d'intérêt économique, tandis que les directives européennes en la matière visaient les seules sociétés anonymes[51]. Il a encore

47 Ce qui n'exclut pas qu'il choisisse l'option la moins contraignante, lorsqu'un choix est laissé par la directive. Sur ces aspects, voy. I. CORBISIER et A. PRÜM, *op. cit.*, p. 154.

48 Voir par exemple, pour une discussion de ce principe en matière de transposition de directives européennes sur les fusions transfrontalières, l'avis de la Chambre de commerce sur le projet de loi n° 5829 ayant abouti à la loi du 10 juin 2009 relative aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux, à la simplification des modalités de constitution des sociétés anonymes et de maintien et de modification de leur capital, portant transposition : - de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux ; - de la directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital ; - de la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes, ainsi que modification - de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et du Code du travail (*Doc. parl.*, n° 5829[1], p. 2).

49 Souvent désignée du terme anglais « *gold plating* ». Ainsi par exemple, la Chambre de commerce a plaidé contre le *gold plating* dans son avis sur le projet de loi n° 6128 ayant abouti à la loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées et portant transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (*Doc. parl.*, n° 6128[1], p. 15), ou encore dans son avis sur le projet de loi n° 6969 ayant abouti à la loi 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, qui porte entre autres transposition de la directive 2014/56/UE et mise en œuvre du règlement (UE) n° 537/2014 (*Doc. parl.*, n° 6969[2], p. 5, concernant le montant des amendes prévues au projet de loi).

50 D'autant plus que la France œuvre également à la dé-surtransposition des directives européennes en matière de sociétés : voy. not. B. LECOURT, « Faut-il dé-surtransposer les directives sociétaires ? », in *Rev. Soc.*, 2019, p. 139 et s. voy. aussi la circulaire du premier ministre du 26 juillet relative à la maîtrise du flux des textes réglementaires et de leur impact, publiée au JORF n° 0175 du 28 juillet 2017, et notamment la première phrase du point 3 : « Toute mesure allant au-delà des exigences minimales de la directive est en principe proscrite ».

51 Voy. J.-P. SPANG, « Les restructurations d'entreprises », in Coll. (dir. A. PRÜM), *Le nouveau droit luxembourgeois des sociétés*, Larcier, Bruxelles, 2008, p. 75 et s., spéc. p. 83.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le cadre général de la réforme belge des entreprises. Un exemple pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

suivi la même approche lors de la réforme des clauses léonines dans le cadre de la loi précitée du 10 août 2016[52].

S'il ne paraît pas opportun que le législateur luxembourgeois réduise la nomenclature de sociétés à l'instar du nouveau CSA belge[53], cette même approche transversale doit cependant permettre de maintenir certaines règles qui sont communes à tous les types de sociétés ou du moins certains d'entre eux. Une véritable codification du droit des sociétés luxembourgeois devrait d'ailleurs permettre de regrouper les règles applicables à toutes les sociétés voire à d'autres personnes morales de droit privé, comme le fait le CSA belge[54].

ANNEXE

Entités nouvellement immatriculées entre mars 2019 et février 2020[55]

Société à responsabilité limitée	6111
Société à responsabilité limitée simplifiée	1160
Société en commandite spéciale	1098
Société anonyme	749
Association sans but lucratif	566
Société civile	359
Société en commandite par actions	196
Société en commandite simple	175
Fonds commun de placement	83
Établissement public	62
Société d'investissement à capital variable	30
Société par actions simplifiée	29
Société coopérative	22
Société coopérative organisée comme une SA	20
Association agricole	10
Société en nom collectif	7
Société européenne	6
Groupement d'intérêt économique	6
Groupement européen d'intérêt économique	6
Fondation	3
Société d'impact sociétal	?
TOTAL	10698

52 Voy. ci-dessus.
53 Voy. ci-dessus.
54 Le CSA contient ainsi une Partie I (Dispositions générales) qui inclut entre un Livre II (Dispositions communes aux personnes morales régies par le présent Code), ainsi qu'une Partie IV qui porte de manière générale sur la restructuration et la transformation.
55 Tableau établi par Me Marc Feider. Source : RCS / LBR. Les hasards du calendrier faisant que ces chiffres – présentés lors du colloque du 3 mars 2020 – portent sur les douze mois précédant la crise sanitaire et économique de la Covid-19, il s'agit ainsi des derniers chiffres réalisés en « temps normaux », et il a donc paru préférable de les garder tels quels pour la publication des actes du colloque.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le cadre général de la réforme belge des entreprises. Un exemple pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps

Roman Aydogdu
Avocat au barreau de Liège (Mosal)
Professeur à l'Université de Liège
Maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles

LARCIER

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

I. – INTRODUCTION

1. La mobilité des sociétés[1] est au cœur de la réforme du droit des sociétés, dont elle constitue une des trois lignes directrices, à côté de la simplification et de la flexibilisation[2].

Elle est assurée par deux dispositifs nouveaux.

Le premier, qui constitue une véritable révolution, est l'adoption de la théorie du siège statutaire, qui permet de déterminer, au regard du droit belge, les sociétés auxquelles on applique le droit des sociétés belge ou un droit des sociétés étranger (**II.**).

Le second, complémentaire, réside dans la consécration de procédures de transformations transfrontalières au départ de la Belgique (émigration) ou vers celle-ci (immigration), qui confèrent, en droit belge, un cadre juridique sûr et protecteur à une partie des opérations de déplacements transfrontaliers de sociétés (**III.**).

Afin de mesurer les enjeux et la portée de la réforme, un rappel des notions et principes fondamentaux qui gouvernent la matière s'impose (**A.**), ainsi qu'un exposé des arguments techniques et des objectifs politiques invoqués au soutien du nouveau cadre légal (**B.**).

A. Rappel des notions et principes fondamentaux en matière de mobilité des sociétés

A.1. *Attribution (unilatérale) de la « nationalité » et règle (multilatérale) de rattachement*

2. Sur un plan méthodologique, on distingue (i) l'attribution par un État de la qualité de *ressortissant*[3] à une société de (ii) la décision d'un État d'appliquer à une société son propre droit des sociétés ou un droit des sociétés étranger[4].

L'attribution de la qualité de ressortissant est une décision *unilatérale* de cet État, en ce sens qu'il définit, ce faisant, quelles sont les sociétés qui sont *ses* ressortissants, sans avoir l'ambition de déterminer, pour les sociétés qui ne le sont pas, de quel(s) autre(s) État(s) elles sont les ressortissants[5]. La qualité de

1 La présente contribution est limitée aux (i) sociétés (ii) dotées de la personnalité juridique, à l'exclusion donc (i) des associations et (ii) des sociétés dépourvues de la personnalité juridique, pour lesquelles on peut consulter utilement la contribution de M. FALLON, « La dimension externe du Code des sociétés et des associations », in *Le nouveau droit des sociétés et des associations*, Anthemis, Limal, 2019, pp. 67 et s.

2 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, pp. 15-16.

3 Nous n'entrons pas ici dans le débat sur le caractère approprié du concept de « nationalité » au sujet des sociétés dotées de la personnalité juridique : à ce sujet, voy. notamment N. THIRION et alii, *Droit international et européen des sociétés*, Bruxelles, Larcier, 2009, n° 21 et s., pp. 23 et s.

4 Voy. notamment M. FALLON, *op. cit.*, pp. 82 et s.

5 Certaines législations peuvent certes avoir pour objet de déterminer, pour un État A, la qualité de ressortissant de tel autre État B, par exemple pour l'application de mesures qui frappent les ressortissants d'un État belligérant ; ceci n'enlève cependant rien au fait que seul l'État B est compétent pour décider à qui il attribue (unilatéralement) la qualité de ressortissant.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ressortissant peut être utilisée pour déterminer l'application de certaines réglementations. Pour prendre un exemple d'une importance particulière pour notre étude, l'article 49.1. du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (« TFUE ») interdit les restrictions à la liberté d'établissement des *ressortissants* d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre - la qualité de ressortissants étant conférée unilatéralement par chaque État membre sur la base d'un ou plusieurs critères dont l'article 54, al. 1er, TFUE leur abandonne la détermination.

Toute autre est la technique *multilatérale* du rattachement, utilisée en droit international privé pour déterminer le droit applicable à un rapport juridique. Pour ce qui nous concerne, le droit applicable à une société (la « *Lex societatis* ») peut ainsi être déterminé par un facteur de rattachement comme le siège réel ou le siège statutaire. Le facteur de rattachement déterminé par l'État est, en règle, général et abstrait, et peut ainsi conduire à désigner comme droit applicable tout aussi bien le droit de l'État concerné que le droit d'un État étranger. Il ne peut être exclu que tel autre État étranger dont le droit est désigné comme applicable retienne, pour le même rapport juridique, un facteur de rattachement différent, qui conduit à la désignation d'un autre droit que le sien. Pour éviter ce risque, le droit international privé peut faire usage de la technique du renvoi : si le droit étranger désigné comme applicable en vertu d'un facteur de rattachement, désigne lui-même un autre droit comme applicable, c'est alors ce dernier droit qui est finalement appliqué. Tel était le cas en droit belge jusqu'à la réforme : l'article 110 du Code de droit international privé (« C.D.I.P. ») disposait ainsi que « *si le droit étranger désigne le droit de l'État en vertu duquel la personne morale a été constituée, le droit de cet État est applicable* ».

3. Les deux notions, théoriquement distinctes, sont confondues en pratique en ce qui concerne les sociétés. Celles-ci étant vues, à la différence des personnes physiques, comme des créations d'un État, l'attribution de la qualité de ressortissant et la décision d'y appliquer le droit national des sociétés iraient de pair : ainsi la Cour de justice de l'Union européenne a-t-elle considéré que « *…contrairement aux personnes physiques, les sociétés sont des entités créées en vertu d'un ordre juridique…Elles n'ont d'existence qu'à travers les différentes législations nationales qui en déterminent la constitution et le fonctionnement* »[6]. Rien n'empêcherait toutefois un État d'attribuer, pour les besoins d'une législation particulière, la qualité de ressortissant à une société pour laquelle son droit international privé désigne, en vertu du facteur de rattachement retenu, un droit des sociétés étranger comme applicable[7].

A.2. *Lex societatis et autres lois applicables – l'exemple de la* « Lex concursus »

4. La *Lex societatis* désigne le droit applicable à une société en vertu du facteur de rattachement déterminé par le droit international privé.

6 Arrêt 27 septembre 1988, *Daily mail*, 81/87, ECLI:EU:C:1988:456.
7 M. FALLON, *op. cit.*, p. 83.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

En droit belge, l'article 111 C.D.I.P. dispose, de manière non exhaustive[8], que la *Lex societatis* détermine notamment :

1° l'existence et la nature juridique de la société ;

2° le nom ou la raison sociale ;

3° la constitution, la dissolution et la liquidation ;

4° la capacité de la société ;

5° la composition, les pouvoirs et le fonctionnement de ses organes ;

6° les rapports internes entre associés ainsi que les rapports entre la société et les associés ;

7° l'acquisition et la perte de la qualité d'associé ;

8° les droits et obligations liés aux parts ou actions et leur exercice ;

9° la responsabilité pour violation du droit des sociétés ou des statuts ;

10° dans quelle mesure la société est tenue à l'égard de tiers des dettes contractées par ses organes.

5. L'abandon du siège réel au profit du siège statutaire ne concerne que le facteur de rattachement déterminé par la Belgique pour désigner la *Lex societatis* et, partant, ne modifie en rien les facteurs de rattachement qui désignent d'autres lois applicables, par exemple le droit de l'insolvabilité (la « *Lex concursus* »).

Ainsi l'article 7.1. du Règlement européen 2015/848[9] prévoit-il qu'en règle, la loi applicable à une procédure d'insolvabilité et ses effets, est celle sur le territoire duquel cette procédure est ouverte en vertu de l'article 3, lequel désigne, pour une procédure d'insolvabilité principale, le *centre des intérêts principaux du débiteur*. Celui-ci se définit comme lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers. Pour les sociétés, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire.

Le siège statutaire a donc une fonction propre pour la détermination de la *Lex concursus*, tout à fait distincte du rôle central que lui confère la réforme pour la *Lex societatis*.

La détermination des contours de la *Lex societatis* et de la *Lex concursus* en est d'autant plus importante, comme l'illustre l'arrêt *Kornhaas* de la Cour de justice de l'Union européenne[10], par lequel elle a décidé que relève du champ d'application du Règlement (plus précisément, d'un instrument antérieur, le Règlement européen 1346/2000[11]) une action dirigée contre le dirigeant

8 Nous n'entrons pas ici dans le débat sur les contours de la *Lex societatis* : voy. notamment R. JAFFERALI, « L'application du droit belge aux sociétés de droit étranger. Une esquisse des contours de la *lex societatis* », *R.D.C.*, 2004, pp. 764 et s.

9 Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, *J.O.U.E.*, 5 juin 2015, L141/19.

10 Arrêt du 10 décembre 2015, *Kornhaas*, C-594/14, ECLI:EU:C:2015:806.

11 Règlement (CE) 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, *J.O.*, 30 juin 2000, L160/1.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

d'une société faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité, intentée devant une juridiction par le curateur de cette société et tendant au remboursement de paiements effectués par ce dirigeant avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, mais après la date à laquelle la survenance de l'insolvabilité de cette société a été fixée. Même si l'action était en l'espèce fondée sur la loi allemande relative aux sociétés à responsabilité limitée, elle relevait néanmoins, selon la Cour de justice, de la *Lex concursus*.

C'est dans cette même perspective que s'inscrit le transfert de l'action en comblement de passif, opéré à l'occasion de l'adoption du Livre XX « Insolvabilité des entreprises » du Code de droit économique (« C.D.E. »), du Code des sociétés (articles 265, 409 et 530, abrogés) vers le C.D.E. (articles XX.225, 226 et 227)[12].

A.3. *La diversité des facteurs de rattachement de la* Lex societatis

6. Le droit international privé comparé révèle l'existence de deux approches, « réaliste » et « formaliste », dans la détermination des facteurs de rattachement de la *Lex societatis*, ainsi que de diverses formes de combinaison entre ces deux approches.

7. L'approche réaliste s'exprime dans la théorie du « siège réel », en vertu de laquelle la *Lex societatis* est déterminée par « *le lieu depuis lequel sont prises les décisions relatives à l'organisation, la direction et l'administration d'une* [société]*, en somme : le centre décisionnel névralgique de celle-ci* »[13].

Tel était le facteur de rattachement retenu par l'article 110, al. 1er, C.D.I.P. jusqu'à la réforme : « *La personne morale est régie par le droit de l'État sur le territoire duquel son établissement principal est situé dès sa constitution* ». L'article 4, § 3, C.D.I.P. précise en effet que « *l'établissement principal d'une personne morale se détermine en tenant compte, en particulier, du centre de direction, ainsi que du centre des affaires ou des activités et, subsidiairement, du siège statutaire* ».

Le siège réel est évoqué à l'article 54, al. 1er, TFUE, parmi les critères dont il abandonne la détermination aux États membres pour attribuer aux sociétés la qualité de ressortissant aux fins, notamment, de l'application de l'article 49.1. TFUE relatif à la liberté d'établissement : « *Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres.* » (c'est moi qui souligne).

8. L'approche formaliste s'est manifestée dans les théories de l' « incorporation » et du « siège statutaire », qui consistent à « *rattacher la personne morale au droit de l'État en vertu duquel elle a été constituée. La personne morale est*

12 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Chambre, sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 341 ; M. FALLON, « L'attractivité internationale comme moteur de projets de loi sur la BIBC et sur le futur Code des sociétés et associations au regard du droit international privé », *R.D.C.*, 2018, note subpaginale 105, p. 34.

13 N. THIRION et alii, *op. cit.*, n° 14, p. 19.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

donc régie par la loi qui prévoit les formalités d'immatriculation ou de constitution dont l'accomplissement a conféré au groupement sa personnalité. Lorsque, comme c'est très souvent le cas, un État subordonne l'octroi de la personnalité juridique à une condition d'enregistrement de la personne morale, cette dernière se verra, en application de la théorie de l'incorporation, rattachée au droit de l'État dans lequel cet enregistrement a eu lieu »[14].

La théorie de l'incorporation fonde le rattachement sur le lieu de constitution de la société qui, d'une part, ne se traduit pas nécessairement par la mention statutaire d'un siège dans l'État concerné (si le droit des sociétés de celui-ci n'exige pas une telle mention) et qui, d'autre part, est, par hypothèse, immuable, ce qui constitue un obstacle conceptuel à la mobilité de la société (ou, autrement dit, sa réincorporation dans un autre État)[15]. Au contraire, la théorie du siège statutaire fonde le rattachement sur la mention statutaire du siège (ou une formalité comparable), ce qui ouvre plus naturellement la voie à la modification de la mention statutaire du siège et, partant, à la mobilité de la société.

La théorie du siège statutaire est celle retenue par la réforme : l'article 110 C.D.I.P. dispose désormais que « *La personne morale est régie par le droit de l'État où se situe son siège statutaire* ».

L'article 54, al. 1er, TFUE, y fait également référence de manière expresse (voir n° 7).

9. L'examen du droit international privé des États membres de l'Union européenne révèle la grande diversité des approches retenues pour la détermination des facteurs de rattachement.

À côté du siège réel, de l'incorporation et du siège statutaire, diverses formes de combinaisons des approches formaliste et réaliste se rencontrent dans de nombreux États membres, selon trois procédés - hybridation (colocalisation des sièges dans le même pays), dualisation (facteurs de rattachement différents selon qu'il s'agit de désigner la loi nationale ou une loi étrangère) ou hiérarchisation (détermination de facteurs principaux et subsidiaires)[16] -.

Si les États membres qui retiennent le siège réel de manière pure sont minoritaires (7 sur 28), l'approche formaliste absolue n'est pas non plus majoritaire (10 sur 28), les systèmes combinant les deux approches étant les plus nombreux (11 sur 28)[17].

A.4. *Loi applicable et juridictions compétentes*

10. Le droit international privé ne détermine pas uniquement la loi applicable mais également les juridictions compétentes pour connaître de litiges.

La désignation des juridictions compétentes n'est pas qu'un enjeu procédural : elle entretient des liens étroits avec la détermination de la loi applicable.

14 *Ibid.*, n° 10, p. 16.
15 M. FALLON, « La dimension externe… », *op. cit.*, pp. 100 et 103.
16 M. FALLON, « La dimension externe… », *op. cit.*, p. 99.
17 *Ibid.*

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

D'une part, en cas de litige, il revient en effet aux juridictions saisies de décider, sur la base du droit international privé *applicable dans leur État*, (i) si elles sont compétentes pour connaître du litige et, si tel est bien le cas, (ii) quelle loi elles doivent appliquer. Les règles de droit international privé en vigueur en Belgique (qu'il s'agisse de règles de droit belge ou de droit européen) n'ont dès lors vocation à être appliquées que par les juridictions belges ou par des juridictions d'États étrangers dont le droit international privé prévoit, par l'effet de la technique du renvoi, l'application des règles du droit international privé belge relatives à la loi applicable.

D'autre part, pour des motifs pratiques, un État peut décider d'aligner le facteur de rattachement qui détermine la loi applicable et le critère d'attribution de la compétence internationale de ses juridictions : de la sorte, lorsque les juridictions nationales sont compétentes, elles ont vocation à appliquer le droit national, et non un droit étranger.

A.5. *Impact du droit européen : liberté d'établissement et droit international privé*

A.5.1. Droit primaire : liberté d'établissement et mobilité des sociétés

11. La liberté de prestation de services au sein de l'Union, consacrée par les articles 56 et suivants TFUE, concerne l'exercice d'une activité à titre temporaire : elle n'exclut certes pas « *la possibilité pour le prestataire de services, au sens du traité, de se doter, dans l'État membre d'accueil, d'une certaine infrastructure (y compris un bureau, cabinet ou étude) dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de l'accomplissement de la prestation en cause* », mais bien l'exercice d'une activité de façon stable et continue, qui relève de la liberté d'établissement[18].

La liberté d'établissement au sein de l'Union fait l'objet des articles 49 et suivants TFUE. La notion d'établissement au sens du traité est traditionnellement entendue de manière « *très large, impliquant la possibilité pour un ressortissant communautaire de participer, de façon stable et continue, à la vie économique d'un État membre autre que son État d'origine, et d'en tirer profit, favorisant ainsi l'interpénétration économique et sociale à l'intérieur de la Communauté dans le domaine des activités non salariées* »[19]. Aux termes de l'article 49, al. 1er, TFUE, cette liberté vise également, pour les sociétés, la création d'agences, de succursales et de filiales, dont le caractère stable et continu se distingue de simples infrastructures qui seraient utilisées dans l'exercice de la liberté de prestation de services.

12. En ce qui concerne les sociétés[20], la liberté d'établissement bénéficie aux sociétés qui sont les ressortissants d'un État membre, qualité conférée

18 Cour de justice de l'Union européenne, arrêt du 30 novembre 1995, *Gebhard*, ECLI:EU:C:1995:411, points 27 et 28.

19 *Ibid.*, point 25.

20 Sur la question de l'applicabilité de la liberté d'établissement des sociétés, voy. notamment M. FALLON et E.-J. NAVEZ, « La transformation transfrontalière d'une société par transfert du siège statutaire après l'arrêt Polbud », *T.R.V.-R.P.S.*, 2018, pp. 353 et s.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

unilatéralement par chaque État membre sur la base d'un ou plusieurs critères dont l'article 54, al. 1er, TFUE leur abandonne la détermination.

Lorsqu'il s'agit, pour une société bénéficiant de la liberté d'établissement, de créer une agence, succursale ou filiale, on parle à propos de celles-ci d' « établissement secondaire ».

La Cour de justice de l'Union européenne a substantiellement libéralisé les conditions d'exercice par les sociétés de la liberté d'établissement secondaire.

Dans un arrêt *Centros*, la Cour de justice a décidé qu' « *une situation dans laquelle une société constituée selon le droit d'un État membre dans lequel elle a son siège statutaire désire créer une succursale dans un autre État membre relève du droit communautaire. Il est sans importance à cet égard que la société n'ait été constituée dans le premier État membre qu'en vue de s'établir dans le second où serait exercé l'essentiel, voire l'ensemble, de ses activités économiques* »[21]. Ainsi, une société localisée virtuellement dans un État membre (que l'on peut qualifier d' « État d'origine ») jouit néanmoins de la liberté d'établissement secondaire dans un autre État membre (que l'on peut qualifier d' « État d'accueil »).

Dans un arrêt *Polbud*, la Cour de justice a jugé qu' « *une situation dans laquelle une société constituée selon la législation d'un État membre souhaite se transformer en une société de droit d'un autre État membre, dans le respect du critère retenu par le second État membre aux fins du rattachement d'une société à son ordre juridique national, relève de la liberté d'établissement, quand bien même cette société exercerait l'essentiel, voire l'ensemble, de ses activités économiques dans le premier État membre* »[22]. Dès lors, la liberté d'établissement vise également l'opération par laquelle une société établie dans un État membre d'origine entend se localiser virtuellement dans un autre État membre.

13. La liberté d'établissement des sociétés au sein de l'Union a suscité une jurisprudence abondante de la Cour de justice, qui tend à favoriser la mobilité des sociétés au sein de l'Union[23].

Cette jurisprudence est au cœur des arguments techniques invoqués au soutien de la réforme et elle influence substantiellement la réalisation de procédures d'immigration et d'émigration en pratique ; nous y revenons ci-dessous.

Les nouvelles possibilités de mobilité offertes par cette jurisprudence sont telles qu'elles ont conduit à l'adoption de la Directive 2019/2121, qui réglemente les transformations, fusions et scissions transfrontalières[24]. En même temps qu'elle consacre la mobilité promue par la Cour de justice, la Directive 2019/2121 tempère toutefois substantiellement le libéralisme de sa jurisprudence, en organisant le contrôle des opérations transfrontalières en vue de

21 Arrêt du 9 mars 1999, *Centros*, C-212/97, EU:C:1999:126, point 17.

22 Arrêt du 25 octobre 2017, *Polbud*, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, point 38.

23 Voy. notamment M. FALLON et E.-J. NAVEZ, *op. cit.* et M. FALLON, « La dimension externe… », *op. cit.*, pp. 72-78.

24 Directive (UE) n° 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la Directive (UE) n° 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières, *J.O.U.E.*, 12 décembre 2019, L321/1.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

lutter contre la création de sociétés-écrans ou boîtes aux lettres visant à se soustraire au droit de l'Union ou au droit national, à le contourner ou à l'enfreindre (Considérant 35).

A.5.2. Droit dérivé : Droit international privé européen

14. Indépendamment des arguments prétendument tirés de la liberté d'établissement en faveur de l'abandon de la théorie du siège réel et de l'adoption de la théorie du siège statutaire, le droit européen influence considérablement le droit international privé à travers différents instruments de droit dérivé.

15. En matière de loi applicable, le Règlement Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles[25] exclut certes expressément de son champ d'application « *les questions relevant du droit des sociétés…, telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés…, ainsi que la responsabilité personnelle légale des associés et des agents pour les dettes de la société…* » (art. 1.2.f)) ainsi que « *la question de savoir si…un organe d'une société…peut engager, envers les tiers, cette société…* » (art. 1.2.g)), de même que le Règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles[26] exclut « *les obligations non contractuelles découlant du droit des sociétés…concernant des matières telles que la constitution, par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés…, de la responsabilité personnelle des associés et des organes pour les dettes de la société…et de la responsabilité personnelle des auditeurs vis-à-vis de la société ou vis-à-vis de ses organes chargés du contrôle légal des documents comptables* » (art. 1.2.d)).

Le Règlement Rome II n'exclut toutefois pas de son champ d'application certaines matières qui relèvent de la *Lex societatis*, spécialement la responsabilité extracontractuelle des membres de l'organe de gestion à l'égard de tiers. Les juridictions belges saisies d'un tel litige devront donc appliquer la loi (belge ou étrangère) désignée comme applicable en vertu du Règlement Rome II, sans avoir égard au C.D.I.P.

En outre, le droit dérivé peut régler la loi applicable à d'autres domaines qui entretiennent un lien étroit avec la *Lex societatis* : tel est, par exemple, le cas du Règlement 2015/848 pour la *Lex concursus* (voir n° **5**).

16. En ce qui concerne les juridictions compétentes, le Règlement Bruxelles I*bis*[27] s'applique en matière civile et commerciale, ce qui englobe les litiges de droit des sociétés, dont certains (relatifs à la validité, la nullité ou la dissolution des sociétés, ainsi qu'à la validité des décisions de leurs organes) sont d'ailleurs spécifiquement visés par le Règlement (art. 24.2.).

25 Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), *J.O.U.E.*, 4 juillet 2008, L177/6.

26 Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), *J.O.U.E.*, 31 juillet 2007, L199/40.

27 Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, *J.O.U.E.*, 20 décembre 2012, L351/1.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Les juridictions belges devront donc vérifier leur compétence internationale en vertu de ce Règlement, les règles du C.D.I.P. n'étant applicables qu'en dehors du champ d'application de celui-ci.

B. Arguments techniques et objectifs politiques de la réforme

B.1. *Arguments techniques de la réforme, et nuances apportées à ceux-ci*

17. Deux arguments techniques sont invoqués au soutien de la réforme, qui appellent de nombreuses nuances.

18. Le premier argument réside dans l'insécurité juridique qui découlerait de l'approche réaliste fondée sur le siège réel.

Selon l'Exposé des motifs, « *la doctrine du siège réel crée tout d'abord une grande insécurité juridique pour les entreprises. Selon cette doctrine, les tribunaux peuvent effectivement estimer qu'une* [société] *est soumise au droit d'un État déterminé, au seul motif que celle-ci y a un établissement que le juge considère comme siège réel. Cela peut également se produire dans des cas où la* [société] *n'a pris aucune décision formelle visant à transférer son siège et part dès lors toujours du principe qu'elle est soumise au droit de son pays de constitution. Il peut même arriver avec la doctrine du siège réel que des tribunaux d'un État estiment que la* [société] *est soumise au droit de ce premier État, alors qu'un tribunal d'un autre État estime, quant à lui, que c'est le droit de cet autre État qui s'applique à cette même* [société]. *En outre, les critères permettant de déterminer où se trouve le siège réel ne sont pas clairs, et encore moins harmonisés au niveau international. En revanche, avec la doctrine du siège statutaire, une entreprise qui opte pour le droit belge demeure soumise à ce même droit, et ce quel que soit l'endroit du monde où elle investit ou ouvre des établissements. À l'inverse, des sociétés étrangères qui investissent et ouvrent des établissements en Belgique ne doivent pas craindre d'être soumises au droit belge des* [sociétés] *sans qu'elles aient pris la décision formelle de déplacer leur siège statutaire en Belgique.* »[28].

Ces considérations appellent au moins quatre nuances, qui relativisent les inconvénients du siège réel par rapport au siège statutaire en termes de sécurité juridique :

– si les critères qui permettent de déterminer où se trouve le siège réel ne sont pas toujours clairs et encore moins harmonisés au niveau international, il n'en va pas différemment pour le siège statutaire, ainsi que l'illustrent les incertitudes que suscite la notion de siège statutaire, qui n'a pas été définie légalement dans le cadre de la réforme (voir n° 33) ;

– l'argumentaire repose sur une conception tronquée du siège réel : celle-ci fait reposer le risque qui s'attacherait à la théorie du siège réel sur la création d'un établissement, alors que, d'une manière générale, le siège réel renvoie

28 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 340 ; voy. ég. K. MARESCEAU, « Belgium, get ready to compete for corporate charters : een pleidooi voor de invoering van de statutaire zetelleer », in *De modernisering van het vennootschapsrecht*, Bruxelles, Larcier, 2014, n° 13, pp. 219-220.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

à l'idée d'une administration « centrale » ou d'un établissement « principal », qui, si elle laisse certes une (grande) marge d'appréciation, exclut en tout cas qu'un simple établissement puisse désigner le siège réel[29] ; on peut ainsi exprimer des réserves sur l'affirmation du Ministre de la Justice, au cours des travaux parlementaires, selon laquelle « *bon nombre de grandes sociétés belges établissent leur production à l'étranger mais conservent leur quartier général en Belgique. Dans la doctrine du siège réel, ces sociétés ont beaucoup de mal à prouver qu'elles sont "belges". Ce sera dorénavant plus facile* »[30].

– s'il peut arriver avec la doctrine du siège réel qu'un tribunal d'un État estime que la société est soumise au droit de ce premier État, alors qu'un tribunal d'un autre État juge, quant à lui, que c'est le droit de cet autre État qui s'applique à cette même société, il n'en va pas différemment pour le siège statuaire, compte tenu du fait qu'une grande diversité de facteurs de rattachement persiste au niveau européen et international[31] ; la suppression de la technique du renvoi dans le cadre de la réforme aggrave même les problèmes qui découlent de l'absence d'harmonisation des facteurs de rattachement au niveau européen et international (voir n° **35**) ;

– la théorie du siège statutaire n'empêche (i) ni que des sociétés dont le siège statutaire est en Belgique se voient appliquer par des juridictions étrangères (spécialement s'il ne s'agit pas de juridictions d'États membres de l'Union européenne) un droit des sociétés étranger, notamment en raison de la localisation à l'étranger de leur siège réel ou d'activités économiques effectives dépassant un seuil critique (voir n° **27 et 28**), (ii) ni, inversement, que des sociétés dont le siège statutaire est à l'étranger (spécialement si ce siège n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne) se voient appliquer par des juridictions belges tout ou partie des dispositions (impératives) du droit des sociétés belge, en raison de la localisation en Belgique de leur siège réel ou d'activités économiques effectives dépassant un seuil critique (voir n° 36 **et s.**).

Nous revenons ci-dessous sur ces différents points.

L'insécurité juridique qui découle du siège réel affecterait en outre, par répercussion, les droits de différentes parties prenantes dans le cadre d'opérations de transfert transfrontalier du siège : « *Contrairement à la situation qui existe en vertu du droit actuel où le droit applicable à une personne morale change à la suite d'un transfert du siège réel de la société, le présent projet fait valoir qu'une personne morale ne peut changer de droit des personnes morales qui lui est applicable que par le biais de la procédure de transformation transfrontalière. Cette procédure a pour objectif de protéger tant les associés ou membres de la personne morale que les créanciers, en dehors de l'hypothèse de l'insolvabilité. Les associés ou membres de la personne morale sont protégés du fait qu'une personne morale ne peut désormais plus changer de*

29 M. FALLON, « L'attractivité internationale… », *op. cit.*, n° 39, p. 28.
30 Rapport de la première lecture fait au nom de la Commission de droit commercial et économique, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2018-2019, n° 54-3119/011, p. 50.
31 M. FALLON, « L'attractivité internationale… », *op. cit.*, n° 39, p. 29.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

droit des personnes morales applicable qu'avec leur accord (pour lequel des majorités renforcées s'appliquent de surcroît). Les créanciers bénéficient d'un "droit d'opposition". Cette procédure permet aux parties précitées d'améliorer sensiblement leur statut juridique en comparaison avec le droit actuel. »[32].

Si la réglementation expresse des transformations transfrontalières dans le cadre de la réforme permet certainement d'augmenter la sécurité juridique et la protection des parties prenantes dans le cadre du transfert transfrontalier de siège, toujours est-il que :

– d'une part, les transformations transfrontalières étaient déjà réalisables avant la réforme, selon des procédures qui, quoiqu'affectées d'incertitudes, n'étaient pas sans protection pour les actionnaires minoritaires[33] ;

– d'autre part, les procédures de transformations transfrontalières auraient pu être instaurées en vue de la protection des parties prenantes tout en maintenant le siège réel comme facteur de rattachement en droit belge – l'adoption, peu après le CSA, de la Directive 2019/2121 témoigne d'ailleurs non seulement de la possibilité de concilier siège réel et transformation transfrontalière, mais encore de celle de créer un régime beaucoup plus protecteur des parties prenantes, ouvertement inspiré d'une approche réaliste du rattachement (voir n° **19**).

19. Le deuxième argument réside dans l'influence que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de la liberté d'établissement des sociétés exercerait sur le droit international privé, au point que la troisième ligne directrice de la réforme, qui se concrétise dans l'adoption de la théorie du siège statutaire et des procédures de transformations transfrontalières, est intitulée : « *adaptation aux évolutions européennes* ».

Selon l'Exposé des motifs, « *la Cour de justice de l'Union européenne a radicalement restreint l'application de la doctrine du siège réel, notamment en raison de l'insécurité et de l'entrave à la liberté de choix du droit applicable qu'elle cause. À la suite d'une série d'arrêts fondamentaux devenus, entretemps, jurisprudence constante, l'application du droit belge à des sociétés qui 'immigrent' vers la Belgique en y réalisant des investissements et en y ouvrant des établissements considérés comme leur siège réel est généralement incompatible avec la liberté d'établissement garantie par le TFUE. En d'autres termes, cette doctrine ne peut s'appliquer, précisément dans la situation pour laquelle la doctrine du siège réel a été développée au XIX*e *siècle - une société ayant son siège statutaire à l'étranger, mais son siège réel en Belgique. Selon le TFUE, la Belgique peut en principe uniquement appliquer la doctrine du siège réel à des personnes morales constituées en vertu du droit belge, notamment afin de permettre aux juridictions belges de juger qu'une société constituée en Belgique est soumise au droit étranger en raison du fait que son siège réel se trouverait à l'étranger. Ceci aboutit à une application asymétrique du*

32 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 342 ; voy. ég. K. Maresceau, *op. cit.*, n° 15, pp. 222-223.

33 Voy. notamment S. Maquet et E.-J. Navez, « Le transfert transfrontalier du siège social des sociétés commerciales et ses implications dans la pratique notariale », *Droit des affaires et sociétés – Actualités et nouveaux enjeux*, Limal, Anthemis, 2013, pp. 165 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

principe : la Belgique ne peut pas l'appliquer à des sociétés étrangères actives en Belgique, mais peut théoriquement encore l'appliquer à des sociétés belges actives à l'étranger pour pouvoir décider qu'elles ne sont de la sorte plus belges. »[34].

Au cours des travaux parlementaires, le Ministre de la Justice a affirmé que :

– « *ce choix de la doctrine du siège statutaire est d'ailleurs soutenu par la Cour européenne de justice. La liberté d'établissement des entreprises au sein de l'Union européenne implique que les sociétés qui sont organisées en vertu de la législation d'un État membre qui pratique la doctrine du siège statutaire peuvent s'installer en Belgique sans changer de nationalité* »[35] ;

– « *le droit européen ne permet pas de soumettre au régime du siège réel les sociétés sont le siège statutaire se situe dans un autre État membre de l'UE, alors que leur siège réel est établi en Belgique. La Cour de justice estime que c'est inadmissible* »[36] ;

– « *pour le droit des sociétés, il n'y a pas d'alternative à la théorie du siège statutaire car la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne va dans ce sens-là* »[37].

Si l'abondante jurisprudence de la Cour de justice, dont l'examen dépasse les limites de la présente contribution, tend en effet, d'une manière générale, à supprimer les entraves que le droit international privé pourrait opposer à la mobilité des sociétés, encore faut-il souligner que cette jurisprudence :

– ne met pas en cause le principe de neutralité du droit européen à l'égard du facteur de rattachement de la *Lex societatis*, qui est d'ailleurs expressément abandonné aux États membres par l'article 54, al. 1er, TFUE dans le chapitre consacré à la liberté d'établissement : « *Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres* » (c'est moi qui souligne) ; le droit européen n'impose ni n'exclut l'adoption de la théorie du siège réel ou du siège statutaire par les États membres, comme le rappelle constamment la Cour de justice[38] mais également, dans la Directive 2019/2121, le législateur européen (Considérant 3) ;

– ne bénéficie, aux termes de l'article 54, al. 1er, TFUE, qu'aux « sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur

34 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, pp. 340-341 ; voy. ég. K. MARESCEAU, *op. cit.*, n° 9-11, pp. 213-217.

35 Rapport de la première lecture fait au nom de la Commission de droit commercial et économique, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2018-2019, n° 54-3119/011, p. 49.

36 *Ibid.*, p. 67.

37 *Ibid.*, p. 171.

38 Voy. encore, dans le dernier arrêt de la Cour, l'affirmation selon laquelle « *en l'absence d'uniformisation en droit de l'Union, la définition du lien de rattachement déterminant le droit national applicable à une société relève, conformément à l'article 54 TFUE, de la compétence de chaque État membre, ledit article ayant mis sur le même pied le siège statutaire, l'administration centrale et le principal établissement d'une société en tant que lien d'un tel rattachement* » : arrêt du 25 octobre 2017, *Polbud*, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, point 34.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union » (c'est moi qui souligne), et non aux sociétés qui ne sont pas « ressortissants » de l'Union[39] ;

– invalide certaines entraves à la mobilité des sociétés qui découlent du droit international privé, qu'il s'agisse indifféremment de la théorie du siège réel, de la théorie de l'incorporation ou de dispositifs anti-abus adjoints par certains États membres à la théorie du siège statutaire (ou de l'incorporation)[40] ;

– réserve, à titre d'exception, la possibilité pour les États membres de justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général, certaines entraves qui découlent de la théorie du siège réel ou de dispositifs anti-abus adjoints à la théorie du siège statutaire (ou de l'incorporation), et ce, même si cette réserve apparaît théorique, la Cour de justice n'ayant jusqu'ici validé aucune entrave dans les affaires qui lui ont été soumises (voir n° **28**).

Plus fondamentalement encore, la réforme du droit belge a été conçue parallèlement aux travaux qui ont mené à l'adoption de la Directive 2019/2121, qui adopte une approche beaucoup plus « protectionniste » de la mobilité des sociétés au sein de l'Union que celle de la Cour de justice et, partant, du législateur belge.

La Directive 2019/2121 consacre certes la mobilité promue par la Cour de justice, en ce compris la possibilité d'une localisation virtuelle telle qu'elle découle de l'arrêt *Polbud* (voir n° **12**). Ainsi, selon le Considérant 3, « *le fait que seul le siège statutaire, et non l'administration centrale ou l'établissement principal, est transféré n'exclut pas en soi l'applicabilité de la liberté d'établissement en vertu de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne* ».

Elle n'en tempère pas moins substantiellement le libéralisme de la Cour de justice.

D'une part, elle organise, dans le cadre des transformations transfrontalières, une protection des parties prenantes - créanciers, actionnaires minoritaires et travailleurs (voir n° **55**) - que la Cour de justice a souvent réservée *théoriquement* mais jamais appliquée *concrètement* dans ses décisions (voir n° **28**). Cette protection se révèle beaucoup plus élevée que celle prévue par la réforme belge, inspirée du libéralisme de la Cour de justice (voir n° **55**).

D'autre part, elle confère à l'État d'origine le pouvoir de contrôler les transformations (ainsi que les fusions et scissions) transfrontalières et de les refuser si elles sont réalisées à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit l'Union ou au droit national ou à le contourner (notamment en ce qui concerne les droits des travailleurs, le paiement des cotisations de sécurité sociale ou les obligations fiscales), ou à des fins criminelles (art. 86*quaterdecies*). D'une manière remarquable, le Considérant 36 indique que « *Lorsque l'autorité compétente soupçonne sérieusement que l'opération*

39 Voy. M. FALLON et E.-J. NAVEZ, *op. cit.*, p. 355 ; le gouvernement a toutefois refusé d'exclure l'application de la théorie du siège statutaire aux sociétés qui relèvent d'un État qui n'est pas membre de l'Union (Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 342), malgré les nombreux appels en ce sens au cours des travaux parlementaires.

40 Voy. M. FALLON et E.-J. NAVEZ, *op. cit.*, p. 358.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

transfrontalière est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses, il convient que l'évaluation examine tous les faits et circonstances pertinents et prenne en considération, le cas échéant, au minimum, les facteurs indicatifs relatifs aux caractéristiques de l'établissement dans l'État membre où la société ou les sociétés doivent être immatriculées après l'opération transfrontalière, y compris l'intention de l'opération, le secteur, l'investissement, le chiffre d'affaires net et le résultat, le nombre de travailleurs, la composition du bilan, la résidence fiscale, les actifs et leur localisation, le matériel, les bénéficiaires effectifs de la société, les lieux de travail habituel des travailleurs et des groupes spécifiques de travailleurs, le lieu d'exigibilité des cotisations sociales, le nombre de travailleurs détachés dans l'année qui a précédé l'opération transfrontalière … L'autorité compétente peut considérer le fait que l'opération transfrontalière ait pour conséquence que la direction effective ou l'activité économique sera implantée dans l'État membre où la ou les sociétés doivent être immatriculées après l'opération transfrontalière comme une indication d'absence d'abus ou à de fraude » (c'est moi qui souligne). Le contrôle anti-abus organisé par la Directive 2019/2121 est ainsi expressément fondé, d'une manière qui rejoint l'approche réaliste du rattachement, sur de nombreux critères territoriaux, à rebours de la « déterritorialisation » qu'opère la théorie du siège statutaire.

Si, comme la Cour de justice, la Directive 2019/2121 reste neutre au sujet du facteur de rattachement (Considérant 3), il n'en reste pas moins qu'elle rééquilibre le mouvement imprimé par la Cour de justice, en rendant sa légitimité à l'application territoriale du droit des sociétés – laquelle n'est certes pas le propre de la théorie du siège réel, mais se retrouve également dans la théorie de l'incorporation ou les dispositifs anti-abus adjoints par certains États membres à la théorie du siège statutaire (ou de l'incorporation).

B.2. *Objectifs politiques de la réforme, et objections opposées à ceux-ci*

20. Au-delà des arguments techniques invoqués au soutien de la réforme, l'adoption de la théorie du siège statutaire et des procédures de transformations transfrontalières sert avant tout des objectifs politiques, expressément revendiqués au cours des travaux parlementaires : augmenter l'attractivité du droit belge, rendu plus simple et plus flexible, dans un contexte de compétition régulatoire entre les États, spécialement au sein de l'Union européenne.

Ainsi, selon l'Exposé des motifs :

– « *La compétition s'est accrue entre les États membres européens pour offrir un régime d'établissement attrayant pour les sociétés. La jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a promu la mobilité des entreprises et a limité considérablement l'application de la doctrine du siège réel traditionnellement appliquée en Belgique.* »[41] ;

– « *aujourd'hui, dans un contexte international, la doctrine du siège réel n'est plus guère soutenable et son maintien n'est pas souhaitable en termes de stratégie. Des économies axées sur l'international telles que celles des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Suisse (ainsi que des États-Unis) recourent à*

41 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 15.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

la doctrine du siège statutaire depuis des décennies déjà et l'Allemagne a également opté pour la doctrine du siège statutaire depuis un certain nombre d'années, du moins pour des sociétés de l'UE. La réforme proposée permettrait ainsi à la Belgique de s'aligner sur la règle en vigueur dans la plupart de nos pays voisins et principaux partenaires commerciaux. »[42] ;

– « [la théorie du siège statutaire] *permettra d'accroître l'attractivité du droit belge des* [sociétés], *de faciliter le choix du droit belge et, partant, son applicabilité et, ainsi, de stimuler l'attractivité de la Belgique en tant que pays d'implantation.* »[43] ;

– « [la] *jurisprudence européenne conduit à des effets indésirables pour des pays qui - comme la Belgique - ont opté pour le système du siège réel. Combiné avec cette jurisprudence, le système du siège réel aboutit en effet à une situation asymétrique. Ainsi, une société belge ayant son siège réel en Belgique ne peut pas émigrer à l'étranger sans changer de nationalité, alors qu'une société néerlandaise par exemple, dont la nationalité est rattachée à son lieu de constitution ("incorporation"), peut émigrer en Belgique en conservant sa nationalité. Pour renforcer la sécurité juridique et répondre à la réalité économique et juridique, le projet opte dès lors pour la théorie du siège statutaire.* »[44] ; « [l'asymétrie qui découle de l'application de la théorie du siège réel] *constitue un handicap pour des sociétés constituées en vertu du droit belge, en particulier lorsqu'elles sont actives au niveau international. Au contraire, la doctrine du siège statutaire accroît l'attractivité du droit belge des sociétés…et, partant, accroît également l'attractivité de la Belgique en tant que pays d'implantation : des entreprises…peuvent facilement et en toute sécurité juridique opter pour le droit belge qui gagnera désormais beaucoup en attractivité à la suite de la modernisation et de la flexibilisation insufflées par le présent projet.* »[45] ;

– « *la doctrine du siège réel n'est pas davantage maintenue pour les* [sociétés] *extérieures à l'Union européenne. Un tel traitement différencié envoie un mauvais signal aux investisseurs situés en dehors de l'UE…et ne serait pas de nature à répondre aux autres objections exprimées…à l'encontre de la doctrine du siège réel.* »[46].

Ces objectifs ont suscité des objections de deux ordres.

21. En premier lieu, la théorie du siège statutaire, en tant que dispositif – aux côtés de la simplicité et de la flexibilité – d'*attractivité du droit des sociétés belge,* n'augmenterait pas l'*attractivité de la Belgique* en tant que pays « d'implantation » ou « d'établissement ».

D'une part, le raisonnement tout entier repose sur la prémisse qu'un droit des sociétés attractif « *constitue*[…] *un des éléments favorisant des investissements étrangers et contribuant à maintenir un lien entre nos dernières grandes*

42 *Ibid.*, pp. 339-340.
43 *Ibid.*, p. 341.
44 *Ibid.*, p. 16.
45 *Ibid.*, p. 341.
46 *Ibid.*, p. 342.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

sociétés multinationales belges et notre pays »[47], alors que d'aucuns soulignent que les motifs d'investissement sont plutôt non juridiques (situation centrale de la Belgique, logistique, personnel qualifié, entre autres)[48] et, quand ils sont juridiques, principalement fiscaux[49].

D'autre part, même à considérer que le droit des sociétés constitue effectivement un levier d'attraction des investissements, toujours est-il que la théorie du siège statutaire suppose précisément qu'une société puisse se soumettre au droit belge, supposé attractif en raison de sa simplicité et de sa flexibilité, par la seule mention de son siège statutaire, de manière déconnectée de son siège réel, administration « centrale » ou établissement « principal », mais, bien plus, de tout établissement ou localisation d'activité économique effective en Belgique[50].

L'avantage pour la Belgique ne réside-t-il pas plutôt, finalement, dans le fait qu' « *on peut supposer que les prestataires de services juridiques établis en Belgique bénéficieront d'un droit des sociétés belge exportable attractif, maintenant que les entrepreneurs étrangers feront probablement appel à eux afin de se faire conseiller sur le droit des sociétés belge. Que ceci s'avérera avantageux pour le gouvernement belge, va de soi. Il bénéficiera notamment d'un accroissement de ses revenus par le biais des impôts sur les revenus augmentés, obtenus par ces prestataires de services* »[51] ?

22. En second lieu, les travaux parlementaires ont révélé l'existence de craintes sur l'explosion de sociétés boîtes aux lettres[52], à l'image du phénomène connu par les Pays-Bas - État qui a retenu une approche formaliste pour déterminer le facteur de rattachement de la *Lex societatis* et dont certains des dispositifs anti-abus qu'il y a adjoints pour lutter contre les sociétés boîtes aux lettres ont déjà été jugés par la Cour de justice de l'Union européenne comme des entraves à la mobilité des sociétés contraires à la liberté d'établissement[53].

Ces sociétés boîtes aux lettres sont décriées pour deux raisons différentes.

D'une part, elles manifesteraient la volonté de choisir de manière artificielle, sans lien avec le lieu d'activité économique effective, le droit des sociétés le plus favorable pour celles-ci, qui pourrait être le moins contraignant pour elles et, partant, le moins favorable pour les tiers, notamment les créanciers[54].

Une telle crainte n'est pas restée sans écho auprès du Ministre de la justice. Après avoir précisé que « *des garanties ont été inscrites dans la législation en vue de neutraliser les éventuels effets indésirables de l'application de la doctrine du siège statutaire vis-à-vis de la position des tiers créanciers de la*

47 *Ibid.*, p. 6.
48 Rapport de la première lecture fait au nom de la Commission de droit commercial et économique, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2018-2019, n° 54-3119/011, p. 239.
49 *Ibid.*, p. 19.
50 M. FALLON, « L'attractivité internationale… », *op. cit.*, n° 38, pp. 27-28.
51 K. MARESCEAU, *op. cit.*, n° 14, p. 221.
52 Rapport de la première lecture fait au nom de la Commission de droit commercial et économique, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2018-2019, n° 54-3119/011, pp. 20, 34 et 239-240.
53 Arrêt du 30 septembre 2003, *Inspire Art*, C-167/01, ECLI:EU:C:2003:512.
54 Amendement n° 86, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/005, p. 108.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

société »[55], il s'est dit « *disposé à réfléchir à la possibilité de prévoir, pour les sociétés de pays tiers – dont un certain nombre de "pays suspect" –, des clauses anti-abus plus strictes, qui pourraient s'inspirer du paquet législatif sur le droit des sociétés proposé le 25 avril 2018 par la Commission européenne. Cette proposition annonce un certain nombre de dispositions anti-abus en matière de transfert transfrontalier du siège. Les sociétés étrangères établies dans des pays tiers qui veulent déployer leurs activités en Belgique ne doivent pas nécessairement venir chez nous pour le faire. Si elles veulent contourner les dispositions anti-abus, elles pourront utiliser un "hub" basé dans un autre État membre de l'UE.* »[56]. Le Ministre admit qu'au-delà des mesures protectrices des créances dans les procédures de transformations transfrontalières, « *il n'*[était] *pas exclu que d'autres dispositions soient prises pour les sociétés dont le siège statutaire est établi dans un pays tiers appliquant la doctrine du siège statutaire (par exemple Panama ou le Liberia)* » et « *indiqu*[a] *que ce cas sera*[it] *réglé dans une phase ultérieure : des mesures anti-abus spécifiques seront prises, comme ça a été le cas aux Pays-Bas et au Danemark.* »[57].

L'annonce du Ministre de la justice se concrétisa uniquement dans l'élargissement, à l'initiative de parlementaires de la majorité[58], de la compétente internationale des juges belges pour connaître des litiges en matière de responsabilité à l'égard des tiers des administrateurs de sociétés qui ont leur établissement principal en Belgique mais leur siège statutaire dans un État situé en dehors de l'Union européenne avec lequel la société n'a qu'un lien formel (article 109, 2e phrase, C.D.I.P.).

D'autre part, la théorie du siège statutaire serait le « *nouveau cheval de Troie de la dérégulation économique* »[59], utilisé pour échapper aux dispositions protectrices du droit belge au profit de droits étrangers moins protecteurs, par exemple dans des paradis fiscaux[60], les sociétés boîtes autres lettres étant alors l'outil d'abus sociaux ou fiscaux[61].

L'Exposé des motifs fait toutefois valoir, à juste titre, que « *le siège statutaire n'indique que le droit d'organisation… Le critère de rattachement pour de nombreuses autres règles de droit, notamment le droit de l'environnement ou le droit social, reste lié au lieu d'activité de la* [société] *: une société ayant un siège statutaire en France qui ouvre en Belgique une usine employant 200 travailleurs sera et restera de ce fait soumise au droit social et au droit de l'environnement belges. Pour ces raisons également, l'introduction de la doctrine du siège statutaire n'occasionnera aucun préjudice aux créanciers belges ou au fisc belge. Le droit de l'insolvabilité et le droit fiscal appliquent d'autres critères permettant de déterminer le droit applicable et le critère du centre des intérêts principaux joue toujours un rôle déterminant. En outre, l'applicabilité du droit*

55 Rapport de la première lecture fait au nom de la Commission de droit commercial et économique, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2018-2019, n° 54-3119/011, p. 49.
56 *Ibid.*, pp. 49-50.
57 *Ibid.*, p. 67.
58 Amendement n° 286, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/008, p. 144.
59 Rapport de la première lecture fait au nom de la Commission de droit commercial et économique, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2018-2019, n° 54-3119/011, p. 59.
60 *Ibid.*, pp. 21 et 247.
61 Amendement n° 86, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/005, p. 109.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

belge de l'insolvabilité à des entreprises étrangères actives en Belgique sera renforcée. Ainsi, les dispositions relatives à la responsabilité des administrateurs pour faute grave caractérisée ayant contribué à la faillite et pour non-paiement de cotisations ONSS et de contributions TVA, notamment, ont été intégrées au droit de l'insolvabilité. Ces matières sont de ce fait soumises au droit belge indépendamment du 'statut DIP' de la société. »[62].

Le Ministre de la justice a néanmoins dû rappeler fréquemment, en raison des nombreuses interpellations au cours des travaux parlementaires, la distinction entre *Lex societatis* et autres lois applicables : « *…le choix du siège social n'a aucune incidence sur le plan fiscal et sur le plan de l'insolvabilité, ni sur celui du droit judiciaire ou du droit du travail. N'est concerné que le droit des sociétés (qui détermine les règles organiques qui s'appliquent aux sociétés).* »[63].

Ce débat belge reçoit un éclairage frappant du processus simultané mené au niveau européen, qui a abouti à l'adoption de la Directive 2019/2121. Celle-ci instaure en effet une protection substantielle des parties prenantes (créanciers, actionnaires minoritaires et travailleurs) et un mécanisme de contrôle anti-abus des opérations transfrontalières (voir n° **19**), laquelle est expressément motivée par la volonté d'éviter « *le contournement des droits des travailleurs, du paiement des cotisations de sécurité sociale ou des obligations fiscales* » et « *d'empêcher la création de sociétés-écrans ou boîtes aux lettres visant à se soustraire au droit de l'Union ou au droit national, à le contourner ou à l'enfreindre* » (Considérant 35). La Directive offre ainsi un contraste saisissant avec la faiblesse des dispositions anti-abus retenue par la réforme belge.

II. – SOCIÉTÉS « DE DROIT BELGE » ET SOCIÉTÉS « DE DROIT ÉTRANGER »

23. Le principal dispositif de la réforme est l'adoption de la théorie du siège statutaire, qui permet de déterminer, au regard du droit belge, les sociétés auxquelles on applique le droit des sociétés belge (**A.**) ou un droit des sociétés étranger (**B.**).

A. Sociétés « de droit belge »

A.1. *Détermination des sociétés « de droit belge »*

24. Une société est régie par le droit des sociétés belge lorsqu'elle a son siège statutaire en Belgique (art. 110 C.D.I.P. et 2:146 du Code des sociétés et des associations – « CSA » –).

25. Si le « siège statutaire » n'est défini ni par le C.D.I.P. ni par le CSA, la notion n'est pas problématique lorsqu'il s'agit de déterminer que la société a son siège statutaire en Belgique.

62 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 341.

63 Rapport de la première lecture fait au nom de la Commission de droit commercial et économique, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2018-2019, n° 54-3119/011, p. 49 ; voy. ég. K. MARESCEAU, « De invoering van de statutaire zetelleer en de procedure tot grensoverschrijdende omzetting », in *Het ontwerp Wetboek van vennootschappen en verenigingen,* Bruxelles, Larcier, 2018, n° 44-46, pp. 72-75.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

En effet, l'article 2:4, al. 1er, CSA prévoit que « *les statuts doivent indiquer la Région dans laquelle le siège de la personne morale est établi. Ils peuvent aussi indiquer l'adresse à laquelle le siège de la personne morale est établi.* », l'adresse devant en tout état de cause figurer dans l'acte constitutif (art. 2:5, § 1er, 3°, et 2:8, § 2, 2° CSA).

L'Exposé des motifs précise que « *Le siège statutaire peut être situé en Belgique dès la constitution de la personne morale, si la personne morale a été constituée conformément au droit belge. Le siège statutaire peut également être déplacé ultérieurement en Belgique, où les sociétés doivent faire usage de la procédure de transformation transfrontalière.* »[64].

26. Le siège statutaire est le facteur de rattachement exclusif de la *Lex societatis*. Pour qu'une société soit régie par le droit belge, il n'est donc pas requis qu'elle ait son siège réel en Belgique, ni même qu'elle y déploie une quelconque activité économique effective : « *Compte tenu de la suppression de la doctrine du siège réel, la circonstance que les* [sociétés] *ont ou n'ont pas leur établissement principal à l'étranger n'est plus pertinente. Seule la situation de leur siège statutaire est prise en considération* »[65].

A.2. *Application d'un droit des sociétés étranger à une société « de droit belge » ?*

27. Le facteur de rattachement de la *Lex societatis* déterminé par le droit international privé belge ne lie que les juridictions belges et les juridictions d'États étrangers dont le droit international privé prévoit, par l'effet de la technique du renvoi, l'application des règles du droit international privé belge.

Les juridictions d'États étrangers dont le droit international privé ne connaît pas la technique du renvoi appliquent, quant à elles, leur propre droit international privé.

Compte tenu de l'absence d'harmonisation du facteur de rattachement de la *Lex societatis* au niveau européen et international, le risque existe donc qu'une société « de droit belge » au regard du droit international privé belge se voit appliquer un droit des sociétés étranger par une juridiction étrangère.

Ce risque découle de la possibilité que cette société ait son siège réel à l'étranger ou, à tout le moins, des activités économiques effectives dépassant un seuil critique tel que le droit international privé de l'État concerné prévoie l'application de son droit des sociétés, par exemple en vertu de la théorie du siège réel, de dispositifs anti-abus adjoints à la théorie du siège statutaire (ou de l'incorporation) ou de « lois de police » (voir n° **38**).

28. Une telle possibilité est toutefois limitée dans les États membres de l'Union européenne en raison de la jurisprudence de la Cour de justice relative à la liberté d'établissement, qui a ainsi jugé que :

– une société dont le siège statutaire est aux Pays-Bas ne peut se voir refuser la capacité juridique et le droit d'ester en justice en Allemagne au motif

64 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 108.
65 *Ibid.*

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

qu'elle a son siège réel en Allemagne mais n'a pas adopté la forme d'une société allemande[66] ;

– une société constituée par des Danois au Royaume-Uni, où elle n'exerce aucune activité économique effective, ne peut se voir refuser l'enregistrement d'une succursale au Danemark, où la société serait dirigée et exercerait l'ensemble de ses activités économiques[67] ;

– une société constituée par un Hollandais au Royaume-Uni ne peut se voir imposer, lorsqu'elle constitue une succursale aux Pays-Bas, le statut de société « pseudo-étrangère » en vertu duquel une partie du droit des sociétés hollandais lui serait rendue applicable[68].

La liberté d'établissement s'oppose ainsi aux entraves qui découlent tant de la théorie du siège réel que des dispositifs anti-abus adjoints à la théorie du siège statutaire (ou de l'incorporation).

La Cour de justice offre donc le bénéfice de la liberté d'établissement aux sociétés dont la localisation dans un État membre est purement virtuelle, dans des situations qui peuvent être qualifiées de quasi-internes[69].

Dans son arrêt *Centros*, elle a même jugé que « *le fait, pour un ressortissant d'un État membre qui souhaite créer une société, de choisir de la constituer dans l'État membre dont les règles de droit des sociétés lui paraissent les moins contraignantes et de créer des succursales dans d'autres États membres ne saurait constituer en soi un usage abusif du droit d'établissement. En effet, le droit de constituer une société en conformité avec la législation d'un État membre et de créer des succursales dans d'autres États membres est inhérent à l'exercice, dans un marché unique, de la liberté d'établissement garantie par le traité.* »[70].

La liberté d'établissement peut certes être entravée pour des raisons impérieuses d'intérêt général, qui, au-delà des « raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique » visées par l'article 52.1. TFUE, peuvent également consister dans des objectifs de nature non exclusivement économique dignes de protection, parmi lesquels figurent, selon la Cour de justice, la protection des intérêts des créanciers, des actionnaires minoritaires et des travailleurs[71].

L'entrave à la liberté d'établissement, qui ne doit pas s'appliquer de manière discriminatoire, doit toutefois être proportionnée, c'est-à-dire être apte à garantir l'objectif poursuivi et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci. Ces exigences sont à ce point élevées, dans un contexte où le droit des sociétés européen est partiellement harmonisé et où, pour le surplus, certains droits des sociétés nationaux présentent de fortes similitudes, que la

66 Arrêt du 5 novembre 2002, *Überseering*, C-208/00, ECLI:EU:C:2002:632.
67 Arrêt du 9 mars 1999, *Centros*, C-212/97, ECLI:EU:C:1999:126.
68 Arrêt du 30 septembre 2003, *Inspire Art*, C-167/01, ECLI:EU:C:2003:512.
69 M. FALLON et E.-J. NAVEZ, *op. cit.*, pp. 356-357.
70 Point 27.
71 Arrêt du 25 octobre 2017, *Polbud*, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, point 54.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Cour de justice n'a jusqu'ici admis aucune entrave dans les affaires qui lui ont été soumises[72].

La Directive 2019/2121 amorce toutefois un rééquilibrage du mouvement imprimé par la Cour de justice, en rendant sa légitimité à l'application territoriale du droit des sociétés (voir n° **19**).

A.3. *Application des autres législations belges à une société « de droit belge »*

29. La réforme fait du siège statutaire le facteur de rattachement de la seule *Lex societatis*, sans modifier les facteurs de rattachement d'autres lois applicables, qu'il s'agisse du droit de l'insolvabilité, du droit fiscal, du droit social ou encore du droit de l'environnement.

Lorsque ces autres lois applicables sont relatives aux modalités d'exercice d'activités économiques, elles privilégient fréquemment un facteur de rattachement de proximité, lié à la localisation des activités réglementées, à l'opposé de l'approche formaliste désormais retenue pour la *Lex societatis*.

Des sociétés « de droit belge » ne se verront donc pas nécessairement appliquer les législations belges autres que le droit des sociétés, si leur siège réel ou leurs activités économiques effectives sont localisées à l'étranger (sans préjudice, pour ce qui concerne les activités exercées au sein de l'Union européenne, de l'effet du droit primaire ou dérivé qui pourrait conduire, par exemple sur la base du principe de reconnaissance mutuelle, au maintien de l'application du droit belge comme droit de l'État membre d'origine[73]).

Comme déjà indiqué (voir n° **5**), il est dès lors crucial de déterminer les contours de la *Lex societatis* par rapport à ces autres lois applicables, comme la *Lex concursus*.

A.4. *Juridictions compétentes sur le plan international*

30. En matière de droit des sociétés, les règles de compétence internationale prévues par le droit belge ne sont applicables qu'en dehors du champ d'application du Règlement Bruxelles I*bis*.

D'une part, l'article 24.2. du Règlement attribue une compétence exclusive en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés, ou de validité des décisions de leurs organes, aux juridictions de l'État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège, lequel est déterminé par le juge saisi conformément à son droit international privé national.

Cet article est limité, quant à son objet, à certains litiges seulement, qui ne recouvrent pas entièrement le domaine de la *Lex societatis* en droit belge (voir n° **4**).

Le juge belge saisi d'un litige qui relève de l'article 24.2. est compétent si la société en cause a son siège en Belgique au sens du droit international

72 M. Fallon et E.-J. Navez, *op. cit.*, pp. 369-374.
73 M. Fallon, « La dimension externe… », *op. cit.*, pp. 94-96.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

privé belge, c'est-à-dire si elle a son siège statutaire en Belgique. Il en résulte un alignement entre loi applicable et compétence, qui permet au juge belge d'appliquer le droit des sociétés belge.

Ceci n'empêche cependant pas qu'un juge d'un autre État membre puisse être saisi et se déclare compétent, par exemple si la société a son siège réel dans cet autre État membre et que le siège réel est le facteur de rattachement de la *Lex societatis* dans le droit international privé de cet État.

D'autre part, les litiges qui ne relèvent pas de l'article 24.2. sont régis par les autres dispositions du Règlement, comme l'article 4 (qui attribue la compétence aux juridictions de l'État membre dans lequel le défendeur est domicilié - le domicile se définissant, pour une société, comme le lieu où est situé son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement, en vertu de l'article 63.1. du Règlement) ou l'article 7 (qui porte diverses compétences spéciales dans le cas où le défendeur est domicilié dans l'Union).

31. Pour les litiges qui ne relèvent pas du champ d'application du Règlement Bruxelles I*bis*, l'article 109, 1re phrase, C.D.I.P. dispose que « *les juridictions belges ne sont compétentes pour connaître de toute demande concernant la validité, le fonctionnement, la dissolution ou la liquidation d'une* [société] *que si le siège statutaire de cette* [société] *est situé en Belgique lors de l'introduction de la demande* ».

Si le C.D.I.P. ne définit pas le siège statutaire, la notion n'est pas problématique lorsqu'il s'agit de déterminer que la société a son siège statutaire en Belgique et s'entend de la même manière que pour la détermination du facteur de rattachement de la *Lex societatis* (voir n° **25**). Le but est en effet d'aligner les deux problématiques, afin que les juges belges saisis d'une demande principale[74] qui porte sur la validité, le fonctionnement, la dissolution ou la liquidation d'une société, n'aient à appliquer que le droit des sociétés belge[75].

Le siège statutaire est un critère exclusif, dès lors que l'article 109, 1re phrase, C.D.I.P. exclut l'application des dispositions générales du C.D.I.P., comme la possibilité d'une clause d'élection de for au profit d'une juridiction étrangère.

Eu égard au champ d'application du Règlement Bruxelles I*bis*, l'article 109, 1re phrase, C.D.I.P. ne devra jamais être appliqué par un juge belge pour se déclarer compétent au sujet d'une société « de droit belge » ; il n'a d'utilité, très limitée, que pour établir l'incompétence des juges belges au sujet des sociétés « de droit étranger » hors de l'Union européenne.

B. Sociétés « de droit étranger »

B.1. *Détermination des sociétés « de droit étranger »*

32. Une société est régie par le droit des sociétés étranger de l'État dans lequel elle a son siège statutaire (art. 110 C.D.I.P.).

74 Sur la compétence pour connaître d'une demande incidente ayant un tel objet, voy. M. FALLON, « La dimension externe… », *op. cit.*, p. 130.

75 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 342.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

La Belgique a donc également opté en ce qui concerne les sociétés « de droit étranger » pour la théorie du siège statutaire[76].

33. La notion de « siège statutaire », qui n'est pas définie par le C.D.I.P., est problématique lorsqu'il s'agit de déterminer si la société a son siège statutaire dans un pays étranger.

Elle ne pose certes pas de difficultés lorsque le siège statutaire est en Belgique, parce que le droit des sociétés belge prévoit expressément l'existence d'un siège statutaire (voir n° 25).

Le fait que le *droit international privé* belge renvoie à une notion de *droit des sociétés* belge est précisément la source du problème lorsque cette règle de droit international privé se veut multilatérale et a donc vocation à désigner également un droit des sociétés étranger comme applicable : cela suppose alors d'avoir recours, pour la concrétisation du facteur de rattachement, au contenu du droit des sociétés étranger qui sera désigné comme applicable.

Le problème est évidemment méthodologique : il inverse en effet la séquence logique en conduisant à examiner le contenu d'un droit des sociétés étranger aux fins de déterminer si celui-ci…est applicable[77].

La difficulté est également pratique : tous les droits des sociétés ne prévoient pas, comme le droit belge, la mention *statutaire* d'un siège. Ainsi, le *Companies Act* britannique[78] prévoit certes que la demande d'enregistrement de la société (« *application for the registration of the company* ») doit indiquer si le « *registered office* » sera situé (i) en Angleterre ou au Pays de Galle, (ii) en Ecosse ou (iii) en Irlande du Nord, ce qui permet de déterminer à quel « *registrar* » régional compétent la demande doit être remise (Section 9, (2)(b) et et (6)), étant précisé que le *registrar* délivrera un « *certificate of incorporation* » qui mentionne le *registered office* (Section 15, (2)(e)). Chaque société doit ainsi avoir à tout moment un *registered office* auquel toutes communications et notifications peuvent lui être adressées (Section 86). Le *registered office* ne doit cependant pas être mentionné dans les « *articles of association* » ; il est d'ailleurs notable que la mention du *registered office* ne figure pas dans les « *model articles* » applicables par défaut, qui sont visés à la Section 20 et annexés au *Companies Act*.

L'absence d'une définition légale du siège statutaire *propre au droit international privé*, indépendamment du droit des sociétés belge, est donc problématique.

L'Exposé des motifs n'éteint pas la difficulté dans la mesure où il n'offre pas une conception claire du siège statutaire lorsque celui-ci n'est pas localisé en Belgique. Ainsi :

---

76 Et non pour la théorie de l'incorporation : un amendement déposé par des parlementaires de la majorité et adopté dans le texte définitif de la loi est expressément motivé comme suit : « *L'amendement précise que le projet opte pour la théorie de siège statutaire (pays où la* [société] *a son siège statutaire) et non pour la théorie de l'incorporation (pays où la* [société] *a été créée)* » (Amendement n° 8, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/004, p. 14).

77 M. FALLON, « La dimension externe… », *op. cit.*, pp. 104-105 et p. 111.

78 Sur l'absence de siège statutaire au Royaume-Uni, voy. ég. M. FALLON, « La dimension externe… », *op. cit.*, note subpaginale 70, p. 98.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

– « *il s'agit du critère de rattachement officiel d'une* [société] *à un ordre juridique et qui s'exprime en règle générale par une immatriculation dans l'un ou l'autre registre tenu par l'ordre juridique dans lequel le siège statutaire est établi* »[79] ;

– « *le siège statutaire d'une* [société] *est l'adresse officielle de cette personne morale telle que mentionnée dans ses statuts. Ladite adresse est sise dans l'État dans lequel la* [société] *est constituée et ne peut, ensuite, être modifiée que par une décision de modification des statuts* »[80] ;

– « *le siège statutaire renvoie en principe au lieu de constitution de la* [société]. *Toutefois, lorsque le siège statutaire est déplacé après la constitution du fait qu'une* [société] *a fait l'objet d'une procédure de transformation transfrontalière, la situation du dernier siège statutaire est alors pertinente. L'inscription du siège statutaire dans un registre des personnes morales de l'État de réception et/ou la publication de ce siège statutaire conformément au droit de ce dernier État laisse supposer que le siège a été valablement déplacé* »[81].

Si le siège statutaire est, en droit international privé comparé, majoritairement entendu comme l'adresse postale ou, dans les autres cas, comme l'adresse effective[82], on retrouve alternativement dans l'Exposé des motifs des références à :

– La mention statutaire du siège, notion pertinente pour les sociétés « de droit belge » mais, comme on l'a vu, problématique pour les sociétés « de droit étranger »[83] ;

– Le lieu de constitution[84], terme qui ne reflète certes pas une adhésion à la théorie de l'incorporation[85] (voir n° 32) mais est d'autant plus problématique (s'agirait-il d'une notion ouverte renvoyant à tout critère généralement quelconque retenu par un droit étranger, au risque que plusieurs droits étrangers aient vocation à s'appliquer, compte tenu de l'absence d'harmonisation des facteurs de rattachement au niveau européen et international ?)[86] ;

– L'immatriculation dans un registre[87], qui permet certes de contourner l'impasse de l'absence d'exigence, dans un État, d'une mention statutaire du siège mais qui, pour la même raison que le siège statutaire (et, plus généralement, toute autre approche formaliste), pose difficulté sur le plan méthodologique ainsi que sur le plan pratique, dans les États où une telle formalité n'existe pas[88].

Faut-il alors s'en tenir simplement à l'adresse comme « point de contact habituel » de la société avec le tiers ? Ce critère présente l'avantage méthodologique

79 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 325
80 *Ibid.*, p. 339.
81 *Ibid.*, p. 343.
82 M. FALLON, « La dimension externe… », *op. cit.*, p. 102.
83 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 339.
84 *Ibid.*, p. 343.
85 M. FALLON, « La dimension externe… », *op. cit.*, p. 103.
86 *Ibid.*, p. 105.
87 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 325.
88 M. FALLON, « La dimension externe… », *op. cit.*, p. 111.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

d'être détaché du contenu du droit des sociétés mais n'est pas sans risque, par exemple si un tel point de contact fait défaut ou s'il y en a plusieurs, obligeant alors à la recherche d'un facteur de rattachement subsidiaire[89].

34. Le siège statutaire est le facteur de rattachement exclusif[90] de la *Lex societatis*. Une société peut donc être régie par un droit des sociétés étranger, même si son siège réel est en Belgique ou si elle y déploie l'ensemble de ses activités économiques effectives. « *Compte tenu de la suppression de la doctrine du siège réel, la circonstance que les* [sociétés] *ont ou n'ont pas leur établissement principal à l'étranger n'est plus pertinente. Seule la situation de leur siège statutaire est prise en considération* »[91] ; dès lors, « *l'introduction de la doctrine du siège statutaire a comme conséquence que les sociétés qui ont leur siège statutaire en dehors de la Belgique mais qui exercent leurs activités réelles en Belgique, ne sont désormais plus régies par le droit belge, mais bien par le droit choisi dans leurs statuts* »[92].

35. La technique du renvoi, précédemment retenue par le C.D.I.P., est supprimée, à la différence du choix posé par d'autres États qui ont pourtant retenu une approche formaliste[93].

Selon l'Exposé des motifs, « *l'alinéa 2 de l'actuel article 110 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé est abrogé dans son ensemble. En cas d'application de la doctrine du siège statutaire, il n'y a pas besoin d'un système d'orientation et de renvoi. Une personne morale est en effet régie par le droit du pays dans lequel se situe son siège statutaire. Si le siège statutaire se situe en Belgique, les règles belges seront d'application. Si celui-ci se situe à l'étranger, les règles applicables seront celles du pays où se situe le siège statutaire, auquel cas un juge belge doit, sur la base de l'article 109 proposé de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, se déclarer incompétent pour prendre connaissance des demandes relatives à la validité, au fonctionnement, à la dissolution ou à la liquidation de la personne morale.* »[94].

Cette argumentation ne convainc pas. Le facteur de rattachement de la *Lex societatis* déterminé par le droit international privé belge ne lie que les juridictions de droit belge et les juridictions d'États étrangers dont le droit international privé prévoit, par l'effet de la technique du renvoi, l'application des règles du droit international privé belge. Compte tenu de l'absence d'harmonisation du facteur de rattachement de la *Lex societatis* au niveau européen et international, le risque existe donc qu'une société « de droit étranger » au regard du droit international privé belge ne se voit pas appliquer, par les juridictions de l'État étranger dans lequel la société a son siège statutaire, le droit des sociétés de cet État. Tel pourrait être le cas si le droit international privé de cet État retient comme facteur de rattachement de la *Lex societatis* non pas le siège statutaire mais, par exemple, le siège réel, lequel ne serait pas situé dans cet

89 *Ibid.*, p. 105.
90 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 339.
91 *Ibid.*, p. 108.
92 *Ibid.*, p. 112.
93 M. FALLON, « La dimension externe… », *op. cit.*, p. 100.
94 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 343.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

État mais dans un autre État (par exemple, la Belgique). C'est dans une telle situation que l'existence de la technique du renvoi en droit international privé belge des sociétés présenterait toute son utilité.

B.2. *Statut d'une société « de droit étranger » en droit belge*

36. L'article 2:148, al. 1er, CSA dispose que « *les* [sociétés] *qui ont leur siège statutaire à l'étranger, peuvent exercer leurs activités, ester en justice en Belgique, et y établir une succursale* ».

Cet article concerne la *reconnaissance* d'une société « de droit étranger » par le droit belge, à savoir le fait de reconnaître l'existence et les effets, en droit belge, de la personnalité juridique étrangère d'une société[95].

La réforme maintient le principe d'une reconnaissance automatique des sociétés « de droit étranger » : « *…l'existence juridique des personnes morales est reconnue en Belgique dès qu'elles ont été organisées selon le droit de leur siège statutaire. S'il apparaît qu'elles ont été organisées selon le droit du pays dans lequel ce siège statutaire est situé, elles peuvent faire des opérations en Belgique, ester en justice et y établir une succursale.* »[96].

Il n'est toutefois plus exigé, comme auparavant, que le siège réel de la société « de droit étranger » soit situé en dehors de la Belgique : une société qui a son siège statutaire à l'étranger mais son siège réel en Belgique est donc reconnue comme une société « de droit étranger », et n'est donc plus considérée comme une société soumise au droit belge[97].

37. Un régime particulier, étroitement inspiré du Code des sociétés, s'applique toutefois aux sociétés de « de droit étranger » qui établissent une succursale en Belgique, c'est-à-dire un établissement durable, sans personnalité juridique distincte, dont les activités sont conformes à l'objet de la société[98].

Le CSA leur impose diverses exigences en matière d'informations, notamment comptables.

L'article 2:23 CSA prescrit ainsi, outre l'inscription de la société « de droit étranger » à la Banque-Carrefour des Entreprises, la tenue d'un dossier de la succursale au Tribunal de l'entreprise, qui « *tend à permettre aux tiers avec lesquels toute* [société] *traite de vérifier que celle-ci est légalement constituée, qu'elle a le droit d'exercer ses activités, que ses organes de représentation ont le pouvoir de l'engager, et…si les associés ou actionnaires ont une responsabilité illimitée ou non. Il doit aussi permettre à tout intéressé de mettre en cause la responsabilité des personnes qui ont le pouvoir de représenter la* [société] ».

L'article 2:24 CSA précise les documents à déposer au dossier, en distinguant selon que la société « de droit étranger » relève ou non du droit d'un État membre de l'Union européenne. L'article 2:148, al. 2, CSA prévoit que les actions intentées par les sociétés qui ont une succursale en Belgique sont

95 N. THIRION et alii, *op. cit.*, n° 7, p. 14.
96 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 108.
97 N. THIRION et alii, *op. cit.*, n° 66, pp. 51-52.
98 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 47.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

irrecevables si elles n'ont pas déposé leur acte constitutif conformément à l'article 2:24 CSA.

L'objet des documents visés à l'article 2:24 CSA doit en outre être publié par mention aux annexes du Moniteur belge (art. 2:27 CSA), en vue d'assurer leur opposabilité aux tiers (art. 2:28 CSA).

L'article 2:29 CSA prescrit par ailleurs diverses mentions à inscrire sur tous documents qui émanent de la succursale, à la manière de ce qui est prévu pour les documents émanant de sociétés « de droit belge » (art. 2:20 à 2:22 CSA).

Le CSA prévoit en outre différentes informations comptables, résumées dans l'Exposé des motifs : « *L'introduction de la doctrine du siège statutaire a comme conséquence que les sociétés qui ont leur siège statutaire en dehors de la Belgique mais qui exercent leurs activités réelles en Belgique, ne sont désormais plus régies par le droit belge, mais bien par le droit choisi dans leurs statuts.*

Elles relèvent donc dorénavant du régime inscrit à l'article III.82, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 3 du C.D.E., à savoir que le droit comptable belge s'applique uniquement à leurs succursales en Belgique.

Ces succursales doivent tenir une comptabilité et établir des comptes annuels conformément au droit belge en ce qui concerne leurs activités belges [art. 3:2, § 2, CSA]…*La société étrangère doit elle-même déposer ses propres comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés, à la Centrale des bilans, mais dans la forme dans laquelle ils sont établis, contrôlés et publiés conformément au droit qui les régit* [art. 3:20, § 1er, CSA].

Lorsqu'il s'agit de sociétés étrangères soumises au droit d'un État membre de l'UE, ces comptes annuels sont établis, contrôlés et publiés sur la base de la réglementation européenne (telle que transposée dans le droit national), et notamment les directives 2006/43/CE et 2013/34/UE. D'ailleurs, la Belgique ne peut pas obliger ces sociétés à déposer en Belgique les comptes annuels de leur succursale belge (voy. articles 30, § 1er, g), et 31, de la directive 2017/1132/UE). Les sociétés soumises à un droit en vigueur en dehors de l'UE, mais dont les comptes annuels (consolidés) sont établis conformément à un système comptable analogue à ceux des directives 2006/43/CE et 2013/34/UE (par exemple, IFRS) ne peuvent pas non plus y être obligées (articles 37, j), et 38, § 1er, de la directive 2017/1132/UE).

Par contre, la Belgique peut imposer cette obligation aux succursales de sociétés étrangères d'États qui n'appartiennent pas à l'UE et dont le droit comptable n'est pas analogue au système comptable européen prévu dans la directive 2013/34/UE (voy. à nouveau article 38, § 1er, de la directive 2017/1132/UE). C'est précisément ce que fait l'article 3:30, § 3. De cette manière, toutes les parties intéressées en Belgique ont la certitude qu'elles auront accès à des comptes annuels établis selon les règles belges, en ce qui concerne les activités de cette succursale. »[99].

38. Sur un autre plan, l'article 2:149 CSA maintient la règle antérieure selon laquelle « *ceux qui sont préposés à la gestion d'une succursale belge d'une*

99 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 113.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

[société] *étrangère sont soumis à la même responsabilité envers les tiers que ceux qui gèrent une* [société] *belge* ».

L'article 2:149 CSA illustre la possibilité d'appliquer à des sociétés « de droit étranger » certaines dispositions du droit des sociétés belge à titre de « lois de police ».

Pour reprendre la définition générale qui en est donnée par le Règlement Rome I (et qui peut être retenue en dehors du champ d'application du Règlement[100]), « *une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable désignée par le facteur de rattachement normalement applicable* ».

Une loi de police est donc, par essence, une technique *unilatérale* de droit international privé, qui fait exception à l'application d'un facteur de rattachement *multilatéral* et par laquelle un État s'assure, dans des situations « localisées » sur son territoire national, de l'application de certaines de ses lois dont l'importance est telle qu'il ne peut souffrir qu'elles soient écartées au profit d'un droit étranger qui serait désigné par le facteur de rattachement.

Cette exception est consacrée, sous le terme des « règles spéciales d'applicabilité », par l'article 20 C.D.I.P., en vertu duquel « *les dispositions* [du C.D.I.P.] *ne portent pas atteinte à l'application des règles impératives ou d'ordre public du droit belge qui entendent régir une situation internationale quel que soit le droit désigné par les règles de conflit de lois, en vertu de la loi ou en raison de leur but manifeste* ». L'alinéa 2 de l'article 20 C.D.I.P. ouvre même la possibilité pour le juge belge d'appliquer une loi de police étrangère : « *Lors de l'application, en vertu de la présente loi, du droit d'un État, il peut être donné effet aux dispositions impératives ou d'ordre public du droit d'un autre État avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier État, ces dispositions sont applicables quel que soit le droit désigné par les règles de conflit de lois. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions, il est tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.* ».

La détermination du caractère de loi de police d'une législation (qui, en règle, exige plus qu'une simple impérativité en droit interne[101]), ainsi que du critère d'application de celle-ci (en principe, territorial) relève de la législation en cause ou, à défaut, du juge chargé de l'appliquer, à la lumière du « but manifeste » de cette législation.

Par ailleurs, l'efficacité de la technique est conditionnée au fait que le juge compétent soit lié par la loi de police. Pour une loi de police belge, cela suppose donc que les litiges qui rentrent dans le champ d'application de cette loi relèvent de la compétence des juges belges ou que le droit international

100 M. FALLON, « La dimension externe… », *op. cit.*, p. 93.
101 *Ibid.*, p. 121.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

privé d'un État étranger permette à ses juges, comme l'article 20, al. 2, C.D.I.P., d'appliquer la loi de police belge. La prudence commande donc d'assortir la loi de police d'une règle spéciale de compétence internationale (voir n° **46**).

39. Jusqu'à la réforme, l'exception de loi de police présentait un intérêt limité en droit des sociétés : la théorie du siège réel garantissait en effet automatiquement l'application « territoriale » du droit des sociétés belge[102]. Au cours des travaux parlementaires, l'opposition n'a d'ailleurs pas manqué de défendre la théorie du siège réel comme « *une mesure anti-abus* [qui] *impos*[e] *le droit de l'État sur le territoire duquel la* [société] *a situé son principal établissement* »[103]. L'application des lois de police était dès lors nécessairement confinée aux sociétés qui, sans avoir leur siège réel en Belgique, y déployaient néanmoins des activités économiques effectives dépassant un seuil critique qui justifiait l'application de certaines dispositions impératives du droit des sociétés belge : tel était, par exemple, le cas de la responsabilité à l'égard des tiers des préposés chargés de la gestion des succursales de sociétés « de droit étranger » (art. 59 du Code des sociétés, actuellement art. 2:149 CSA).

L'adoption de la théorie du siège statutaire et la « déterritorialisation » qui en découle pour l'application du droit des sociétés créent un contexte beaucoup plus propice à l'identification et à l'application de lois de police en droit des sociétés[104].

Le choix du siège statutaire ne fait pas, en soi, obstacle à l'identification de dispositions impératives dans le CSA qui auraient pour « but manifeste » de s'appliquer à des sociétés « de droit étranger » en raison de la localisation en Belgique de leur siège réel, d'une succursale ou encore d'activités économiques effectives dépassant le seuil critique qui déclenche l'application de lois de police. En effet, le siège statutaire constitue le facteur de rattachement général, auquel les lois de police ont précisément pour effet de déroger.

Certes, l'article 2:146 CSA limite l'application du Code aux sociétés qui ont leur siège statutaire en Belgique. En outre, les travaux préparatoires sont muets sur la technique des lois de police dans le droit des sociétés belge. Cela n'empêche cependant pas qu'au-delà de l'article 2:149 CSA, d'autres dispositions impératives du CSA puissent être qualifiées, en raison de « leur but manifeste », de lois de police applicables par les juges belges à des sociétés « de droit étranger » en raison d'un lien territorial à définir avec la Belgique[105].

40. On pourrait ainsi tenter de déceler une loi de police en matière de responsabilité des administrateurs à l'égard des tiers, qualification qui découlerait, de manière implicite, du seul dispositif « anti-abus » concrétisé au cours des travaux parlementaires : la compétence internationale des juges belges pour connaître des litiges en matière de responsabilité à l'égard des tiers des administrateurs de sociétés qui ont leur établissement principal en Belgique

102 *Ibid.*, p. 93.
103 Amendement n° 86, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/005, p. 108.
104 M. FALLON, « La dimension externe… », *op. cit.*, p. 119.
105 *Ibid.*, pp. 120-125.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

mais leur siège statutaire dans un État situé en dehors de l'Union européenne avec lequel la société n'a qu'un lien formel (article 109, 2e phrase, C.D.I.P.)[106].

L'attribution de cette compétence aux juges belges « *entend éviter des abus en empêchant que les administrateurs d'une personne morale ayant un "siège réel" en Belgique, qui portent préjudice à des tiers, soulèvent l'incompétence des juridictions belges à statuer sur leur responsabilité au seul motif que le siège statutaire de la personne morale est établi à l'étranger* »[107]. La protection des tiers concernés ne serait-elle cependant pas effective uniquement si l'on écarte, au profit du droit belge, le droit des sociétés de l'État dans lequel la société a établi son siège statutaire ?

Un tel raisonnement se heurte toutefois aux termes de l'amendement déposé par des parlementaires de la majorité qui a abouti à l'adoption de l'article 109, 2e phrase, C.D.I.P. : « *la règle ne porte pas préjudice à l'application des règles ordinaires en matière de conflits de lois permettant de déterminer le droit matériel applicable concernant la responsabilité des administrateurs* »[108].

Il faudrait en outre tenir compte de l'application du Règlement Rome II sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, le droit international privé belge – lois de police comprises – n'étant applicable qu'en dehors du champ d'application du Règlement. Celui-ci réserve toutefois, comme le Règlement Rome I au sujet des lois de police, le fait que « [s]*es dispositions…ne portent pas atteinte à l'application des dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle* » (art. 16), ce qui permettrait alors, même dans le champ d'application du Règlement, l'application des lois de police belges en matière de responsabilité des administrateurs.

41. Les lois de police – ou, plus généralement, toute autre technique du droit international privé qui autoriserait les juges belges à appliquer, à titre d'exception, certaines dispositions impératives du droit des sociétés belges à une société qui a son siège statutaire à l'étranger[109] – trouveront toutefois une limite dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la liberté d'établissement des sociétés qui sont ressortissantes d'un État membre.

La liberté d'établissement s'oppose en effet aux entraves qui découlent tant de la théorie du siège réel que des dispositifs anti-abus adjoints à la théorie du siège statutaire ou de l'incorporation (voir n° **28**).

La Cour de justice offre le bénéfice de la liberté d'établissement aux sociétés dont la localisation dans un État membre est purement virtuelle (voir n° **28**), dans des situations qui peuvent être qualifiées de quasi-internes : tel serait par exemple le cas d'une société constituée par des Belges aux Pays-Bas mais dont le siège réel et l'ensemble des activités économiques effectives sont localisées en Belgique.

106 M. FALLON, « La dimension externe… », *op. cit.*, pp. 122-123.
107 Amendement n° 286, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/008, p. 145.
108 *Ibid.*
109 Sur ces autres techniques, voy. M. FALLON, « La dimension externe… », *op. cit.*, pp. 112 et s.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

La liberté d'établissement peut certes être entravée pour des raisons impérieuses d'intérêt général, qui, au-delà des « raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique » visées par l'article 52.1. TFUE, peuvent également consister dans des objectifs de nature non exclusivement économique dignes de protection, parmi lesquels figurent, selon la Cour de justice, la protection des intérêts des créanciers, des actionnaires minoritaires et des travailleurs (voir n° 28). Or, de nombreuses dispositions impératives du droit des sociétés belge, comme l'exigence d'un plan financier à la constitution des SRL, SC et SA, les tests de solvabilité et de liquidité dans les SRL et SC ou le capital dans les SA, constituent précisément des mécanismes de protection des intérêts des créanciers.

L'entrave à la liberté d'établissement, qui ne doit pas s'appliquer de manière discriminatoire, doit toutefois être proportionnée, c'est-à-dire être apte à garantir l'objectif poursuivi et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci. Ces exigences sont à ce point élevées, dans un contexte où le droit des sociétés européen est partiellement harmonisé (comme, par exemple, en matière de capital dans les SA) et où, pour le surplus, certains droits des sociétés nationaux présentent de fortes similitudes, que la Cour de justice n'a jusqu'ici admis aucune entrave dans les affaires qui lui ont été soumises (voir n° 28).

Dès lors, la possibilité d'appliquer certaines dispositions impératives du droit des sociétés belge à des sociétés « de droit étranger » qui ont leur siège statutaire dans un État membre, paraît théorique dans l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de justice.

Même la règle de responsabilité des préposés chargés de la gestion de succursales de sociétés « de droit étranger » prévue par l'article 2:149 CSA, à la considérer applicable en vertu du Règlement Rome II, ne semble pas susceptible d'être appliquée aux succursales de sociétés qui ont leur siège statutaire dans un État membre.

On ne peut toutefois exclure que l'importance accordée à la protection des parties prenantes par la Directive 2019/2121 (voir n° 55) amorce un rééquilibrage du mouvement imprimé jusqu'ici par la Cour de justice à la libéralisation de la mobilité des sociétés au sein de l'Union (voir n° 19).

B.3. *Application des autres législations belges à une société « de droit étranger »*

42. La réforme fait du siège statutaire le facteur de rattachement de la seule *Lex societatis*, sans modifier les facteurs de rattachement d'autres lois applicables, qu'il s'agisse du droit de l'insolvabilité, du droit fiscal, du droit social ou encore du droit de l'environnement.

Lorsque ces autres lois applicables sont relatives aux modalités d'exercice d'activités économiques, elles privilégient fréquemment un facteur de rattachement de proximité, lié à la localisation des activités réglementées, à l'opposé de l'approche formaliste désormais retenue pour la *Lex societatis*.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Des sociétés « de droit étranger » peuvent donc se voir appliquer des législations belges autres que le droit des sociétés, si leur siège réel, une succursale ou une partie de leurs activités économiques effectives sont localisés en Belgique (sans préjudice, pour ce qui concerne les activités exercées au sein de l'Union européenne, de l'effet du droit primaire ou dérivé qui pourrait conduire, par exemple sur la base du principe de reconnaissance mutuelle, au maintien de l'application du droit étranger comme droit de l'État membre d'origine - voir n° **29**).

Comme déjà indiqué, il est dès lors crucial de déterminer les contours de la *Lex societatis* par rapport à ces autres lois applicables, comme la *Lex concursus*.

On ne peut, à cet égard, que nuancer l'opinion selon laquelle, en vue de tempérer les effets de la théorie du siège statutaire et, plus généralement, ceux de la jurisprudence de la Cour de justice sur la possibilité d'une application « territoriale » du droit des sociétés, il serait « *stratégiquement* […] *pertinent, pour les législateurs nationaux, d'organiser un transfert des règles protectrices des parties prenantes, afin de les intégrer dans le champ d'application du droit de l'insolvabilité et de ne plus les faire dépendre du droit des sociétés* »[110]. Si, en effet, la Cour de justice a décidé, dans l'arrêt *Kornhaas*, que relevait de la *Lex concursus* une mesure intégrée dans le droit des sociétés allemand, c'est en raison d'une interprétation du Règlement 2015/848 autonome, propre à cet instrument et indifférente à la classification retenue en droit national – en l'espèce, l'intégration de cette cause de responsabilité dans le droit des sociétés – (voir n° **5**). Il en résulte, *a contrario*, qu'il ne suffit pas de déplacer dans le droit de l'insolvabilité des règles protectrices des créanciers qui relevaient précédemment du droit des sociétés pour que celles-ci échappent à la *Lex societatis* : encore faut-il qu'elles relèvent, indépendamment de cette « stratégie » nationale, du domaine de la *Lex concursus* tel que défini de manière autonome pour le Règlement 2015/848.

B.4. *Juridictions compétentes sur le plan international*

43. En matière de droit des sociétés, les règles de compétence internationale prévues par le droit belge ne sont applicables qu'en dehors du champ d'application du Règlement Bruxelles I*bis*.

D'une part, l'article 24.2. du Règlement attribue une compétence exclusive en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés, ou de validité des décisions de leurs organes, aux juridictions de l'État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège, déterminé par le juge saisi conformément à son droit international privé national (voir n° **30**).

Cet article est limité, quant à son objet, à certains litiges seulement, qui ne recouvrent pas entièrement le domaine de la *Lex societatis* en droit belge (voir n° **4**).

Le juge belge saisi d'un litige qui relève de l'article 24.2. n'est pas compétent si la société en cause n'a pas son siège en Belgique au sens du droit

110 M. FALLON et E.-J. NAVEZ, *op. cit.*, p. 374.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

international privé belge, c'est-à-dire si elle n'a pas son siège statutaire en Belgique. Il en résulte un alignement entre loi applicable et compétence, qui évite au juge belge d'appliquer un droit des sociétés étranger.

La règle peut dès lors conduire à ce qu'aucun juge ne soit compétent, par exemple si la société a son siège réel en Belgique et son siège statutaire dans un État membre qui ne retient pas le siège statutaire dans son droit international privé.

D'autre part, les litiges qui ne relèvent pas de l'article 24.2. sont régis par les autres dispositions du Règlement, comme l'article 4 – qui attribue la compétence aux juridictions de l'État membre dans lequel le défendeur est domicilié (le domicile se définissant, pour une société, comme le lieu où est situé son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement, en vertu de l'article 63.1. du Règlement) – ou l'article 7 – qui porte diverses compétences spéciales dans le cas où le défendeur est domicilié dans l'Union -.

44. Pour les litiges qui ne relèvent pas du champ d'application du Règlement Bruxelles I*bis*, l'article 109, 1re phrase, C.D.I.P. dispose que « *les juridictions belges ne sont compétentes pour connaître de toute demande concernant la validité, le fonctionnement, la dissolution ou la liquidation d'une* [société] *que si le siège statutaire de cette* [société] *est situé en Belgique lors de l'introduction de la demande* ».

Si le C.D.I.P. ne définit pas le siège statutaire, la notion n'est pas problématique lorsqu'il s'agit de déterminer que la société a (ou non) son siège statutaire en Belgique et s'entend de la même manière que pour la détermination du facteur de rattachement de la *Lex societatis*. Le but est en effet d'aligner les deux problématiques, afin que les juges belges saisis d'une demande principale[111] qui porte sur la validité, le fonctionnement, la dissolution ou la liquidation d'une société, n'aient pas à appliquer un droit des sociétés étranger[112]. Dès lors que la règle d'attribution de la compétence internationale est, par nature, unilatérale et concerne la seule compétence des juridictions belges, sans déterminer *quelles* juridictions étrangères sont compétentes, les difficultés qui tiennent à la localisation d'un siège statutaire à l'étranger (voir n° **33**) sont sans objet en matière de compétence.

Le siège statutaire est un critère exclusif, dès lors que l'article 109, 1re phrase, C.D.I.P. exclut l'application des dispositions générales du C.D.I.P., comme la possibilité d'une clause d'élection de for au profit d'une juridiction étrangère.

Eu égard au champ d'application du Règlement Bruxelles I*bis*, l'article 109, 1re phrase, C.D.I.P. ne devra être appliqué que pour établir l'incompétence des juges belges au sujet des sociétés dont le siège statutaire est établi dans un État qui n'est pas membre de l'Union européenne.

45. Comme déjà indiqué (voir n° **22**), le seul dispositif anti-abus adopté, sur un amendement déposé par des parlementaires de la majorité, concerne une disposition exceptionnelle en matière de compétence internationale.

111 Sur la compétence pour connaître d'une demande incidente ayant un tel objet, voy. M. FALLON, « La dimension externe… », *op. cit.*, p. 130.

112 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 342.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

L'article 109, 2e phrase, C.D.I.P. dispose ainsi que « *Nonobstant toute clause contraire, les juges belges sont toutefois toujours compétents pour connaître de demandes portant sur la responsabilité des administrateurs de la* [société], *telle que visée à l'article 2:56, alinéa 1er, du Code des sociétés et des associations, envers d'autres personnes que la* [société] *ou ses associés ou actionnaires ou membres, pour des comportements dans le cadre de l'exercice de la fonction d'administration, si l'établissement principal de la* [société] *se situe en Belgique, tandis que le siège statutaire de la* [société] *est établi dans un État situé en dehors de l'Union européenne et que la* [société] *n'a qu'un lien formel avec cet État* ». L'établissement principal se détermine, en vertu de l'article 4, § 3, C.D.I.P., « *en tenant compte, en particulier, du centre de direction, ainsi que du centre des affaires ou des activités et, subsidiairement, du siège statutaire* ».

L'amendement expose que « *la règle entend éviter des abus en empêchant que les administrateurs d'une* [société] *ayant un "siège réel" en Belgique, qui portent préjudice à des tiers, soulèvent l'incompétence des juridictions belges à statuer sur leur responsabilité au seul motif que le siège statutaire de la* [société] *est établi à l'étranger* » ; pour ce faire, « *la règle crée une compétence concurrente : la demande peut éventuellement être portée devant les juges de l'État dans lequel le siège statutaire est établi, mais des juges belges peuvent également se déclarer compétents lorsque l'établissement principal est situé en Belgique. Des clauses d'élection de for ne peuvent exclure cette compétence…* »[113]. La règle de compétence spéciale pourrait être vue comme une manière de garantir l'effectivité des dispositions du droit des sociétés belges en matière de responsabilité externe des administrateurs analysées comme « lois de police » mais, comme déjà indiqué (voir n° 40), les termes de l'amendement ne corroborent pas une telle qualification.

L'amendement ajoute que « *La règle a uniquement trait à la responsabilité externe des administrateurs, c'est-à-dire la responsabilité envers d'autres personnes que la* [société] *ou ses membres ou actionnaires. En revanche, la 'responsabilité interne' relève du droit des* [sociétés] *au sens strict et des juges belges sont en principe uniquement compétents à cet égard si le siège statutaire est établi en Belgique. La règle ne concerne également que des actions en responsabilité basées sur des faits ou des comportements commis par l'administrateur dans ou à l'occasion de l'exercice de sa mission d'administration. Ainsi, une fraude commise par l'administrateur à la suite de la conclusion du contrat entre un tiers et la* [société], *un acte illicite commis par un administrateur envers des tiers, comme l'organisation d'une fraude fiscale au bénéfice de la* [société], *ou encore la facilitation de délits environnementaux relèvent en général de la nouvelle règle de compétence, tandis que, par exemple, un accident causé par un administrateur dans la sphère privée ou la responsabilité dans le cas où l'administrateur ne déclare pas correctement ses propres revenus imposables à l'administration fiscale ne relèvent pas de la règle contenue à l'article 109, deuxième phrase, du C.D.I.P., mais sont régis par d'autres règles de conflits de lois attributives de compétence.* »[114].

113 Amendement n° 286, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/008, p. 144.
114 *Ibid.*, p. 145.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Tout comme la règle générale de l'article 109, 1re phrase, C.D.I.P., le dispositif anti-abus n'a cependant vocation à s'appliquer qu'en dehors du champ d'application du Règlement Bruxelles I*bis*.

La responsabilité « externe » des administrateurs ne relève pas du champ d'application matériel de l'article 24.2., de sorte que la compétence sera appréciée au regard des critères de l'article 4 (juridictions de l'État membre dans lequel le défendeur est domicilié) et de l'article 7 (pour les défendeurs domiciliés dans un État membre, juridictions de l'État membre dans lequel se situe le lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire).

C'est donc uniquement si les administrateurs dont la responsabilité est recherchée ne sont pas domiciliés dans un État membre que les juges belges saisis d'un tel litige pourront avoir à égard à l'article 109, 2e phrase, C.D.I.P. (et non au Règlement Bruxelles I*bis*) pour apprécier leur compétence.

46. Les éventuelles lois de police identifiées dans le droit des sociétés belge pourraient-elles voir leur efficacité garantie par des règles de compétence spéciale au profit des juges belges ?

Compte tenu de l'approche territoriale généralement retenue par les lois de police, ces règles de compétence spéciale ne devraient pas être fondées, comme le prévoit l'article 109, 1re phrase, C.D.I.P., sur le siège statutaire de la société (par hypothèse, situé à l'étranger alors que le siège réel, une succursale ou des activités économiques effectives dépassant un seuil critique, sont localisés en Belgique) mais plutôt sur un critère territorial de localisation en Belgique.

Faute de recours exprès à la technique des lois de police, de telles règles de compétence spéciale ne sont pas prévues par le CSA ou le C.D.I.P., même pour ce qui concerne la responsabilité des préposés chargés de la gestion d'une succursale prévue par l'article 2:149 CSA.

En dehors du champ d'application du Règlement Bruxelles I*bis*, on pourrait certes songer à l'application de certaines règles spéciales de compétence pertinentes, comme en matière de responsabilité extracontractuelle (art. 96, 2° C.D.I.P.). On ne peut, au-delà, avoir recours aux règles générales de compétence prévues par le C.D.I.P., comme l'article 5, § 2 (« *les juridictions belges sont également compétentes pour connaître de toute demande concernant l'exploitation de l'établissement secondaire d'une* [société] *n'ayant ni domicile ni résidence habituelle en Belgique, lorsque cet établissement est situé en Belgique lors de l'introduction de la demande* »), dès lors que l'article 109, 1re phrase, exclut l'application des dispositions générales du C.D.I.P. Les juges belges pourraient néanmoins avoir recours à l'article 11 C.D.I.P, qui déroge à toutes les autres dispositions du C.D.I.P., et leur permet de se déclarer « *exceptionnellement compétentes lorsque la cause présente des liens étroits avec la Belgique et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger que la demande soit formée à l'étranger* »[115].

115 Sur l'ensemble de ces questions, voy. M. FALLON, « La dimension externe… », *op. cit.*, pp. 131-132.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

III. – MOBILITÉ DES SOCIÉTÉS

47. L'objectif d'assurer la mobilité des sociétés est assuré par un second dispositif, complémentaire à l'adoption de la théorie du siège statutaire, qui réside dans l'instauration de procédures de transformations transfrontalières.

A. Portée des procédures : modification de la *Lex societatis* et continuité de la personnalité juridique

48. Les procédures de transformations transfrontalières organisent la modification de la *Lex societatis* au regard du droit belge : une société « de droit belge » devient une société « de droit étranger » (procédure d'émigration) ou, à l'inverse, une société « de droit étranger » devient une société « de droit belge » (procédure d'immigration).

Par hypothèse, le changement de *Lex societatis* implique que la société se transforme, en ce sens qu'elle passe d'une forme prévue et régie par le droit de l'État d'origine à une forme prévue et régie par le droit de l'État d'accueil. Ainsi l'article 14:16 CSA expose-t-il, d'une manière générale, que « *lorsqu'une société transfère son siège statutaire à l'étranger, elle se transforme en une forme légale de la juridiction vers laquelle elle déplace son siège…* » (c'est moi qui souligne).

Ce changement de *Lex societatis* et de forme sociale se réalise en préservant la continuité de la personnalité juridique (art. 14:16 CSA), sans dissolution ni liquidation de la société.

49. Ainsi conçues, les procédures de transformations transfrontalières présentent donc un caractère complémentaire par rapport à l'adoption de la théorie du siège statutaire :

– La théorie du siège statutaire favorise la mobilité des sociétés *sans changement de loi*, en leur permettant de déplacer *leur siège réel ou, plus généralement leurs activités*, tout en *restant soumises au droit de l'État qu'elles ont choisi* pour situer leur siège statutaire ;

– Les procédures de transformations transfrontalières favorisent la mobilité des sociétés *avec changement de loi*, en leur permettant de déplacer *leur siège statutaire*, indépendamment de la localisation de leur siège réel ou, plus généralement, de leurs activités effectives, de manière à *se soumettre au nouveau droit de l'État qu'elles choisissent* pour situer leur siège statutaire.

Les deux dispositifs se combinent en outre pour assurer l'attractivité de la Belgique dans le cadre de la concurrence internationale entre les États (membres de l'Union européenne) pour les sociétés étrangères :

– La théorie du siège statutaire leur permet d'opter pour le droit belge, supposé compétitif en raison de sa simplicité et de sa flexibilité, sans devoir respecter des exigences tenant à la localisation (et au maintien) de leur siège réel ou, plus généralement, de leurs activités ; sous cet angle, le droit belge est un produit « accessible », qu'on peut choisir à peu de frais ;

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

– Les procédures de transformations transfrontalières facilitent le choix du droit belge pour les sociétés qui étaient précédemment soumises à un droit étranger (immigration) mais, en outre, permettent de revenir sur le choix du droit belge en faisant ultérieurement le choix d'un droit étranger (émigration) ; sous ce dernier angle, le droit belge est non seulement un produit « accessible » mais également un produit « liquide », auquel on peut renoncer à peu de frais, ce qui, paradoxalement, peut favoriser, en amont, son attractivité[116].

50. S'agissant d'opérations transfrontalières, ces transformations ne peuvent toutefois, par hypothèse, se réaliser qu'en fonction de leur régime juridique dans le droit de l'autre État (d'origine ou d'accueil) concerné.

L'article 112 C.D.I.P. prévoit dès lors que « *le transfert du siège statutaire d'une personne morale d'un État à un autre n'a lieu sans interruption de la personnalité qu'aux conditions auxquelles le permet le droit de ces États. En cas de transfert du siège statutaire sur le territoire d'un autre État, la personne morale est régie par le droit de cet État à partir du transfert* ».

Le changement de *Lex societatis* et de forme sociale ne peut ainsi intervenir dans la continuité de la personnalité juridique que si l'autre État (d'origine ou d'accueil) concerné par l'opération l'autorise également : « *La réalisation effective de la transformation transfrontalière avec maintien de la personnalité juridique dépend également de la connaissance de la transformation par l'autre système juridique concerné par ce déplacement de siège* »[117].

En outre, l'article 112 confirme le principe d'une application successive des droits des États concernés dans le cadre d'une opération de transformation transfrontalière : le droit de l'État d'origine s'applique jusqu'au transfert (en ce compris donc quant à l'opération de transfert elle-même, pour ce qui concerne l'aspect « émigration ») et le droit de l'État d'accueil s'applique à partir du transfert (en ce compris donc quant à l'opération de transfert elle-même, pour ce qui concerne l'aspect « immigration »).

Le CSA ne régit donc les procédures de transformations transfrontalières qu'au seul regard du droit belge, bien conscient que ces opérations dépendent également d'un droit étranger, dont l'influence est d'ailleurs prise en considération dans le Code tant en matière d'émigration que d'immigration (voir n° **53** et **54**).

B. Point d'appui des procédures : déplacement du siège statutaire, sans considération pour le siège réel

51. Compte tenu de leur portée juridique, à savoir le changement de *Lex societatis* en vue de l'adoption (« immigration ») ou de l'abandon (« émigration ») du droit belge, les procédures de transformations transfrontalières prennent nécessairement pour point d'appui le facteur du rattachement de la *Lex societatis* en vertu du nouveau droit international privé belge, à savoir le déplacement

116 Comp. M. FALLON, « L'attractivité internationale… », *op. cit.*, n° 38, pp. 27-28.
117 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 325.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

du siège statutaire ; ces procédures ne concernent donc pas le déplacement du siège réel ou, plus généralement, des activités économiques des sociétés[118].

Si ce choix est cohérent par rapport à l'adoption de la théorie du siège statutaire, il n'en reste pas moins que les procédures de transformations transfrontalières :

– ne couvrent pas toutes les hypothèses d'immigration et d'émigration en pratique, puisque le déplacement du siège réel ou des activités effectives peut également avoir des implications en droit international privé – que ce soit en droit étranger mais aussi, le cas échéant, en droit belge ;
– n'épuisent pas toutes les questions juridiques soulevées, en droit des sociétés, par la mobilité des sociétés, puisque les droits étrangers et le droit européen ont une influence fondamentale sur les transformations transfrontalières.

C. Lignes de force des procédures d'émigration et d'immigration

52. La réglementation des transformations transfrontalières diffère fortement selon qu'il s'agit de l'émigration ou de l'immigration, compte tenu de l'application successive des droits des deux États concernés par l'opération :

– en cas d'émigration, c'est-à-dire l'hypothèse d'une société « de droit belge » qui devient une société « de droit étranger », c'est au droit belge qu'il revient de protéger les différentes parties prenantes, dès lors que celles-ci vont, à la suite du transfert, cesser de jouir du statut que leur offre le droit belge pour être désormais soumise à un droit étranger, le cas échéant moins protecteur ;
– en cas d'immigration, c'est-à-dire l'hypothèse d'une société « de droit étranger » qui devient une société « de droit belge », c'est au droit de l'État d'origine qu'il revient, le cas échéant, de protéger les différentes parties prenantes, tandis que la Belgique se préoccupe uniquement de la complète adaptation de la société migrante au droit belge.

53. La procédure d'émigration[119] (art. 14:18 à 14:27 CSA) tend à assurer la protection des actionnaires et des créanciers, par différents mécanismes qui s'inspirent de la réglementation de la transformation interne, de la réduction de capital, de la fusion des sociétés et du transfert transfrontalier du siège d'une Société Européenne[120].

La protection des actionnaires est assurée par deux dispositifs classiques :

– la transparence et l'information, par le biais de la publication du projet de transformation et l'établissement d'un rapport de l'organe de gestion, d'une situation comptable récente et d'un rapport du commissaire ou d'un expert externe sur cette situation ;

118 *Ibid.*, p. 325.
119 Pour une description du régime légal, voy. K. MARESCEAU, « De invoering van de statutaire zetelleer … », *op. cit.*, pp. 58-68 ; H. CULOT et E.-J. NAVEZ, « La réorganisation de personnes morales – Présentation des principales innovations du CSA », in *Le nouveau droit des sociétés et des associations*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 446-451.
120 E.-J. et A. NAVEZ, *Le Code des sociétés et des associations*, Dossiers du JT, n° 112, Bruxelles, Larcier, 2019, n° 969, pp. 353-354.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

– l'approbation de la transformation par l'assemblée générale, pour laquelle de quorums de présence (la moitié du capital ou, à défaut de capital, des parts ou actions émises) et de majorité exigeants (4/5 des voix émises, sous réserve de l'application, le cas échéant, des règles en matière de modification des droits attachés aux classes d'actions) sont prévus, jusqu'à exiger l'accord de tous les actionnaires ou associés dans certaines hypothèses (notamment si la société existe depuis moins de deux ans ou si les statuts prévoient que la société ne pourra adopter une autre forme légale).

Les créanciers, quant à eux, disposent d'un délai de 2 mois à compter de la publication du projet de transformation pour exiger la constitution d'une sûreté pour leurs créances certaines mais non encore exigibles. La société peut écarter cette demande en remboursant anticipativement la créance, déduction faite d'un escompte. A défaut d'accord, le Président du Tribunal de l'entreprise siégeant en référé détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté n'est requise, eu égard soit aux garanties et privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société. La transformation ne peut sortir ses effets en Belgique (par la radiation de la société du registre des personnes morales sur la base d'un certificat notarié) qu'une fois que la procédure de protection des créanciers a pris fin.

Compte tenu du fait que l'opération dépend également de l'État d'accueil, l'émigration ne sortit ses effets que lorsque la société peut apporter la preuve de son immatriculation au registre pertinent de l'État dans lequel elle transfère son siège. C'est alors seulement que la société peut être radiée du registre belge des personnes morales, qui mentionne l'immatriculation de la société dans le registre étranger.

54. La procédure d'immigration[121] (art. 14:28 à 14:30 CSA) est, on l'a vu, beaucoup moins développée, la protection des parties prenantes étant du ressort de l'État d'origine.

L'immigration, qui consiste dans l'adoption par la société d'une forme sociale prévue par le CSA, n'est reçue par le notaire instrumentant que sur présentation par la société de pièces attestant que celle-ci a respecté les prescriptions étrangères applicables en la matière. L'Exposé des motifs précise toutefois qu'« *il est uniquement attendu du notaire de la société belge qu'il vérifie si les pièces étrangères soumises indiquent à première vue que la société qui immigre a respecté les prescriptions étrangères qui lui sont applicables* »[122].

[121] Pour une description du régime légal, voy. K. MARESCEAU, « De invoering van de statutaire zetelleer … », *op. cit.*, pp. 68-69 ; H. CULOT et E.-J. NAVEZ, *op. cit.*, pp. 451-452.

[122] Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch., sess. ord. 2017-2018, n° 54-3119/001, p. 330.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

D. Influence du droit européen sur les procédures belges de transformations transfrontalières

55. Les nouvelles procédures de transformations transfrontalières sont influencées par le droit européen, tant primaire que dérivé.

D'une part, la jurisprudence développée par la Cour de justice de l'Union européenne au sujet de la liberté d'établissement des sociétés a favorisé la mobilité des sociétés autant par la libéralisation du déplacement transfrontalier de siège (statutaire ou réel) que par les limites posées aux entraves qui découlent du droit international privé. Dans son arrêt *Vale Epitesi*[123], la Cour de justice a jugé que la liberté d'établissement « *oblige*[…] *un État membre, prévoyant pour des sociétés de droit interne la faculté de se transformer, à accorder cette même faculté aux sociétés relevant du droit d'un autre État membre et cherchant à se transformer en sociétés de droit national du premier État membre* »[124] ; l'État peut, à cet effet, appliquer « [l]*es dispositions de son droit national relatives à des transformations internes régissant la constitution et le fonctionnement d'une société* », dans le respect des principes d'équivalence et d'effectivité[125]. L'arrêt *Polbud* confirme, d'une manière générale, qu'entrave la liberté d'établissement des sociétés l'État membre qui, « *notamment, en imposant, pour une telle transformation transfrontalière, des conditions plus restrictives que celles qui gouvernent la transformation d'une société au sein dudit État membre, empêche ou dissuade la société concernée de procéder à cette transformation transfrontalière* »[126]. Des auteurs avaient ainsi interrogé, au regard de la liberté d'établissement telle que définie par la Cour de justice, certains aspects des procédures belges de transformations transfrontalières, telles que la protection des actionnaires tenant à l'exigence de l'unanimité en cas d'émigration d'une société de moins de deux ans[127] ou la protection des créanciers qui réside dans l'octroi d'une sûreté[128].

D'autre part, la libéralisation du déplacement transfrontalier de siège promue par la Cour de justice a conduit à l'adoption, le 27 novembre 2019, de la Directive 2019/2121 relative aux transformations, fusions et scissions transfrontalières, qui instaure une procédure spécifique de transformation transfrontalière particulièrement protectrice des parties prenantes. La Directive prévoit ainsi notamment (i) un droit de retrait pour les actionnaires opposants, qui peuvent obtenir le rachat de leurs titres contre une compensation adéquate (art. 86*decies*), laquelle doit faire l'objet de l'avis d'un expert indépendant (art. 86*septies*), (ii) la compétence des juridictions de l'État d'origine pour connaître des actions en recouvrement des créanciers introduites dans un délai de deux ans à compter de la prise d'effet de la transformation transfrontalière (art. 86*undecies*), (iii) des règles relatives au maintien du droit de l'État d'origine en ce qui concerne la participation des travailleurs aux organes de gestion ou

123 Arrêt du 12 juillet 2012, *Vale Epitesi*, C-378/10, ECLI:EU:C:2012:440.
124 Point 46.
125 Point 52.
126 Arrêt du 25 octobre 2017, *Polbud*, C-106/16, ECLI:EU:C:2017:804, point 43.
127 E.-J. et A. NAVEZ, *op. cit.*, note subpaginale 963, p. 356.
128 M. FALLON et E.-J. NAVEZ, *op. cit.*, p. 381

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

de surveillance (art. 86*terdecies*), ou encore (iv) le pouvoir de l'État d'origine de contrôler la transformation transfrontalière et de la refuser si elle est réalisée à des fins abusives ou frauduleuses menant ou visant à se soustraire au droit l'Union ou au droit national ou à le contourner (notamment en ce qui concerne les droits des travailleurs, le paiement des cotisations de sécurité sociale ou les obligations fiscales), ou à des fins criminelles (art. 86*quaterdecies*).

Ce dernier point, en particulier, dénote un rééquilibrage du mouvement imprimé par la Cour de justice, en rendant sa légitimité à l'application territoriale du droit des sociétés (voir n° **19**).

Si le droit primaire, tel que la Cour de justice l'interprète actuellement, pouvait ainsi paraître menacer certains dispositifs de protection instaurés dans le cadre de la réforme, le droit dérivé implique que, d'ici le 31 janvier 2023 – date-butoir de la transposition de la Directive 2019/2121 –, les parties prenantes (créanciers, actionnaires minoritaires et travailleurs) jouiront d'une protection renforcée par rapport au nouveau régime belge.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La mobilité des sociétés en droit belge : une libéralisation à contretemps, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

État des lieux au Luxembourg : siège réel ou siège statuaire, faut-il choisir ?

Pierre-Alexandre Degehet
Avocat à la Cour
Associé Bonn Steichen & Partners

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
État des lieux au Luxembourg : siège réel ou siège statuaire, faut-il choisir ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exe...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

strada lex

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
État des lieux au Luxembourg : siège réel ou siège statuaire, faut-il choisir ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exe...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

INTRODUCTION

Si la mobilité des personnes ne pose plus de question, celle des sociétés reste un enjeu majeur de discussion au gré de l'imagination des praticiens, des décisions de jurisprudence européenne en la matière et des réformes nationales du droit des sociétés.

À cet égard, la dernière réforme du code du droit des sociétés belges adoptée en 2019 est d'une importance capitale puisqu'y adoptant un nouveau critère de rattachement en décidant dorénavant d'appliquer la théorie du siège statutaire ou encore connu sous l'appellation théorie de l'incorporation en remplacement de la théorie du siège réel appliqué jusqu'alors pour procéder à la détermination de la *lex societatis*.

Considérant les origines (belge) de la LSC sur les sociétés commerciales (telle que modifiée) (**LSC**) qui régit le droit des sociétés luxembourgeois, qui explique la raison pour laquelle les praticiens se tournent encore aujourd'hui régulièrement vers le droit belge, lorsqu'il s'agit de résoudre des difficultés en droit luxembourgeois, il est indéniable que cette décision du législateur belge risque d'influencer pour l'avenir, directement ou indirectement, peu ou peut-être pas du tout, la LSC.

En tout état de cause, nous nous devons de nous poser la question de la situation de notre droit des sociétés au regard de ce changement majeur du code des sociétés belge et face à des praticiens plaidant depuis de nombreuses années et de plus en plus nombreux quant à une remise en cause de la solution retenue par le Grand-Duché de Luxembourg de la théorie du siège réel.

Dès lors, pour bien comprendre les enjeux en présence et tendre vers une étude d'une éventuelle troisième option qui sera détaillée par notre confrère Laurent Schummer dans la suite de cet ouvrage, nous avons estimé utile de reprendre les principales caractéristiques des forces en présence ainsi que les avantages et inconvénients des deux théories en présence.

CARACTÉRISTIQUES

Au même titre que les personnes ont un domicile, les sociétés ont un siège social qui est obligatoire car permettant d'ancrer l'activité juridique de la société dans l'espace géographique. Il est également unique sous peine d'être considéré comme fictif en cas de distinction entre le siège statutaire et le siège réel ; et enfin il est fixe puisque localisé à l'adresse indiquée dans les statuts[1], ce qui ressort expressément de la LSC pour certaines sociétés

1 Voy. A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, 6e éd., p. 136.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
État des lieux au Luxembourg : siège réel ou siège statuaire, faut-il choisir ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exe...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

comme la société anonyme[2], la société en commandite par actions[3] ainsi que la société à responsabilité limitée[4].[5]

Le siège social va permettre d'établir la nationalité de la société et par conséquent de rattacher celle-ci à un système juridique national déterminé qui, lui, aura pour mission de fixer le critère de rattachement qui reliera la société à un ordre juridique.

LA POSITION EUROPÉENNE

La liberté d'établissement au sein des pays membre de l'Union européenne est régie par les articles 49 et suivants du Traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE)[6] et y est consacrée.

Cette liberté bénéficie non uniquement aux ressortissants, personnes physiques, des pays membres de l'Union européenne mais également aux personnes morales de ces mêmes États.

Le TFUE reste neutre dans le choix du critère de rattachement en se référant indifféremment à la théorie du siège statutaire ou de l'incorporation (« […] *ayant leur siège statutaire* […] ») comme à la théorie de l'administration centrale ou du principal établissement (« […] *leur administration centrale ou leur principal établissement* […] ») et en renvoyant la tâche de détermination du critère applicable à chaque État membre[7].

2 Art. 420-15, 3° LSC.

3 Art. 600-3, 2° LSC.

4 Art. 710-7 3° LSC.

5 Pour autant bien que non formellement requis dans la LSC pour les autres formes de sociétés, l'indication du siège social est un usage fortement ancré par la pratique pour le besoin d'identifier la société, renforcer par les exigences très concrètes de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels (Loi 2002) des entreprises exigeant très clairement que toute société commerciale dotée de la personnalité morale est tenue de requérir son immatriculation et pour ce faire elle doit indiquer l'adresse précise de son siège social (art. 6, 3° Loi 2002) ; il en sera de même pour : la société en commandite spéciale (art. 6*bis* 5° Loi 2002) ; les groupements d'intérêt économique et groupements européens d'intérêt économique (art. 7, 5° Loi 2002) ; toute société civile (art. 8, 5° Loi 2002) ; toute association sans but lucratif, toute fondation, toute association agricole, toute association d'épargne-pension et tout établissement public (art. 9, 4° Loi 2002) ; toute succursale d'une société commerciale, d'un groupement d'intérêt économique, d'un groupement européen d'intérêt économique ou d'une société civile (art. 11, 3° Loi 2002) ; sans oublier que les sociétés commerciales et civiles, les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique qui relèvent de la législation d'un autre État et qui disposeraient d'une succursale à Luxembourg sont également tenus de requérir l'immatriculation de celles-ci et d'indiquer l'adresse précise de leurs succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg (art. 11*bis*, 4° Loi 2002).

6 Voy. Traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, version consolidée, 2012/C 326/01, *Journal officiel n° C 326 du 26 octobre 2012*.

7 C'est ainsi que l'article 54 TFUE dispose que « *les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres. Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif* ».

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
État des lieux au Luxembourg : siège réel ou siège statuaire, faut-il choisir ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exe...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Indépendamment des lectures et interprétations réalisées au cours des années de sa jurisprudence, la Cour de justice de l'Union européenne, même si elle tend à favoriser la mobilité des sociétés au sein de l'Union européenne[8] n'a, pour autant, pas entendu imposé la primauté d'un critère déterminant au détriment d'un autre.

En effet, à travers sa jurisprudence abondante, elle a interdit aux États membres appliquant la théorie du siège réel de l'opposer aux sociétés constituées dans un État membre ayant choisi la théorie du siège statutaire et soucieuse d'exercer le droit à la liberté d'établissement, en exerçant une activité dans un État membre appliquant la théorie du siège réel[9]. En d'autres termes, il n'existe, pour le moment, aucune primauté d'une théorie sur l'autre, étant entendu que l'ensemble des théories en vigueur que ça soit par le choix d'un système clair et unique (théorie du siège réel ou théorie du siège statutaire) ou un système hybride et multicritère doivent tous tendre à favoriser la mobilité des sociétés au sein de l'Union européenne.

Les arrêts Daily Mail[10], Centros[11], Überseeing[12], Inspire Art[13], Cartesio[14] ou encore Polbud[15] pour le plus récent fixent des positions jurisprudentielles devant permettre une plus grande mobilité des sociétés constituées dans les États membres au sein de l'Union européenne tout en prenant cependant grand soin de ne pas trancher de manière univoque pour une préférence d'un critère de rattachement par rapport à l'autre ; laissant donc finalement coexister les critères, même si à la lecture, la tentation pourrait être de conclure que l'un prenne sensiblement le pas sur le second.

Ainsi par exemple dans son arrêt *Centros*, la Cour de justice de l'Union européenne a consacré le droit à une constitution déconnectée de l'activité réelle en jugeant que « *le fait, pour un ressortissant d'un État membre qui souhaite créer une société, de choisir de la constituer dans l'État membre dont les règles de droit des sociétés lui paraissent les moins contraignantes et de créer des succursales dans d'autres États membres ne saurait constituer en soi un usage abusif du droit d'établissement* (c'est nous qui soulignons). *En effet, le droit de constituer une société en conformité avec la législation d'un État membre et de créer des succursales dans d'autres États membres est inhérent à l'exercice, dans un marché unique, de la liberté d'établissement garantie par le traité* ». Elle précise encore dans son arrêt « *que le fait qu'une société n'exerce aucune activité dans l'État membre où elle a son siège et exerce ses activités uniquement dans l'État membre de sa succursale ne suffit pas à démontrer l'existence d'un comportement abusif et frauduleux* (c'est nous qui soulignons)

8 Voy. I.-M. Barsan, « Que reste-t-il du critère du siège social réel après l'arrêt Polbud », *Le droit des sociétés*, N° 3, mars 2018, p. 11.

9 Voy. P.-H. Conac, « Le siège social en droit luxembourgeois des sociétés », *J.T. Luxembourg*, 2009, pp. 2-6.

10 C.J.C.E., 27 septembre 1988, aff. C-81/87, Daily Mail.

11 C.J.C.E., 9 mars 1999, aff. C-212/97, Centros.

12 C.J.C.E., 5 novembre 2002, aff. C-208/00, Überseering.

13 C.J.C.E., 30 septembre 2003, aff. C – 167/01, Inspire Art.

14 C.J.C.E., 16 décembre 2008, aff. C-210/06, Cartesio.

15 C.J.U.E., 25 octobre 2017, aff. C-106/16 Polbud.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
État des lieux au Luxembourg : siège réel ou siège statuaire, faut-il choisir ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exe...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

permettant à ce dernier État membre de dénier à cette société le bénéfice des dispositions communautaires relatives au droit d'établissement »[16].

Dès lors, au regard de ce qui précède, étant entendu l'interprétation faite, la Cour de justice de l'Union européenne de conclure que « [d]*ans ces conditions, le refus, par un État membre, d'immatriculer la succursale d'une société constituée conformément au droit d'un autre État membre dans lequel elle a son siège au motif que la succursale est destinée à lui permettre d'exercer l'ensemble de son activité économique dans l'État d'accueil, avec pour conséquence que l'établissement secondaire échapperait aux règles nationales relatives à la constitution et à la libération d'un capital minimal, est* incompatible (c'est nous qui soulignons) *avec les articles 52 et 58 du traité, dans la mesure où il* empêche (c'est nous qui soulignons) *toute mise en œuvre du droit au* libre établissement (c'est nous qui soulignons) *secondaire dont les articles 52 et 58 visent précisément à assurer le respect* »[17].

Il ne faut pas pour autant conclure que les arrêts *Centros* (transfert dès l'origine) ou son opposé l'arrêt *Polbud* (transfert en cours de vie) sonnent le glas de la vérification des abus et de leur possible sanction par les États membres[18]. De fait, les États membres restent libres de fixer des restrictions à la mobilité des sociétés lorsqu'elles ont vocation à strictement lutter contre les pratiques abusives et qu'elles restent proportionnées à cet objectif précis.

Tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et la nécessaire protection du principe de la liberté d'établissement établie dans le TFUE, la question qu'il convient de se poser est sans doute de comprendre concrètement quelles sont les pratiques abusives visées et quelles peuvent être les mesures anti-fraude qui pourront être retenues utilement.

Après de nombreuses années et des tentatives de trouver une juste interaction entre les deux critères de rattachement que sont la théorie du siège réel et celle de l'incorporation, la Cour de justice de l'Union européenne n'apporte pas la clarification nécessaire au sujet du transfert du siège d'une société, mais a créé les conditions d'une compétition des droits nationaux des sociétés en Europe affectant d'avantage les pays ayant adopté le critère du siège réel[19].

C'est donc au législateur européen qu'il revient d'adopter, les mesures utiles afin de garantir la liberté pour une société de transférer son siège. Or, pour le moment, faute de règles communautaires et/ou de jurisprudence uniforme européenne en la matière, c'est donc les différents États membres qui décident

16 *Ibid.*, point 27.
17 *Ibid.*, point 30.
18 La preuve d'une pratique abusive ne peut s'opérer qu'*in concreto* et de ce fait ressortir d'un ensemble d'indices comme la réalisation d'opérations artificielles dénuées de toute justification économique, en particulier la mise en place de structure purement formelle ayant pour objectif principal l'obtention d'avantage allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité de la législation nationale applicable. Voy. M. FALLON, « *La dimension externe du Code des sociétés et des associations* », in *Le nouveau droit des sociétés et des associations.* Le CSA sous la loupe, Limal, Anthemis, 2019, p. 88.
19 *Ibid.*, p. 12.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
État des lieux au Luxembourg : siège réel ou siège statuaire, faut-il choisir ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exe...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

librement le critère de rattachement, supposé clair et simple, qu'ils décident d'appliquer pour déterminer la *lex societatis*[20].

LES CRITÈRES DE RATTACHEMENT

Si l'on se réfère à la jurisprudence communautaire susmentionnée, la tentation semble grande de se demander ce qu'il reste du critère du siège réel. En effet, un État membre reste assurément libre encore de l'imposer à ses sociétés nationales mais sans pour autant pouvoir les retenir sur son territoire, ni l'opposer aux sociétés étrangères développant des activités sur son propre territoire[21].

Cela étant, il existe pour autant, pour le moment encore, deux critères principaux qui coexistent. Le premier d'origine anglo-saxonne faisant prévaloir la théorie de l'incorporation ou du siège statutaire est appliqué par des pays tels que les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Italie, la Suisse et tout dernièrement la Belgique. Le second critère, celui du siège réel est encore en vigueur dans les pays comme l'Autriche, la Grèce, la France et le Luxembourg.

Dans le cadre du critère de l'incorporation ou du siège statutaire, approche formaliste, les associés décident de choisir librement la loi qui leur sera applicable et qui coïncidera avec le lieu où les formalités de constitution et d'immatriculation de la société ont été accomplies et qui lui auront conférés la qualité de personne morale[22] mais indépendamment de l'endroit où la société est gérée. On aura compris que même cas de déplacement du siège réel de la société, la loi applicable aux associés restera la loi du lieu de l'incorporation.

Au contraire, l'autre critère dit du siège réel, approche réaliste retenue au Grand-Duché de Luxembourg, la détermination de la loi applicable découle de la localisation du lieu du principal établissement ou du lieu de son administration centrale[23].

AU LUXEMBOURG

Il n'est un secret pour personne que la LSC repose essentiellement sur le droit contractuel, eu égard aux deux principes directeurs ayant animé les travaux des Professeurs A. Nyssens et J. Corbiau : (i) la liberté contractuelle pour les associés, et (ii) la sécurité pour les tiers.

20 Voy. L. Schummer et S. Soccio, *JurisNews Droit des sociétés*, Vol. 13, N° 4-5/2020, p. 442.

21 Voy. Arrêt *Centros*.

22 C'est le droit du sol mais qui n'a jamais été retenu au Luxembourg faute d'attaches réelles avec le territoire, le Luxembourg restant probablement sur le volet défensif ou plutôt protecteur dans son approche.

23 Notons, cependant, même si nous ne couvrirons pas ces différentes options dans la présente analyse, qu'il existe une troisième catégorie possible à côté de l'approche purement formaliste ou réaliste consistant pour certains pays d'opter pour un système hybride consistant en un mélange des deux approches précédentes et d'établir ainsi leur critère de rattachement en fonction de facteurs différents avec des degrés de hiérarchisations différents.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
État des lieux au Luxembourg : siège réel ou siège statuaire, faut-il choisir ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exe...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Cependant, cette liberté contractuelle qui constitue l'un des traits marquants de la LSC (mais pas uniquement) et l'un des facteurs qui ont fait le succès du développement économique du Grand-Duché de Luxembourg et de sa place financière, n'a pas été retenue pour cette matière précise.

En conséquence, au Grand-Duché de Luxembourg, c'est donc l'option plus protectionniste qui a pris place et donc le critère du siège réel qui s'est imposé sous l'influence des règles de droit belge de l'époque et qui a été retenu par la jurisprudence[24], permettant de la sorte de traiter de manière identique des sociétés constituées au Grand-Duché de Luxembourg et les sociétés constituées à l'étranger, mais dont l'administration centrale se trouve au Grand-Duché de Luxembourg.

Le critère du siège réel permet de déterminer le domicile, l'article 100-2 de la LSC dispose, à cet égard, que « *le domicile de toute société commerciale est situé au siège de l'administration centrale de la société* » et utilise une présomption en faisant coïncider, jusqu'à preuve du contraire, cette administration centrale avec le lieu du siège statutaire de la société.

Depuis 2006, le législateur a préféré la notion d'administration centrale à celle de principal établissement utilisée jusqu'alors pour en faire son critère de rattachement dans son article 1300-2 de la LSC en disposant que « *[t]oute société dont l'administration centrale est située au Grand-Duché de Luxembourg, est soumise à la loi luxembourgeoise, bien que l'acte constitutif soit passé en pays étranger* ».

ADMINISTRATION CENTRALE

La notion d'administration centrale est venue remplacer celle de principal établissement à l'occasion d'une modification de la LSC en 2006. Dans sa version avant 2006, l'article 159 disposait que « [t]*oute société dont le principal établissement*[25] (c'est nous qui soulignons) *est dans le Grand-Duché de Luxembourg est soumise à la loi luxembourgeoise, bien que l'acte constitutif ait été passé en pays étranger* ».

Dans sa nouvelle mouture, l'article 1300-2 LSC (anc. 159 LSC) prévoit désormais que « [t]*oute société dont l'administration centrale* (c'est nous qui soulignons) *est située au Grand-Duché de Luxembourg, est soumise à la loi luxembourgeoise, bien que l'acte constitutif ait été passé en pays étranger* ».

Au Luxembourg, ce n'est donc pas la nationalité de la société qui détermine la *lex societatis* qui lui est applicable mais le raisonnement doit être inverse. En effet, c'est sur base de la localisation de son administration centrale, critère de rattachement retenu au Grand-Duché de Luxembourg, qu'il sera alors possible de déterminer la nationalité de la société et la loi qui sera applicable.

24 Voy. Cour, 8 octobre 1947, *Pas.* 14, p. 346 ; Lux., 21 avril 1971, *Pas.* 22, p. 63.

25 Cette référence au principal établissement était une analogie provenant de l'article 102 du Code civil luxembourgeois disposant que « *Le domicile de tout luxembourgeois, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement* », situation identique des codes civils belge et français (article 102 du Code civil belge et du Code civil français).

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
État des lieux au Luxembourg : siège réel ou siège statuaire, faut-il choisir ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exe...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Or, la LSC ne définit pas la notion d'administration centrale d'où la difficulté d'identifier le siège réel, or le siège social statutaire qui est unique et doit être indiqué dans les statuts, doit correspondre au lieu du siège réel de la société sous peine d'être considéré comme fictif.

Il est donc possible de considérer que le siège réel est l'endroit où la société peut être trouvée, où sont tenus les documents sociaux et où fonctionnent les organes d'administration et de direction[26]. Le tribunal d'arrondissement dans une jurisprudence indique que le « *siège de direction effective désigne le lieu où se tiennent les assemblées générales des associés, les réunions du conseil d'administration, c'est-à-dire les décisions les plus intéressantes de la vie des sociétés*[27], ce qui nous semble cependant trop restrictif dans la mesure où une trop grande importance est conférée aux assemblées générales au détriment du lieu de prise de direction effective de la société.

D'ailleurs cette définition jurisprudentielle de l'administration centrale ne nous semble pas en adéquation avec la réalité concrète avec laquelle elle vient indéniablement se frictionner. Si on considère l'exemple de l'organisation et la tenue des assemblées générales des sociétés (surtout lorsque celles-ci ont leurs actions admises à la cotation sur un marché), celles-ci sont quasiment toujours (sinon exclusivement) tenues dans des endroits publics extérieurs au siège social de la société pour un parfait accueil pratique et organisationnel des actionnaires.

Quant au lieu de réunion des organes de direction effective de la société (conseil d'administration, directoire, conseil de gérance, gérance, etc.), soit le lieu où ils se réunissent physiquement pour débattre, prendre des décisions et diriger la société ; l'utilisation de plus en plus fréquente des moyens modernes de télécommunication peut poser problème dans cette détermination de ce lieu.

De toute évidence, l'utilisation accrue des moyens modernes de télécommunication et la démocratisation d'utilisation de nombre d'entre eux de manière exponentielle au cours des 14 derniers mois en raison de la crise sanitaire actuelle engendrant une virtualité croissante et exceptionnelle des réunions des organes de direction ainsi que des assemblées générales ordinaires s'accommode mal de cette conception du siège réel.

À cet égard, la LSC a été modifiée en son article 444-4 en 2016 pour créer une fiction juridique disposant que « [s]*auf disposition contraire des statuts, sont réputés présents » pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs ou les membres du directoire qui participent à la réunion du conseil ou du directoire par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification* […] ».

Dans ces circonstances précises, la LSC crée une fiction en rajoutant que « *la réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée* (c'est nous qui soulignons) *se dérouler au siège de la société* », ce qui créée indéniablement une sécurité étant entendu la présomption mais qui est bien

26 *Ibid.*, p. 137.
27 Trib. arr. Lux., 18 avril 2008, R.G. n° 105744 du rôle.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
État des lieux au Luxembourg : siège réel ou siège statuaire, faut-il choisir ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exe...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

en contradiction avec le critère du siège réel qui exige pour sa part une présence physique.

Cette même règle a été reprise dans les dispositions relatives au régime général des assemblées générales dans son article 450-8 LSC disposant que « [l]*orsque, conformément à l'article 450-1, l'assemblée est tenue avec des actionnaires qui n'y sont pas physiquement présents, l'assemblée est réputée être tenue au lieu du siège de la société* ».

Il en sera de même pour ce qui concerne les sociétés dont les actions sont admises à la cotation, le texte de l'article 6 de la loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées prévoit bien, quant à lui, cette même fiction pour les organes sociaux et énonce que « *tout actionnaire qui participe de cette manière* [par toute forme de participation par voie électronique] *à l'assemblée générale est réputé présent* (c'est nous qui soulignons) *à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité* ».

APPRÉCIATION FACTUELLE ?

Lorsque tous les éléments concordent, la situation étant limpide ; la désignation du siège réel ou de l'administration centrale de la société apparaîtra comme une évidence et sera conforme à l'adresse indiquée dans les statuts ; on y trouvera les livres et autres documents de la société et il pourra être établi facilement que les réunions des organes de direction ainsi que les assemblées générales s'y sont tenues régulièrement.

Au contraire, si certains éléments sont dispersés à différents endroits, que les livres et autres documents juridiques sont à l'adresse statutaire de la société (telle qu'indiquée dans les statuts de celle-ci) mais que la direction est exercée ailleurs (voir en dehors du pays, comme mentionné plus haut avec un recours sans distinction aux moyens de télécommunication), une remise en cause reste le danger principal.

Dans ce cadre, il faudra se référer au faisceau d'indices comme indiqué par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Planzer[28] précisant que « *la détermination de ce lieu implique la prise en considération d'un faisceau de facteurs, au premier rang* (c'est nous qui soulignons) *desquels figurent le siège statutaire, le lieu de l'administration centrale, le lieu de réunion des dirigeants sociaux* (c'est nous qui soulignons) *et celui, habituellement identique, où s'arrête la politique générale de cette société. D'autres éléments, tels que le domicile des principaux dirigeants, le lieu de réunion des assemblées générales, de tenue des documents administratifs et comptables et de déroulement principal des activités financières* (c'est nous qui soulignons)*, notamment bancaires, peuvent également entrer en ligne de compte ».*

On distingue donc d'une part, les éléments administratifs, en déterminant clairement l'endroit où sont situés les documents administratifs (comptable,

28 C.J.U.E., 28 juin 2007, aff.73/06, Planzer Luxembourg Sàrl c. Bundeszentralamt für Steuern.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
État des lieux au Luxembourg : siège réel ou siège statuaire, faut-il choisir ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exe...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

juridique, etc.) de la société et d'autre part, les éléments factuels comme le lieu de tenue des organes de direction qui, en cas de conflit, doit être privilégié par rapport à celui de tenue des assemblées générales.

PANORAMA DES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DES DEUX THÉORIES

La théorie du siège réel, telle qu'en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, permet, comme mentionné plus haut, de traiter de façon identique des sociétés se trouvant dans une situation similaire, est-ce cependant suffisant pour la maintenir et la justifier au regard de la tendance actuelle ? C'est en tous les cas un gage de sécurité dont les fondateurs peuvent tenir compte.

Par ailleurs, pour le moment, on peut encore oser conclure que le principal avantage de la théorie du siège réel est de supprimer toute tentative de *company law shopping*, donc de combattre les fraudes en retenant un critère factuel plutôt que formel[29] avec pour conséquence évidente de mettre en échec les manœuvres consistant pour des associés de soumettre leur société à un droit étranger, moins exigeant que la LSC. Dans ce cadre, la théorie du siège réel apparaît comme un correctif à une intention des fondateurs jugée contraire à la vocation naturelle de la loi luxembourgeoise à s'appliquer[30].

La théorie du siège réel de conception réaliste met l'accent sur l'environnement économique dans lequel une société s'inscrit, ce faisant, elle vise à restreindre la possibilité pour des fondateurs de n'entretenir aucune vraie relation économique avec le lieu d'incorporation[31] et conséquemment décourager les États de se lancer dans une course aux législations les plus permissives dans l'unique but d'attirer des investisseurs nouveaux.

Cette concurrence serait finalement préjudiciable tant aux États concernés qu'aux fondateurs eux-mêmes directement. Elle serait, en effet, la conclusion d'une approche économique très court-termiste de la part des États dont les principaux potentiels préjudiciés seraient les actionnaires, essentiellement minoritaires, les créanciers et autres *stakeholders* puisqu'une telle concurrence réglementaire aurait pour unique but de niveler les exigences protectrices vers le bas.

Inversement, la théorie de l'incorporation dispose d'atouts non-négligeables dont la qualité de certains pourrait laisser penser que celle-ci va s'imposer au détriment de la théorie du siège réel. Notons donc de manière non-exhaustive les principaux avantages.

Le choix d'un critère formel, le siège statutaire, comme seul critère de rattachement pour déterminer le droit des sociétés applicable à la place d'un critère factuel[32] donc soumis à interprétation emporte indéniablement une

29 *Ibid.*, p. 143.

30 A. Steichen et A. Prüm, « Siège réel ou incorporation », in *Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés*, Larcier, p. 459.

31 *Ibid.*, p. 460.

32 Les incertitudes éventuelles liées à l'interprétation de la notion d'administration centrale et la détermination du lieu des documents de la société, de tenue des organes de gestions, etc. s'effacent

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
État des lieux au Luxembourg : siège réel ou siège statuaire, faut-il choisir ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exe...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

plus grande sécurité juridique. Dès la constitution de la société, les fondateurs désigneront la *lex societatis* qu'ils auront déterminé (en pleine connaissance de cause) et qui restera en vigueur tout au long de la vie de la société.

La question de savoir si une société est soumise à la LSC ne dépendrait donc plus de la localisation de son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg, et des éventuels problèmes d'interprétations/recherches d'indices en cas de situation complexe, mais au contraire de la « simple » désignation comme tel de son siège statutaire dans les statuts de la société. Il semble difficile de faire plus facile et plus sécurisant.

Comme indiqué plus haut, les risques liés à la virtualisation de la vie des sociétés et notamment les usages intensifs des nouveaux moyens de télécommunication pour les tenues des organes de gestion s'effaceront purement et simplement car plus en contradiction avec l'exigence de la présence physique découlant de la théorie du siège réel.

Dans le même sens, l'importante notion de substance s'efface et ne suscite plus de risque pour des actionnaires soucieux de pouvoir choisir une *lex societatis* sans nécessairement avoir une attache économique réelle avec le pays de cette *lex societatis*.

En d'autres termes, en application d'une telle théorie, les fondateurs décideront que la société sera luxembourgeoise car ils auront préalablement fait une analyse de la LSC et seront parvenus à la conclusion que celle-ci offre toute la flexibilité et le pragmatisme nécessaire d'où découlera inévitablement une stabilité nécessaire considérant la compréhension des règles qu'ils auront librement choisies et la certitude que ces règles sont et resteront applicables.

Enfin, l'argument concernant les autres matières du droit qui pourraient être influencées joue très peu (sinon pas du tout) et n'est pas consistant. En effet, par exemple, les règles de droit du travail qui s'appliqueraient à d'éventuels salariés situés à Luxembourg resteront les mêmes de sorte que lesdits employés ne seraient aucunement soumis à une quelconque législation alternative moins protectrice.

CONCLUSION

Comme nous l'avons souligné, la mobilité des sociétés déjà importante par le passé est devenue un enjeu primordial dans une économie globalisée. Le choix de retenir comme critère de rattachement la théorie du siège réel était certainement guidé par un esprit d'accueil et de sécurité pour le Grand-Duché de Luxembourg. Ceci étant, les raisonnements d'hier sont remis en question car bousculés par une société galopante et réclamant des constants changements.

La mobilité exigée de nos jours permet aux investisseurs de mettre les systèmes juridiques en concurrence les uns avec les autres de sorte que le

pour faire place à une situation claire, connue et précise car choisie et indiquée comme telle dans les statuts de la société.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
État des lieux au Luxembourg : siège réel ou siège statuaire, faut-il choisir ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exe...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Grand-Duché de Luxembourg doit maintenir sa place prépondérante dans cet ensemble.

Dès lors, la question se pose de savoir si la méthode consistant à imposer à ses sociétés nationales la théorie du siège réel mais sans pouvoir les empêcher de quitter le territoire, ni l'opposer aux sociétés étrangères développant des activités sur son propre territoire est encore utile ou efficace pour protéger le Grand-Duché de Luxembourg. Le pays a-t-il encore besoin de ce type de protection ?

En effet, le Grand-Duché de Luxembourg dispose de tellement d'autres atouts comme sa stabilité économique, politique et surtout juridique y compris jurisprudentiel de sorte que ces avantages doivent être pris considération et développés. Précisément, à cet égard, la sécurité et la flexibilité que procure la LSC depuis toujours ainsi que son pragmatisme cumulé avec la faculté d'adaptation rapide du législateur luxembourgeois doivent conduire le Grand-Duché à se remettre perpétuellement en question pour adapter ses règles (ou parfois simplement les préciser) aux besoins des investisseurs.

La Belgique s'est jointe aux différents pays appliquant parfois depuis longtemps la théorie de l'incorporation ou du siège statutaire avec pour objectif de permettre aux investisseurs belges de transférer leur société à l'étranger mais également d'attraire en Belgique des investisseurs et jouer le rôle de porte d'entrée au sein des États membre.

Compte tenu de la proximité de la LSC avec le code des sociétés belge, faut-il, pour autant, franchir ce pas et abandonner du jour au lendemain la théorie du siège réel au profit d'un autre critère de rattachement, en l'occurrence celui du siège statutaire qui semble être la tendance contemporaine en Europe[33] ?

Au contraire, une solution pragmatique luxembourgeoise, tenant compte des spécificités de nos règles générales et offrant une sécurité juridique accrue en conjonction avec nos règles issues de la LSC n'est-elle pas à prendre en considération ? C'est précisément le sujet de la contribution de notre excellent confrère Laurent Schummer dans cet ouvrage qui tentera de lever le voile sur cette réflexion en tenant d'y apporter une réponse.

33 *Ibid.*, p. 6.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
État des lieux au Luxembourg : siège réel ou siège statuaire, faut-il choisir ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exe...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Une nouvelle théorie du siège pour le Luxembourg : vers une troisième voie ?

Laurent Schummer
Avocat à la Cour
Partner Arendt & Medernach

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Une nouvelle théorie du siège pour le Luxembourg : vers une troisième voie ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exempl...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Une nouvelle théorie du siège pour le Luxembourg : vers une troisième voie ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exempl...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

LE DÉBAT

Depuis quelques années déjà, les praticiens luxembourgeois, soutenus en cela par une certaine doctrine[1] revendiquent avec une intensité croissante la revue de la théorie du siège applicable au Luxembourg.

Pour rappel, le Luxembourg applique la théorie du siège réel comme critère de détermination de la *lex societatis*. Selon cette théorie, est une société soumise au droit luxembourgeois la société qui a son siège effectif ou pour utiliser le terme technique son « administration centrale » au Luxembourg (article 1300-2 Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ci-après la « LSC »).

Les diverses doctrines et jurisprudences peuvent varier de manière subtile quant à la nature exacte des critères servant à déterminer ce siège effectif mais, en résumé, l'on peut retenir qu'il s'agit de l'endroit à partir duquel la société est effectivement dirigée[2].

Ce critère est donc très factuel et basé sur un faisceau d'indices multiples parfois difficiles à apprécier *in concreto*.

C'est la raison pour laquelle la pratique exige depuis belle lurette une clarification de la théorie du siège. Au-delà de cette simple clarification, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour obtenir une modification même de la théorie du siège.

L'argument invoqué est celui de la sécurité juridique.

CRITÈRE INCERTAIN

Un facteur de rattachement purement factuel (tel que celui du siège effectif) n'est plus jugé approprié dans un monde économique et financier globalisé ayant recours à des moyens de communication digitaux. De même, un critère de rattachement territorial tel qu'il a pu être envisagé au début du XXe siècle n'est plus de nature à correspondre aux exigences du XXI siècle.

Il s'ajoute à cela que les nombreuses jurisprudences de la Cour de justice de l'Union Européenne (ci-après « C.J.U.E. ») sur la théorie du siège ont fini par confondre les plus fins analystes en la matière. La liberté de choix entre la théorie du siège réel et la théorie du siège statutaire que consacrerait, selon la C.J.U.E., le traité de l'Union européenne est de plus en plus mis à mal par différents règlements et directives en matière de droit des sociétés.

Dernier exemple en date, la Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132[3] en ce

1 Voy. A. PRÜM, « Siège réel ou incorporation » in *Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés*, Bruxelles, Larcier, 2016, pp. 451-463.

2 Voy. P.-H. CONAC, « Le siège social en droit luxembourgeois des sociétés », *J.T. Luxembourg*, 2009, pp. 2-6.

3 Directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), PE/84/2019/REV/1, JO L 321 du 12.12.2019, pp. 1-44.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Une nouvelle théorie du siège pour le Luxembourg : vers une troisième voie ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exempl...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières (ci-après la « Directive »). La transformation transfrontalière y est définie (article 86*ter*) comme « *une opération par laquelle une société (…) transfère au moins son siège statutaire (…)* ». Il n'est même plus question de siège réel.

Une prééminence considérable est ainsi réservée à la théorie du siège statutaire comme critère de rattachement pour l'application de la *lex societatis* aux yeux du législateur communautaire.

L'EXEMPLE BELGE

Cette revendication des praticiens luxembourgeois trouve aujourd'hui d'autant plus appui que la législation dont s'est largement inspiré le droit des sociétés luxembourgeois, à savoir la législation belge, vient de changer de paradigme en la matière.

La Belgique vient d'adopter la théorie du siège statutaire comme critère de rattachement pour déterminer le droit applicable à ses sociétés alors que le pays était auparavant, tout comme le Luxembourg, très fortement attaché au critère du siège effectif.

La Belgique a essentiellement justifié ce changement par une volonté d'accroître son attractivité en tant que pays d'accueil pour les entreprises.

Il y a là, nous semble-t-il, une différence de motivation entre la Belgique et le Luxembourg alors que le Luxembourg est déjà attractif pour les entreprises, notamment les fonds d'investissement. Il s'agit donc plutôt dans le cas luxembourgeois d'asseoir davantage la sécurité juridique autour du droit applicable à une société luxembourgeoise.

Les développements sur ce qui a conduit la Belgique à changer de critères ont été faits par ailleurs[4].

Notons que deux questions en particulier ont fait l'objet d'âpres débats en Belgique : le critère du siège réel ou du siège statutaire est-il le meilleur critère ? L'un de ces critères permet-il de répondre à toutes les constellations de manière à atteindre un degré de sécurité juridique suffisant[5] ?

LA VOIE LUXEMBOURGEOISE

Ce débat nous amène à ouvrir une réflexion plus large.

Effectivement, comme le montre le débat belge, la sécurité juridique n'est pas nécessairement le mieux servie lorsque l'on fait le choix entre l'un des deux critères de manière exclusive.

4 Voy. R. AYDOGDU, « Mobilité des sociétés, une révolution conservatrice », in *Le Code des sociétés et des associations : contentieux et pratique*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 29-88.

5 Voy. M. FALLON, « La dimension externe du Code des sociétés et des associations », in *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe,* Limal, Anthemis, 2019, pp. 67 et s.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Une nouvelle théorie du siège pour le Luxembourg : vers une troisième voie ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exempl...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Il est intéressant de noter d'ailleurs que la plupart des juridictions des États membres de l'Union européenne ont choisi des critères mixtes faisant un mélange ou une adaptation de l'application stricte de la théorie du siège statutaire et/ou du siège réel[6].

Il nous semble pour cette raison que le Luxembourg ne doive pas choisir entre la théorie du siège réel et la théorie du siège statutaire. Au contraire, il doit suivre une voie intermédiaire telle que tracée par une grande majorité des pays de l'Union européenne.

Quelle pourrait être cette voie ?

Nous nous permettons d'esquisser dans la suite ce qui pourrait être une piste de réflexion quant à une nouvelle théorie du siège au Grand-Duché de Luxembourg. Le fil conducteur de cette réflexion est celui de la sécurité juridique : il faut assurer que les critères permettent de déterminer dans quels cas le droit luxembourgeois trouve titre à s'appliquer et les juridictions luxembourgeoises acceptent de siéger en matière de litiges concernant les questions de droit des sociétés soient clairement définis.

CINQ PRINCIPES DIRECTEURS

Le premier grand constat que nous ferons est qu'aujourd'hui l'on ne subit plus la nationalité, voire que ce n'est plus un privilège étatique octroyé parcimonieusement. Les acteurs économiques choisissent leur nationalité.

La Belgique vient d'en tirer sa conclusion : choisir la théorie du siège statutaire permettra d'attirer en Belgique un plus grand nombre d'entreprises en quête de leur port d'attache.

D'où **un premier principe** qui semble devoir se dégager pour une nouvelle théorie du siège applicable au Luxembourg :

une société est luxembourgeoise si elle en a fait le choix assumé et déclaré.

Nous estimons en effet qu'une société de nos jours ne peut pas se soustraire à la question de savoir à quel droit elle veut se soumettre. Au contraire, elle doit procéder avec conscience et détermination.

C'est pourquoi une société pour être luxembourgeoise doit déclarer vouloir l'être. Elle peut le faire au moment de sa constitution ou d'une conversion transfrontalière, choix qui trouvera dès lors reflet au moment de l'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés (ci-après le « RCS »).

Il nous semble qu'un des fils rouges à travers les différentes jurisprudences de la C.J.U.E. soit précisément l'idée de laisser une place appropriée à la volonté de la société concernée par un changement de siège statutaire ou réel. À cet égard, la jurisprudence se montre particulièrement attentive quant à la question de savoir si une société a effectivement voulu changer sa *lex societatis* ou

6 M. FALLON, « La dimension externe du Code des sociétés et des associations », *op. cit.*, n° 5.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Une nouvelle théorie du siège pour le Luxembourg : vers une troisième voie ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exempl...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

non. La liberté de circulation limite notamment le pouvoir d'un État membre d'imposer sa volonté à celle de la société.

Remarquons qu'il devra être possible de revenir sur cette élection dans le cadre d'une conversion transfrontalière de sortie du Luxembourg.

Cette simple déclaration de volonté ne semble cependant pas devoir suffire. Il est en effet inacceptable qu'une société n'ait d'autres liens avec le Luxembourg que celui d'avoir déclaré vouloir être soumise au droit luxembourgeois alors que son siège statutaire ou son siège réel se trouverait ailleurs.

Le Traité de l'Union européenne consacre par ailleurs les théories du siège réel et du siège statutaire en son article 54 : « Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont assimilées, pour l'application [d*e la liberté d'établissement*], aux personnes physiques ressortissantes des États membres ». Le Luxembourg doit donc appliquer un critère qui puisse coexister avec ce cadre donné par le droit communautaire.

C'est pourquoi nous proposons de définir **un deuxième principe** :

une société ne peut déclarer vouloir être luxembourgeoise que si elle a soit son siège statutaire, soit son siège réel au Luxembourg.

Il doit y avoir une sorte de *nexus* avec le Luxembourg qui se traduit à travers l'un des deux critères que nous venons d'énoncer et qui sont déjà bien appréhendés tant par la pratique que par la doctrine, au Luxembourg comme à l'étranger.

D'ailleurs, en réponse à une remarque qui a pu être faite quant à la question de savoir comment on peut vérifier qu'une société a effectivement son siège effectif à Luxembourg au moment de la déclaration y afférente, notons que ce problème existe déjà aujourd'hui alors que tant les notaires que le Registre de Commerce et des Sociétés acceptent de constituer/convertir et immatriculer comme luxembourgeoises des sociétés sur base de leur seule déclaration dans l'acte notarié d'établir leur siège effectif à Luxembourg.

La présomption actuelle que les sièges statutaire et réel coïncident pourra être utilement maintenue dans ce contexte. Évidemment, et nous y reviendrons, un certain nombre de mécanismes devront être mis en place afin de prévenir tout abus.

Revenons un instant sur la théorie du siège effectif qui constituerait donc un des deux *nexus* par rapport au droit luxembourgeois. La détermination du siège effectif est extrêmement compliquée alors que l'on parle de faisceaux d'indices tant dans la doctrine que dans la jurisprudence, luxembourgeoise comme belge. Ces faisceaux et leur poids respectifs ne sont pas toujours très clairs. De quel endroit s'agit-il : du lieu où sont tenus les conseils d'administration, du lieu où se tient l'assemblée générale, du lieu où, non pas siégerait le conseil d'administration, mais la direction effective, c'est-à-dire les vrais décideurs (encore faut-il savoir qui est exactement visé) ou serait-ce même le lieu où sont tenus les documents sociaux de la société ? Quid si ces différents critères de détermination pointent vers des juridictions différentes ?

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Une nouvelle théorie du siège pour le Luxembourg : vers une troisième voie ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exempl...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Trop de questions, trop d'incertitudes.

Le Luxembourg a certes créé un certain nombre de présomptions notamment en termes de lieu de tenue des conseils d'administration et/ou des assemblées lorsque des moyens de communication par télé- ou visioconférences sont utilisés. Or, cela ne semble pas suffire. Il nous semble que la redéfinition de la théorie du siège exige que l'on crée une hiérarchie entre les différents critères permettant de déterminer le siège effectif d'une société.

Dès lors, le lieu de tenue du conseil d'administration (ou de son équivalent suivant la forme de société ou de gouvernance dont question) et de l'assemblée générale annuelle et/ou extraordinaire doit être le critère ayant le plus grand poids dans la détermination de la nationalité et du droit applicable à une société.

Ce n'est qu'à titre subsidiaire que le lieu depuis lequel agissent la direction ou les délégués à la gestion journalière doit être pris en considération pour localiser le siège effectif d'une société. À titre plus subsidiaire encore, d'autres éléments de rattachement, tel que le lieu de la tenue des documents sociaux, ou d'autres facteurs sont à prendre en considération.

Mais si la majorité des réunions du conseil d'administration et/ou des assemblées d'une société se tiennent (ou sont présumés se tenir en cas d'utilisation de moyens digitaux de réunion et communication) à Luxembourg, il nous semble qu'il doit y avoir une présomption irréfragable que le siège effectif est à Luxembourg.

La clarification de ces critères et de leur hiérarchie est indispensable afin d'assurer la sécurité juridique et de ne pas laisser au choix d'une appréciation au cas par cas la réalité du siège effectif.

Rappelons donc, premier principe : une société est luxembourgeoise si elle a fait le choix de l'être. Deuxième principe : une société ne peut faire ce choix que si elle a son siège statutaire ou son siège réel à Luxembourg puisque les critères du siège réel sont définis par ordre hiérarchique.

De ceci, il découle cependant qu'une société qui a déclaré vouloir être luxembourgeoise en vertu d'un des deux critères mentionnés précédemment puisse néanmoins aussi être sujette à un autre droit, en fonction du critère de rattachement utilisé par cet autre droit.

L'exemple type sera celui d'une société ayant son siège statutaire à Arlon, Belgique, tout en ayant son siège effectif, lieu de tenue de ses conseils d'administration et de ses assemblées, à Luxembourg. Cette société pourrait être soumise tant au droit luxembourgeois (si elle en a fait le choix) que, en vertu des critères belges, au droit belge.

La question qui se pose ici est de savoir s'il faut ou non trancher cet éventuel conflit de lois.

Il y a bien des années, le Luxembourg a connu une vague de sociétés à double nationalité (la nationalité n'étant peut-être pas le bon concept à utiliser, nous l'utiliserons néanmoins ici pour désigner le droit applicable à cette société par soucis de simplicité).

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Une nouvelle théorie du siège pour le Luxembourg : vers une troisième voie ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exempl...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

À l'époque, il s'est vu créer des sociétés qui se soumettaient à deux *lex societatis*, souvent le droit irlandais ou néerlandais d'un côté (avec leur théorie du siège statutaire) et le droit luxembourgeois de l'autre (avec sa théorie du siège réel). Afin de se conformer aux exigences du droit luxembourgeois et du droit étranger par la suite, les praticiens ont souvent décortiqué les règles applicables (basées d'ailleurs sur des règles européennes communes), pour déterminer un statut de société qui pouvait être compatible avec les deux législations applicables en même temps.

Nous pensons que cette méthode peut tout à fait être généralisée.

Il s'en dégage un troisième principe :

une société ayant déclaré vouloir être luxembourgeoise parce qu'elle a soit son siège statutaire, soit son siège réel à Luxembourg, peut avoir une double « nationalité » pour autant que la deuxième *lex societatis* puisse être réconciliée (soit donc compatible) avec le droit luxembourgeois.

Approche irréaliste et naïve ?

En réalité, la conséquence est simple : un juge luxembourgeois acceptera de statuer sur une question de droit des sociétés concernant cette société en vertu du droit luxembourgeois sans rejeter sa compétence ou renvoyer vers l'application d'un droit étranger. Le droit luxembourgeois devient ainsi une base minimale d'application.

Si une partie intéressée peut démontrer qu'un autre droit s'applique aussi, les juridictions luxembourgeoises seront ainsi invitées à accepter l'application cumulative de ce droit étranger, mais seulement dans la mesure où elle est compatible, donc non contraire, aux dispositions essentielles de droit luxembourgeois.

Ne l'oublions pas, le droit des sociétés luxembourgeois est d'abord, selon l'esprit originaire du législateur luxembourgeois, un droit ancré dans la liberté contractuelle. Il est donc tout à fait envisageable que, sur base de cette liberté contractuelle, les constituants d'une société luxembourgeoise aient décidé d'incorporer à leur gouvernance des règles supplémentaires provenant d'un droit étranger pour autant qu'elles soient compatibles avec celles du droit luxembourgeois.

Prenons l'exemple d'une assemblée générale pour laquelle il faut déterminer le quorum et la majorité de prise de décision. Présumons le cas d'une décision d'une société luxembourgeoise pour laquelle une majorité simple sans quorum suffit. On lui appliquera le droit étranger qui lui impose une exigence de quorum ou de majorité plus sévères pour prendre des décisions ordinaires dans la vie de la société. Cette application du droit étranger de manière cumulative à celle du luxembourgeois ne pose aucun problème alors qu'elle vient renforcer les conditions de quorum et de majorité nécessaires pour la prise d'une décision à Luxembourg. Une telle approche est parfaitement compatible avec le droit luxembourgeois et il sera très facile à une juridiction luxembourgeoise, une fois le droit étranger établi, de l'appliquer à la situation luxembourgeoise dont il a à connaître.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Une nouvelle théorie du siège pour le Luxembourg : vers une troisième voie ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exempl...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

En revanche, lorsque la loi luxembourgeoise exige un quorum de 50 % et une majorité des deux tiers alors que la législation étrangère ne prévoit ni condition de quorum, ni majorité spéciale, le juge luxembourgeois refusera l'application du droit étranger, mais appliquera le droit luxembourgeois (qui par ailleurs remplit la condition *a minima* du droit étranger). Le juge luxembourgeois retiendra ainsi qu'une diminution des exigences de quorum et de majorité n'est pas compatible avec le droit luxembourgeois et qu'en choisissant le droit luxembourgeois, les parties ont entendu se soumettre à des dispositions plus sévères que celles applicables de par le droit concurrent invoqué.

Certains vont probablement invoquer que la jurisprudence de la C.J.U.E. n'autorise pas une juridiction européenne à imposer des contraintes supplémentaires à une société issue d'un autre droit européen.

Nous répondrons à cette objection que le droit luxembourgeois a été volontairement choisi comme droit applicable par déclaration spéciale à sa constitution ou lors d'une conversion transfrontalière. Il nous semble que la jurisprudence communautaire n'empêche pas une société de choisir des dispositions auxquelles elle entend librement se soumettre (elle entend réprimer l'application forcée). Dans notre cas, il ne s'agit pas d'une règle imposée par le législateur luxembourgeois à la société en question mais de l'auto-imposition par cette société desdites règles au vu des choix qu'elle a faits.

Et très pragmatiquement, ce n'est pas que dans un contexte communautaire que le Luxembourg se meut. Il est nécessaire de trancher efficacement les conflits de juridiction et de lois dans le cadre global, à savoir extracommunautaire.

Ce troisième principe pourrait connaître une seule atténuation : il n'est applicable que dans la mesure où il est compatible avec les obligations internationales du Luxembourg (donc essentiellement les traités communautaires).

En bref, une double nationalité (au sens de l'application cumulative de deux droits) nous semble devoir être permise par le droit luxembourgeois (et même le droit communautaire) dans la mesure où ce choix est volontaire (ce qu'il sera par définition côté luxembourgeois) et pour autant que l'autre droit applicable soit compatible avec la *lex societatis* luxembourgeoise.

Nous proposons que la compatibilité entre le droit luxembourgeois et le droit étranger soit présumée, en ce sens que le droit luxembourgeois puisse toujours s'appliquer à titre minimal et que le droit étranger s'applique en complément seulement, là et dans la mesure où le juge luxembourgeois pense pouvoir l'appliquer. L'application du droit étranger est à rejeter et le droit luxembourgeois seul à appliquer lorsqu'une incompatibilité est constatée par le juge ou prouvée par la partie y ayant intérêt.

Donc trois principes : (i) une société est luxembourgeoise si elle en a fait le choix, (ii) elle ne peut faire ce choix qu'elle si elle a son siège statutaire ou son siège réel à Luxembourg et (iii) le critère de rattachement ainsi choisi peut conduire à une double « nationalité » d'une société, pour autant que le droit étranger et le droit luxembourgeois soient compatibles.

Ces trois premiers principes doivent maintenant être complétés d'un certain dispositif anti-abus.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Une nouvelle théorie du siège pour le Luxembourg : vers une troisième voie ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exempl...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Il se pourrait qu'une société qui a son siège statutaire et son siège effectif à Luxembourg choisisse de ne pas se soumettre au droit luxembourgeois. Cette société se retrouverait ainsi apatride, soit dans une situation complètement inacceptable en droit des sociétés sachant que les sociétés n'existent que par et en vertu de la législation nationale qui les crée.

C'est pourquoi un **quatrième principe** doit énoncer que

la *lex societatis* luxembourgeoise s'applique si aucune élection de nationalité n'est faite par une société en vertu du premier principe alors que la société a soit son siège statutaire soit son siège réel au Luxembourg et qu'aucune autre *lex societatis* ne s'applique.

Ce principe vise à contrecarrer toute tentative d'apatridie de sociétés. L'absence d'applicabilité de la *lex societatis* étrangère doit être présumée et implique que les juridictions luxembourgeoises seront compétentes et appliqueront le droit luxembourgeois à une société qui a soit son siège réel, soit son siège effectif à Luxembourg sans avoir fait une élection du droit luxembourgeois tant qu'aucune partie intéressée n'aura démontré qu'un droit étranger s'applique en vertu d'une règle de droit (et dont la preuve aura été apportée au juge luxembourgeois).

Les juridictions luxembourgeoises seront donc les juridictions de premier recours et le droit luxembourgeois sera à respecter, du moins dans un premier temps.

Ce principe consacre une première disposition anti-abus assez importante.

Cependant, l'on sait la peur et la crainte que ressentent certains acteurs au Luxembourg à l'idée de permettre à des sociétés de s'affirmer luxembourgeoises alors que seul leur siège statutaire est à Luxembourg et que leur activité réelle est ailleurs.

En premier lieu, il faut renvoyer à la jurisprudence de la C.J.U.E. qui consacre spécifiquement la légitimité d'une telle situation depuis ses premières jurisprudences en matière de siège des droits des sociétés et ce au nom de la liberté d'établissement. Par ailleurs, rappelons que cette situation est une problématique à laquelle sont confrontées toutes les juridictions très respectables qui appliquent le siège statutaire, dont récemment la Belgique.

Ceci dit, il faut effectivement analyser cette question plus en détail. Quels sont les risques présentés par ces entités qui choisissent le droit luxembourgeois comme *lex societatis* alors que leurs activités se trouvent complètement à l'étranger ?

Le Luxembourg est une place financière, or en matière financière le droit des sociétés ne détermine nullement quelle est la règle de substance et de gouvernance à laquelle il faut se soumettre. C'est au contraire toute une législation financière qui détermine l'organisation et la gouvernance nécessaires pour pouvoir exercer une activité financière réglementée à Luxembourg ou à partir du Luxembourg dans d'autres juridictions.

Il en est de même en droit fiscal. Ce dernier ne se fonde pas sur le droit des sociétés luxembourgeois pour déterminer quelle est la résidence fiscale et donc

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Une nouvelle théorie du siège pour le Luxembourg : vers une troisième voie ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exempl...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

le lieu d'imposition d'une société. Au contraire, il a établi ses propres critères, souvent très factuels, pour déterminer le lieu d'imposition.

Enfin, nous ferons un dernier parallèle avec le domaine de l'insolvabilité. En matière de faillites et de banqueroutes, les différents textes communautaires applicables ont en effet précisé la notion de centre des intérêts principaux indépendamment de toute définition du droit des sociétés.

Nul besoin de définir, à partir du droit des sociétés, quelle est la présence requise à Luxembourg alors que d'autres branches du droit le font déjà. L'activité d'une société sera souvent sévèrement réglementée par des textes exigeants et précis que ce soit en matière financière, fiscale, faillite ou autre. Il en découle une protection naturelle contre nombre d'activités abusives qui peuvent exister.

D'ailleurs, c'est par le biais de ces mêmes législations que les activités d'une société étrangère pourront être réglementées au Luxembourg, il n'est donc pas nécessaire d'imposer la *lex societatis* luxembourgeoise en plus.

La réforme qui est proposée a pour seul but de rendre applicable le droit des sociétés, et le droit des sociétés uniquement, à une entité qui veut se soumettre au droit luxembourgeois.

Rappelons, par ailleurs que, déjà aujourd'hui, une société est souvent luxembourgeoise parce que son siège statutaire est à Luxembourg et que son siège effectif est supposé coïncider avec son siège statutaire.

Arrêtons donc de prétendre que le Luxembourg ne connaît pas déjà à moitié la théorie du siège statutaire avec toutes les conséquences que cela implique. Assumons !

Ceci dit, nous comprenons parfaitement la volonté de protéger la réputation de Luxembourg et d'imposer des règles de conduite appropriées.

C'est pourquoi, nous proposons un **cinquième principe** suivant lequel l'application de l'article 203 (aujourd'hui 1200-1) LSC qui permet aux autorités luxembourgeoises de mettre en liquidation judiciaire toute société qui ne respecterait pas, en l'état actuel, les lois de commerce, dont le droit des sociétés ou le droit d'établissement, serait étendu.

Autrement dit : **les autorités luxembourgeoises doivent avoir la possibilité de mettre en liquidation judiciaire toute société qui se veut soumise au droit luxembourgeois lorsqu'il est avéré qu'elle ne respecte pas de manière répétée ou substantielle des dispositions et réglementations de quelque nature qu'elles soient auxquelles elle est soumise du fait de son activité, au Luxembourg comme à l'étranger**.

Oui, nous plaidons pour une application extraterritoriale des règles luxembourgeoises en ce domaine, c'est le seul moyen (réforme ou non) pour combattre de manière efficace les activités non-acceptables d'une société qui se prétend être de droit luxembourgeois.

Est-ce que la mission sera impossible pour une autorité luxembourgeoise ?

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Une nouvelle théorie du siège pour le Luxembourg : vers une troisième voie ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exempl...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Il nous semble que non car si une société ne respecte pas la législation étrangère, elle sera souvent condamnée à une sanction spécifique, une amende ou autre mesure administrative, pénale ou quelle qu'elle soit dans cette autre juridiction. C'est sur la base de ce constat ou de toute requête d'une partie intéressée (qui aura alors la charge de la preuve) que les autorités luxembourgeoises pourront parfaitement choisir d'intervenir pour mettre un arrêt à l'existence même de cet être juridique auquel il donne son statut.

En résumé, nous proposons une approche de la nouvelle théorie du siège social au Luxembourg fondée sur cinq grands principes.

Principe numéro un : une société n'est luxembourgeoise que si elle choisit d'être luxembourgeoise.

Principe numéro deux : pour pouvoir élire d'être luxembourgeoise, une société doit avoir son siège statutaire ou son siège effectif au Luxembourg. Le siège effectif est légalement défini suivant des critères hiérarchiquement structurés.

Principe numéro trois : une société luxembourgeoise peut, de ce fait, être aussi soumise à une législation étrangère, ce que les juridictions luxembourgeoises reconnaîtront en appliquant cumulativement les dispositions de droit luxembourgeois et de droit étranger pour autant que les dispositions de droit étranger soient compatibles avec le droit luxembourgeois. Cette compatibilité est présumée jusqu'à preuve du contraire. Cette application d'un double droit ne se fera qu'en conformité avec les obligations internationales, notamment au niveau communautaire, du Grand-Duché de Luxembourg.

Principe numéro quatre : une société qui n'a pas choisi d'être luxembourgeoise alors qu'elle a son siège statutaire ou son siège effectif à Luxembourg restera néanmoins soumise au droit luxembourgeois jusqu'à ce que la preuve qu'elle est soumise à un autre droit soit apportée, tout moyen étant admis pour ce faire.

Enfin, principe numéro cinq : afin d'éviter tout abus, les autorités luxembourgeoises auront le droit de mettre en liquidation judiciaire toute société qui, en étant luxembourgeoise, ne se soumet pas de manière répétée ou de manière substantielle aux dispositions qui sont applicables à son activité à Luxembourg ou à l'étranger.

Sur cette base, nous pensons pouvoir renforcer l'attractivité du droit des sociétés luxembourgeois en offrant un cadre juridique déterminé aux entreprises qui exercent une activité à Luxembourg tout en nous dotant des moyens nécessaires pour prévenir les abus de tous genres.

Laurent Schummer

Avec l'aide précieuse de Léa Fiorenza

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Une nouvelle théorie du siège pour le Luxembourg : vers une troisième voie ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exempl...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement

Denis Philippe
Avocat aux barreaux de Luxembourg et Bruxelles
Partner Philippe & Partners
Professeur extraordinaire à l'Université catholique de Louvain

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

INTRODUCTION

1. La société à responsabilité limitée est au Luxembourg comme en Belgique la forme sociétale la plus usitée.

La société de personnes à responsabilité limitée a connu d'importants changements dans le nouveau Code des sociétés et associations (ci-après CSA).

Nous aborderons les thèmes suivants. En premier lieu, nous analyserons une modification substantielle, la disparition du capital minimum (chapitre I). Ensuite, nous nous attacherons aux titres, leur nature et leur cessibilité (chapitre II) ; nous évoquerons le nécessaire maintien de la saine situation financière de la société (chapitre III) et pour terminer brièvement sur le droit transitoire(Chapitre IV).

CHAPITRE 1. LES APPORTS

2. La notion de capital a tout simplement disparu[1] ; une approche prescriptive (capital minimum) a fait place à une approche plus économique (1.1) ; des règles d'ordre économique viennent régir la distribution des bénéfices (1.2) tandis que le Code organise la possibilité de sortir de la société à charge du patrimoine social (1.3).

1.1. Souplesse

Cette souplesse se manifeste par l'abandon de l'exigence d'un capital (a). Mais un plan financier plus détaillé montrant la viabilité du projet sera prescrit (b). L'on verra ensuite le type d'apports ; ici aussi une plus grande flexibilité sera de mise (c). Enfin cette nouvelle approche ira de pair avec une responsabilisation des fondateurs. (d)

a) *Exit le capital minimum ; bienvenue aux apports*

3. Pour le législateur, le capital ne remplissait plus sa fonction de protection des créanciers[2] ; en effet, la présence d'un capital ne permet de rassurer les créanciers quant à la présence de liquidités suffisantes pour respecter leurs engagements[3] ; il convient en conséquence de mieux tenir compte de la dynamique économique qui sous-tendait l'exigence d'un capital. Cet abandon du capital se retrouve également dans d'autres pays.

Cette prescription d'un capital minimum est remplacée par l'exigence des capitaux propres suffisants pour réaliser l'activité projetée, ce qui engendre une plus grande responsabilisation des fondateurs ; l'on pourra tenir compte des autres moyens financiers dans l'appréciation des capitaux nécessaires

1 D. Bruloot et H. Culot, « La SRL, société sans capital », in *Le projet de code des sociétés et associations*, Larcier, 2018, p. 93.

2 P. Bossard, *CSA, Examen systématique du nouveau droit des sociétés non cotées et des associations*, Anthemis, 2020, p. 332. Voy. D. Bruloot et H. Culot, *op. cit.*, p. 97.

3 D. Bruloot et H. Culot, *op. cit.*, p. 95.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

à l'activité, comme des prêts par exemple ; il conviendra aussi dans cette appréciation des capitaux propres nécessaires, d'avoir égard à la continuité de l'entreprise.

Des apports sont requis ; ils sont en principe à libérer mais l'on peut y déroger.

L'acte constitutif reprendra :

– la liste des apports

– le nombre d'actions émises en contrepartie de chaque apport.

C'est en quelque sorte, la notion d'apport qui reprend celle de capital.

b) *Plan financier*

4. Dans la ligne droite de la dynamique économique mentionnée plus haut, la garantie des créanciers viendra plus d'une bonne projection financière des activités de l'entreprise que d'un capital minimum.

Un plan financier était déjà requis mais beaucoup d'entre eux étaient assez rudimentaires.

C'est pourquoi le code s'attache avec soin au plan financier et en détaille le contenu. Il faut saluer cette initiative.

Le plan comprendra :

- Une description précise de l'activité projetée ;
- Un aperçu des sources de financement, ce peut être non seulement du capital mais aussi des prêts ;
- Un bilan d'ouverture ;
- Une projection du compte de résultats et des budgets sur deux ans ;
- La description des hypothèses retenues lors de l'estimation du chiffre d'affaires et la rentabilité prévue ; ceci est nouveau et fort important pour l'établissement d'un plan financier ;
- Le cas échéant le nom de l'expert externe qui a apporté son assistance lors de l'établissement du plan.

Ce plan financier devient un véritable business plan.

Le législateur veut que les fondateurs aient bien réfléchi aux chances de succès du projet et à l'évolution de la rentabilité de la société, ce qui constitue un objectif louable.

c) *Apports*

5. C'est une valeur mise à disposition par un associé. En contrepartie, celui-ci recevra des actions.

Les apports sont inscrits au bilan en lieu et place du capital. Les apports doivent être intégralement souscrits. Si, en principe, les apports doivent être intégralement libérés, il s'agit d'une règle supplétive.

Par ailleurs, la souscription d'apport par la société elle-même reste interdite.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

L'on distingue différents types d'apport.

i) Apports en numéraire

Ceux-ci sont versés sur un compte spécial comme dans l'ancien Code des sociétés. Ce qui est intéressant dans la pratique est que le compte peut être un compte ouvert dans l'espace économique européen et pas uniquement en Belgique. Donc une société qui a son siège principal en Lituanie peut constituer une société filiale en Belgique et ouvrir un compte en Lituanie pour cette filiale.

Les apports peuvent également être des apports de créance ou d'apports en en monnaie étrangère.

ii) Apports en nature

6. Un apport en nature comprend des éléments susceptibles d'une évaluation économique. Il porte sur tout bien corporel et incorporel autre que les apports en numéraire.

L'évaluation doit être faite par les fondateurs qui rédigent un projet soumis à l'appréciation d'un réviseur d'entreprise ; celui-ci émet son avis et les fondateurs expliquent pourquoi ils suivent ou s'écartent de l'avis du réviseur. L'on peut s'interroger sur le bien-fondé de cette exigence puisque, en toute hypothèse, il n'y a plus d'exigence de capital minimum.

Mais sans doute veut-on que chaque actionnaire puisse évaluer objectivement ce que l'autre a apporté dans la juste répartition des droits entre eux[4].

iii) Apports en industrie[5]

7. Le Code introduit les apports en industrie et il faut s'en réjouir, car ceci montre la volonté d'élargir les options ouvertes à la société à constituer et de valoriser le capital humain ; ces apports peuvent être précieux pour les start-up[6].

L'apport en industrie peut se définir comme suit : « *engagement d'effectuer des travaux ou prestations de service* ». Les travaux préparatoires exposent qu'il s'agit d'un apport en nature de services à rendre[7].

Il doit faire l'objet d'une *évaluation* comme tout apport en nature.

Cette évaluation sera plus difficile puisqu'il s'agit d'évaluer des prestations à accomplir[8].

4 P. Bossard, *op. cit.*, p. 333.

5 Voy. D. Philippe, « L'apport en industrie, à la croisée des chemins », *Revue pratique des sociétés civiles et commerciales,* Larcier, 2010, n° 1-2, pp. 132-144 ; D. Willermain, « La société à responsabilité limitée : au-delà de la suppression du capital », *R.D.C.,* 2018/9, n° 9. V. Simonart, « Les apports en industrie », *Répertoire Notarial,* 9, Groupement d'intérêt économique, t. XII, Le droit commercial et économique.

6 D. Willermain, *loc.cit.*

7 Travaux préparatoires, *Doc. parl.*, Ch., 2018-2019, DOC 54/3367/001, pp. 31-32.

8 D. Bruloot et H. Culot, « La SRL, société sans capital », in *Le projet de code des sociétés et associations,* Larcier, 2018, p. 99.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Les fondateurs doivent exposer l'intérêt de l'apport pour la société, une description de chaque apport et une évaluation motivée. Le réviseur doit se prononcer sur ce rapport.

Le Code prévoit quelques règles supplétives en la matière.

La personne qui apporte son activité en industrie doit rendre compte des profits liés à l'activité apportée et peut faire concurrence à la société pendant la durée de l'apport.

En outre, il doit prester de manière indépendante et non dans le cadre d'un lien de subordination.

La libération de l'apport aura lieu au fur et à mesure de l'exécution des travaux.

La cession des parts liées à cet apport sera autorisée ; quid si l'exécution des prestations a lieu intuitu personae si l'apport n'est pas intégralement libéré ? En d'autres termes, un professionnel spécialisé dans l'activité de la société reçoit un apport en nature en échange d'un travail très pointu qu'il s'engage à faire ; alors qu'il est en plein milieu de ce travail, il revend ses parts, à moitié libérées à un tiers qui n'a aucune compétence dans le travail à effectuer ; le mieux dans cette hypothèse sera d'interdire d'emblée la cession des parts avant la fin du travail.

Si l'exécution s'avère impossible (décès, éventuellement crise du coronavirus), les actions sont frappées de caducité. Si l'exécution devient temporairement impossible, (maladie, éventuellement crise du coronavirus) les droits attachés aux actions sont suspendus.

Si l'exécution est défectueuse, le prestataire sera redevable de dommages et intérêts.

Mais les parties sont libres de contractualiser le régime des apports en industrie, notamment sur l'exécution des prestations ; ainsi, l'exposé des motifs recommande l'insertion dans les statuts d'un pacte commissoire exprès prévoyant que, en cas d'inexécution fautive, les actions représentatives de l'apport en industrie sont résolues en tout ou partie pour l'avenir[9].

8. Les apports en industrie feront l'objet d'un traitement comptable et fiscal délicat.

Approche comptable

Il sera souvent considéré comme un actif hors bilan. La commission des normes comptables a rappelé que la reconnaissance d'un actif requiert que celui-ci soit identifiable et puisse générer des avantages économiques futurs. Elle a estimé qu'il était difficile de considérer comme un apport au sens comptable du terme, une activité qui ne va pas générer d'actif *(comme la participation pendant quelques heures à la vente de biens qui seront livrés par la société)*[10], Cette catégorisation a été critiquée car les prestations à effectuer ont une valeur et constituent un apport réel.

9 Exposé des motifs, p. 132 ; P. DEWOLF, *op. cit.*, p. 52, n° 20.

10 Avis de la commission des normes comptables 2019, Apport en industrie chez les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Elle opère une distinction entre la promesse de prester services ou travaux d'une part, et la réalisation en fait de ceux-ci.

S'agissant de la promesse d'effectuer des travaux, la commission estime qu'elle ne doit pas être inscrite aux capitaux propres du bilan. En conséquence, « *Les droits d'une société sur la personne qui réalise l'apport en industrie doivent être inscrits parmi les droits et engagements hors bilan et doivent donc être comptabilisés dans la classe 0* ».

Personnellement, nous sommes d'avis que les apports en nature devraient être valorisés comme apports ; jusqu'à nouvel ordre, c'est une créance dont la société est titulaire envers un associé, et la créance peut être valorisée comme tout autre apport ; l'on a bien vu que des créances pouvaient d'ailleurs être apportées à la société comme apports en espèce ; a fortiori comme apports en nature si la créance consiste en des travaux.

S'agissant des travaux effectués, la commission est plus nuancée et elle renvoie la question à l'appréciation de l'organe d'administration. Elle pourra décider de les comptabiliser hors bilan comme pour la promesse de travaux ou services ; elle pourra aussi considérer que « *la libération de l'apport donne lieu à une inscription parmi les capitaux propres au fur et à mesure de la création d'un actif* »[11].

Approche fiscale

De manière assez paradoxale, au niveau du Code des Impôts sur les revenus, la loi fiscale d'accompagnement du CSA ne prend pas en compte ces apports pour la formation des capitaux propres, au sens fiscal du terme. L'article 2,§1, 6°, 2) de ce Code, définit le capital de la société comme suit :

> « *2) pour les formes de sociétés pour lesquelles le droit belge ou étranger qui régit la société ne prévoit pas une notion analogue [au capital d'une société anonyme], les capitaux propres de la société tels que prévus par le droit belge ou étranger qui régit la société, dans la mesure où ils sont formés par des apports en numéraire ou en nature, autres que des apports en industrie* »[12].

Cette exclusion est justifiée par la difficulté d'évaluation des apports en industrie[13].

Ces approches comptable et fiscale illustrent la méfiance, injustifiée selon nous, que témoignent certaines institutions à l'égard des apports en nature.

Quid de l'apport en industrie presté avant la constitution de la société ? Cette activité pourra faire l'objet d'une évaluation dans le cadre d'un apport en nature.

iv) Les quasi-apports

Une vente d'actifs par un associé à la société peu de temps après la constitution de la société se définit comme un quasi-apport ; c'est en effet un apport déguisé. Pour éviter le contournement des règles en matière d'évaluation des

11 Avis précité.

12 C'est nous qui soulignons ; voy. P. BOSSARD, *op. cit.*, p. 336, n° 602.

13 Voy. aussi sur les autres impôts et l'apport en nature, R., GHYSELS, « 7.1. - Capitaux propres » in *Fiscalité et comptabilité comparées des comptes annuels*, Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 697-795.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

apports par un réviseur, les quasi-apports faisaient sous l'ancien Code, l'objet d'une évaluation par un réviseur. De manière assez paradoxale, le nouveau Code ne prescrit plus cette évaluation, sans doute parce que la notion de capital a disparu ; et pourtant les apports en nature sont toujours soumis à évaluation par un réviseur d'entreprise.

d) *Responsabilité des fondateurs*

9. Qui sont-ils ?

Les fondateurs sont en principe les personnes qui comparaissent à l'acte mais des aménagements sont envisagés.

Ainsi, certaines personnes peuvent être purs souscripteurs et n'assumer en conséquence aucune responsabilité avec le tempérament qu'un tiers des titres doit être détenu par des fondateurs.

Aux termes de l'article 5 :15 CSA, les fondateurs sont garants de la souscription inconditionnelle et intégrale des titres ; ils sont responsables de la libération des parts dont ils sont souscripteurs tout comme de la libération des actions souscrites, directement ou au moyen de certificats, en violation de l'article 5 :6 CSA.

Les fondateurs peuvent être responsables du préjudice résultant de la nullité de la société, de l'absence ou de la fausseté des mentions obligatoires de l'acte constitutif ou de la surévaluation manifeste des apports en nature.

Les fondateurs sont également responsables s'ils donnent à leur société un nom identique ou similaire à celui d'une société existante.

Les fondateurs sont responsables si la société ne dispose pas de moyens suffisants pour la conduite de ses activités pendant les deux premières années de son existence et en cas de faillite dans les trois ans de l'acquisition de la personnalité juridique.

Dans cette hypothèse, la responsabilité des fondateurs ne sera pas nécessairement totale par rapport au déficit subi ; elle sera fixée dans la proportion fixée par le juge[14].

La responsabilité est désormais étendue à toutes les sociétés y compris les sociétés civiles[15].

1.2. Distribution de bénéfices aux actionnaires

10. Ceux-ci, on le sait, sont à la fois les derniers à pouvoir avoir accès aux actifs de la société (residual claimant) tout en ayant le pouvoir de décision sur la distribution des bénéfices[16].

14 P. DEWOLF, *op. cit.*, p. 53, n° 24.

15 Voy. sur ces questions, G. BLOMMAERT, « Financieel plan, toereikend aanvangsvermogen en oprichtersaansprakelijkheid in de kapitaalloze BV », *DAOR*, 2021/2.

16 H. CULOT, « La suppression du capital dans la société à responsabilité limitée », *R.D.C.*, 2018/9, n° 27.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Dans l'ancien Code, l'on interdisait, dans le cadre de la distribution aux actionnaires, de prélever sur le capital et les réserves indisponibles.

Le nouveau Code adopte une approche plus économique et plus cohérente.

Certaines règles témoignent d'une plus grande flexibilité.

Ainsi, la société peut distribuer des dividendes portant non seulement sur l'exercice précédent mais aussi sur l'exercice en cours. Il ne s'agit pas d'un acompte mais d'une distribution définitive.

La compétence pour décider pareille distribution revient à l'assemblée générale qui peut la déléguer à l'organe d'administration.

Cette flexibilité est associée à des critères économiques plus précis.

a) *Double test*

11. En effet toute distribution sera soumise à un test d'actif net et un test de liquidité.

Le TEST D'ACTIF NET ; aucune distribution ne sera autorisée si l'actif net est négatif ; l'actif net correspond au total de l'actif dont sont soustraites les provisions et dettes.

Le TEST DE LIQUIDITÉ : la société doit pouvoir s'acquitter des dettes pendant une période d'au moins douze mois.

La décision doit être justifiée par l'organe d'administration.

L'on peut prendre quelques exemples[17].

Exemple n°1 [actif net négatif]

II. Imm. Corporelles	13.000	I. Apport indisponible	2.000
Val Acq	5.000	II. Plus-Value Reeval.	10.000
PV Reev	10.000	IV. Réserves disponibles	2.000
Amort VA	(1.000)	V. Résultat Reporté	(17.000)
Amort PV	(1.000)		
IV. Imm. Financières	3.000	VII. Provisions R&Ch	6.000
V. Créances + 1 an	2.000	VIII. Dettes	**18.000**
VI. Stock	3.000		
ACTIF	**21.000**	PASSIF	21.000

17 Ces exemples sont tirés de l'article précité de P. De Wolf, *op. cit.*, p. 63.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

L'actif net est de :

21 000 € dont il faut soustraire

– 18 000 € comme dettes
– 6 000 € de provisions.

Donc, l'actif net est négatif et aucune distribution n'est envisageable.

Capitaux indisponibles

12. Si la société dispose de capitaux propres qui sont légalement ou statutairement indisponibles (par exemple, en cas de rachat des actions propres par la société) aucune distribution ne peut être effectuée si l'actif net est inférieur au montant de ces capitaux propres indisponibles ou le deviendrait à la suite d'une telle distribution[18]. Pour l'application de cette disposition, la partie non-amortie de la plus-value de réévaluation est réputée indisponible.

Exemple n°2 [actif net positif inférieur aux capitaux propres indisponibles]

II. Imm. Corporelles	26.000	I. Apport indisponible	**4.000**
Val Acq	10.00	II. Plus-Value Reeval.	20.000
PV Reev	**20.000**	IV. Réserves disponibles	4.000
Amort VA	(2.000)	V. Résultat Reporté	(8.000)
Amort PV	**(2.000)**		
IV. Imm. Financières	6.000	VII. Provisions R&Ch	**2.000**
V. Créances + 1 an	4.000	VIII. Dettes	**20.000**
VI. Stock	6.000		
	42.000	PASSIF	42.000

Dans cette hypothèse, l'actif net de 42 000 € dépasse de 20 000 € les dettes (20 000 €) et les provisions (2 000 €). Mais si l'on retire les apports indisponibles (4 000 €) et les plus-values de réévaluation non amorties (20 000 €-2 000 € = 18 000 €), aucune somme ne peut être distribuée.

3. Exemple n°3 [actif net positif supérieur aux capitaux propres indisponibles]

II. Imm. Corporelles	42.000	I. Apport indisponible	**4.000**
Val Acq	10.000	II. Plus-Value Reeval.	20.000
PV Reev	**20.000**	IV. Réserves disponibles	6.000
Amort VA	(2.000)	V. Résultat Reporté	2.000
Amort PV	**(4.000)**		
IV. Imm. Financières	6.000	VII. Provisions R&Ch	**2.000**
V. Créances + 1 an	4.000	VIII. Dettes	**4.000**
VI. Stock	6.000		
ACTIF	**40.000**	PASSIF	40.000

18 P. DE WOLF, *op. cit.*, p. 62.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Dans cette hypothèse, l'actif net (40 000 €) duquel sont soustraites les dettes (4 000 €) et les provisions (2 000 €) s'élève à 34 000 € ; la distribution sera possible, une fois soustraits de ce montant de 34 000 € les apports indisponibles (4 000 €) et les plus-values après amortissements non amortissables (16 000 €) (soit plus values de réévaluation (20 000 €) moins l'amortissement PV 4 000 €

Soit 34 000-4 000-16 000 = 14 000 €

Le champ d'application de ces tests est étendu à **d'autres hypothèses, à** savoir en cas de rachat d'actions, retrait d'un actionnaire, d'assistance financière.

Ici encore les règles nouvelles reposent sur des bases économiques pertinentes.

b) *Quelle est la sanction en cas de non-respect ?*

13. En cas de méconnaissance du test de solvabilité, la responsabilité des actionnaires ne peut être engagée ; celle de l'organe d'administration non plus puisque la décision de distribution appartient à l'assemblée générale[19].

S'agissant du test de liquidité, les administrateurs seront solidairement responsables s'ils savaient ou devaient savoir qu'à la suite de la distribution, la société ne serait manifestement plus à même de payer ses dettes. Le terme manifeste constitue un garde-fou visant à éviter une condamnation trop automatique des administrateurs et montre que le contrôle du juge est marginal[20]. Pour échapper à la responsabilité solidaire, l'administrateur doit prouver qu'il n'a pas pris part à la décision et qu'il a dénoncé l'infraction aux membres de l'organe d'administration[21].

La société pourra postuler le remboursement aux actionnaires des sommes ainsi distribuées, que ces actionnaires soient de bonne ou mauvaise foi.

Le régime belge s'inspire ainsi du régime de la BV (besloten vennootschap) néerlandaise qui vise à rapprocher la distribution des bénéfices de la réalité économique de la société[22].

1.3. Démission et exclusion à charge du patrimoine social

1.3.1. Démission

14. Cette possibilité constitue une nouveauté justifiée par la disparition du capital social. Elle doit être prévue par les statuts[23].

Ce mécanisme n'était connu dans l'ancien Code que pour les sociétés coopératives et dans les limites du capital variable.

Une SPRL pouvait racheter ses propres actions mais elle devait en prendre l'initiative et non les associés.

19 P. Bossard, *op. cit.*, p. 366, n° 662.
20 P. De Wolf, *op. cit.*, p. 66 ; P. Bossard, *op. cit.*, p. 367, n° 663.
21 Article 2:56, alinéa 5, CSA ; P. Bossard, *op. cit.*, p. 368, n° 664. *Contra* : H. Culot, « La suppression du capital dans la société à responsabilité limitée », *R.D.C.*, 2018, p. 979, n° 33.
22 P. De Wolf, *op. cit.*, p. 67.
23 P. Bossard, *op. cit.*, n° 689, p. 377.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Un actionnaire – cette faculté est réservée aux actionnaires exclusivement et non aux titulaires d'autres titres – peut se retirer de la société et se voir rembourser de sa part dans l'avoir social reprenant le système de la société coopérative mais en laissant une plus grande liberté statutaire[24].

Cette démission suppose le respect de certaines règles visées à l'article 5:154, § 1, du CSA :

- La démission ne peut être autorisée qu'après le troisième exercice suivant la constitution ; la raison en est que la responsabilité des fondateurs court jusqu'alors et que tout départ des actionnaires n'est pas opportun durant cette période ; par ailleurs, les statuts peuvent prévoir un délai plus long[25]. Cette raison a été, à juste titre selon nous, critiquée en doctrine[26]. On n'aperçoit pas la raison d'être cette interdiction ; la stabilité du capital peut être assurée par les fondateurs eux-mêmes, et notamment par des conventions d'actionnaires. Pareille convention sera à conseiller pour organiser la sortie par cession entre actionnaires fondateurs[27] ;
- Un actionnaire démissionne pour l'ensemble de ses actions qui sont alors annulées ;
- Les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l'exercice social ;
- La démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l'exercice et la valeur payée au plus tard, dans le mois qui suit.

Les statuts peuvent déroger aux trois dernières règles ci-dessus énoncées mais pas à la première. Par exemple, les statuts peuvent prévoir la démission uniquement pour certaines catégories de titres et non pour d'autres. Rien ne s'oppose à ce que la démission soit permise et non l'exclusion dont nous allons parler dans le paragraphe suivant. L'on pourrait également prévoir que la démission est permise pendant les trois premières années à condition que les actionnaires démissionnaires ne soient pas les fondateurs[28].

La démission pourra avoir lieu à tout moment ; le délai de six mois était auparavant impératif dans les sociétés coopératives à responsabilité limitée, il est désormais supplétif. Les statuts peuvent prévoir des modalités de sortie pour rendre la sortie plus efficace[29].

La démission prendra effet le dernier jour du sixième mois de l'exercice.

15. Comment est calculée la valeur de la part ?

Il s'agira du montant effectivement libéré et non encore remboursé pour ces actions sans que ce montant puisse être supérieur au montant de la valeur d'actif net de la part telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.

24 P. BOSSARD, *op. cit.*, n° 687, p. 376.
25 P. BOSSARD, *op. cit.*, n° 689, p. 378
26 T. TILQUIN, « La démission et l'exclusion : ébauche d'une SRL à capitaux variables propres », in *La société à responsabilité limitée*, Larcier, 2019, p. 254.
27 T. TILQUIN, *op. cit.*, n° 9, p. 255.
28 P. BOSSARD, *op. cit.*, n° 690, p. 379.
29 T. TILQUIN, *op. cit.*, n° 9, p. 255.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Cette valeur est calculée tout logiquement en divisant l'actif net par le nombre d'actions émises, (tenant compte le cas échéant des classes d'action)[30].

L'actionnaire devra être payé dans le mois qui suit la prise d'effet de la décision.

Le montant payé à l'actionnaire, correspondant à une distribution, obéira aux tests d'actif net et de liquidité décrits ci-avant. L'on a voulu éviter qu'un actionnaire quitte le navire juste avant le naufrage, à savoir l'insolvabilité de la société[31].

Elle suppose également un acte notarié, ce qui est de nature à alourdir la procédure, alors que la nouvelle législation veut renforcer la flexibilité du fonctionnement de la société.

Ce nouveau mécanisme rapproche ainsi la SRL de la société coopérative qui se caractérise, on le sait, par la variabilité du capital.

1.3.2. Exclusion

16. Les statuts peuvent prévoir qu'un actionnaire peut être exclu pour de justes motifs ou pour tout autre motif qu'il prévoit.

Pour les conditions de mise en œuvre, l'on appliquera les mêmes règles impératives que dans le régime de la démission.

Quelle procédure faut-il suivre ?

Une proposition motivée est envoyée à l'actionnaire par courriel sauf si l'actionnaire choisit de communiquer avec la société par voie de courrier ordinaire, auquel cas cette proposition est envoyée par courrier recommandé.

L'actionnaire peut faire valoir ses observations et il appartient alors à l'assemblée générale et à elle seule de statuer ; l'actionnaire pourra y être entendu et la décision de l'assemblée générale doit être motivée.

La valeur de la part est calculée selon les mêmes règles que celles applicables à la démission à charge du patrimoine social[32].

1.3.3. Démission présumée à charge du patrimoine social

17. Le Code permet aux statuts de prévoir que l'actionnaire est présumé démissionner en cas de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d'interdiction[33]. De même est inséré un critère de qualité, à savoir que l'actionnaire qui ne répond plus aux exigences requises par les statuts est réputé démissionnaire. Cette clause équivaut à une clause résolutoire expresse en matière contractuelle.

30 P. De Wolf, *op. cit.*, p. 76, n° 83.
31 P. Bossard, *op. cit.*, n° 689, p. 378.
32 P. Bossard, *op. cit.*, n° 692, p. 380.
33 Article 5 :516, alinéa 1er CSA. P. Bossard, *op. cit.*, n° 694, p. 380.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Ces dispositions laissent une très grande liberté aux rédacteurs des statuts et la dernière clause est de nature à entraîner pas mal de contestations lors de sa mise en œuvre.

L'organe d'administration devra faire rapport à l'assemblée générale des démissions intervenues. Ce rapport devra contenir à tout le moins l'identité des actionnaires, le nombre et la classe d'actions détenues par l'actionnaire démissionnaire, le montant versé, les modalités de ce paiement, le nombre de demandes rejetées et les motifs de ce refus[34]. Cette règle doit, selon nous, s'appliquer aussi à la démission présumée[35].

Il convient de souligner que le CSA organise le départ des actionnaires mais ne prévoit pas de réglementation spécifique pour l'admission de nouveaux actionnaires, comme le fait le régime des sociétés coopératives[36]. Un agrément doit dans la SRL, sauf dérogation statutaire, être donné par au moins la moitié des actionnaires représentant les trois quarts au moins des actions.

CHAPITRE 2. LES TITRES

18. Le nouveau code introduit des nouvelles catégories de titres dans les SRL (2.1.) ; il assouplit leur cessibilité (2.2.) tout comme le rachat des actions propres (2.3.) ; qu'en est-il des nouveaux apports effectués pendant la vie de la société (2.4) ; quid en cas de disparition des titres (2.5) ?

2.1. Catégories de titres et registre

a) *Catégories de titres*

19. L'on parle désormais des actions et non plus des parts dans la SRL.

Celle-ci peut émettre tout type de titre (en ce compris des obligations convertibles et des droits de souscription) Le concept de prime d'émission est supprimé puisque la notion de capital a disparu.

Elle peut émettre des certificats ou des parts bénéficiaires . L'on a pu dire que les parts bénéficiaires avaient perdu leur utilité vu la libéralisation du régime nouveau des actions[37]. Mais on ne peut exclure que certains souhaitent créer des parts qui ne soient pas représentatives d'actions. À quoi bon libéraliser le régime si c'est pour exclure certains types de titres qui ont fait leur preuve ?[38]

Le mécanisme d'action sans droit de vote reste maintenu. Par ailleurs, les titres pourront être cotés en bourse.

34 P. BOSSARD, *op. cit.*, n° 695, p. 381.
35 Voy. dans le même sens, P. BOSSARD, *op. cit.*, n° 695, p. 383.
36 T. TILQUIN, *op. cit.*, p. 268.
37 Voy. cet ouvrage, le rapport de M. DEWOLF, « Le régime des titres en droit belge des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée à la suite du Code des sociétés et des associations », n° 4 et les références citées.
38 Voy.H. CULOT et O. MARISCAL, « Les titres et leur transfert dans la SRL », in *La société à responsabilité limitée,* Larcier, 2019, p. 87.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Le capital servait à fixer les droits des actionnaires ; un actionnaire qui détenait 51 % du capital social acquérait le contrôle de la société. « *La disparition du capital rompt le lien entre la valeur de l'apport et les droits attachés aux actions* »[39]. En d'autres termes, les parties peuvent librement déterminer les droits qui sont attachés à chaque action.

Ainsi est reconnu le régime d'actions à vote multiple.

Aucune limitation n'est liée à ce caractère multiple ; un titre peut donner 500 voix.

Des prérogatives diverses peuvent être octroyées à chacun de ces titres ; un droit de veto par exemple ou un droit de vote multiple pour certaines décisions et pas pour d'autres.

b) *Registre*

20. Le CSA prévoit trois catégories de registres ; le registre des actions nominatives, le registre des obligations nominatives, et, c'est une nouveauté, le registre des titres nominatifs donnant droit à des actions. En outre, un registre doit être tenu pour chaque catégorie de titres que les actionnaires auront conçue. Puisque chaque titre ne donne pas droit au même pouvoir votal, le contenu des registres doit permettre l'établissement des droits de chaque actionnaire lors du vote ou lors de la distribution des dividendes.[40]

Dans l'ancien Code, la propriété des titres s'établissait par l'inscription dans le registre ; cette règle était assez dangereuse car la falsification ou la création d'un registre parallèle était aisée ; donc la règle était incertaine.

Le nouveau Code dispose que l'inscription dans le registre des titres nominatifs constitue une présomption réfragable de propriété. La preuve contraire pourra être rapportée par toutes voies de droit. Il faut saluer cette adaptation plus cohérente et plus conforme aux principes juridiques de droit de la preuve.

2.2. Cessibilité

21. Depuis toujours la grande distinction entre la société anonyme et la société privée, est que, dans le premier cas, les actions sont librement cessibles tandis que dans le second, les actions ne peuvent être cédées sans l'agrément des autres actionnaires ; la société privée est d'ailleurs appelée aux Pays Bas et dans la version néerlandophone du Code, une société fermée (Besloten vennootschap).

Le CSA prévoit lui aussi que la cessibilité des titres est soumise à un agrément. On a déjà exposé que l'agrément doit, sauf dispositions contraires des statuts, être approuvé par la moitié au moins des actionnaires possédant les trois quarts au moins des actions, sous déduction de celles dont la cession est proposée[41].

39 P. BOSSARD, *op. cit.*, p. 333.
40 P. BOSSARD, *op. cit.*, p. 415.
41 Art. 5 :63, § 1er.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

L'agrément doit être établi par écrit ; le candidat cédant doit faire connaître aux autres actionnaires ou à l'organe d'administration, le nombre d'actions à céder, l'identité du cessionnaire et le prix proposé. Une procédure de consentement par écrit peut être prévue. Le Code ne fixe pas de délai dans lequel le consentement doit être donné.

Le refus d'agrément peut donner lieu à un recours devant le tribunal de l'entreprise, s'il est arbitraire[42].

En cas de cession d'actions non libérées, cédant et cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du solde à libérer envers la société.

22. La nouveauté réside dans le fait que l'on peut prévoir des *dispositions statutaires* rendant la cession des titres *libre.*

Liberté totale mais aussi conditions plus restrictives au régime ordinaire sont possibles. Le Code ne prévoit pas de régime limitatif pour le régime des clauses d'inaliénabilité ou d'agrément ; le droit commun sort tous ses effets[43] ; l'on précise cependant que ces clauses ne peuvent pas être incompatibles avec les dispositions légales ou statutaires en la matière[44]. En cas de sociétés cotées, des règles particulières trouveront application[45].

La loi prévoit également des hypothèses de transfert forcé :

– en cas d'offre de reprise (squeeze out), il est possible pour un actionnaire détenant seul ou de concert 95 % des actions de la société de faire une offre afin d'acquérir la totalité des actions avec droit de vote ;
– en cas de procédure d'exclusion ou de retrait d'un actionnaire. Dans la première procédure, un ou plusieurs actionnaires détenant 30 % des titres ou des droits aux bénéfices attachés peuvent demander en justice, pour des justes motifs, qu'un actionnaire leur transfère ses titres. Le juge, s'il fait droit à l'action, ordonnera le transfert des titres contre paiement du prix et dans le délai qu'il détermine[46] ;

Dans la seconde procédure, un actionnaire peut, pour de justes motifs, postuler en justice que les actionnaires qui sont à l'origine de ces justes motifs, soient condamnés à racheter les titres contre paiement du prix et dans le délai à déterminer par le juge[47].

2.3. Rachat d'actions propres

a) *Quelles sont les conditions ?*

23. Elles sont les suivantes :

- L'acquisition doit être autorisée par l'assemblée générale, aux conditions de quorum et de majorité nécessaires pour la modification des statuts sauf

42 P. DE WOLF, *op. cit.*, p. 106.
43 P. BOSSARD, *op. cit.*, p. 407, n° 746.
44 P. BOSSARD, *op. cit.*, p. 412, n° 754. Voy. H. CULOT et O. MARESCHAL, « Les titres et leur transfert dans la SRL », in *La société à responsabilité limitée,* Larcier, 2019, p. 104.
45 H. CULOT et O. MARESCHAL, *loc.cit.*, Article 5 :2 et 5 :18.
46 Article 2 :67.
47 Article 2 :69.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

si ces titres sont destinés au personnel. L'autorisation de rachat peut être déléguée par l'assemblée générale à l'organe d'administration pour une durée illimitée et non pas une période de cinq ans comme antérieurement ;
- La somme affectée est susceptible d'être distribuée et réussir les textes de liquidité et solvabilité exposés ci-dessus ;
- Les actions à acquérir doivent être entièrement libérées ;
- L'offre d'acquisition doit être faite aux mêmes conditions par classe d'action[48] ;
- La règle qui limitait à 20 % les titres qui pouvaient être rachetés est supprimée ; le droit belge s'aligne ainsi sur le droit luxembourgeois.

b) *Que deviennent les actions rachetées ?*

24. La société peut annuler ou de conserver les titres mais, en cas de conservation, les droits afférents aux actions acquises sont suspendus, et les titres font donc partie de la réserve indisponible ; le droit au dividende devient également caduc.

L'obligation d'aliéner les titres endéans les deux ans est levée ; il s'agit désormais d'un droit d'aliéner[49].

L'aliénation de ces actions est soumise aux conditions de la modification des statuts. En outre, un droit de préférence sera, ce qui semble cohérent, réservé aux actionnaires existants.

Par ailleurs, la *prise en gage* par la société des titres propres n'est plus soumise à aucune réglementation sauf celle des conflits d'intérêts[50].

2.4. Apports complémentaires[51]

Ceux-ci peuvent se réaliser avec ou sans émission de nouvelles actions.

2.4.1. Apports sans émission de nouvelles actions

25. Ces apports peuvent être acceptés, à la majorité simple, par l'assemblée générale. Puisque la société est sans capital, rien ne justifie une modification des statuts en cas d'apport nouveau, sans émission de nouvelles actions[52].

En effet, ces apports ne changent pas le nombre des actions, ni le pouvoir décisionnel dans la société.

La décision doit être, de manière surprenante, constatée par acte authentique[53].

48 P. Bossard, *op. cit.*, p. 369, n° 668.
49 P. Bossard, *op. cit.*, p. 371, n° 672.
50 P. Bossard, *op. cit.*, p. 372, n° 676.
51 P. De Wolf, *op. cit.*, p. 53.
52 P. De Wolf, *op. cit.*, p. 54 ; exposé des motifs, p. 170.
53 *Ibid.*

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

L'organe d'administration se chargera de comptabiliser ces apports dans la rubrique prévue pour cette opération. C'est ainsi que les tiers pourront être informés de cet apport.

2.4.2. Apports avec émission d'actions

26. Ceux-ci supposent un rapport préalable de l'organe d'administration qui justifie le prix d'émission et les conséquences sur les droits patrimoniaux et sociaux des actionnaires.

Là où un commissaire est désigné, celui-ci rédige un rapport portant sur le caractère fidèle et suffisant des données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration.

Les mêmes rapports doivent être rédigés en cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription. En outre, le rapport de l'organe d'administration devra, eu égard au caractère spécifique de l'opération, justifier l'opération proposée.

L'assemblée générale statue selon les conditions requises pour les modifications statutaires puisque l'émission d'actions suppose une modification des statuts.

L'absence des rapports précités constitue une cause de nullité de la décision de l'assemblée générale sauf si l'assemblée générale y renonce par décision unanime ; toutefois cette renonciation n'est pas possible en cas d'apports en nature. Cette renonciation n'est pas non plus autorisée en cas d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription « en raison du délai entre l'émission et la conversion ou l'exercice du droit »[54].

27. Les actions nouvelles doivent être assez logiquement souscrites.

Le droit de souscrire des actions nouvelles est réservé aux conditions d'agrément permettant d'acquérir des actions nouvelles.

La société ne pourra souscrire ses propres actions ou des certificats se rapportant à de telles actions, ni directement, ni par une société filiale ni par un prête-nom.

En cas de souscription par ceux-ci, les droits afférents à ces actions ou certificats sont suspendus.

Cette interdiction ne trouvera pas application en cas de souscription par une société filiale qui, en sa qualité d'opérateur professionnel sur titres, est une société de bourse ou un établissement de crédit[55].

Les actions doivent être entièrement libérées comme à la constitution de la société, sauf disposition contraire des statuts.

Lorsque la décision d'émission des titres et leur souscription ne sont pas concomitantes, la souscription est constatée par un acte authentique dressé à la requête de l'organe d'administration ou d'un ou plusieurs administrateurs

54 P. DE WOLF, *op. cit.*, p. 55 ; exposé des motifs, p. 172.
55 P. DE WOLF, *op. cit.*, p. 56, article 5 :124, § 2, CSA.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

ou mandataires délégués à cet effet et ce, sur présentation des documents justificatifs de l'opération.

Il en est de même si des actions nouvelles sont émises à la suite de la conversion d'obligations convertibles, d'une substitution d'obligations en actions ou de souscription d'actions à la suite de l'exercice d'un droit de souscription. Ces opérations doivent être constatées par acte authentique, modifiant ainsi les dispositions statutaires portant sur le nombre d'actions de la société et confèrent ainsi la qualité d'actionnaire aux bénéficiaires des opérations précitées.

Apports en numéraires.

28. Le droit de préférence des actionnaires existants est maintenu[56].

Celui-ci peut être limité ou supprimé dans l'intérêt social par l'assemblée générale appelée à statuer sur l'émission de nouvelles actions ; cette proposition doit être indiquée dans la convocation et la décision sera prise selon les conditions prescrites pour la modification des statuts.

L'assemblée reçoit au préalable le rapport de l'organe d'administration qui expose les raisons de cette limitation ou suppression et informe des conséquences sur les droits des actionnaires[57]. Le commissaire ou, à défaut un réviseur ou expert-comptable externe, évaluera si les données financières et correctes de ce rapport sont fidèles et suffisantes.

Lorsque les bénéficiaires ne sont pas des membres du personnel, l'organe d'administration mentionnera dans son rapport l'identité des bénéficiaires et justifiera en détail l'opération et le prix d'émission dans l'intérêt social, tenant compte de la situation financière de la société, l'identité des bénéficiaires et de la nature et l'ampleur de leur apport[58]. Le commissaire ou, à défaut, un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable externe remettra une évaluation circonstanciée de la justification du prix d'émission[59].

L'on voit donc que la limitation ou suppression du droit de préférence est soumise à d'importants garde-fous.

Toute personne bénéficiaire du droit de préférence et qui détient déjà des titres de la société auxquels sont attachés plus de 10 % des droits de vote doit s'abstenir.

À ce titre doivent être ajoutés les titres détenus par une personne agissant en son nom mais pour le compte du premier bénéficiaire, par toute personne liée à ce premier bénéficiaire ou par toute personne agissant de concert. Qu'entend-on par personne agissant de concert ? Il s'agit de personnes qui, dans le cadre d'une offre publique d'acquisition, coopèrent avec l'offrant, la société cible ou avec d'autres personnes sur la base d'un accord, en vue d'obtenir le contrôle de la société visée ; il s'agit aussi des personnes qui ont conclu un accord sur

56 D. Willermain, *op. cit.*, n° 18.
57 Article 5 :130, § 3, al. 2 CSA ; P. De Wolf, *op. cit.*, p. 57.
58 Article 5 :131, al. 1 et 2 CSA ; P. De Wolf, *op. cit.*, p. 58.
59 Article 5 :131, al. 3 CSA.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

l'exercice du droit de vote en vue de mener une politique commune durable dans la société.

2.5. Disparition des titres

29. Celle-ci se vérifie dans diverses hypothèses :

a) Des actions ont été attribuées en rémunération d'un apport en industrie : les actions attribuées en rémunération d'un apport en industrie dont l'exécution est devenue définitivement impossible deviennent caduques.

b) Les titres sont annulés par l'acquisition d'actions propres.

c) la démission ou l'exclusion d'un actionnaire.

L'organe d'administration est responsable de la mise à jour du registre des actions nominatives. S'agissant des actions devenues caduques, rien n'est spécifiquement prévu mais, puisque la mise à jour avec le nombre d'actions détenu par chaque actionnaire incombe à l'organe d'administration, ceci inclut logiquement le sort des actions caduques.

CHAPITRE 3. MAINTIEN DU CAPITAL

3.1. Assistance financière

30. Qu'est-ce que l'assistance financière ? Celle-ci consiste en des avances de fonds, prêts ou sûretés consentis par la société en vue de l'acquisition de ses actions par des tiers[60].

Les règles originaires du Code des sociétés reprises à l'article 629 de ce Code, qui prohibaient l'assistance financière avaient été critiquées comme constituant un frein aux opérations de fusions et acquisitions[61] ; elles ont été quelque peu simplifiées. Ainsi la mise en gage des actions n'est plus soumise à cette procédure et est autorisée moyennant le respect des règles en matière de conflit d'intérêts[62]. Par ailleurs, la sanction pénale en cas de non-respect de ces dispositions a été supprimée.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre ?

En premier lieu, elle suppose une décision de l'assemblée générale prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, sur rapport de l'organe d'administration. L'assemblée générale statue dans les conditions de majorité et de quorum requises pour la modification des statuts.

60 Y. DE CORDT, A.-P. ANDRÉ-DUMONT, « 3. - Prohibition de l'assistance financière » *in Droit des sociétés – Millésime 2011*, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 20-50 ; E. HELLINX, « Are Sinners Lending to Sinners? Financial Assistance in Belgium and the UK - An Elegy », *TRV-RPS*, 2016, vol. 2016, iss. 8, pp. 1041-1074 ; voy. pour une application souple, Mons, 16 avril 2012, *R.D.C.*, 2013/7, pp. 650-655.

61 Y. DE CORDT, A.-P. ANDRÉ-DUMONT, *loc.cit.*

62 H. CULOT, La suppression du capital dans la société à responsabilité limitée, *R.D.C.*, 2018/9, n° 41.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

L'organe d'administration doit justifier cette décision au regard notamment des risques de solvabilité et de liquidité. En d'autres termes, l'opération ne pourra être réalisée qu'avec des moyens susceptibles d'être distribués[63].

Les sommes affectées à l'assistance financière sont reprises dans une réserve indisponible, celle-ci peut se réduire si l'assistance financière diminue.

L'intervention de l'assemblée générale n'est pas requise si l'assistance financière est destinée à un ou des membres du personnel de la société ou d'une société liée, ou à une société dont la majorité des parts appartient aux membres du personnel.

Quelle est la sanction ?

Les administrateurs seront civilement responsables si les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées.

3.2. Continuité de l'entreprise : procédure de sonnette d'alarme

31. La procédure est adaptée en raison de la disparition de la notion de capital[64].

Quelles sont les *conditions* dans lesquelles cette procédure doit être mise en œuvre ?

En premier lieu, lorsque l'actif net est négatif ou *risque* de l'être[65]. La notion de risque renforce la responsabilité de l'organe d'administration, cette notion supposant une appréciation plus large de la part de cet organe[66].

En second lieu, s'il n'est plus certain que la société sera en mesure de s'acquitter de ses dettes au fur et à mesure de leurs échéances, au moins dans les douze mois qui suivent. Ceci correspond au test de liquidité étudié ci-dessus.

Mais le seuil sous lequel la procédure de sonnette d'alarme doit être mise en œuvre, n'est plus lorsque l'actif net passe sous la barre de la moitié du capital social mais lorsqu'il atteint le seuil de zéro[67].

Le nouveau Code prévoit une obligation de surveillance plus qualitative puisque l'organe d'administration devra avoir l'œil rivé sur la liquidité de la société. Mais la question est de savoir si le monitoring doit être permanent ; Me De Wolf écrit : « *Les obligations légales n'imposent pas un monitoring constant des critères applicables, mais uniquement lors d'un contrôle dans le cadre de l'établissement des comptes annuels ou d'un éventuel état intermédiaire de l'actif et du passif. L'organe d'administration n'est pas tenu de constater formellement qu'aucun des deux critères n'est atteint. Cela évite de*

63 P. Bossard, *op. cit.*, n° 678, p. 373.
64 P. Bossard, *op. cit.*, n° 680, p. 374.
65 H. Culot, La suppression du capital dans la société à responsabilité limitée, *R.D.C.*, 2018/9, pp. 967 et s., n° 37.
66 P. De Wolf, *op. cit.*, p. 74, n° 83. Article 5 :153, § 1, al. 1 CSA.
67 P. Bossard, *op. cit.*, n° 680, p. 374.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

faire peser des obligations de rapport récurrentes et superflues sur des sociétés qui sont en bonne santé financière »[68].

32. Quelles sont les mesures à prendre ?

Il convient de convoquer une assemblée générale dans les deux mois, qui entendra le rapport de l'organe d'administration ; ce rapport proposera des solutions visant à assurer la continuité de l'entreprise, la dissolution étant la solution ultime.

Le processus devra être réitéré chaque année tant que la situation persiste.

Le Code des sociétés prévoyait la possibilité pour les tiers de demander la dissolution en cas de réduction de l'actif net à un montant inférieur à 6 200 € ; cette faculté n'est pas reprise dans le nouveau Code.

En cas de manquement à ces obligations, le CSA prévoit, comme l'ancien Code, que le dommage subi par les tiers est sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation[69].

CHAPITRE 4. DROIT TRANSITOIRE

33. À partir du 1er janvier 2020, la SPRL devient automatiquement la SRL. Les règles impératives du nouveau Code s'appliqueront automatiquement.

Le capital libéré et la réserve légale sont transformés automatiquement en un compte d'apports statutairement indisponibles. Ils ne peuvent être en principe distribués mais pourront être affectés à des tantièmes ou dividendes moyennant les formalités à respecter en cas de modification des statuts (c'est pour cela qu'ils sont appelés statutairement indisponibles).

Le capital non libéré devient un apport non appelé ; en cas de libération, il viendra s'ajouter aux apports statutairement indisponibles.

Dès la publication de la loi, les statuts pouvaient faire l'objet d'une adaptation à la nouvelle loi. Les statuts doivent être adaptés au plus tard le 1er janvier 2024.

Au moment où elle procède à l'adaptation des statuts, la société peut convertir les apports indisponibles en réserves disponibles. Il conviendra d'être attentif aux conséquences que cette conversion pourra avoir, notamment pour les conventions de crédit souscrites par la société. En effet, des clauses résolutoires expresses portent, parfois, dans ces conventions sur la modification de la structure du capital[70].

68 P. DE WOLF, *op. cit.*, p. 74, n° 83 qui cite l'exposé des motifs, p. 185.
69 Article 5 :153, § 1, CSA.
70 H. CULOT, « La suppression du capital dans la société à responsabilité limitée », *R.D.C.*, 2018/9, p. 967 et s., n° 45.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

CONCLUSIONS

34. Le nouveau code constitue une véritable révolution conceptuelle ; exit le capital tellement cher à Karl Marx…

Mais derrière une flexibilité accrue, l'on découvre aussi une plus grande responsabilisation des dirigeants ; les moyens sont plus libres mais les résultats prescrits par la loi restent à tout le moins les mêmes ; lorsque l'actif net *risque* de devenir négatif ou lorsque la situation de liquidité *risque* d'être compromise, l'organe d'administration doit prendre différentes mesures détaillées plus haut ; la prévisibilité des formes anciennes est donc remplacée par une plus grande souplesse mais dont les administrateurs assument la responsabilité. Ainsi, le non-respect du test de liquidité peut entraîner une lourde responsabilité qui pourra, dans certains cas, dissuader les administrateurs de prendre des risques entrepreneuriaux.

Pour une société étrangère qui vient s'installer en Belgique, vaut-il mieux avoir un capital minimum de 6 250 € ou ne pas avoir de capital minimum mais avoir des exigences accrues dans le chef des fondateurs sur le plan de la viabilité du projet, c'est une question dont la réponse est incertaine ; l'on verra ce que les chiffres de création des sociétés révéleront à ce niveau.

L'on peut aussi se réjouir du souci d'assurer la continuité des entreprises dans une société où la durabilité ou sustainability est une valeur importante. Le souci de rapprocher les principes économiques et les principes juridiques ne peut être que salué.

Enfin, le rapprochement entre la SRL et la SC s'illustre notamment par la possibilité pour un actionnaire de démissionner de la société comme c'est le cas dans les sociétés coopératives.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
LA SRL : société sans capital et dont les titres sont susceptibles d'être cédés librement, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg[1] ?

Pit Reckinger
Avocat à la Cour
Associé Elvinger Hoss Prussen

Pierre Schleimer
Avocat à la Cour
Associé Allen & Overy

1 Nous utilisons le terme « société à responsabilité limitée » pour désigner cette forme particulière de société commerciale connue notamment en droits français, belge, allemand ou luxembourgeois. L'utilisation de l'abréviation SARL sera utilisée pour définir la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois tandis que nous nous référerons à la SRL pour parler de la société à responsabilité limitée de droit belge.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

L'objectif de la présente contribution n'est pas de faire un rappel du droit luxembourgeois des sociétés à responsabilité limitée[2]. Notre propos s'articulera autour d'un essai de comparaison de la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois (« SARL ») et de la société à responsabilité limitée de droit belge (« SRL ») en proposant des pistes de réflexion sur la nécessité éventuelle de suivre l'exemple belge dans la mesure où il serait plus efficace ou simplement préférable au droit luxembourgeois. Un tel exercice peut s'avérer utile à un moment où les réformes en droit des sociétés et plus particulièrement celles touchant au droit des sociétés à responsabilité limitée se suivent : après l'introduction de la flex BV aux Pays-Bas en 2012, la réforme du régime des SARL au Luxembourg en 2016 (la « Réforme luxembourgeoise de 2016 ») nous voilà confrontés à la réforme de la SRL de droit belge de 2019.

Les buts annoncés poursuivis par les auteurs de la réforme belge sont « la modernisation, flexibilité, simplification, mobilité internationale, le tout destiné à renforcer la position du droit belge dans la compétition entre États rivalisant d'ingéniosité pour attirer sur leur territoire le plus grand nombre d'entreprises et les plus importantes, génératrices d'activités, d'emploi et de recettes fiscales »[3]. C'est dans ce contexte de concurrence (saine ?) entre États que nous envisageons une comparaison entre la SRL de droit belge et la SARL de droit luxembourgeois et que nous suggérerons des pistes de réflexion pour des modifications éventuelles de la législation luxembourgeoise.

Mais avant d'envisager une éventuelle réforme, il est utile de se remémorer les origines de la société à responsabilité limitée et les objectifs poursuivis par le législateur de l'époque.

La société à responsabilité limitée, société hybride se trouvant au carrefour des sociétés de capitaux et des sociétés de personnes, est d'origine allemande. Elle est née de la demande du commerce et de l'industrie de créer une société commerciale offrant la responsabilité limitée aux associés comme pour la société anonyme mais n'ayant pas vocation à être « publique » et pouvant ainsi bénéficier d'un régime plus souple. Le but était d'offrir aux sociétés familiales et aux PME, une limitation de responsabilité mais dans un cadre moins exigeant et partant mieux adapté à la pratique du commerce[4]. À l'image du législateur allemand où la société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH) fut introduite en 1892, la SARL fut introduite en France en 1925, puis au Luxembourg en 1933 et en Belgique en 1935. Notons d'emblée que les objectifs poursuivis à l'origine de la société à responsabilité limitée restent d'actualité dans le cadre de la réforme de la SRL de droit belge : « Véritable innovation, elle [la SRL] est conçue de manière flexible et elle est

2 Pour une analyse plus détaillée du régime juridique applicable aux SARLs de droit luxembourgeois à la lumière de la réforme portant modernisation du droit des sociétés luxembourgeois par la loi du 10 août 2016, voir P. Reckinger, « La nouvelle société à responsabilité limitée », in La réforme du droit luxembourgeois des sociétés, Larcier, 2017.

3 X. Dieux, « Le nouveau code des sociétés (et des associations) : une "anonymisation" silencieuse », in La société à responsabilité limitée, Larcier, 2019.

4 Voy. P. Reckinger et P. Schleimer, « Le régime de la S.à r.l. sous l'influence de la S.A », in 100 ans de droit luxembourgeois des sociétés, Larcier, 2016.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

principalement destinée aux PME ou aux entreprises souhaitant, *a priori*, rester « fermées » (possibilité d'une société unipersonnelle) »[5].

Au Luxembourg c'est également le caractère fermé des SARL qui a justifié qu'elles puissent bénéficier d'un régime plus souple que celui qui était réservé aux sociétés anonymes.

Depuis leur introduction dans la loi sur les sociétés commerciales luxembourgeoises en 1933, le régime applicable aux SARL a peu changé et la différence avec les règles plus contraignantes qui définissent le régime de la société anonyme est restée marquée. Il est vrai cependant que sur base de la législation européenne ce régime a subi des modifications qui ont contribué à une certaine unification du régime des deux types de sociétés. Ainsi, avec la réforme du droit des sociétés engendrée par l'introduction en droit luxembourgeois de la première directive sociétés (68/151/CEE), comme pour les SA, la création de la SARL passe obligatoirement par un acte notarié. Cette même réforme a introduit pour les SARL, comme pour les SA, un régime unique des nullités et de la validité des engagements vis-à-vis des tiers.

D'autres directives ont contribué à une certaine uniformisation des deux régimes. Ainsi les 4e et 7e directives sociétés (89/660/CEE et 83/349/CEE) ont donné lieu à des modifications concernant le régime de la comptabilité et de la publication des comptes. De même le législateur luxembourgeois, même s'il n'y était pas obligé par la directive, a choisi d'étendre le régime des fusions et scissions également aux types de sociétés constituées sous forme de SARL

Mais, contrairement au législateur belge, le législateur luxembourgeois avait fait le choix de ne pas rendre applicable à la SARL la 2e directive sociétés (77/91/CEE) concernant les règles relatives au maintien du capital des sociétés anonymes qui visent à renforcer la protection des créanciers sociaux, entre autres dans le cadre du régime des apports en nature. Ainsi, la formalité d'un rapport obligatoire d'un réviseur d'entreprises pour chaque apport en nature n'a pas été introduite pour la SARL.

Le législateur luxembourgeois a voulu garder une ligne de démarcation claire entre les régimes de la SA et de la SARL. Cette volonté a été réitérée lors de la Réforme luxembourgeoise de 2016 lors de laquelle le législateur a écarté un certain nombre de réformes initialement proposées dans le projet de loi, en particulier l'assimilation du régime des apports en nature ou encore l'introduction pour les SARL d'actions sans droit de vote sur le modèle de ce qui se pratiquait déjà pour les SA.

Ainsi, depuis 1933 jusqu'à ce jour, le législateur luxembourgeois a persisté dans cette volonté constante et clairement exprimée d'éviter une assimilation trop importante du régime des SA et des SARL et de munir les SARL d'un régime plus simple, souple et flexible.

Par rapport à la SRL de droit belge, la question qui se posera sera de savoir si aujourd'hui le régime de la SARL luxembourgeoise reste assez flexible ou s'il faut le cas échéant le rendre encore plus souple ?

5 A. AUTENNE et N. THIRION, pp. 29 à 60.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Autre élément important avant d'envisager une réforme est celui du succès d'une forme de société dans la pratique. Les chiffres au Luxembourg montrent que les SARL représentent de loin le type de sociétés le plus utilisé et que la tendance va en augmentant et ce surtout par rapport aux SA.

Tableau 1 : Nombre total de sociétés à responsabilité limitée par rapport aux sociétés anonymes entre 2017 et 2019 (source : RCS)

Période	SARL	SA
2017	70 703	47 885
2018	73 866	47 095
2019	76 463	45 816

Tableau 2 : Nombre de nouvelles immatriculations de sociétés à responsabilité limitée par rapport aux sociétés anonymes entre juillet 2019 et mai 2020 (source : RCS)

Période	SARL	SA
Juillet 2019	616	82
Août 2019	456	49
Septembre 2019	436	58
Octobre 2019	584	61
Novembre 2019	519	58
Décembre 2019	559	61
Janvier 2020	693	87
Février 2020	304	39
Mars 2020	592	58
Avril 2020	443	52
Mai 2020	323	41

Ces chiffres montrent que la SARL de droit luxembourgeois est plébiscitée par le monde des affaires. Tout projet de réforme devra dès lors être analysé avec prudence et circonspection pour éviter le risque de rendre l'instrument moins approprié par rapport aux objectifs poursuivis et donc moins populaire.

CHAPITRE 1. LA SRL DE DROIT BELGE COMPARÉE À LA SARL DE DROIT LUXEMBOURGEOIS

L'article 710-1 de la LSC relative aux sociétés commerciales telle que modifiée (la « LSC ») reprend la définition de la SARL dans sa version initiale telle qu'elle avait été introduite en droit luxembourgeois en 1933 :

> *« (1) Les sociétés à responsabilité limitée sont celles où des associés en nombre limité n'engagent qu'une mise déterminée, et dont les parts sociales représentées exclusivement par des titres non négociables ne peuvent être*

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

cédées que conformément aux modes et conditions prescrits par le présent titre ».

Il s'agit [presque mot pour mot] de la définition telle qu'elle existait en droit belge en 1935[6].

Aujourd'hui l'article 5 :1 (Titre Premier, Livre 5) du Code des Sociétés et Associations définit la SRL comme suit :

« *La société à responsabilité limitée est une société dépourvue de capital dont les actionnaires n'engagent que leur apport* ».

Dans leur analyse de la réforme du droit belge les auteurs belges ne mâchent pas leurs mots : une véritable révolution conceptuelle[7].

Avant d'analyser les concepts qui aujourd'hui divergent entre les deux définitions nous constatons qu'un certain nombre de points restent communs aux deux types de sociétés :

– il s'agit dans les deux juridictions de la forme de société commerciale désignée « *à responsabilité limitée* » ;
– il y a pour chacune d'entre elles, une personne qui s'engage et qu'on désigne par « *associé* » au Luxembourg et par un « *actionnaire* » en Belgique ;
– cette personne qui s'engage fait un « *apport* » ou une « *mise déterminée* » ; et
– le droit de la personne qui s'engage est représenté par un titre : une « *action* » en Belgique et une « *part sociale* » au Luxembourg.

La caractéristique principale retenue aussi bien pour la SRL que pour la SARL (et qui est empruntée à la catégorie de sociétés appelée en Belgique « société par actions » et au Luxembourg « société de capitaux ») reste la limitation de la responsabilité de l'associé/actionnaire à l'apport ou la mise déterminée qu'il engage dans le cadre de son projet de société. À ce titre l'une et l'autre forme de société s'opposent aux sociétés de personnes où la responsabilité de l'associé est illimitée.

Si cette caractéristique principale reste commune entre la SARL et la SRL, des points et des concepts importants séparent aujourd'hui les deux types de sociétés. Ainsi :

– la SRL est dépourvue de capital alors que pour la SARL le capital social doit être de 12 000 euros au moins[8] ;
– pour la SARL le nombre des associés est limité à 100[9] tandis que pour la SRL le nombre n'est plus limité ;

6 Ancien article 116 tel qu'introduit par la loi du 9 juillet 1935 : La société de personnes à responsabilité limitée est celle où les associés dont le nombre est limité par la loi n'engagent que leur apport, où les droits sociaux ne sont transmissibles que sous certaines conditions et qui sont soumises aux autres règles inscrites dans la présente section.
7 X. DIEUX, *op. cit.*, p. 14.
8 Article 710-5 LSC.
9 *Ibidem.*

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

– pour la SARL le capital social se divise en parts sociales représentées exclusivement par des titres non négociables tandis que pour la SRL il suffit d'émettre une action ; et
– la cessibilité des parts de la SARL reste limitée tandis qu'en droit belge la cessibilité limitée devient un régime supplétif auquel les parties peuvent déroger par des dispositions statutaires contraires[10].

La véritable révolution conceptuelle de la réforme du droit belge est l'abolition de la notion de capital social (section 1.). L'évolution du droit belge sur les autres éléments (nombre d'associés/actionnaires, nature du titre d'associés/d'actionnaires où le régime de cessibilité de ces titres (sections 2., 3. et 4.)) est moins radicale mais témoigne néanmoins d'une volonté ferme de libéralisation à l'extrême du régime de ce type de sociétés.

Section 1. Existence ou absence de capital

Dans la tradition juridique belgo-luxembourgeoise – voire au-delà sur le plan européen – le capital social a historiquement été le moyen phare de la protection des tiers, en particulier des créanciers de la société concernée. S'il est indéniable que la constitution d'un capital protégée par des dispositions légales visant à sa préservation est apte (dans une certaine mesure) à atteindre l'objectif poursuivi, il reste que depuis de nombreuses années cette imposition légale fait l'objet de critiques. En effet (parmi d'autres points dont nous ferons l'économie pour cette contribution basée sur des considérations pratiques – et de praticiens), s'agissant d'une mesure qui est essentiellement axée sur la constitution et la préservation d'un poste du passif du bilan, elle n'est pas idéalement conçue pour pourvoir une véritable solution à un point essentiel dans le contexte de la protection de l'entreprise et de ses créanciers, qui est celui de la préservation d'une capacité de liquidité suffisante. C'est dire une évidence qu'une société riche en avoirs sur le plan de son bilan n'est pas nécessairement capable de faire face aux besoins en liquidités de son entreprise en toutes circonstances. Dans le contexte du régime de l'insolvabilité de droit luxembourgeois, le critère pertinent n'est d'ailleurs pas celui d'un endettement excessif (critère que l'on peut retrouver dans certaines autres juridictions, comme l'Allemagne) mais bien celui de la cessation des paiements, donc *in fine* un test de liquidité.

Face à ce constat, d'aucuns ont suggéré la suppression pure et simple de la notion de capital minimum, dans la mesure des limites imposées par le cadre européen. Ce dernier n'impose en effet, nous l'avons vu, pas de contraintes particulières en la matière par rapport à la forme sociale de la SARL. Le législateur luxembourgeois a d'ailleurs d'ores et déjà pris l'initiative d'un assouplissement du régime en permettant depuis 2017 la constitution de SARL simplifiées dont le capital est réduit au strict minimum imaginable (1 euro – faisons l'impasse sur le centime), à défaut de suppression pure et simple de l'exigence du capital. Face à cette évolution législative récente, il semble cependant politiquement

10 H. Culot et O. Maréschal, « Les titres et leur transfert dans la S.à r.l. », in *La société à responsabilité limitée*, Larcier, 2019, p. 105.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

difficile de pouvoir espérer une suppression pure et simple du capital social minimum pour toutes SARL. Rappelons qu'en rapport avec la SARL simplifiée, le législateur a posé un certain nombre de limites à son utilisation, notamment quant à la qualité de ses associés (personnes physiques uniquement ; pas de participations multiples) et de l'évolution du capital pendant la vie de la société (avec un plafond à 12 000 euros).

Retenons encore que, concernant la SARL « ordinaire », l'exigence de capital social a toujours été historiquement modeste en montant, et sans doute aussi en efficacité protectrice. Depuis la Réforme luxembourgeoise de 2016, le capital social minimum pour une SARL luxembourgeoise est de 12 000 euros. Le régime de la protection du capital est à certains égards plus souple que celui applicable aux sociétés anonymes. Ainsi, notamment, n'existe-t-il pas d'exigence de rapport des réviseurs pour les apports en nature ou encore n'existe-t-il pas de régime détaillé relatif à l'assistance financière (du moins dans la version initiale du texte pénal applicable en la matière, à l'époque l'article 168 de la LSC) – nous y reviendrons ci-après.

Par ailleurs, assez récemment, lors de la Réforme luxembourgeoise de 2016, certaines évolutions importantes sont intervenues. Ainsi avons-nous vu naître, en quelque sorte en anticipation du nouveau régime belge, un régime particulier entourant le rachat de parts sociales. Ce texte était inspiré des principes de la réforme belge, à ce moment *in spe*. Il se retrouve actuellement à l'article 710-5 paragraphe 4 de la LSC. Il comporte aussi un test de liquidité prévisible et met à charge de la gérance une possibilité voire une obligation (voilà toute la question …) de ne pas procéder à des distributions suite à une décision de rachat de parts sociales, dans la mesure où la liquidité à terme de la société pourrait être affectée de ce fait. Il nous semble cependant que ce texte n'ait, à ce jour, pas connu d'applications pratiques très fournies.

Autre point important, mais qui semble être le fruit d'un « accident de parcours » législatif, est la possible extension de la prohibition de l'assistance financière aux SARL. Il s'agit de l'adaptation de l'ancien article 168 de la LSC, actuellement numérotée 1500-7.

Dans le cadre du projet de loi n° 5730 (ayant abouti à la Réforme luxembourgeoise de 2016 après un cheminement de presque 10 ans), il était initialement prévu d'interdire l'assistance financière de manière expresse pour les SARL par l'introduction des articles 190 septies et octies à la LSC (en introduisant un régime équivalant à celui de la société anonyme) et par la modification correspondante de l'article 168 de la LSC relatif aux sanctions pénales applicables en la matière. Or, la Commission Juridique de la Chambre des Députés, lors de sa réunion du 5 février 2015, avait par la suite estimé qu'il n'était pas opportun d'étendre l'interdiction de l'assistance financière à la SARL et, en conséquence, les articles 190 septies et octies ont été retirés du projet de loi. L'article 168 a été modifié en ce que la référence auxdits articles désormais obsolètes a été supprimée. Mais cet amendement n'a pas touché à l'architecture du texte par ailleurs, qui désormais se lisait : « les administrateurs, […] gérants […] qui auront sciemment […] fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux ou donné des sûretés en vue de l'acquisition d'actions ou de parts sociales de la société ou pris en gage des actions ou des parts sociales propres et ce,

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

contrairement aux articles 49-6 et 49-7 dans le cas des sociétés anonymes ». L'on notera donc que le terme « part sociale » a survécu l'amendement, de sorte que, contrairement à la volonté claire affichée par la Commission Juridique de la Chambre des Députés, l'on pourrait lire le texte comme visant à sanctionner pénalement toute sorte d'assistance financière dans le chef d'une SARL et de sa gérance, sans d'ailleurs qu'il n'existe de régime d'exceptions tel que prévu pour les sociétés anonymes. Il semble donc qu'il s'agisse d'une fâcheuse erreur artisanale d'ordre légistique.

En pratique, cette ambiguïté a amené les praticiens à chercher des solutions en attendant une éventuelle rectification par le législateur. Le problème le plus fréquemment rencontré est celui des sûretés réelles données par des SARL holdings intermédiaires ou détenant des immeubles faisant partie d'un groupe et où intervient un financement global pour ce groupe. Dans ce cas de figure les prêteurs vont normalement exiger un « paquet de sûretés » très étendu, dans le cadre duquel les SARL luxembourgeoises concernées seront amenées à donner des sûretés pour compte de sociétés sœur voire de sociétés mère. À adopter une interprétation littérale du texte actuel, de telles opérations, si elles comportent un élément de financement d'acquisition, posent problème. Cette problématique n'est pas limitée à l'éventuelle sanction pénale, ce qui est suffisamment grave en soi, mais se pose aussi en rapport avec la validité de l'opération en ce qui concerne le volet critiquable sous l'angle de l'article 1500-7 de la LSC. En effet, on pourrait soutenir que l'opération constituant le cas échéant une infraction pénale et que les prêteurs ne pouvaient raisonnablement ignorer l'existence de ce risque, l'opération, elle pourrait avoir une cause illicite et donc constituer un acte annulable. Certaines solutions ont dès lors été envisagées afin de prévenir un tel écueil. Ainsi essaie-t-on de créer, dans la mesure du possible, des tranches de financement permettant d'isoler celle visant l'acquisition et donc de l'exclure de la garantie par les SARL luxembourgeoises. Une autre solution, dont on épargnera le détail aux lecteurs, consiste à recourir à des schémas de fusion post-acquisition, encore que de telles solutions peuvent paraître agressives suivant les circonstances. Rappelons qu'au-delà de l'éventuel problème tenant à l'assistance financière, le respect de l'intérêt social reste une exigence positive en toutes circonstances.

Mais de telles solutions sont imparfaites sinon onéreuses et il devient donc urgent d'enfin suivre la volonté déclarée du législateur et de mettre le texte en conformité avec celle-ci.

C'est dans le cadre esquissé ci-avant qu'arrive maintenant la réforme belge qui, elle, s'oriente par rapport à des critères économiques et juridiques qui paraissent à prime abord plus pertinents en la matière. Comme l'a exposé notre confrère Denis Philippe dans sa remarquable contribution[11], le régime belge concernant le capital de la SRL (ou plutôt son absence) est désormais marqué par un test de liquidité et une responsabilisation accrue de l'organe de direction de la société. Une telle approche peut paraître séduisante, sur le plan intellectuel du moins, notamment si on la met en rapport avec le régime de l'insolvabilité, et surtout celui de sa prévention, sujet qui connaît actuellement

11 D. Philippe, pp. 149 à 172.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

une place prééminente dans la hiérarchie des priorités du gouvernement et du législateur luxembourgeois.

Faut-il pour autant s'inspirer du nouveau régime belge ?

Nous y reviendrons un peu plus loin dans notre contribution.

Section 2. Nombre (limité) des associés et (illimité) des actionnaires

Tel qu'indiqué ci-dessus il ne s'agit pas d'un point de divergence fondamental puisque dans chacun des deux types de sociétés on retrouve une personne qui s'engage, appelée l'associé en droit luxembourgeois ou l'actionnaire en droit belge. Pour la SRL, il en faut nécessairement un, mais un seul suffit et il n'y a pas de limite vers le haut. Le Luxembourg connaît depuis 1992[12] la SARL unipersonnelle mais le nombre des associés reste limité à 100 (qui correspond à la limite existant aujourd'hui en France)[13].

Jusqu'à la Réforme luxembourgeoise de 2016 le nombre maximum était de 40. Le projet de loi initial de la Réforme luxembourgeoise de 2016 prévoyait de supprimer cette limite supérieure. C'est la Commission Juridique de la Chambre des Députés dans le cadre de l'analyse des dispositions du projet qui a préféré garder une limite supérieure tout en alignant le nombre maximum à la limite en droit français.

Le législateur luxembourgeois a préféré cette limite pour souligner la nature hybride de la SARL qui fait son originalité et qui justifie son régime à part. Tout en empruntant la responsabilité limitée aux sociétés de capitaux (comme la société anonyme) la SARL réservée à un groupe limité d'associés reste caractérisée par un *intuitu personae* fort que l'on retrouve dans les sociétés d'intérêt ou sociétés de personnes. C'est parce qu'elle n'a pas vocation à être publique qu'elle peut bénéficier d'un régime plus souple.

Le fait de garder un nombre limité d'associés dans une SARL et ainsi renforcer le caractère *intuitu personae* des SARL a été jugé crucial pour éviter une requalification éventuelle des SARL par des autorités fiscales étrangères en un autre type de sociétés. En effet notamment aux États-Unis, et ce contrairement aux sociétés anonymes, les SARL, à cause de la prédominance de l'élément personnel, ne sont pas considérées comme des « *corporations per se* » par les autorités fiscales mais peuvent bénéficier d'un régime de transparence fiscale en procédant à une option communément appelée « check the box ». Les praticiens qui se sont exprimés à l'époque craignaient une mise en cause de ce régime jugé crucial notamment pour les nombreux promoteurs du *private equity* qui utilisent des structures d'investissement au Luxembourg[14].

Dans le cadre des réflexions sur une éventuelle réforme sur ce point avec l'abolition de cette limite (pour l'aligner au droit belge) il est important de souligner que depuis la Réforme luxembourgeoise de 2016 le dépassement

12 Article I-1 de la loi du 28 décembre 1992 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à l'effet d'introduire la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

13 Article L223-3 du Code de commerce français.

14 Avis du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg du 4 septembre 2015 relatif au projet de loi numéro 5730, *Doc. parl.*, n° 5730/6 publié le 27 septembre 2015.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

du nombre limite des associés n'entraîne plus la nullité de la société. Cette dernière aura un délai d'un an, à compter du dépassement, soit pour amener le nombre des associés à un nombre inférieur à 100 soit pour se transformer en un autre type de sociétés qui ne contient pas la limite de 100 associés par exemple la SA mais le choix pourra aussi se porter sur un autre type de sociétés compatible. En cas de non-régularisation la société sera dans l'hypothèse d'un manquement grave au droit des sociétés qui donnera lieu, le cas échéant, en application de l'article 1200-1 de la LSC au risque d'une dissolution judiciaire.

Section 3. Les parts sociales non négociables de la SARL et les titres « tout terrain » de la SRL

Toujours dicté par la nature hybride de la SARL l'article 710-11 de la LSC prévoit que les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables nominatifs, au porteur ou à ordre mais seulement par des certificats de participation à personne déterminée. La part sociale de la SARL reste une forme hybride entre l'action de la société anonyme et l'intérêt dans une société de personnes. Ici encore, c'est le caractère personnel *intuitu personae* de la SARL qui a amené le législateur luxembourgeois à ne pas modifier la nature du titre lors de la Réforme luxembourgeoise de 2016. La conséquence est que les parts de SARL ne peuvent faire l'objet ni d'une émission publique ni d'une cotation en bourse.

Par ailleurs toute part sociale porte obligatoirement un droit de vote. L'émission d'actions sans droit de vote n'est pas permise à la SARL.

Par contre, la SARL bénéficie du régime de financement libéral par émission d'obligations publiques applicables pour tout type de sociétés. Aujourd'hui une SARL peut émettre tout type de titres de dette et contracter un emprunt par voie d'émission publique.

Pour la SRL, la seule limite est qu'une action devra porter un droit de vote. Pour le surplus, la SRL peut désormais émettre tout type de titres sans limitation aucune : actions, obligations, warrants, titres convertibles, titres avec ou sans droit de vote etc. L'imagination est au pouvoir, la libéralisation est totale.

Section 4. Cessibilité limitée de parts sociales

Fidèle à sa lignée d'éviter une assimilation trop importante du régime des SA et des SARL le législateur a, lors de la Réforme luxembourgeoise de 2016 maintenu le principe de la nécessité de l'agrément des associés en cas de cession de parts sociales (du moins à un non-associé). Il a été décidé de garder cet élément soulignant la caractéristique principale de la SARL de droit luxembourgeois à savoir *l'intuitu personae* et qui justifie son régime dérogatoire au droit commun des sociétés anonymes. Les travaux parlementaires de l'époque indiquent que les restrictions de transfert se justifient « par la présence présupposée d'un *intuitu personae* fort entre associés par rapport à d'autres formes sociales telle que la SA »[15].

15 Sous-commission « Modernisation du droit luxembourgeois des sociétés » de la Commission juridique au projet de loi 5730 - Procès-verbal de la réunion du 5 février 2015 (numéro 13), pp. 3 à 7.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Si le principe de l'agrément était maintenu son régime a été libéralisé. Aujourd'hui la majorité est requise pour l'agrément de 75 % des parts sociales et peut être abaissée par les statuts jusqu'à 50 % et l'associé qui souhaite céder participera au vote[16]. La rigidité du régime de l'agrément a par ailleurs été assouplie par la Réforme luxembourgeoise de 2016 qui instaure un véritable droit de sortie pour l'associé cédant. En cas de refus d'agrément les associés peuvent endéans un délai de trois mois, à partir de ce refus, acquérir ou faire acquérir par un tiers les parts aux conditions fixées dans les statuts ou en cas de désaccord sur le prix tel que fixé par le tribunal. À défaut de rachat, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue[17].

Pour la SRL le régime de la nécessité de l'agrément pour les cessions d'actions devient supplétif : les restrictions à la cessibilité peuvent être intégralement levées par les statuts. Le régime ici encore est entièrement libéralisé.

Sur base de ces éléments de comparaison entre SRL et SARL et des divergences aujourd'hui notables sur des points importants, quels sont les constats qui s'imposent ?

CHAPITRE 2. PRINCIPAUX CONSTATS À LA LUMIÈRE DE LA RÉFORME BELGE

La comparaison des définitions SRL – SARL nous amène à faire le constat suivant : Si la SARL reste fortement imprégnée des caractéristiques aussi bien des sociétés de capitaux que des sociétés de personnes et reste une réelle société hybride (Section 1) la SRL s'est affranchie d'importantes caractéristiques de chacune des deux formes et réapparaît comme un nouveau type de société (plus léger ?) (Section 2).

Section 1. SARL, une société à responsabilité limitée, fidèle à ses origines et constituant une forme de société hybride gardant des caractéristiques de société de capitaux et de société de personnes

D'un point de vue luxembourgeois le constat du succès des SARL est régulièrement expliqué et motivé par cette ligne de démarcation claire entre les régimes de la SARL et de la SA et par le caractère hybride de la SARL avec son fort *intuitu personae* entre associés qui justifie le régime plus souple auquel la SARL est soumise.

Les éléments *a priori* moins flexibles de la SARL (nombre limité des associés et parts sociales non négociables dont la cessibilité est limitée) ne semblent

L'avis de la Commission de Droit Économique du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg auquel la sous-commission fait référence, n'a pas été publié en tant que document parlementaire.

16 A noter qu'en cas de transfert pour cause de mort, sauf disposition au contraire des statuts l'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires au conjoint ou au partenaire survivant et pour autant que les statuts le prévoient aux autres héritiers légaux et que l'héritier devra être agréé ne participera pas au vote relatif à son agrément.

17 Article 710-12 LSC.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

pas impacter négativement les besoins de la pratique ou du moins pas substantiellement. Tel qu'il a pu être constaté, la Réforme luxembourgeoise de 2016 s'est d'ailleurs efforcée à assouplir les limites de ces restrictions sans les abolir et à alléger les conséquences de leur non-respect.

Section 2. SRL, une société à responsabilité limitée affranchie des lourdeurs caractéristiques aussi bien d'une société de capitaux que d'une société de personnes

Même si des éléments essentiels d'une société (associés, apport, titres) se retrouvent aussi bien dans la SRL que dans la SARL, l'élément qui par rapport à la nature de la SARL en tant que société de capitaux fait défaut pour la SRL, est le capital social.

L'existence d'un capital social nous permet de rattacher la SARL à la catégorie des sociétés de capitaux. L'absence de capital social chez la SRL ne permet manifestement plus de ranger cette forme de société dans les sociétés de capitaux. Pourtant les caractéristiques de la limitation de responsabilité des actionnaires (terme emprunté aux sociétés de capitaux – sic !) empêchent l'assimilation de la SRL à l'autre catégorie de sociétés qui sont les sociétés de personnes.

Pour les autres éléments que l'on retrouve sous différentes formes aussi bien en Belgique qu'au Luxembourg, le droit luxembourgeois a gardé des restrictions qui en grande partie ont été levées en Belgique (le plus souvent par le biais du régime supplétif). La SRL en est affranchie et par là se voit imposer une distanciation[18] plus grande vis-à-vis de la catégorie des sociétés de personnes.

En fait, le droit belge a libéralisé le régime de la SRL à un point tel qu'elle constitue désormais le droit commun de la société commerciale affranchi des lourdeurs auxquelles restent soumis les autres types de sociétés commerciales (qu'il s'agisse de sociétés de capitaux ou de personnes).

Face à ces constats : Faut-il réformer le droit luxembourgeois des SARL, la réforme belge est-elle un exemple à suivre ?

CHAPITRE 3. LA REFORME BELGE EST-ELLE UN EXEMPLE À SUIVRE ?

Section 1. Une réforme (nécessaire) du droit luxembourgeois au niveau des règles relatives au capital ?

Nous avons pu le constater en écoutant et lisant la contribution de notre confrère Denis Philippe, le nouveau régime belge relatif à l'abolition de l'exigence du capital pour les SRL – certes innovateur – fait l'objet de critiques fournies dans son pays d'origine. Se pose notamment la question de savoir comment l'administration de la SRL pourra appliquer concrètement les exigences légales en matière de projections de besoins de liquidités. Se pose aussi l'impact pratique de la responsabilité accrue de l'organe de direction de

18 Pour utiliser un terme moderne !

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

la société, notamment sur le plan du coût d'assurance couvrant la responsabilité de ses dirigeants.

Pour notre part, nous nous permettons encore d'observer la relative rigidité procédurale du régime belge. Il remplace un régime certes faillible mais qui a pour avantage sa simplicité (la fixation d'un capital à un certain niveau minimal agrémenté d'un certain nombre de mesures en vue d'éviter des distributions incontrôlées à charge de la substance sous-jacente à ce capital social).

Il reste aussi qu'au-delà du régime de responsabilité, qui paraît particulièrement lourd, on peut douter que la mesure atteigne son objectif en définitive. Le texte semble courir derrière un objectif qui vraisemblablement ne peut pas être atteint en vérité. Une projection n'est finalement qu'une spéculation éduquée et est en tout état de cause très souvent la victime de l'inattendu.

Quant à la situation particulière du Luxembourg où, comme on a pu le constater dans d'autres contributions à ce colloque, la SARL représente une forme de choix pour une place financière internationale avec un nombre impressionnant de sociétés qui sont constituées, il est important de ne pas créer, sans justifier d'une nécessité absolue, un régime qui pourrait paraître difficilement gérable voire être incompréhensible pour les acteurs qui l'utilisent, tant sur le plan national que sur le plan international. Si la mesure pouvait encore se comprendre pour certaines sociétés opérationnelles poursuivant une activité commerciale traditionnelle, il reste qu'elle paraît inadéquate et inutilement lourde pour tout un pan d'autres sociétés, qui constituent sans doute la large majorité sur la place luxembourgeoise, à savoir les SARL utilisées aux fins de véhicules d'investissement ou de holdings intermédiaires. Ces sociétés sont le plus souvent gérées par des acteurs locaux qui relèvent de l'industrie des services de gestion d'entreprise ou de domiciliation ainsi que par des représentants des acteurs internationaux qui mettent en place ces structures. Il paraît peu opportun de mettre en place un régime que l'on pourrait qualifier d'anxiogène et par ailleurs peu à propos au vu de l'objet de telles sociétés. Aussi, tant pour des gérants professionnels externes locaux que pour des dirigeants étrangers, un tel régime local pourrait paraître « exotique » et éloigné des réalités du terrain. De plus, comme énoncé plus haut, ce régime impliquerait un impact procédural et administratif important, surtout pour des sociétés dont l'activité se réduit à une participation dans une chaîne de sociétés. Finalement faudrait-il encore ajouter l'élément coût d'une telle obligation, coût qui ne se résume pas à une question de responsabilité et donc de police d'assurance, mais implique aussi la prestation de services par des conseillers externes à la société. Se poserait donc la question de la proportionnalité entre les moyens devant être mobilisés et le bénéfice qu'en retireraient les tiers censés bénéficier de la mesure.

En résumé, adopter un tel régime au Luxembourg, au vu de son écosystème particulier, comporterait le risque de sérieusement écorner l'attractivité de la forme de la SARL, notamment en tant que véhicule d'investissement ou de holding intermédiaire.

Par ailleurs, il s'est avéré dans la pratique des sociétés anonymes que des exigences similaires de par leur mécanique sont inefficaces car simplement

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

inappliquées (et ce parce qu'elles sont inapplicables en pratique). Nous visons ici notamment la procédure dite de *white wash* applicable en matière d'assistance financière pour les sociétés anonymes, donc une procédure visant à permettre à ces sociétés de participer à des opérations d'assistance financière à condition qu'une certaine procédure soit suivie, notamment l'établissement d'un rapport du conseil d'administration. Cette procédure a pour similitude avec le nouveau régime belge le fait qu'il implique une responsabilisation de l'organe de direction qui doit préparer un rapport justifiant son action. Or, nous constatons qu'en pratique cette procédure de *white wash* n'est guère utilisée, justement, entre autres, parce qu'un conseil d'administration évitera d'engager la responsabilité de ses membres dans de telles situations qui le plus souvent vont profiter aux actionnaires ou à la structure du groupe. On remarquera aussi en passant que la procédure de *white wash* ne permet pas de régler la situation des sûretés qui sont données dans le cadre d'opérations de groupe, ce qui constitue un des problèmes majeurs auxquels les sociétés luxembourgeoises doivent faire face dans la pratique au quotidien. Cette procédure et cette méthode restent donc quasiment lettre morte.

Force est finalement de constater que, à peine quatre années après la dernière grande réforme du droit des sociétés luxembourgeois, il n'existe guère d'appétit identifiable en vue d'initier une nouvelle réforme fondamentale. Dans les grandes lignes, les textes luxembourgeois en la matière satisfont les besoins des praticiens, même si sur certains points de détail des adaptions et des corrections seraient souhaitables.

Donc plutôt que de viser un formidable jet de réforme intellectuellement stimulant pour le droit des sociétés luxembourgeois, il conviendrait – et il devient urgent – de s'attaquer à un certain nombre de corrections d'erreurs techniques commises lors de la Réforme luxembourgeoise de 2016. Ces erreurs sont explicables et compréhensibles – la perfection n'est pas de ce bas monde. Ne pas les rectifier après identification serait moins compréhensible voire inexcusable.

Parmi ces quelques points à rectifier, une problématique est cependant d'une importance certaine et requiert une intervention urgente, à savoir celle de la possible extension manifestement non voulue du régime pénal de l'assistance financière à la SARL (voir ci-avant).

En résumé, il ne semble pas que la pratique formule une exigence aiguë de voir remplacer le régime du capital social par un mode de protection alternatif. Certes, certains voudraient voir l'abolition pure et simple de l'exigence de capital pour la SARL, mais comme nous l'avons évoqué plus avant, une telle exigence semble pour le moment politiquement irréaliste.

Un point de méditation dans ce contexte pourrait cependant être l'abolition de l'exigence de la réserve légale, qui nous paraît être d'une utilité extrêmement limitée. En fait, beaucoup de promoteurs créent artificiellement cette réserve de 10 % dès la constitution de la société afin de ne pas impacter les modes de distribution de la société. Une abolition de cette exigence artificielle serait souhaitable. En pratique d'ailleurs peut-on se poser la question en quoi la création d'une réserve indisponible de 10 % (uniquement) du capital social,

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

qui sera très souvent limité lui-même à 12 000 euros, est susceptible d'avoir un quelconque impact réel sur la protection des tiers.

Section 2. Une Réforme (nécessaire) du droit luxembourgeois au niveau des règles relatives aux titres

L'analyse de la réforme du droit belge par rapport au régime des titres fait l'objet de contributions séparées dans cet ouvrage[19]. Par rapport aux sociétés à responsabilité limitée il est intéressant d'analyser l'utilité d'une réforme au regard des catégories et classes de titres prévues ainsi que des droits qui y sont attachés (sous-section 1.). Nous analyserons également l'utilité d'une réforme quant au régime de transfert ou de cession de titres (sous-section 2.).

Sous-section 1. *Catégorie, forme et classe de titres ainsi que les droits qui y sont attachés*

La SRL de droit belge peut émettre tout type de titres à l'exception de ceux qui sont interdits par la loi ou en vertu de celle-ci[20]. Ainsi sont permis les actions (il en faut au minimum une à laquelle est attachée un vote), les certificats, les obligations, des obligations convertibles, les droits de souscription : « L'imagination est au pouvoir »[21].

En droit luxembourgeois la SARL doit émettre des parts sociales à sa constitution. Elles peuvent être assorties d'une prime d'émission et divisées en classes ou en catégories auxquelles seront attachés des droits aux dividendes ou au boni de liquidation différents (sous la réserve de clauses léonines). Des parts sociales en industrie ou des parts bénéficiaires ayant des droits spécifiques tel que déterminé par les statuts peuvent être créés. Des parts rachetables permettront de moduler les droits financiers par rachat plutôt que par distribution de bénéfice. Comme tout autre type de sociétés la SARL peut également émettre des obligations ou des obligations convertibles.

Si la liste de titres en droit luxembourgeois n'est pas illimitée, elle reste vaste et permet une flexibilité suffisante dans l'organisation des droits financiers qui peuvent être librement modulés entre les différentes parties prenantes.

Par contre, les titres pouvant être émis par une SARL gardent leur caractère rigide quant au droit de vote. En effet, mis à part la possibilité pour la SARL d'émettre des parts bénéficiaires auxquelles les statuts pourraient accorder un droit de vote ou non, le principe longtemps considéré comme sacré « d'une action, une voie » ou plutôt « une part sociale, une voie » est resté bien ancré dans la SARL luxembourgeoise. Ainsi, la possibilité d'introduire des actions ou parts sociales sans droit de vote (ou à droit de vote double) n'a pas été retenue dans le cadre de la Réforme luxembourgeoise de 2016. Par ailleurs, le droit luxembourgeois ne permet pas d'émettre des certificats qui permettent de scinder d'une part la propriété qui est réservée à l'émetteur des certificats et d'autre part le produit ou le revenu des parts sociales qui revient au titulaire

19 Y. PACLOT et Y. PAYEN, pp. 291 à 306.
20 Article 5 :18 Code des Sociétés.
21 H. CULOT et O. MARÉSCHAL, *op. cit.*, p. 84.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

de certificats. L'imagination de praticiens luxembourgeois reste donc enfermée dans ces limites imposées par la loi.

Faut-il à cet égard modifier le droit luxembourgeois ?

Pour les droits financiers nous estimons que la loi luxembourgeoise reste assez flexible. Permettre aux détenteurs de parts sociales d'être totalement exonérés de devoir supporter les pertes ne nous paraît pas indispensable. L'utilisation en droit luxembourgeois d'autres catégories de titres comme les parts bénéficiaires devrait permettre de subvenir aux besoins de l'une ou de l'autre situation de la pratique.

Par contre l'introduction de certificats du type *administratie kantoor* nous paraitrait utile. L'instrument est susceptible de régler beaucoup de situations dans le cadre notamment de dévolution successorale ou d'organisation d'entreprises familiales. Nous plaiderions en faveur de l'introduction de ce type de certifications non seulement pour les SARL mais de façon générale pour tout type de sociétés.

Quant au droit de vote, le régime reste rigide. Il est vrai qu'il est possible de créer des parts sociales à valeur inégale. Celles à valeur plus faible disposeront d'un pouvoir de vote supérieur pour un apport équivalent par rapport à d'autres qui ont une valeur plus élevée par part sociale. Par ailleurs les conventions de vote ou la possibilité pour un associé à titre personnel de s'engager à ne pas exercer temporairement ou définitivement tout ou partie du droit de vote[22] nous paraissent d'autant de moyens pour moduler le droit de vote qui pour le principe reste attaché à chaque part.

Ceci dit, l'introduction en droit luxembourgeois de parts sociales à vote double ou à vote multiple n'aurait pas d'effet négatif sur le caractère *intuitu personae* et donc de la nature hybride de la société. Par ailleurs cela constituerait un bon argument de vente pour élargir la palette des instruments à disposition de praticiens. Nous plaiderions donc également en faveur de cette possibilité.

Sous-section 2. *Le régime de cessibilité des titres*

Le droit belge a soumis le régime du transfert des titres au droit commun, à l'exception du transfert des actions dans les SRL qui restent soumises, mais à titre supplétif, au régime restrictif d'une procédure d'agrément.

La loi luxembourgeoise par contre garde la nécessité de l'agrément pour le transfert de parts sociales à un tiers[23] tout en ayant assoupli les conséquences depuis la Réforme luxembourgeoise de 2016. Depuis cette date l'associé ne reste plus prisonnier de son titre mais il a un droit de sortie. Lorsqu'un associé notifie son intention de céder, les autres associés et le cas échéant la société ont le droit de racheter ses parts, et à défaut la cession initialement planifiée pourra se faire et le tiers pourra prendre la qualité d'associé contre le gré des associés existants.

22 Articles 710-19 et 710-20 LSC.

23 Ce régime d'agrément s'applique pour les parts sociales mais également pour les obligations convertibles en parts sociales ou encore les parts bénéficiaires si elles portent un droit de vote.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

La question débattue au Luxembourg n'était pas tant s'il fallait renoncer à la procédure d'agrément mais les craintes en 2016 se situaient surtout autour de la possibilité de pouvoir se défaire des parts sociales sans un agrément. La procédure de l'agrément est en fait plébiscitée notamment par l'industrie du *private equity* pour laquelle il est indispensable de pouvoir rester maître dans la société. Aujourd'hui, c'est à travers les pactes d'associés qui contiennent des clauses d'agrément, un droit préférentiel d'achat, des clauses de tag-along et drag-along que les promoteurs *private equity* et associés se prémunissent contre une entrée non souhaitée d'un tiers dans la société.

Il n'en reste pas moins que la procédure stricte d'agrément pose certaines difficultés en pratique, notamment en cas de volonté de cotation en bourse.

Les différents types de parts sociales (parts sociales ordinaires, classes de parts sociales avec droits financiers modulés, parts sociales rachetables, parts sociales en industrie, parts bénéficiaires) restent tous des titres émis à une personne déterminée et non susceptibles d'émission au public. Lorsqu'une SARL souhaite un accès aux marchés financiers publics elle n'a accès qu'au marché obligataire. Pour les cas où elle souhaite obtenir une cotation de ses parts sociales en bourse, une transformation préalable en un autre type de sociétés est requise. C'est le caractère *intuitu personae* tel qu'expliqué ci-dessus et en particulier les qualifications données à la SARL par les autorités fiscales étrangères qui continuent de prévaloir dans l'opinion généralisée auprès des praticiens luxembourgeois qu'il est préférable de ne pas modifier le régime du droit luxembourgeois sur ce point.

Il est intéressant de noter que la loi luxembourgeoise ne connaît pas, comme le droit belge, de dispositions de transfert forcé de parts sociales, à savoir l'exclusion ou le retrait d'un associé. Lors de la Réforme luxembourgeoise de 2016 le projet de loi dans sa version initiale prévoyait un article 201bis qui introduisait en droit luxembourgeois la cession et le rachat forcé de parts pour justes motifs d'un associé possédant 30 % des titres ainsi qu'un article 201ter le droit de voir ses titres repris par l'associé qui serait à l'origine des justes motifs. À l'époque la pratique et l'industrie s'étaient fortement émues de cette ingérence dans le régime contractuel et finalement ces propositions de texte ont été abandonnées. Ici encore, la solution du libéralisme pourrait conduire à réfléchir à l'introduction de telles procédures mais uniquement à titre supplétif.

En conclusion au niveau des règles relatives aux titres, comme pour le capital social, la volonté ne serait pas de faire une réforme en profondeur mais de travailler par touches et ajouter l'une ou l'autre corde à l'arc du droit de sociétés luxembourgeois : parts sociales à droit de vote multiple, certificats type *administratie kantoor* apparaissent comme des instruments utiles et exemples à suivre. Abolir le régime de l'agrément en cas de cession de parts sociales irait à notre sens trop loin car cela comporte le risque de conséquences néfastes dans la pratique y compris pour ces structures existantes.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le nouveau statut de la SRL : inspiration pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL

Henri Culot
Avocat au barreau de Bruxelles
Partner Prioux Culot + Partners
Professeur à l'Université catholique de Louvain
Professeur invité à l'Université Saint-Louis – Bruxelles

LARCIER

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

INTRODUCTION

La gouvernance n'est pas le thème dans lequel le nouveau Code des sociétés et des associations[1] se montre le plus novateur. L'objectif a plutôt été d'améliorer ponctuellement certains mécanismes, en fonction principalement des attentes des entreprises, telles que perçues par les rédacteurs du projet.

Par rapport aux règles antérieures, de nombreuses modifications portent sur des points de détail, qu'il serait à la fois inutile et fastidieux de répertorier ici. On a donc choisi quatre domaines dans lesquels se concentrent la plupart des réformes : il s'agit des modes d'administration (section 1), de la gestion des conflits d'intérêts (section 2), du statut de l'administrateur (section 3) et des droits de vote double et multiple (section 4). L'ampleur du sujet explique aussi qu'on s'en tienne à exposer les grandes lignes, sans entrer dans des analyses trop pointilleuses, mais en concentrant le propos sur les principes, surtout s'ils procèdent de quelque nouveauté.

Pour chacun de ces thèmes, on examine les règles applicables dans les deux types de sociétés les plus usités, à savoir la société anonyme (SA) et la société à responsabilité limitée (SRL), tout en précisant sans plus y revenir que les règles de la société coopérative sont pour l'essentiel identiques à celles de la SRL.

SECTION 1. MODES D'ADMINISTRATION

§1. Régime de la SA : obligation de choisir entre trois possibilités

C'est assurément dans la société anonyme que les règles de gouvernance sont le plus fondamentalement réformées, même s'il ne s'agit pas d'une révolution. Le nouveau régime impose de choisir l'un des trois régimes prévus par la loi : moniste (A), dual (B), ou administrateur unique (C). Quel que soit le choix, on peut (mais on ne doit pas) y adjoindre un deuxième organe, uniquement chargé de la gestion journalière (§ 3).

A. *Administration moniste*

Le régime moniste ne diffère guère du mode d'administration prévu pour la société anonyme dans le Code des sociétés de 1999. L'organe d'administration de la société est alors un conseil d'administration collégial, dans la formule la plus classique[2].

Ce conseil d'administration est composé de trois membres au moins, désignés par l'assemblée générale pour une période maximale de six ans (art. 7:85, § 2). Si la société ne compte qu'un ou deux actionnaires, le conseil d'administration peut se limiter à deux personnes. Dans ce cas, l'éventuelle voix prépondérante accordée à un membre (généralement le président) en cas de

1 Sauf indication contraire, tous les numéros d'articles renvoient au Code des sociétés et des associations, introduit par la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, *M.B.*, 4 avril 2019. La matière est arrêtée au 1er juillet 2020.

2 J. MALHERBE *et al.*, *Droit des sociétés*, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 606-609.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

partage des voix, ne peut avoir d'effet (art. 7:85, § 1er). Cela affecterait en effet le caractère collégial de l'organe.

Le conseil d'administration exerce toutes les compétences de gestion et d'administration, comme précédemment. Il est désormais exprimé plus clairement que l'organe d'administration est habilité à prendre toutes les décisions, sauf celles expressément confiées à l'assemblée générale (art. 7:93). La règle n'est pas nouvelle, mais on trouvait encore dans l'ancien Code une phrase qui semblait attribuer une compétence générale à l'assemblée générale[3].

B. *Administration duale*

Le mode d'administration dual consiste à répartir les compétences d'administration et de gestion entre deux organes : le conseil de direction et le conseil de surveillance.

En droit belge, ceci constitue une demi-nouveauté. D'une part, on connaissait en effet déjà le comité de direction, auquel le conseil d'administration pouvait, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses compétences, à l'exclusion de celle de décider de la politique générale de la société et des compétences réservées, celles que le Code des sociétés confiait spécifiquement au conseil d'administration (art. 524*bis* C. Soc). D'autre part, des législations particulières, notamment dans le secteur des banques et des assurances[4], qui avaient été précédées de règles et pratiques prudentielles aux effets similaires, prévoyaient depuis longtemps une forme de dualisme dans ces institutions financières, de manière à créer une séparation entre la direction effective de l'activité opérationnelle et une fonction de surveillance. Ce dualisme a aussi servi à éviter l'intrusion des (représentants de fait des) actionnaires dans la fonction bancaire ou d'assurance en tant que telle. C'est ce que l'on appelait l'autonomie de la fonction bancaire.

Là où ce système n'était pas imposé, il ne rencontrait pas un grand succès, peut-être en raison de son manque de clarté[5] ou de son caractère « hybride » résultant de la possibilité pour les mêmes personnes de siéger dans les deux organes[6]. En pratique, on préférait le cas échéant créer un « comité exécutif » (la créativité était de mise pour trouver une autre appellation que « comité de direction »), qui n'était pas un organe reconnu par la loi mais auquel le conseil d'administration confiait par mandat un certain nombre de prérogatives.

---

3 Art. 531 C. Soc. : « L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société ».

4 Art. 24 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et art. 45 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.

5 Voy. X. Dieux et P. De Wolf, « Le nouveau Code des sociétés (et des associations) : *Capita Selecta* », *J.T.*, 2019, p. 526.

6 E.-J. Navez et A. Navez, *Le Code des sociétés et des associations – présentation et premiers commentaires*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 217 ; E. Pottier, T. L'Homme, L.-Y. Tu et G. Viseur, « Nouveautés en matière de sociétés anonymes et de sociétés cotées », in E. Pottier (coord.), *Le Code des sociétés et des associations : (r)évolution ?*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 212-213 ; D. Willermain, F. Messine et G. Collard, « La gouvernance des sociétés, spécialement des sociétés par actions », in O. Caprasse, H. Culot et X. Dieux (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 234-239.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Dans la nouvelle version, le dualisme est dit « intégral ». Ceci signifie qu'une même personne ne peut pas siéger dans les deux organes d'une même société, de sorte que le conseil de surveillance est totalement distinct du conseil de direction, ce qui – espère-t-on – lui permettra de mieux assurer sa fonction de surveillance[7].

La répartition des compétences est aussi mieux organisée. Il ne s'agit plus d'une délégation par le conseil d'administration, mais bien d'une répartition légale des compétences entre les deux organes[8].

En ce qui concerne le pouvoir de décision, la répartition reste plus ou moins identique. « *Le conseil de surveillance est chargé de la politique générale et la stratégie de la société et de tous les actes qui sont réservés spécifiquement au conseil d'administration* » (art. 7:109, § 1er). On y ajoute le pouvoir d'établir les rapports prévus par le Code (rapport de gestion, apports en nature, etc.) et les projets préalables à une restructuration (fusion, scission, apport de branche, etc.). Son rôle est évidemment aussi de « surveiller » le conseil de direction, ce qui inclut le pouvoir de désigner et de révoquer ses membres, de leur accorder la décharge (art. 7:109, § 3), et d'entendre ou d'exiger des rapports sur ses activités.

Le conseil de direction, quant à lui, reçoit la compétence résiduaire, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'organe d'administration (et donc pas de l'assemblée générale) mais qui ne relève pas du conseil de surveillance (art. 7:110, al. 1er). En pratique, il s'agit principalement des compétences opérationnelles : conclusion de contrats, activités commerciales ou industrielles, investissements, politique et engagement du personnel, emprunts et autres opérations financières, etc. Son action doit s'inscrire dans le cadre de la politique générale décidée par le conseil de surveillance.

Le conseil de direction fait rapport de ses actions au conseil de surveillance, annuellement au moins. Ce rapport doit être écrit et notamment porter sur « les lignes directrices de la politique stratégique générale, les risques généraux et financiers ainsi que les systèmes de gestion et de contrôle de la société ». Le conseil de direction doit aussi transmettre régulièrement les informations

7 La règle est cependant inverse en matière d'établissements de crédit, où le comité de direction doit être composé exclusivement d'administrateurs (art. 24, § 1er de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse). Dans les sociétés d'assurance, le comité de direction est composé « d'au moins trois personnes qui sont membres de l'organe légal d'administration » (art. 45, § 1er, al. 2 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance). Voy. C. JAMMAERS, « Impacts de la réforme du Code des sociétés sur la gouvernance des entreprises d'assurances », *Forum financier / Droit bancaire et financier*, 2019, p. 171.

8 Sur la répartition des compétences : P. BOSSARD, « La société anonyme », in E.-J. NAVEZ (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Analyse critique et modèles de clauses commentés*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 88-89 ; J. MALHERBE *et al.*, *Droit des sociétés*, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 612-615 ; E.-J. NAVEZ et A. NAVEZ, *Le Code des sociétés et des associations – présentation et premiers commentaires*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 218-220 ; E. POTTIER, T. L'HOMME, L.-Y. TU et G. VISEUR, « Nouveautés en matière de sociétés anonymes et de sociétés cotées », in E. POTTIER (coord.), *Le Code des sociétés et des associations : (r)évolution ?*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 216-219 ; D. WILLERMAIN, F. MESSINE et G. COLLARD, « La gouvernance des sociétés, spécialement des sociétés par actions », in O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 244-247.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

nécessaires pour que le conseil de surveillance puisse exercer ses compétences, soit d'office, soit sur demande (art. 7:111).

La répartition des compétences entre les deux organes est cependant moins absolue qu'il n'y paraît à première vue. L'article 7:110, alinéa 1er autorise en effet les statuts à « apporter des restrictions aux pouvoirs du conseil de direction », tout en précisant que ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers. Il en découle néanmoins qu'il est possible de prévoir statutairement une autre répartition des compétences que celle prévue par le Code, et en particulier d'étendre les compétences du conseil de surveillance en réduisant celles du conseil de direction[9].

Sur le plan de la compétence de représentation, il a fallu respecter le régime de la *prokura*, qui implique qu'un organe doit disposer de la plénitude des pouvoirs de représentation. C'est le conseil de direction qui a été choisi : il peut représenter la société à l'égard des tiers et en justice dans les domaines qui relèvent de ses compétences (ce qui est logique) mais aussi en ce qui concerne les compétences du conseil de surveillance (art. 7:110, al. 2). Ce dernier, quant à lui, est aussi compétent pour représenter la société, mais uniquement dans sa sphère de compétence (art. 7:109, § 2). Il y a donc une double possibilité de représentation pour ce qui concerne cette dernière.

C. *Administrateur unique*

La figure de l'administrateur unique est nouvelle dans le droit belge de la société anonyme. On la connaissait déjà sous la forme du gérant dans la SPRL, où elle était un exemple de ce que cette dernière était conçue comme une version « simplifiée » de la SA, ne nécessitant donc pas (entre autres choses) un organe d'administration collégial. Sans doute la pratique de la SPRL a-t-elle permis de se convaincre qu'un organe collégial n'est pas toujours indispensable pour bien gérer une société. C'était aussi une demande des groupes internationaux présents en Belgique à travers une filiale qui, bien qu'il s'agisse théoriquement d'une société comme une autre, ne prend guère de décisions stratégiques. C'est, enfin, un des rares cas où la réforme de 2019 étend les règles de la SPRL à la SA, plutôt que l'inverse.

Le principe de l'administrateur unique est simple : une seule personne est titulaire de tous les pouvoirs d'administration (art. 7:101)[10]. Comme tout administrateur, il peut s'agir d'une personne physique ou d'une personne morale (art. 2:55). À l'inverse de ce qui est prévu pour les administrateurs de SRL, il n'est pas possible pour une SA de désigner plusieurs administrateurs « uniques », c'est-à-dire plusieurs personnes détenant, chacune individuellement – et donc de manière nécessairement concurrente – la totalité des pouvoirs d'administration. S'il y a plusieurs administrateurs dans une SA, ils forment nécessairement un organe collégial.

9 Sur cette question, J. DELVOIE, « *Ceci n'est pas un dualisme ?* Over het nieuwe duale bestuurmodel in de NV », *T.P.R.*, 2019, pp. 767-777.

10 J. MALHERBE *et al.*, *Droit des sociétés*, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 610-612.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

L'inconvénient d'un administrateur unique réside dans l'absence de collégialité. Lorsque celle-ci est requise, en particulier dans les sociétés cotées, on aurait pu interdire la figure de l'administrateur unique. Ce n'est toutefois pas la voie qui a été choisie. Pour accommoder les deux systèmes, l'article 7:101, § 1er, alinéa 2 prévoit que, si une exigence de collégialité s'impose, l'administrateur unique doit être une société anonyme dotée d'un organe d'administration collégial[11]. La délibération collégiale, ainsi d'ailleurs que d'autres exigences relatives à l'organe d'administration (équilibre des genres, application des règles de conflit d'intérêts, administrateurs indépendants, rémunération, etc.) sont alors reportées au niveau de la SA administratrice et réalisées en quelque sorte par l'intermédiaire de celle-ci. Il demeure qu'il n'y a qu'un représentant permanent au sein de la société administrée, mais son rôle se borne à transmettre les décisions prises par l'organe collégial de l'administrateur personne morale qu'il représente. Cette technique fait son apparition dans la loi (art. 7:101, § 1er, al. 2-4), mais la pratique était déjà connue en particulier dans les quelques sociétés cotées qui avaient (eu) la forme de sociétés en commandite par actions.

Si la figure de l'administrateur unique peut s'expliquer comme une manière de simplifier ou de flexibiliser le droit de la SA, elle sert aussi à remplacer la société en commandite par actions. Le souhait du ministre était en effet de réduire le nombre de formes sociales et, dans cette perspective, d'en supprimer plusieurs, dont la SCA. Pourtant, divers acteurs trouvaient à cette forme des attraits dont la SA n'était pas dotée, notamment à des fins d'organisation patrimoniale ou successorale[12].

L'idée n'était pas d'interdire ces mécanismes. Aussi les a-t-on rendus possibles dans la société anonyme, forme classique la plus proche de la SCA[13]. Comme une (ancienne) SCA, la SA peut donc désormais être dirigée par un organe d'administration formé d'une seule personne. Les statuts peuvent conférer à l'administrateur un statut d'inamovibilité, ou presque, comme on le verra *infra*. Ils peuvent aussi désigner son successeur ou un suppléant au cas

11 E. POTTIER, T. L'HOMME, L.-Y. TU et G. VISEUR, « Nouveautés en matière de sociétés anonymes et de sociétés cotées », in E. POTTIER (coord.), *Le Code des sociétés et des associations : (r)évolution ?*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 211.

12 E.-J. NAVEZ et A. NAVEZ, *Le Code des sociétés et des associations – présentation et premiers commentaires*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 214-215.

13 X. DIEUX et P. DE WOLF, « Le nouveau Code des sociétés (et des associations) : *Capita Selecta* », *J.T.*, 2019, p. 503 ; P.A. FORIERS, « Principes généraux et dispositions communes », in O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, p. 45. Pour des propositions de clauses statutaires qui mettent en œuvre la possibilité de reproduire les caractéristiques d'une SCA dans une SA, voy. P. BOSSARD, « L'organisation et la gestion et la répartition du pouvoir », in E.-J. NAVEZ (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Analyse critique et modèles de clauses commentés*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 346-349. Aux pp. 350-353, le même auteur explique comment on peut arriver à un résultat similaire au départ d'une SRL.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

où il ne pourrait plus exercer sa fonction[14] ou encore lui reconnaître un droit de veto lui permettant de s'opposer aux décisions de l'assemblée générale[15].

Enfin, et c'était une demande spécifique de certains acteurs, les statuts peuvent prévoir (mais ils ne le doivent pas) que l'administrateur unique est solidairement responsable des engagements de la société, comme l'était le gérant d'une SCA. Si cet administrateur unique est une personne morale, seul cet administrateur unique, à l'exclusion de son représentant permanent, est personnellement responsable des engagements de la personne morale (art. 2:55, al. 3)[16].

§2. Régime de la SRL : administration individuelle ou collégiale

A. *Un ou plusieurs administrateurs agissant seuls*

Sous le Code précédent, la plupart des SPRL étaient gérées par un ou plusieurs gérants (art. 255 C. Soc.), ayant chacun le pouvoir d'agir seul pour décider au nom de la société et pour la représenter à l'égard des tiers.

Cette formule, courante, bien connue des acteurs concernés et du grand public, et pratique pour les sociétés petites et moyennes, reste le principe dans la SRL et subsiste presque sans modification. L'appellation de gérant – désormais réservée aux sociétés de personnes – est toutefois remplacée par celle d'administrateur.

Comme l'indique l'article 5:73, « chaque administrateur a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société » et « chaque administrateur » représente la société à l'égard des tiers.

La société peut désigner un seul administrateur ou en désigner plusieurs, ce qui ne modifie pas les règles de décision ou de représentation, sauf à opter pour une administration collégiale (voir *infra*). Il existe toutefois une incidence sur la gestion des conflits d'intérêts (voir *infra*).

B. *Administration collégiale*

Le Code des sociétés de 1999 n'interdisait pas d'aménager statutairement une administration collégiale dans la SPRL, mais il ne le prévoyait pas expressément et ne l'organisait que de manière lacunaire, principalement au moyen d'une disposition relative aux conflits d'intérêts faisant état d'un « collège de

14 D. WILLERMAIN, F. MESSINE et G. COLLARD, « La gouvernance des sociétés, spécialement des sociétés par actions », in O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, p. 223.

15 D. WILLERMAIN, F. MESSINE et G. COLLARD, « La gouvernance des sociétés, spécialement des sociétés par actions », in O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, p. 231.

16 Cette dernière disposition se trouvait à l'article 61, § 2, alinéa 3 du Code des sociétés mais on avait « oublié » de la reproduire dans le Code de 2019 (P. BOSSARD, *CSA – Examen systématique du nouveau droit des sociétés non cotées et des associations*, Limal, Anthemis, 2020, p. 536 ; D. WILLERMAIN, F. MESSINE et G. COLLARD, « La gouvernance des sociétés, spécialement des sociétés par actions », in O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, p. 224). La loi de réparation du 28 avril 2020 a remédié à cette erreur.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

gestion ». Aussi, il revenait aux statuts d'organiser le fonctionnement de l'organe collégial, généralement sur le modèle du conseil d'administration de la SA. En pratique, ce mode d'administration est resté minoritaire.

Désormais, l'administration collégiale de la SRL est une possibilité instituée par le Code des sociétés et des associations (art. 5:73, § 1er, al. 3), ce qui ne veut évidemment pas dire qu'elle va susciter un engouement en pratique. Cette possibilité est toutefois conçue comme une dérogation au régime de base, qui reste l'administration individuelle.

Le Code prévoit en conséquence un corpus de règles qui s'appliquent si la société opte pour une administration collégiale. Il s'agit pour l'essentiel d'une transposition des règles prévues pour le conseil d'administration dans la société anonyme : prise de décision collégiale, inopposabilité aux tiers de la répartition des tâches entre administrateurs, représentation par l'organe d'administration sauf clause statutaire de représentation (art. 5:73, § 2), possibilité de cooptation d'un administrateur (art. 5:71), rédaction de procès-verbaux (art. 5:75) et réglementation des conflits d'intérêts (art. 5:76, § 2).

§3. Délégué à la gestion journalière comme organe facultatif

A. *Le délégué à la gestion journalière dans la SRL*

La figure du délégué à la gestion journalière est connue depuis longtemps dans la SA (art. 525 C. Soc.), qui auparavant devait toujours être dirigée par un organe collégial. Il était donc particulièrement utile, dans cette société, de prévoir un autre organe, habilité à agir individuellement, pour s'occuper des questions quotidiennes. Après avoir un temps envisagé de supprimer, pour les SA, la fonction de délégué à la gestion journalière, au motif qu'il était possible d'atteindre un résultat similaire au moyen d'un mandat, le législateur l'a finalement maintenue (art. 7:121) dès lors qu'elle était largement utilisée et que le monde des affaires s'opposait à une suppression, ce qui démontrait en quelque sorte son utilité.

La même raison expliquait sans doute qu'un délégué à la gestion journalière ne soit pas prévu dans les dispositions légales relatives à la SPRL, généralement dirigée par un gérant doté de pouvoirs individuels. Celui-là était compétent tant pour les petites choses que pour les grandes, et qui peut le plus, peut le moins.

Pour la plupart des SRL, cette situation n'a pas évolué et la désignation d'un ou plusieurs administrateurs habilité(s) à agir seul(s) rend inutile, en pratique, celle d'un délégué à la gestion journalière. Il y a pourtant parfois un intérêt à prévoir un tel délégué même en présence d'un administrateur unique ou d'administrateurs dotés de pouvoirs individuels, si l'administrateur souhaite bénéficier de l'aide d'une sorte d'adjoint, aux pouvoirs plus limités.

Dans l'optique de faire de la SRL la « société de base »[17] et pour éviter que d'aucuns choisissent la SA en raison de caractéristiques qu'elle posséderait

17 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch. repr., 2017-2018, DOC 54 3119/001, p. 21.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

et qu'on ne trouverait pas dans la SRL, le législateur a donc aligné le droit de la SRL sur celui de la SA en prévoyant, comme dans la SA, la possibilité d'un délégué à la gestion journalière.

L'article 5:79, qui prévoyait ce délégué dans la SRL, contenait une référence aux statuts, supposés déterminer « leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs », alors qu'une telle référence aux statuts ne figurait pas dans la disposition correspondante applicable à la SA. L'inconvénient de cette formulation était important dans une perspective de droit transitoire, car la plupart des statuts des anciennes SPRL ne disaient rien du délégué à la gestion journalière, qui n'était pas prévu dans l'ancien Code. La loi de réparation du 28 avril 2020[18] est venue corriger cette incohérence et aligner les textes : une disposition spéciale des statuts n'est désormais plus nécessaire pour désigner un délégué à la gestion journalière dans une SRL.

B. *Notion de gestion journalière*

La Cour de cassation s'accrochait à une conception particulièrement restrictive de la gestion journalière. Ainsi, dans un arrêt du 26 février 2009, elle avait encore affirmé que « Les actes de la gestion journalière sont ceux qui sont commandés par les besoins de la vie quotidienne de la société et ceux qui, en raison tant de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil d'administration lui-même »[19].

Les mots « tant … que » de l'attendu qui précède impliquaient qu'outre les actes de la vie quotidienne, n'étaient inclus dans la gestion journalière que les actes qui répondaient cumulativement à deux conditions : le peu d'importance et l'urgence. D'autres juridictions, et en particulier le Conseil d'État, se montraient particulièrement rigoureuses en ce qui concerne l'appréciation de cette notion et rejetaient comme irrecevables des demandes ou des recours introduits par ou sur ordre du délégué à la gestion journalière.

Or, en Belgique, le délégué à la gestion journalière, qui est souvent aussi un administrateur portant alors le titre d'« administrateur-délégué », est en pratique considéré comme le chef d'entreprise ou, pour utiliser un acronyme anglophone devenu commun, comme le CEO. Il y avait donc une discordance forte entre les pouvoirs de ce CEO tels que perçus par l'intéressé, la pratique, la presse, les partenaires commerciaux et le public en général (à savoir : presque tout) et les pouvoirs que le droit des sociétés attribuait au délégué à la gestion journalière (à savoir : presque rien)[20]. Cette discordance conduisait de nombreux dirigeants à prendre des décisions en dépassement de leurs pouvoirs, souvent sans s'en rendre compte, ce qui nuisait à la sécurité juridique

18 Loi du 28 avril 2020 transposant la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires, et portant des dispositions diverses en matière de sociétés et d'associations, *M.B.*, 6 mai 2020.

19 Cass., 26 février 2009, *Pas.*, 2009, p. 592.

20 E. POTTIER, T. L'HOMME, L.-Y. TU et G. VISEUR, « Nouveautés en matière de sociétés anonymes et de sociétés cotées », in E. POTTIER (coord.), *Le Code des sociétés et des associations : (r)évolution ?*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 221.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

et était susceptible, dans des circonstances malheureuses, d'engager leur responsabilité.

Le nouveau Code fournit donc l'occasion d'élargir la notion de gestion journalière, sur le modèle proposé par P. Lambrecht[21]. Le texte, de même portée pour la SA et pour la SRL, s'appuie sur la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, mais transforme la condition cumulative en une condition alternative : « La gestion journalière comprend aussi bien les actes et les décisions qui n'excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société que les actes et les décisions qui, soit en raison de leur intérêt mineur qu'ils représentent soit en raison de leur caractère urgent, ne justifient pas l'intervention de l'organe d'administration » (art. 5:79, al. 2 ; voy. aussi art. 7:121, al. 2).

La gestion journalière inclut donc désormais trois types d'actes : ceux relevant de la vie quotidienne de la société, ceux qui sont urgents (même s'ils sont importants) et ceux qui ne revêtent qu'un intérêt mineur (même s'ils ne sont pas urgents)[22].

§4. Appréciation

Les nouveautés des systèmes de gouvernance introduites par le Code des sociétés et des associations suscitent diverses réactions, même si ce n'est pas dans ce domaine que le Code est particulièrement innovant. On se contente ici d'en formuler quatre.

Premièrement, on peut se demander pourquoi le législateur n'a pas poussé jusqu'au bout le parallélisme qu'il a commencé d'organiser entre la SA et la SRL[23]. Ainsi, il est possible d'avoir dans les deux formes, selon les règles identiques ou très proches, un administrateur unique, un organe d'administration collégial et un délégué à la gestion journalière. En revanche, l'administration duale reste réservée à la SA et la pluralité d'administrateurs dotés de pouvoirs individuels n'est possible que dans la SRL. Les raisons de ce choix n'apparaissent pas clairement, et l'on ne peut s'empêcher d'y voir une résurgence de l'ancienne logique : l'administration duale est réservée aux grandes structures et l'administration collégiale est malgré tout préférée dans la SA, l'absence de collégialité en présence de plusieurs administrateurs n'étant acceptée que dans la SRL, et l'administrateur unique n'étant que toléré dans la SA pour fournir un substitut à la SCA en voie d'extinction. Tant qu'à multiplier les possibilités,

21 P. LAMBRECHT, « L'Amendement : Pour une définition légale de la gestion journalière », *R.P.S.-T.R.V.*, 2016, pp. 472-474.

22 P. BOSSARD, « La société anonyme », in E.-J. NAVEZ (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Analyse critique et modèles de clauses commentés*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 90 ; E.-J. NAVEZ et A. NAVEZ, *Le Code des sociétés et des associations – présentation et premiers commentaires*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 221 ; D. WILLERMAIN, « L'administration de la société à responsabilité limitée », in A.-P. ANDRÉ-DUMONT et T. TILQUIN (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 137.

23 Sur les principales différences qui subsistent : D. WILLERMAIN, « L'administration de la société à responsabilité limitée », in A.-P. ANDRÉ-DUMONT et T. TILQUIN (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 115-116 ; D. WILLERMAIN, F. MESSINE et G. COLLARD, « La gouvernance des sociétés, spécialement des sociétés par actions », in O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 186-187.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

on aurait tout aussi bien pu autoriser tous les modes de gouvernance dans toutes les formes de sociétés à responsabilité limitée. La subdivision du Code en livres consacrés chacun à une forme de société, comme le Code de 1999, n'a sans doute pas favorisé ce type d'harmonisation.

En deuxième lieu, la doctrine s'interroge sur le succès que l'administration duale va rencontrer, et donc sur son utilité. Le dualisme du Code de 1999 n'avait convaincu qu'un nombre réduit de sociétés. Il est vrai qu'il s'agissait d'un dualisme hybride et à certains égards peu clair. Il n'avait pas permis l'installation d'une « culture » de l'administration formellement duale dans les sociétés, quoiqu'en pratique elles fussent nombreuses à distinguer, y compris sur le plan organique, les décisions exécutives de celles plus formelles ou stratégiques[24]. Si le dualisme du Code de 2019 est mieux organisé, consacré dans un corpus de dispositions séparé et plus clair, il est aussi marqué par une plus grande rigidité, à rebours de l'esprit libéral qui imprègne le code dans son ensemble.

Il n'est pas certain que ces dispositions plus strictes, en particulier l'interdiction de siéger dans les deux organes, mènent le nouveau dualisme à plus de succès que l'ancien. Il ne semble en tout cas pas adapté aux banques et aux sociétés d'assurances, pour lesquelles la loi impose certes un dualisme organique, mais aussi une présence des « exécutifs » dans l'organe d'administration « supérieur ». Ces sociétés, pourtant des candidates naturelles à l'adoption du régime dual, restent donc dirigées par un conseil d'administration, avec des aménagements permettant de respecter les exigences de gouvernance qui leur sont propres. Le régime dual pourrait peut-être rencontrer l'intérêt de sociétés détenues par des actionnaires étrangers, dont le pays d'origine est habitué aux systèmes de gouvernance dualistes. C'est une possibilité que la pratique confirmera éventuellement.

Troisièmement, malgré son élargissement, la notion de gestion journalière reste particulièrement étriquée et, en tout cas, très loin de l'idée qu'on se fait des pouvoirs d'un CEO. S'il faut saluer un pas dans la bonne direction, on peut regretter l'occasion manquée de redéfinir la notion de manière plus fondamentale. Aménager les termes de la formule ancienne de la Cour de cassation offrait l'avantage de la facilité et évitait un bouleversement conceptuel – avantage non négligeable en termes de sécurité juridique – mais condamnait presque inévitablement à rester dans une conception étroite du rôle du délégué à la gestion journalière, marquée par des concepts d'ailleurs éminemment sujets à appréciation comme la vie quotidienne, l'urgence et l'importance mineure. Il existe cependant désormais une manière de prévoir un « vrai » CEO : c'est d'en faire un administrateur unique, qui est alors doté de tous les pouvoirs d'administration. Mais cela va peut-être un peu loin dans l'autre sens, en privant la société du bénéfice de la collégialité dans la prise de décision, dont les vertus ne sont plus à démontrer au moins pour les décisions importantes dans les grandes sociétés.

Quatrièmement, il reste possible de prévoir des comités consultatifs (art. 7:98), y compris un « management committee », mais ils ne sont pas des organes et

24 Voy. J. DELVOIE, « *Ceci n'est pas un dualisme ?* Over het nieuwe duale bestuurmodel in de NV », *T.P.R.*, 2019, pp. 774-775.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

n'ont en principe aucun pouvoir décisionnel. Ici aussi, on a privilégié une forme de continuité mais on n'a pas réfléchi en profondeur à certains aspects qui avaient pourtant pris de l'importance au cours des deux dernières décennies. Notamment, la question de savoir si les comités n'ont pas – quand même – une vraie compétence décisionnelle dans la société et si les membres des comités encourent une responsabilité particulière en cette qualité ne semble pas avoir été réfléchie, alors que l'occasion s'en présentait.

SECTION 2. CONFLITS D'INTÉRÊTS

§1. Au sein de l'organe d'administration[25]

Il y a conflit d'intérêts lorsqu'un administrateur ou son représentant permanent a un intérêt de nature patrimoniale, direct ou indirect, opposé à celui de la société, à propos d'une opération ou décision relevant des compétences de l'organe d'administration de celle-ci[26]. Si les principes relatifs à la gestion des conflits d'intérêts au sein de l'organe d'administration restent globalement inchangés, les règles sont clarifiées sur plusieurs points et, surtout, les solutions sont déclinées en fonction des différents modes de gouvernance.

A. *Principes*

Les règles relatives aux conflits d'intérêts varient en fonction de la forme sociale et du mode de gouvernance choisi par la société. On peut toutefois déceler des principes sous-jacents à ces différentes règles.

Trois types de solutions sont prévues pour gérer les conflits d'intérêts, dans le cadre d'un système « en cascade » partant de la solution préférable qui

25 Sur les conflits d'intérêts dans la SRL, voy. P. BOSSARD, « CSA – Examen systématique du nouveau droit des sociétés non cotées et des associations », Limal, Anthemis, 2020, pp. 434-439 ; E.-J. NAVEZ et A. NAVEZ, *Le Code des sociétés et des associations – présentation et premiers commentaires*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 160-162 ; V. SIMONART, « Le nouveau régime des conflits d'intérêts », in A.-P. ANDRÉ-DUMONT et T. TILQUIN (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 147-172 ; D. WILLERMAIN, « La société à responsabilité limitée : au-delà de la suppression du capital », in E. POTTIER (coord.), *Le Code des sociétés et des associations : (r)évolution ?*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 134-137 ; D. WILLERMAIN, F. MESSINE et G. COLLARD, « La gouvernance des sociétés, spécialement des sociétés par actions », in O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 202-205. Dans la SA : P. BOSSARD, *CSA – Examen systématique du nouveau droit des sociétés non cotées et des associations*, Limal, Anthemis, 2020, pp. 550-554 ; J. MALHERBE *et al.*, *Droit des sociétés*, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 628-638 ; E. POTTIER, T. L'HOMME, L.-Y. TU et G. VISEUR, « Nouveautés en matière de sociétés anonymes et de sociétés cotées », in E. POTTIER (coord.), *Le Code des sociétés et des associations : (r)évolution ?*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 225-230 ; D. WILLERMAIN, F. MESSINE et G. COLLARD, « La gouvernance des sociétés, spécialement des sociétés par actions », in O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 220-222.

26 Sur le champ d'application des règles de conflit d'intérêts, V. SIMONART, « Le nouveau régime des conflits d'intérêts », in A.-P. ANDRÉ-DUMONT et T. TILQUIN (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 149-154 ; K. RENIERS, « Is de nieuwe belangenconflictprocedure in het WVV te cumuleren met andere uitkeringsregelingen ter bescherming van het vennootschapsbelang en het belang van de aandeelhouders ? », *Tax, Audit & Accountancy*, n° 66, 2020, pp. 6-17.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

bascule vers une autre qui l'est moins, si la première n'est pas possible. Ce qui est ou non possible dépend du mode de gouvernance que la société a adopté.

La première solution consiste à faire prendre la décision par des membres du même organe, mais qui ne sont pas affectés par le conflit d'intérêts. Ainsi, le conseil d'administration et, dans le régime dual, le conseil de surveillance, restent en principe compétents pour prendre la décision, mais celui ou ceux de leurs membres qui sont affectés par le conflit ne peuvent participer à la délibération ni à la prise de décision (art. 7:96 et 7:115). Cette solution est aussi appliquée lorsqu'une SRL compte plusieurs administrateurs habilités à agir seuls et qu'un d'entre eux au moins n'est pas en situation de conflit. Dans ce cas la décision est prise collégialement par les administrateurs non affectés par le conflit[27] ou, s'il est seul, individuellement par celui qui n'est pas affecté (art. 5:76, § 1er, al. 1er).

Dans d'autres cas de figure, l'organe affecté par le conflit est dépossédé de ses pouvoirs et la décision doit être prise par un autre organe, qu'on pourrait qualifier de « supérieur ». C'est le cas lorsque tous les membres de l'organe d'administration sont en situation de conflit : s'il s'agit du conseil d'administration ou du conseil de surveillance dans la SA ou des administrateurs dans la SRL, c'est l'assemblée générale qui doit être convoquée pour autoriser l'opération, qui est ensuite exécutée par l'organe normalement compétent (art. 5:76, § 1er, al. 2 ; art. 7:96, § 1er, al. 4).

On applique la même logique en cas d'administrateur unique : s'il rencontre un conflit d'intérêts, la situation est analogue à celle où tous les administrateurs sont en conflit (art. 7:102, § 1er, al. 1er). Toutefois, si l'administrateur unique est une personne morale dirigée par un organe collégial, alors il est possible d'appliquer la procédure de conflits d'intérêts au niveau de la personne morale administratrice. On retombe donc sur la première solution si les membres de l'organe d'administration de la personne morale administratrice ne sont pas tous en conflit. Dans le cas contraire, on applique le deuxième régime et c'est l'assemblée générale de la société administrée qui autorise l'opération (art. 7:102, § 1er, al. 2).

La technique de l'organe « supérieur » est aussi appliquée au conseil de direction dans le régime dual, même lorsque ses membres ne sont pas tous en situation de conflit. Selon l'article 7:117, § 1er, alinéa 1er, « le conseil de direction renvoie cette décision au conseil de surveillance, qui procède conformément à l'article 7:115 ». On peut se demander s'il était nécessaire d'obliger le conseil de surveillance à appliquer la procédure de conflit d'intérêts en son sein, alors qu'aucun de ses membres ne peut faire partie du conseil de direction et qu'il est donc possible qu'aucun de ses membres ne soit en situation de conflit. Mais malgré l'étanchéité sur le plan de la composition, on redoute

27 V. SIMONART, « Le nouveau régime des conflits d'intérêts », in A.-P. ANDRÉ-DUMONT et T. TILQUIN (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 155-156 ; D. WILLERMAIN, « L'administration de la société à responsabilité limitée », in A.-P. ANDRÉ-DUMONT et T. TILQUIN (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 132 ; D. WILLERMAIN, F. MESSINE et G. COLLARD, « La gouvernance des sociétés, spécialement des sociétés par actions », in O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, p. 204.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

vraisemblablement une proximité entre les deux organes, et l'on s'est dit que deux précautions valent mieux qu'une.

Enfin, le dernier cas est celui où, à défaut d'autre possibilité, on laisse la personne en situation de conflit décider elle-même, tout en la soumettant à une procédure destinée à faire la transparence sur l'opération. Ce mode de gestion du conflit est réservé au cas où l'administrateur unique est simultanément l'actionnaire unique de la société : dans ce cas, rien n'est en effet résolu en demandant à l'assemblée générale d'autoriser l'opération. On précise que cette solution ultime ne s'applique pas dans tous les cas où une société unipersonnelle est dirigée par un administrateur unique : il faut en outre que l'actionnaire et l'administrateur soient la même personne (art. 5:76, § 4 et art. 7:102, § 1er, al. 3).

B. *Exceptions*

Le Code précise que les règles en matière de conflits d'intérêts ne s'appliquent pas dans deux cas où les risques d'abus sont réduits. Il s'agit, d'une part, des « opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature » (art. 5:76, § 5, al. 2 ; art. 7:96, § 3, al. 2 ; art. 7:102, § 2, al. 2 et art. 7:115, § 3, al. 2). Sont par exemple visées les opérations par lesquelles un dirigeant d'entreprise achète les biens ou services commercialisés par son entreprise dans les mêmes conditions que tout autre client.

D'autre part, on n'applique pas les règles de conflit d'intérêts dans le cadre d'opérations « conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société » (art. 5:76, § 5, al. 1er ; art. 7:96, § 3, al. 1er ; art. 7:102, § 2, al. 1er et art. 7:115, § 3, al. 1er). Sont donc ici visées les opérations entre une société-mère et sa filiale, ou entre deux sociétés-sœurs, si le lien de participation est d'au moins 95 %. L'idée est que le risque est mince du point de vue de l'actionnaire, dans la mesure où la perte éventuellement réalisée d'un côté serait compensée par le gain indu réalisé de l'autre.

On peut se demander si cette dernière exception est cohérente avec la règle qui réglemente néanmoins le conflit d'intérêts d'un administrateur unique qui est aussi l'actionnaire unique[28]. Dans ce cas également, l'actionnaire ne court aucun risque, parce que ce qu'il perdrait comme actionnaire serait compensé par ce qu'il a gagné comme administrateur. La comparaison entre les deux situations pose la question de savoir si les règles de conflit d'intérêts sont là pour protéger les actionnaires seulement, ou si elles sont aussi destinées à protéger les tiers. On semble avoir opté pour la première conception en ce qui concerne les opérations entre sociétés détenues à 95 %, mais pour la seconde s'agissant de l'administrateur unique également actionnaire unique.

28 Cette règle particulière est expressément réservée dans la disposition prévoyant l'exception considérée ici (art. 5:76, § 5, al. 1er ; art. 7:102, § 2, al. 1er). Elle constitue donc une « exception à l'exception ».

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

C. *Procédure*

La gestion du conflit d'intérêts suppose de suivre une procédure particulière.

L'administrateur en conflit doit en informer ses collègues, en expliquant la nature de l'intérêt opposé. La déclaration doit figurer dans le procès-verbal de la réunion. Ensuite, l'administrateur concerné se retire : il ne peut participer ni à la délibération ni à la décision. Tel n'était pas le cas dans le cadre du Code des sociétés de 1999, ce que de nombreux intervenants avaient des difficultés à comprendre. Les règles sont désormais alignées sur un certain bon sens[29], au prix toutefois de risquer de perturber certains équilibres délicats au sein des organes d'administration, notamment quand le pouvoir est réparti entre deux groupes aux intérêts antagonistes[30].

Dans le procès-verbal de la réunion, les administrateurs doivent expliquer la nature de l'opération envisagée, ses conséquences patrimoniales pour la société et les raisons qui justifient la décision prise. Cet extrait du procès-verbal est publié dans le rapport de gestion ou, à défaut, en annexe aux comptes annuels. S'il ne s'agit pas d'un organe collégial et qu'il n'y a donc pas de réunion ni de procès-verbal, ces éléments doivent figurer dans un rapport spécial[31].

Le commissaire de la société, s'il y en a un, doit recevoir l'extrait du procès-verbal et, sur la base des informations qui lui sont ainsi communiquées, inclure dans son rapport une section séparée contenant sa propre évaluation des conséquences patrimoniales de la décision pour la société.

D. *Sanction*

La société peut demander la nullité des opérations accomplies en violation de la procédure de conflits d'intérêts, si le tiers concerné avait ou devait avoir conscience de cette violation. L'action en nullité est aussi ouverte à toute personne pouvant justifier d'un intérêt au respect de la règle violée (art. 5:77, § 2 ; art. 7:96, § 2 ; art. 7:103, § 2 et art. 7:115, § 2).

Par ailleurs, le non-respect de la procédure est une violation du Code des sociétés et des associations, susceptible d'entraîner la responsabilité solidaire des administrateurs envers la société ou envers les tiers (art. 2:56, al. 3).

§2. Au sein d'un groupe comprenant une société cotée

A. *Introduction*

En ce qui concerne les conflits d'intérêts entre sociétés d'un groupe comprenant une société cotée, les auteurs du Code des sociétés et des associations souhaitaient partir du texte de l'article 524 du Code des sociétés, avec un double objectif : (i) clarifier le champ d'application de cette disposition, qui

29 Y. DE CORDT et H. CULOT, « La réforme du droit belge des sociétés », *Rev. soc.*, 2019, p. 445.

30 D. WILLERMAIN, « La société à responsabilité limitée : au-delà de la suppression du capital », in E. POTTIER (coord.), *Le Code des sociétés et des associations : (r)évolution ?*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 135.

31 V. SIMONART, « Le nouveau régime des conflits d'intérêts », in A.-P. ANDRÉ-DUMONT et T. TILQUIN (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 159.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

pouvait être mal comprise ou mal appliquée dans la pratique et (ii) étendre ce champ d'application pour couvrir des opérations ou décisions potentiellement problématiques, mais qui n'étaient pas visées auparavant.

Par la suite, le législateur a transposé la directive (UE) 2017/828, dite « SRD II »[32], qui modifie assez substantiellement le régime des conflits d'intérêts intragroupe. On aurait certes pu réfléchir aux deux aspects dès 2019, mais le Ministre ne l'a pas souhaité, essentiellement parce que le groupe de travail rédigeant le nouveau Code et l'instance chargée de préparer la transposition de la directive appartenaient à deux sphères séparées. Chacun son métier, donc, avec comme conséquence une application cumulative des deux réflexions, qui aboutit à un régime particulièrement complexe (art. 7:97 et 7:116), peut-être d'ailleurs davantage encore qu'auparavant.

On en expose ici les grandes lignes, sans entrer dans tous les détails.

B. *Champ d'application*

Ratione personae, est en principe visé un conflit d'intérêts entre une société cotée et une partie liée, à l'exception des filiales de la société cotée. Sont indirectement visées aussi les opérations entre une filiale de la société cotée et une partie qui lui est liée : dans ce cas, l'opération ou la décision doit être soumise au conseil d'administration de la société cotée. La notion de partie liée s'entend au sens des normes comptables internationales IAS/IFRS, telles qu'adoptées dans l'Union européenne[33].

Les opérations impliquant une filiale sont exemptées, dès lors que l'éventuel abus n'influencerait pas les comptes consolidés : l'appauvrissement d'une société viendrait compenser l'enrichissement d'une autre, et elles sont par hypothèse toutes les deux comprises dans le périmètre de consolidation.

Toutefois, au-delà de ce que la directive exige, le droit belge réintègre dans le champ d'application les opérations conclues entre une société cotée et sa filiale si la personne qui contrôle la société cotée possède, directement ou indirectement, un intérêt d'au moins 25 % dans la filiale en question indépendamment (on pourrait dire, parallèlement) de la participation dans la société cotée, c'est-à-dire, en cas de participation indirecte dans la filiale de la société cotée, au travers d'autres personnes physiques ou morales que la société cotée[34]. On évite ainsi que celui qui contrôle la société cotée cherche, en avantageant cette filiale, à se procurer indirectement un avantage au détriment des autres actionnaires de la société cotée.

---

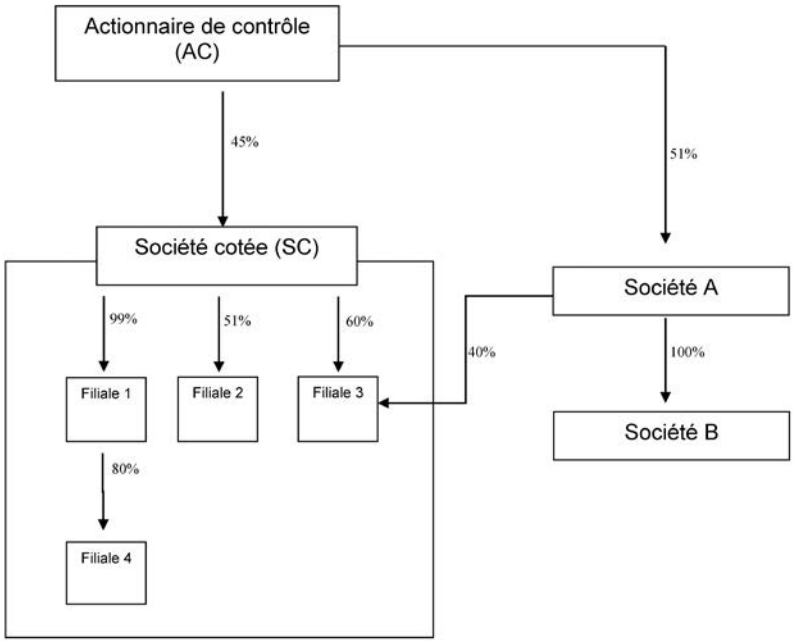
32 Directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires, *J.O.*, L 132, 20 mai 2017, pp. 1-25.

33 Art. 9-12 de la norme IAS 24, annexée au Règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, *J.O.*, L 320, 29 novembre 2008, p. 1.

34 Voy. J. Malherbe *et al.*, *Droit des sociétés*, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, p. 641 ; E.-J. Navez et A. Navez, *Le Code des sociétés et des associations – présentation et premiers commentaires*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 224-225.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Un schéma étant souvent plus clair que de longues explications, les travaux préparatoires ont proposé le diagramme suivant[35]. Bien qu'il s'agisse d'une filiale de la société cotée, les opérations avec la société dénommée « Filiale 3 » seront soumises aux règles de conflit d'intérêts, comme si elle était une société liée sans être une filiale, en raison de la participation « parallèle » supérieure à 25 % de l'actionnaire de contrôle, par l'intermédiaire de la « société A ».



Le législateur belge a aussi souhaité étendre le champ d'application *ratione materiae* à des décisions de l'organe d'administration qui ne sont en principe pas soumises à ces règles, car il s'agit de décisions préparatoires d'opérations qui sont ensuite soumises à l'approbation de l'assemblée générale[36]. Même si l'assemblée générale – donc, pourrait-on dire, les actionnaires – a le dernier mot, l'expérience a montré que les conditions de l'opération sont souvent définies, en substance, par l'organe d'administration, et que l'assemblée générale n'exerce en pratique qu'un pouvoir assez formel de ratification, d'autant qu'elle est généralement dominée par un actionnaire de contrôle, sans que les autres actionnaires ne disposent d'un contre-pouvoir effectif.

35 Projet de loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch. repr., 2017-2018, DOC 54 3119/001, p. 231.

36 Auparavant, la FSMA recommandait d'appliquer volontairement la procédure de conflit d'intérêts dans ce type de cas : X. DIEUX et P. DE WOLF, « Le nouveau Code des sociétés (et des associations) : *Capita Selecta* », *J.T.*, 2019, p. 524 ; E. POTTIER, T. L'HOMME, L.-Y. TU et G. VISEUR, « Nouveautés en matière de sociétés anonymes et de sociétés cotées », in E. POTTIER (coord.), *Le Code des sociétés et des associations : (r)évolution ?*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 232.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Ces décisions de l'organe d'administration sont les suivantes : (i) les décisions par lesquelles l'organe d'administration décide de proposer à l'assemblée générale un apport en nature par une partie liée à la société (ce qui inclut l'apport de branche d'activité et l'apport d'universalité) et (ii) l'approbation d'un projet de fusion, de scission ou d'opération assimilée avec une partie liée, ou encore un projet d'apport d'universalité à une partie liée à la société[37].

À nouveau, ceci ne s'applique pas si la partie liée est une filiale de la société, sauf si l'actionnaire de contrôle dispose d'une participation significative ne passant par la société cotée (voir ci-dessus).

Alors que les auteurs du Code des sociétés et des associations ont étendu le champ d'application des règles *ratione materiae*, les personnes chargées de la transposition de la directive SRD II ont, quant à elles, fait un large usage des dérogations que cette directive autorise. Il ne s'agit pas des mêmes questions et il n'y a donc pas là une incohérence au sens strict du terme, mais en termes de politique législative, on peut se demander si le législateur belge souhaite un régime minimaliste ou englobant. Son attitude semble indiquer qu'il veut les deux à la fois.

Ainsi, ne sont pas soumises à la réglementation (art. 7:97, § 1er, al. 3 et art. 7:116, § 1er, al. 3) :

- Les « décisions et aux opérations habituelles pour la société cotée ou ses filiales, intervenant dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature » ;
- Les « décisions et […] opérations représentant moins d'1 % de l'actif net de la société cotée, tel qu'il résulte des comptes consolidés », en cumulant toutes les opérations concernant cette même partie liée pendant les douze derniers mois ;
- Les décisions et opérations au sujet de la rémunération des dirigeants ; on rappellera à cet égard que la rémunération des administrateurs doit en principe être décidée par l'assemblée générale (art. 2:50) ;
- Pour les établissements de crédit et avec l'accord de l'autorité de contrôle, les décisions adoptées par l'établissement de crédit pour exécuter les décisions de l'autorité de contrôle afin de préserver la stabilité de l'établissement de crédit ou du système financier ;
- Certaines opérations touchant aux fonds propres, à savoir « l'acquisition ou l'aliénation d'actions propres, […] la distribution d'acomptes sur dividende et [les] augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé sans limitation ou suppression du droit de préférence des actionnaires existants. »

C. *Procédure*

Les opérations qui entrent dans le champ d'application de cet article sont d'abord soumises à un comité, composé de trois administrateurs indépendants

37 J. Malherbe *et al.*, *Droit des sociétés*, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, p. 639 ; E.-J. Navez et A. Navez, *Le Code des sociétés et des associations – présentation et premiers commentaires*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 226.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

de la société cotée. Ce comité peut se faire assister par un expert, aux frais de la société, s'il le souhaite.

Ce comité doit rendre un « avis circonstancié », écrit et motivé, sur la proposition de décision ou d'opération. Le Code précise les critères à prendre en considération et les rubriques que cet avis doit contenir. Le cas échéant, l'avis de l'expert est intégré ou annexé à l'avis du comité.

L'organe d'administration ou le conseil de surveillance prend la décision sur la base de l'avis du comité, étant entendu que les administrateurs « impliqués » ne participent pas à la délibération et au vote. Ce que le mot « impliqué » signifie n'est pas parfaitement clair[38]. On aurait pu imaginer de se référer aux critères du conflit d'intérêts de l'administrateur, comme on le faisait précédemment. Choisir un autre vocable signifie peut-être qu'on visait autre chose, mais le législateur n'a pas précisé quoi. On peut imaginer qu'il s'agira souvent des administrateurs liés à l'actionnaire de contrôle, mais rien ne dit qu'ils sont nécessairement tous impliqués dans tous les cas de conflits.

Le Code précise que, si tous les administrateurs sont « impliqués », l'opération ou la décision doit être soumise à l'assemblée générale, avant d'être ensuite, le cas échéant, exécutée par l'organe d'administration. Ce cas de figure pose la question de savoir si les administrateurs indépendants (en général) mais impliqués (en ce qui concerne cette opération ou décision particulière) pourraient faire partie du comité d'avis. Il semble que oui, à défaut de quoi suivre la procédure n'est pas possible, mais il reste inconfortable de se dire que l'avis prétendument désintéressé a été donné par des personnes « impliquées ».

Le commissaire est également informé et doit communiquer son appréciation, en particulier sur les données financières et comptables sur lesquelles reposent l'avis du comité et la décision de l'organe d'administration.

La décision fait l'objet d'une publicité immédiate, au moyen d'une annonce publique contenant les mentions précisées par la loi, accompagnée de l'avis du comité, éventuellement des raisons pour lesquelles l'organe d'administration n'a pas suivi cet avis et du rapport du commissaire. Dans le rapport de gestion, il suffit désormais de donner un « aperçu » des annonces publiées pendant l'exercice, en indiquant pour le surplus l'endroit où l'on peut consulter ces annonces.

SECTION 3. STATUT DE L'ADMINISTRATEUR

On ne peut pas affirmer que le Code des sociétés et des associations réforme véritablement le statut de l'administrateur, mais il apporte quelques précisions, compléments et modifications dont la plupart sont bienvenus.

38 Avis du Conseil d'État n° 66.666/2/AG, *Doc. parl.*, Ch. repr., 2019-2020, DOC 55 0553/003, pp. 12-13.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

§1. Nomination et révocation

L'administrateur est, en règle, nommé et révoqué par l'assemblée générale. Pour les membres du conseil de direction, cette compétence revient au conseil de surveillance (art. 7:107, al. 3). Le Code autorise aussi, en cas de vacance, la cooptation par l'organe d'administration lui-même, s'il est collégial, et sauf interdiction statutaire (art. 5:71 et 7:88)[39].

Dans la société anonyme et à l'exception de l'administrateur unique, les administrateurs sont nommés pour une durée déterminée, qui ne peut excéder six ans (art. 7:85, § 2). Dans la SRL, ils peuvent être désignés pour une durée déterminée ou indéterminée (art. 5:70, § 2)[40]. Sauf disposition contraire, leur désignation court à compter du jour de la réunion de l'assemblée générale qui les nomme, jusqu'à celui de la réunion de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice au cours duquel leur fonction prend fin, selon la décision de nomination.

La révocation *ad nutum*, ce qui signifie qu'elle peut être donnée à tout moment, sans motif, sans préavis et sans indemnité, reste la règle, mais cette norme est désormais supplétive, alors qu'une jurisprudence ancienne[41], mais critiquée[42], la considérait comme d'ordre public dans la SA. Si telle est l'idée générale, les règles sont exprimées de manière plus nuancée.

Ainsi, pour les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une SA, la révocabilité *ad nutum* est la règle mais, d'une part, l'assemblée générale qui révoque peut, sauf si les statuts l'interdisent, fixer la date de prise d'effet de la révocation et décider d'octroyer une indemnité à l'administrateur révoqué et, d'autre part, les statuts peuvent prévoir un délai de préavis et/ou une indemnité de départ. Même si tel est le cas, l'assemblée générale peut néanmoins révoquer *ad nutum* s'il existe de justes motifs – notion singulièrement plus large que la faute grave, qu'elle englobe (art. 7:85, § 3 et art. 7:105, § 4)[43].

39 D. WILLERMAIN, « L'administration de la société à responsabilité limitée », in A.-P. ANDRÉ-DUMONT et T. TILQUIN (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 120-121 ; D. WILLERMAIN, F. MESSINE et G. COLLARD, « La gouvernance des sociétés, spécialement des sociétés par actions », in O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 197-198.

40 D. WILLERMAIN, « L'administration de la société à responsabilité limitée », *in* A.-P. ANDRÉ-DUMONT et T. TILQUIN (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 118.

41 Cass., 22 janvier 1981, *Pas.*, 1981, I, p. 543 ; Cass., 13 avril 1989, *Pas.*, 1989, I, p. 825.

42 Voy. P. CRAHAY, « La révocation des administrateurs dans le Code des sociétés et des associations », *R.P.S.-T.R.V.*, 2020, p. 45-46 ; E. POTTIER, T. L'HOMME, L.-Y. TU et G. VISEUR, « Nouveautés en matière de sociétés anonymes et de sociétés cotées », *in* E. POTTIER (coord.), *Le Code des sociétés et des associations : (r)évolution ?*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 200.

43 Voy. Y. DE CORDT et H. CULOT, « La réforme du droit belge des sociétés », *Rev. soc.*, 2019, pp. 443-444 ; X. DIEUX et P. DE WOLF, « Le nouveau Code des sociétés (et des associations) : *Capita Selecta* », *J.T.*, 2019, p. 523 ; J. MALHERBE *et al.*, *Droit des sociétés*, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 592-593. Sur la notion de justes motifs, P. CRAHAY, « La révocation des administrateurs dans le Code des sociétés et des associations », *R.P.S.-T.R.V.*, 2020, pp. 52-53 ; D. WILLERMAIN, F. MESSINE et G. COLLARD, « La gouvernance des sociétés, spécialement des sociétés par actions », in O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, p. 217.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Les règles sont similaires dans la SRL[44]. Dans la SRL, l'administrateur peut être nommé dans les statuts. Dans ce cas, il n'est révocable sans motifs que moyennant une modification des statuts, ou à la majorité simple mais alors moyennant de justes motifs (art. 5:70, § 3)[45].

L'administrateur unique d'une SA peut aussi être nommé dans les statuts (art. 7:101, § 1er). Ceux-ci peuvent indiquer le nom de son successeur. Les statuts peuvent en outre prévoir que la révocation de l'administrateur unique suppose son consentement (art. 7:101, § 3), mais même dans ce cas, l'assemblée générale peut, sans son accord, révoquer l'administrateur unique, dans les conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts et moyennant l'existence de justes motifs (art. 7:101, § 4, al. 2)[46]. Une action minoritaire particulière est prévue pour faire révoquer judiciairement l'administrateur unique : la demande doit être introduite devant le président du tribunal de l'entreprise par un ou plusieurs actionnaires titulaires d'actions avec droit de vote qui représentent au moins 10 % du capital, 3 % dans une société cotée. La demande est introduite par un mandataire unique et doit faire état de justes motifs pour être accueillie (art. 7:101, § 4, al. 3-5)[47].

Le Code précise explicitement que les administrateurs ne peuvent pas exercer cette fonction dans le cadre d'un contrat de travail. Ils sont donc, en cette qualité, des travailleurs indépendants (art. 5:70, § 1er, al. 2 ; art. 7:85, § 1er, al. 3 ; art. 7:105, § 2 et art. 7:107, al. 2). C'était déjà la règle auparavant, même si elle ne figurait pas telle quelle dans le Code des sociétés. Ceci n'empêche pas que le titulaire de la fonction d'administrateur exerce par ailleurs, dans le cadre d'un contrat de travail, une fonction distincte au sein de la même entreprise[48].

44 Sur les différences entre SA et SRL au sujet de la révocation des administrateurs, voy. D. WILLERMAIN, « Le contrôle de l'actionnariat et de l'administration des sociétés familiales constituées sous forme de SRL et de SA (spécialement dans une perspective de transmission de la société) », *Revue de planification patrimoniale belge et internationale*, 2020, pp. 134-135.

45 Selon D. WILLERMAIN, le caractère en principe supplétif des règles de révocation ne permet pas de renforcer la majorité simple qui suffit légalement en cas de justes motifs (« L'administration de la société à responsabilité limitée », in A.-P. ANDRÉ-DUMONT et T. TILQUIN (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 122-123). Dans le même sens, P. CRAHAY, « La révocation des administrateurs dans le Code des sociétés et des associations », *R.P.S.-T.R.V.*, 2020, pp. 53-54. Voy. aussi D. WILLERMAIN, F. MESSINE et G. COLLARD, « La gouvernance des sociétés, spécialement des sociétés par actions », in O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 199-200.

46 D. WILLERMAIN, F. MESSINE et G. COLLARD, « La gouvernance des sociétés, spécialement des sociétés par actions », in O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, p. 226.

47 E.-J. NAVEZ et A. NAVEZ, *Le Code des sociétés et des associations – présentation et premiers commentaires*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 216 ; D. WILLERMAIN, F. MESSINE et G. COLLARD, « La gouvernance des sociétés, spécialement des sociétés par actions », in O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 227-228.

48 J. MALHERBE *et al.*, *Droit des sociétés*, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 593-594 ; E. POTTIER, T. L'HOMME, L.-Y. TU et G. VISEUR, « Nouveautés en matière de sociétés anonymes et de sociétés cotées », in E. POTTIER (coord.), *Le Code des sociétés et des associations : (r)évolution ?*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 198-199 ; D. WILLERMAIN, « L'administration de la société à responsabilité limitée », in A.-P. ANDRÉ-DUMONT et T. TILQUIN (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 126 ; D. WILLERMAIN, « La société à responsabilité limitée : au-delà de la suppression du capital », in E. POTTIER (coord.), *Le Code des sociétés et des associations : (r)évolution ?*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 129-130 ; D. WILLERMAIN, F. MESSINE et G. COLLARD, « La gouvernance des sociétés,

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Les nouvelles dispositions contiennent aussi des précisions sur la démission des administrateurs, sans vraiment modifier les règles antérieures. Elles indiquent que la démission ne suppose pas, pour être effective, qu'elle soit acceptée ou « actée » par la société. Il suffit qu'elle lui soit notifiée. Toutefois, l'administrateur doit rester en fonction pendant la durée raisonnable nécessaire à son remplacement si la société le lui demande[49]. La société a l'obligation de publier la cessation des fonctions de l'administrateur, mais si elle néglige ce devoir, l'administrateur concerné peut, lui-même, se charger des publications nécessaires (art. 5:70, § 4 ; art. 7:85, § 4 et art. 7:105, § 5).

§ 2. Rémunération

La fonction d'administrateur est en principe rémunérée[50]. Le Code affirme ainsi le droit à une rémunération, même s'il n'en fixe pas le montant (art. 5:72, 7:89 et 7:108). Les statuts ou l'assemblée générale pourraient toutefois prévoir l'exercice de la fonction à titre gratuit, ce qui peut être intéressant pour éviter le paiement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants[51].

L'assemblée générale est compétente pour déterminer le montant de la rémunération d'un administrateur (art. 2:50)[52]. Cette règle générale s'applique à toutes les personnes morales.

Des règles spécifiques, qu'on n'expose pas ici, sont prévues pour la rémunération des administrateurs des sociétés cotées (art. 7:89/1 à 7:92)[53].

§ 3. Indépendance

La qualité d'administrateur indépendant vaut surtout pour les sociétés cotées et certaines entités d'intérêt public, qui en ont besoin pour faire partie de leur comité d'audit et de leur comité de rémunération, et éventuellement pour former le comité chargé donner un avis sur les conflits d'intérêts intragroupe.

Auparavant, l'article 526*ter* du Code des sociétés contenait une liste de critères, essentiellement négatifs, permettant de définir l'indépendance. Le Code des sociétés et des associations s'en réfère quant à lui à la *soft law*, au

spécialement des sociétés par actions », in O. Caprasse, H. Culot et X. Dieux (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 190-191.

49 Ces modalités de notification à la société et de maintien dans la fonction à la demande de la société sont difficiles à appliquer en cas d'administrateur unique : comment la société est-elle représentée dans ces actes ? (D. Willermain, « L'administration de la société à responsabilité limitée », in A.-P. André-Dumont et T. Tilquin (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 124-125).

50 D. Willermain, F. Messine et G. Collard, « La gouvernance des sociétés, spécialement des sociétés par actions », in O. Caprasse, H. Culot et X. Dieux (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, p. 191.

51 J. Malherbe *et al.*, *Droit des sociétés*, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, p. 602.

52 X. Dieux et P. De Wolf, « Le nouveau Code des sociétés (et des associations) : *Capita Selecta* », *J.T.*, 2019, p. 523 ; J. Malherbe *et al.*, *Droit des sociétés*, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, p. 595.

53 Voy. X. Dieux et P. De Wolf, « Le nouveau Code des sociétés (et des associations) : *Capita Selecta* », *J.T.*, 2019, p. 524 ; J. Malherbe *et al.*, *Droit des sociétés*, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 597-601 ; E. Pottier, T. L'Homme, L.-Y. Tu et G. Viseur, « Nouveautés en matière de sociétés anonymes et de sociétés cotées », in E. Pottier (coord.), *Le Code des sociétés et des associations : (r)évolution ?*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 207-208.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

prix d'un mélange des genres, peu clair et peu orthodoxe, dont on ne voit pas l'utilité à part la « flexibilité »[54], ce qui pourrait se traduire plus clairement par la possibilité de faire passer pour indépendants des administrateurs qui ne le sont pas (vraiment)[55].

Le Code énonce d'abord une règle tautologique : « Un administrateur d'une société cotée est considéré comme indépendant s'il n'entretient pas avec la société ou un actionnaire important de celle-ci de relation qui soit de nature à mettre son indépendance en péril ».

Pour le reste, il formule une présomption simple selon laquelle est indépendant celui qui satisfait aux « critères prévus dans le code belge de gouvernance d'entreprise que le Roi désigne conformément à l'article 3:6, § 2, alinéa 4. Le Roi veille à ce que ce code contienne une liste de critères adéquats ».

On note cependant que :

– L'article 3:6 précité n'impose pas au Roi de désigner un code de gouvernance d'entreprise, mais lui en laisse seulement la faculté ;

– Par arrêté du 12 mai 2019[56], le Roi, comme il était en réalité prévu dès le départ, a désigné le Code de gouvernance d'entreprise (dit « Code 2020 ») établi par la Commission Corporate Governance, une émanation de la Fédération des entreprises de Belgique ;

– Rien n'indique, ni dans l'arrêté, ni dans son préambule, ni dans le rapport au Roi, qu'au moment de prendre cet arrêté, on aurait vérifié le caractère adéquat des critères que le Code 2020 contient ;

– Le Code 2020 ne fixe pas des critères impératifs, mais seulement des recommandations auxquelles il est permis de déroger si la société estime qu'elles ne sont pas adéquates en fonction de sa situation[57]. Certains considèrent qu'il revient alors à l'assemblée générale de trancher[58], mais peut-on faire confiance à son jugement lorsqu'il faut décider si le candidat administrateur est suffisamment indépendant, c'est-à-dire pas trop proche de l'actionnaire de contrôle ?

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que des libertés soient prises avec la notion d'indépendance, comme dans le cas de cette société proposant de qualifier d'indépendants, à l'occasion de leur renouvellement, deux administrateurs qui ne l'étaient pas précédemment, en considérant qu'en raison de la taille réduite de la société, il se justifiait de réduire de trois ans à six mois la

54 E. POTTIER, T. L'HOMME, L.-Y. TU et G. VISEUR, « Nouveautés en matière de sociétés anonymes et de sociétés cotées », in E. POTTIER (coord.), *Le Code des sociétés et des associations : (r)évolution ?*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 204.

55 Voy. Y. DE CORDT et H. CULOT, « La réforme du droit belge des sociétés », *Rev. soc.*, 2019, p. 443.

56 A.R. du 12 mai 2019 portant désignation du code de gouvernement d'entreprise à respecter par les sociétés cotées, *M.B.*, 17 mai 2019.

57 Pour une synthèse des dispositions du Code de gouvernement d'entreprise 2020 en matière d'indépendance, J. MALHERBE *et al.*, *Droit des sociétés*, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 588-589 ; E. POTTIER, T. L'HOMME, L.-Y. TU et G. VISEUR, « Nouveautés en matière de sociétés anonymes et de sociétés cotées », in E. POTTIER (coord.), *Le Code des sociétés et des associations : (r)évolution ?*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 204-206.

58 P. LAMBRECHT, « Aspects de droit financier », in O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, p. 602.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

période pendant laquelle les personnes concernées ne peuvent pas avoir été manager exécutif ou délégué à la gestion journalière dans la société. La FSMA est intervenue pour s'opposer à cette désignation et l'assemblée générale de la société s'est inclinée, en désignant les administrateurs sans qu'ils soient reconnus comme indépendants[59].

Au-delà de l'inefficacité du système pour garantir une réelle indépendance des administrateurs indépendants, on peut regretter cette manière de déléguer à des organismes privés sans légitimité démocratique le soin de fixer des critères essentiels au fonctionnement de mécanismes prévus dans l'intérêt général. Il est aussi dommage que le législateur n'ait pas souhaité prévoir, en faveur des administrateurs indépendants, une forme de protection contre le pouvoir de l'actionnaire de contrôle, par exemple en prévoyant une désignation pour une durée fixe comme cela existe dans le cas du commissaire (art. 3:61, § 1er).

§4. Responsabilité

Le Code des sociétés et des associations prévoit, dans son livre 2, un régime de responsabilité des dirigeants commun à toutes les personnes morales régies par le Code[60], c'est-à-dire, en résumé, les différentes formes de sociétés dotées de la personnalité juridique, les ASBL et AISBL et les fondations. Ce régime s'applique non seulement aux administrateurs, mais aussi à leurs représentants permanents si les administrateurs sont des personnes morales, aux délégués à la gestion journalière et aux administrateurs de fait[61]. Il s'agit du régime général de responsabilité, étant entendu que des dispositions particulières prévoient des cas supplémentaires de responsabilité à propos d'opérations spécifiques.

Ce régime contient une obligation positive de bon comportement de l'administrateur : « Chaque membre d'un organe d'administration ou délégué à la gestion journalière est tenu à l'égard de la personne morale de la bonne exécution de la mission qui lui a été confiée » (art. 2:51)[62]. La loi de réparation du 28 avril 2020 remplace le mot « mandat » utilisé précédemment par celui de mission, ce qui est effectivement préférable dans la mesure où le dirigeant

59 Voy. le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SA Asit Biotech du 15 juin 2020, https://www.asitbiotech.com/images/fr/pdf/2020/Proces_verbal_de_l_Assemblee_Generale_Ordinaire_du_15_juin_2020.pdf (consulté le 11 juillet 2020).

60 X. Dieux et P. De Wolf, « Le nouveau Code des sociétés (et des associations) : *Capita Selecta* », *J.T.*, 2019, p. 511 ; E.-J. Navez et A. Navez, *Le Code des sociétés et des associations – présentation et premiers commentaires*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 67. Pour une analyse critique, L. Cornelis et A. François, « Les résidus de la responsabilité des administrateurs », in O. Caprasse, H. Culot et X. Dieux (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 251-295.

61 L. Cornelis et A. François, « Les résidus de la responsabilité des administrateurs », in O. Caprasse, H. Culot et X. Dieux (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 257-258 ; E.-J. Navez et A. Navez, *Le Code des sociétés et des associations – présentation et premiers commentaires*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 68.

62 H. Braeckmans et R. Houben, « Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) (deel 1) », *R.W.*, 2019-2020, p. 535 ; E. Pottier et F. Lefèvre, « La responsabilité des organes », in A.-P. André-Dumont et T. Tilquin (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 175.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

n'est pas un mandataire de la société au sens propre du terme[63]. Le Code conserve toutefois le terme de mandat, tant pour les dirigeants que pour les commissaires, en de nombreux autres endroits. L'énoncé des devoirs des administrateurs ne va pas plus dans les détails, alors qu'on aurait pu expliciter des devoirs spécifiques reconnus par la doctrine et la jurisprudence (devoir de diligence ou de discrétion, par exemple). On ne trouve pas non plus de disposition générale sur les droits des administrateurs[64].

En conformité avec la jurisprudence établie, le Code des sociétés et des associations énonce la règle de l'appréciation marginale : « Ces personnes ne sont toutefois responsables que des décisions, actes ou comportements qui excèdent manifestement la marge dans laquelle des administrateurs normalement prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente » (art. 2:56, al. 1er, 3e phrase)[65]. Si le juge peut sanctionner le dirigeant qui n'a pas bien exécuté sa mission, il ne peut toutefois pas substituer, surtout *a posteriori*[66], sa propre appréciation à celle du dirigeant, si ce dernier disposait d'un pouvoir d'appréciation[67]. On ne peut pas tenir responsable le dirigeant qui aurait choisi, parmi différents comportements licites et raisonnablement possibles, celui qui s'est postérieurement avéré dommageable. La faute suppose au contraire qu'il ait adopté un comportement qu'aucun dirigeant raisonnable n'aurait pu avoir dans les mêmes circonstances.

Les règles antérieures sont quelque peu renforcées en ce qui concerne la solidarité (art. 2:56, al. 2 et 3). Si l'organe d'administration est collégial, la responsabilité des dirigeants est toujours solidaire ; on ne fait plus la distinction – qui était parfois difficile à apprécier dans la pratique – entre la responsabilité solidaire pour les fautes communes et la responsabilité *in solidum* pour les fautes concurrentes[68]. Dans les autres cas, c'est-à-dire s'il y a plusieurs

63 Il existait en outre une discordance entre le texte français et le texte néerlandais. Pour une discussion de cette question, voy. X. Dieux et P. De Wolf, « Le nouveau Code des sociétés (et des associations) : *Capita Selecta* », *J.T.*, 2019, pp. 507-508 ; L. Cornelis et A. François, « Les résidus de la responsabilité des administrateurs », in O. Caprasse, H. Culot et X. Dieux (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 253-256.

64 D. Willermain, F. Messine et G. Collard, « La gouvernance des sociétés, spécialement des sociétés par actions », in O. Caprasse, H. Culot et X. Dieux (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, p. 193. Sur les devoirs des administrateurs, A. Tilleux et J. Salteur, « Administrateur de société, une fonction aux devoirs multiples », *R.P.S.-T.R.V.*, 2016, pp. 315-340.

65 E. Pottier et F. Lefèvre, « La responsabilité des organes », in A.-P. André-Dumont et T. Tilquin (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 177-178. Sur la question de savoir si ceci concerne le pouvoir du juge ou la définition de la faute, et les conséquences de ce débat, voy. L. Cornelis et A. François, « Les résidus de la responsabilité des administrateurs », in O. Caprasse, H. Culot et X. Dieux (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 260-265.

66 P. Bossard, *CSA – Examen systématique du nouveau droit des sociétés non cotées et des associations*, Limal, Anthemis, 2020, p. 130.

67 Y. De Cordt et H. Culot, « La réforme du droit belge des sociétés », *Rev. soc.*, 2019, p. 444 ; P. De Wolf, « La responsabilité des administrateurs ou la recherche de l'impossible équilibre », *Tax, Audit & Accountancy*, n° 63, 2019, p. 27 ; E.-J. Navez et A. Navez, *Le Code des sociétés et des associations – présentation et premiers commentaires*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 69.

68 E.-J. Navez et A. Navez, *Le Code des sociétés et des associations – présentation et premiers commentaires*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 69.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

dirigeants qui peuvent agit individuellement, la responsabilité n'est solidaire qu'en cas de violation du Code ou des statuts. Le dirigeant qui n'a pas pris part à la faute peut se dégager de la solidarité en dénonçant l'infraction à tous les autres membres de l'organe d'administration ainsi que, le cas échéant, au conseil de surveillance (art. 2:56, al. 4)[69]. Si l'on comprend que la dénonciation intervient ainsi plus rapidement qu'auparavant (lorsqu'elle devait être portée devant l'assemblée générale), on peut toutefois se demander si la dénonciation d'un collègue auprès d'autres collègues (voire auprès d'un seul collègue qui serait par hypothèse le fautif) sera une méthode plus efficace pour mettre un terme aux irrégularités et pour maintenir un fonctionnement harmonieux de l'organe d'administration[70].

Le Code reprend aussi la jurisprudence désormais établie de la Cour de cassation dite de la « coexistence » des responsabilités en cas de faute extracontractuelle (art. 2:56, al. 1er, 2e phrase)[71]. Dans son arrêt du 20 juin 2005, la Cour avait en effet affirmé que « si la faute commise par l'organe d'une société au cours de négociations préalables à la conclusion d'un contrat engage la responsabilité directe de cette personne morale, cette responsabilité n'exclut pas, en règle, la responsabilité personnelle de l'organe mais coexiste avec celle-ci », un attendu unanimement étendu à tous les cas de responsabilité aquilienne. En cas de faute extracontractuelle commise par un organe dans l'exercice de ses fonctions, tant la société que l'organe personnellement sont responsables. Cette solution n'est guère cohérente avec la théorie de l'organe, mais en pratique elle est de nature à renforcer les fonctions dissuasive et d'indemnisation de la responsabilité extracontractuelle.

La principale nouveauté en matière de responsabilité des dirigeants est l'introduction d'une limitation de cette responsabilité (art. 2:57). L'idée d'une limitation de la responsabilité se base sur des arguments[72] qui ne convainquent guère[73]. Il s'agirait par exemple de favoriser la couverture de la responsabilité des dirigeants par un contrat d'assurance, alors que le fait que la responsabilité soit précédemment illimitée ne l'avait jamais empêché, tous les contrats d'assurance prévoyant évidemment un plafond à la couverture[74]. Le Code n'impose par ailleurs aucune obligation d'assurance. On devrait aussi prévoir une égalité de traitement entre les dirigeants et les travailleurs salariés, en oubliant

69 L. Cornelis et A. François, « Les résidus de la responsabilité des administrateurs », in O. Caprasse, H. Culot et X. Dieux (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 270-272 ; E. Pottier et F. Lefèvre, « La responsabilité des organes », in A.-P. André-Dumont et T. Tilquin (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 182-183.

70 Y. De Cordt et H. Culot, « La réforme du droit belge des sociétés », *Rev. soc.*, 2019, p. 444.

71 P. De Wolf, « La responsabilité des administrateurs ou la recherche de l'impossible équilibre », *Tax, Audit & Accountancy*, n° 63, 2019, p. 28.

72 Voy., pour un résumé de ceux-ci, P. Bossard, *CSA – Examen systématique du nouveau droit des sociétés non cotées et des associations*, Limal, Anthemis, 2020, p. 132-134.

73 L. Cornelis et A. François, « Les résidus de la responsabilité des administrateurs », in O. Caprasse, H. Culot et X. Dieux (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 276-281 ; Y. De Cordt et H. Culot, « La réforme du droit belge des sociétés », *Rev. soc.*, 2019, pp. 444-445.

74 E. Pottier et F. Lefèvre, « La responsabilité des organes », in A.-P. André-Dumont et T. Tilquin (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 186.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

qu'évidemment les dirigeants dirigent alors que les employés doivent obéir[75]. On est même allé jusqu'à invoquer un argument de « guerre des talents »[76], selon lequel, à défaut de limiter la responsabilité, on risquait de ne plus trouver personne pour assumer la charge de dirigeant d'entreprise en Belgique.

Heureusement, le projet initial a été largement vidé de sa substance au cours du processus législatif. La limitation de responsabilité des dirigeants ne s'applique pas « en cas de faute légère présentant dans leur chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel, de faute grave, d'intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le chef de la personne responsable », ni aux obligations de garantie prévues par exemple en cas d'apport en nature, ni à certaines responsabilités particulières en matière fiscale et de sécurité sociale (art. 2:57, § 3). Le libellé assez large de la première exclusion et les concepts susceptibles d'appréciation sur lesquels elle repose permettront au juge de condamner pleinement ceux qui doivent l'être[77].

Lorsque la limitation de responsabilité s'applique, le montant du plafond dépend de la taille de la personne morale, évaluée au regard de son chiffre d'affaires et du total de son bilan, en considérant la moyenne des trois derniers exercices[78]. Dans les sociétés les plus petites, la responsabilité est limitée à 125 000 euros et le plafond est fixé à 12 millions d'euros pour les plus grandes (ce qui inclut les entités d'intérêt public)[79]. Le plafond s'applique par fait générateur de responsabilité, quel que soit le nombre de responsables et de victimes. Le montant maximal est donc, pour le paiement, à répartir entre les responsables et, pour l'indemnisation, entre les victimes, sans que le code ne précise le critère de répartition. La limitation de responsabilité, si elle s'applique, vaut quelle que soit la base juridique de la responsabilité.

D'importants risques de traitement discriminatoire, pointés notamment par le Conseil d'État[80], subsistent dans ce régime de limitation de responsabilité[81].

75 Voy. E. POTTIER et F. LEFÈVRE, « La responsabilité des organes », in A.-P. ANDRÉ-DUMONT et T. TILQUIN (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 185, qui exposent que le législateur est parti de l'idée que telle n'était pas la situation dans les grandes sociétés, où les membres du management sous contrat de travail auraient, dans les faits, un pouvoir décisionnel plus grand que les administrateurs. En meilleure logique, cette constatation, à la supposer exacte, aurait dû conduire à rendre les managers pleinement responsables (puisqu'ils dirigent en fait), plutôt qu'à limiter la responsabilité de tout le monde, au détriment de la société et des tiers.

76 E. POTTIER et F. LEFÈVRE, « La responsabilité des organes », in A.-P. ANDRÉ-DUMONT et T. TILQUIN (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 186 et 189.

77 Sur les exceptions à la limitation de responsabilité, P. BOSSARD, *CSA – Examen systématique du nouveau droit des sociétés non cotées et des associations*, Limal, Anthemis, 2020, pp. 138-142 ; L. CORNELIS et A. FRANÇOIS, « Les résidus de la responsabilité des administrateurs », in O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 286-290 ; P. DE WOLF, « La responsabilité des administrateurs ou la recherche de l'impossible équilibre », *Tax, Audit & Accountancy*, n° 63, 2019, pp. 29-30 ; E. POTTIER et F. LEFÈVRE, « La responsabilité des organes », in A.-P. ANDRÉ-DUMONT et T. TILQUIN (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 194-196.

78 H. BRAECKMANS et R. HOUBEN, « Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) (deel 1) », *R.W.*, 2019-2020, p. 536.

79 Sur le calcul des plafonds, E. POTTIER et F. LEFÈVRE, « La responsabilité des organes », in A.-P. ANDRÉ-DUMONT et T. TILQUIN (coord.), *La société à responsabilité limitée*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 187-191.

80 Avis du Conseil d'État n° 61.988/2, *Doc. parl.*, Ch. repr., 2017-2018, DOC 54 3119/002, pp. 12-18.

81 E.-J. NAVEZ et A. NAVEZ, *Le Code des sociétés et des associations – présentation et premiers commentaires*, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 73-74.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

La personne morale ne peut pas limiter davantage la responsabilité de ses dirigeants. Elle, ses filiales et les entités qu'elle contrôle ne peuvent pas les exonérer ou les garantir par avance contre des actions en responsabilité (art. 2:58). Une autre société (par exemple la société-mère) pourrait toutefois accorder une telle garantie ; l'exonération ou la décharge peuvent aussi être accordées par la société après que les conditions de la responsabilité sont réunies. La société peut, de même, conclure un contrat d'assurance couvrant la responsabilité de ses dirigeants[82].

SECTION 4. DROITS DE VOTE DOUBLES ET MULTIPLES

Le législateur a voulu largement libéraliser la question du droit de vote.

Bien entendu, le principe demeure qu'une action donne droit à une voix (art. 5:42, al. 1er et 7:51, al. 1er) ou, dans la SA, à un nombre de voix proportionnel à la part du capital qu'elle représente (art. 7:51, al. 2)[83]. Sauf dans les sociétés cotées, ce principe est devenu purement supplétif (art. 5:42, al. 1er et 7:52). Ceci permet donc de créer statutairement des actions sans droit de vote[84] ou des actions à vote multiple, quasiment sans limite[85]. On peut aussi conditionner le droit de vote à toutes sortes de circonstances : le type d'assemblée générale, la nature des questions à décider, l'identité ou des caractéristiques du titulaire de l'action, le moment auquel le vote est exercé, etc. Il est ainsi possible d'organiser très librement la répartition des pouvoirs au sein de la société et de découpler presque entièrement cette question des droits économiques liés à l'action.

On se gardera cependant d'en déduire que tout ce qui est possible serait nécessairement opportun. Les praticiens peuvent imaginer moult « bonnes idées » qui, en réalité, créent au sein de la société des déséquilibres et des intérêts mal alignés, souvent à la source d'abus ou de conflits. Il n'est pas certain non plus – mais c'est à la pratique de le confirmer éventuellement – que le fisc acceptera sans sourciller des constructions alambiquées qui, comme par enchantement, permettraient d'éviter l'impôt. Une certaine prudence reste donc de mise.

82 P. BOSSARD, *CSA – Examen systématique du nouveau droit des sociétés non cotées et des associations,* Limal, Anthemis, 2020, p. 149 ; L. CORNELIS et A. FRANÇOIS, « Les résidus de la responsabilité des administrateurs », in O. CAPRASSE, H. CULOT et X. DIEUX (coord.), *Le nouveau droit des sociétés et des associations. Le CSA sous la loupe*, Limal, Anthemis, 2019, pp. 291-293 ; E.-J. NAVEZ et A. NAVEZ, *Le Code des sociétés et des associations – présentation et premiers commentaires*, Bruxelles, Larcier, 2019, p. 75.

83 D. WILLERMAIN, « Les actions et le capital dans la société anonyme : réexamen de thèmes classiques à la lumière du CSA », *R.P.S.-T.R.V.*, 2020, p. 127.

84 Quelques règles particulières, juridiquement impératives mais peu contraignantes en pratique, continuent à s'appliquer aux actions sans droit de vote (art. 5:47 et 7:57).

85 D. BRULOOT, « De invoering van het meervoudig stemrecht in het WVV en de gevolgen voor vennootschapsgroepen », *Tax, Audit & Accountancy*, n° 66, 2020, p. 32 ; X. DIEUX et P. DE WOLF, « Le nouveau Code des sociétés (et des associations) : *Capita Selecta* », *J.T.*, 2019, p. 521 ; J. MALHERBE *et al.*, *Droit des sociétés*, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, p. 683 ; D. WILLERMAIN, « Les actions et le capital dans la société anonyme : réexamen de thèmes classiques à la lumière du CSA », *R.P.S.-T.R.V.*, 2020, pp. 128-129.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

La réglementation du droit de vote est plus rigide dans les sociétés cotées, ce qui se comprend. Ces sociétés ont le choix entre deux systèmes impératifs. Le premier, assez simple, est celui dans lequel chaque action confère un droit de vote proportionnel à la part du capital qu'elle représente, ce qui revient à dire, dans la plupart des cas, que chaque action donne droit à une voix.

L'autre système possible est inspiré du droit français[86] : il s'agit de conférer un second droit de vote aux actionnaires fidèles, c'est-à-dire ceux qui sont titulaires d'actions nominatives qu'ils ont conservées sans interruption depuis au moins deux ans (art. 7:53)[87]. Des règles assez détaillées sont prévues pour calculer le délai de deux ans, c'est-à-dire son point de départ et les différentes circonstances faisant perdre le second droit de vote. Il s'agit en principe de la cession de l'action, mais des dérogations sont prévues par exemple en cas de transfert de propriété dans le cadre d'une fusion ou d'une succession[88]. Il n'échappe à personne qu'un tel système est généralement de nature à favoriser l'actionnaire de contrôle, qui est souvent le seul à faire inscrire ses actions au nominatif et à les conserver longtemps.

Si la société souhaite opter pour le droit de vote double, elle doit l'inscrire dans ses statuts[89]. La majorité requise pour adopter cette modification statutaire a suscité des débats animés[90]. En règle générale, une modification des statuts suppose de réunir une majorité des trois quarts des voix lors de l'assemblée générale extraordinaire. Au motif que, dans plusieurs sociétés cotées bien identifiées, il ne serait pas possible de réunir trois quarts de voix en faveur d'une telle modification, le législateur a, après bien des discussions, opté pour une majorité dérogatoire des deux tiers, applicable uniquement pour instaurer le droit de vote double. Toute autre modification des statuts, et notamment le retour au droit de vote proportionnel, supposait une majorité des trois quarts. La preuve est donc faite que ce système nuit aux actionnaires minoritaires, sans quoi personne n'aurait craint qu'ils ne votent pas en sa faveur ; on sait aussi quel type d'actionnaires le législateur souhaite favoriser. La loi de réparation du 28 avril 2020 rétablit toutefois le parallélisme en prévoyant que « La suppression du droit de vote double est soumise aux mêmes conditions de quorum et de majorité que pour son introduction » (art. 7:53, § 1er, al. 4).

Dans les premiers mois d'application de cette règle, les sociétés concernées ont réalisé que, nonobstant la majorité réduite prévue par la loi, leurs statuts prévoyaient, selon la règle antérieure, une modification à la majorité des trois quarts. Or, il est admis que, si les statuts d'une SA ne peuvent pas diminuer la majorité légale prévue pour leur modification, ils peuvent en revanche la

86 X. DIEUX et P. DE WOLF, « Le nouveau Code des sociétés (et des associations) : *Capita Selecta* », *J.T.*, 2019, p. 522.

87 C. CLOTTENS et J. DE WOLF, « Het loyauteitsstemrecht in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen », *R.P.S.-T.R.V.*, 2019, pp. 150-180.

88 J. MALHERBE *et al.*, *Droit des sociétés*, 5e éd., Bruxelles, Larcier, 2020, pp. 683-684.

89 D. WILLERMAIN, « Les actions et le capital dans la société anonyme : réexamen de thèmes classiques à la lumière du CSA », *R.P.S.-T.R.V.*, 2020, p. 130.

90 Voy. J. DELVOIE et S. DECLERCQ, « De invoering van meervoudig stemrecht en loyauteitsstemrecht in bestaande vennootschappen », *R.P.S.-T.R.V.*, 2019, pp. 143-147.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

renforcer[91]. En clair, il fallait réunir trois quarts des voix en vertu des statuts, même si la loi se contentait de deux tiers. Qu'à cela ne tienne : il ne fut pas difficile d'obtenir du législateur qu'il précise, dans la loi de réparation, qu'« il ne peut être dérogé à cette majorité [des deux tiers] que par une disposition statutaire qui vise spécifiquement l'introduction du droit de vote double » (art. 7:53, § 1er, al. 1er), ce qui revient en pratique à faire prévaloir la majorité des deux tiers prévue par l'article 7:53 sur toute clause statutaire antérieure à la promulgation du Code des sociétés et des associations. Ainsi foule-t-on aux pieds les constructions savamment organisées d'actionnaires qui avaient conservé une minorité de blocage de 25 %, pensant qu'elles leur permettraient d'empêcher la modification des statuts, sans égard pour la sécurité juridique, la prévisibilité et la confiance légitime[92].

CONCLUSION

Les développements qui précèdent montrent que les règles de gouvernance des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée ont été améliorées sur plusieurs points, sans toutefois provoquer un quelconque bouleversement par rapport aux règles et pratiques antérieures qui, dans l'ensemble, donnaient déjà satisfaction.

C'est en les pratiquant dans la durée qu'on verra vraiment si les nouvelles règles sont judicieuses. Il faut laisser aux acteurs le temps de se les approprier et d'utiliser avec imagination les différentes possibilités qu'elles ouvrent. C'est aussi dans quelques années qu'on découvrira éventuellement des abus ou des effets pervers, qu'il s'agira alors de corriger.

En attendant, les nouvelles règles semblent bien reçues auprès des acteurs concernés, tantôt soulagés de pouvoir continuer « comme avant », tant heureux de la liberté plus grande qui leur est accordée pour organiser à leur guise le fonctionnement de la société.

91 J. Delvoie et S. Declercq, « De invoering van meervoudig stemrecht en loyauteitsstemrecht in bestaande vennootschappen », *R.P.S.-T.R.V.*, 2019, p. 146.

92 Avis du Conseil d'État n° 66.666/2/AG, *Doc. parl.*, Ch. repr., 2019-2020, DOC 55 0553/003, pp. 29-31.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouveautés du Code des sociétés et des associations concernant la gouvernance des SA et des SRL, La réforme du droit belge ...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?

Katia Gauzès
Avocat à la Cour
Partner Clifford Chance

Philippe Hoss
Avocat à la Cour
Associé Elvinger Hoss Prussen

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

strada lex

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

INTRODUCTION[1]

La LSC sur les sociétés commerciales a connu une évolution majeure lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 août 2016 ayant pour objet principal la modernisation du droit des sociétés. Le projet de loi n° 5730 à l'origine de cette réforme avait initialement été introduit auprès de la Chambre des Députés en 2007 et fait l'objet d'importants travaux de modifications en raison de la participation active des diverses chambres professionnelles dans l'élaboration du projet, afin de le conformer au mieux aux besoins de la pratique[2]. En effet, le droit luxembourgeois des sociétés se caractérise traditionnellement par une liberté contractuelle couplée à une jurisprudence nationale relativement éparse en comparaison avec les juridictions voisines. Ce contexte permet aux praticiens une certaine liberté d'aménagement des règles statutaires. C'est une des raisons pour lesquelles bon nombre des mesures introduites par la loi du 10 août 2016 viennent consacrer et par là même fixer un cadre juridique certain à des pratiques et des réponses à des problématiques existantes, plutôt que de constituer des bouleversements majeurs.

En ce qui concerne notre contribution, il convient d'établir un état des lieux des règles de gouvernance applicables aux sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée luxembourgeoises, à l'aune de la réforme récente du droit belge des sociétés ayant introduit en 2019 le Code des sociétés et associations (le « CSA »)[3] et d'évaluer dans quelle mesure les changements adoptés par le législateur belge pourraient être opportuns en droit luxembourgeois. La gouvernance des sociétés n'est pas le domaine qui a connu les changements les plus importants à l'occasion de ladite réforme belge. Parmi les changements mis en œuvre par le législateur belge, on distingue ceux qui se rapprochent des régimes existant au Luxembourg de ceux qui à l'inverse s'en éloignent. Il est intéressant de noter que bien que poursuivant un même objectif de modernisation, les réformes belges et luxembourgeoises se sont quelques fois concrétisées en l'adoption d'approches diamétralement opposées.

Dans le cadre de la présente contribution, il s'agira en premier lieu de passer en revue les modes d'administration des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée[4] ainsi que leurs dernières évolutions (I), pour aborder ensuite la notion de conflits d'intérêts (II), ainsi que l'étude du statut de l'administrateur (III) et enfin de conclure avec les droits de vote doubles et multiples pouvant être aménagés au sein des organes de gestion (IV).

1 Me Katia Gauzès remercie Aurélien Le Ret, Knowledge Lawyer, pour son aide dans la rédaction de sa contribution au présent article.

2 Loi luxembourgeoise du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, Mém. A, n° 167, 19 août 2016.

3 Loi belge du 23 mars 2019 introduisant le nouveau Code des sociétés et des associations.

4 La présente contribution comparative ne couvre pas la gouvernance des sociétés par actions simplifiées (SAS) également introduites par la réforme de 2016, alors que la loi belge ne connaît pas cette forme sociale.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

SECTION 1. LES MODES D'ADMINISTRATION

On distingue les modes de gouvernance de la société anonyme, pour lesquels il existe le choix entre le système moniste et dualiste (A) de celui de la société à responsabilité limitée qui se caractérise par une importante flexibilité et prévoit des modes de gouvernance individuel ou collégial (B). Quels que soient la forme sociale ou le régime de gouvernance choisis, chaque régime prévoit la possibilité de déléguer la gestion journalière de la société (C).

A. Gouvernance de la société anonyme

La société anonyme prévoit deux modes d'administration : le régime moniste[5] classique comprenant un organe collégial unique réunissant en son sein tous les pouvoirs de gestion, le conseil d'administration et le régime dualiste[6] prévoyant une séparation entre les compétences de gestion et celles de surveillance de cette gestion en deux organes distincts, le directoire et le conseil de surveillance. Par ailleurs, la mise en place d'un administrateur unique est possible dans les sociétés anonymes unipersonnelles.

a) *Le régime moniste : le conseil d'administration*

Le régime moniste constitue le modèle de gestion classique des sociétés anonymes au Luxembourg, il est à ce jour le régime le plus répandu. La gestion est confiée à un organe unique, le conseil d'administration, qui en raison de son caractère collégial[7] doit être composé de trois membres au moins[8], nommés en tant qu'administrateurs par les actionnaires pour un mandat d'une durée maximale de six ans[9], renouvelable. La collégialité du conseil d'administration est une caractéristique impérative[10], toutefois rien ne s'oppose à ce que certains pouvoirs de la société ou l'exécution de certains actes soient délégués ou confiés à un ou plusieurs administrateurs. Il ne serait en revanche pas possible de confier à un ou plusieurs administrateurs la gestion générale de la société car cela reviendrait à annihiler la règle qui veut que les pouvoirs du conseil soient exercés non par un seul, mais par tous les administrateurs délibérant ensemble et formant un collège[11]. Contrairement à la législation belge, la loi luxembourgeoise ne prévoit pas la possibilité d'avoir deux administrateurs pour la société anonyme ayant moins de trois actionnaires[12]. Toutefois, depuis

5 Art. 441-1 et s. de la LSC.
6 Art. 442-1 et s. de la LSC.
7 J. VAN RYN, *Principes de droit commercial*, t. I, 1re éd., Bruxelles, Bruylant, 1954, n° 579, p. 383 « le conseil d'administration est essentiellement un collège délibérant ».
8 Art. 441-2 al. 1er de la LSC. Pour les « grandes sociétés anonymes » occupant habituellement au Luxembourg au moins 1000 salariés au cours des trois dernières années, ou dans lesquelles l'État détient 25 % ou qui bénéficient d'une concession, le conseil d'administration doit être composé de 9 membres au moins ; des dispositions dérogatoires sont également prévues quant à leur mode de désignation.
9 Art. 441-2 al. 5 de la LSC.
10 C. RESTEAU, *Traité des sociétés anonymes*, t. 2, Bruxelles, Swinnen, 1982, p. 158.
11 *Ibid.* et les références citées.
12 Art. 7 :85, § 1er, al. 1 du CSA.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

l'entrée en vigueur de la loi du 25 août 2006[13], cette règle du nombre minimum connaît une seule exception pour ce qui concerne la société anonyme unipersonnelle qui a la possibilité d'avoir un administrateur unique (*infra* c.).

Tout comme en droit belge[14], si la loi luxembourgeoise ne prévoit pas de nombre maximum d'administrateurs, une limite peut néanmoins être prévue dans les statuts. En règle générale, il est recommandé que le conseil d'administration soit composé d'un nombre d'administrateurs impair pour limiter les situations de partage des voix[15]. Cette recommandation est néanmoins facultative, car le conseil d'administration a la possibilité de nommer en son sein, un président[16] qui possède, sauf disposition contraire des statuts, un vote prépondérant en cas de parité[17].

Le conseil d'administration peut être indifféremment composé d'administrateurs personnes physiques ou personnes morales. L'administrateur personne morale se doit de désigner une personne physique qui agira en tant que représentant permanent de la personne morale au sein du conseil d'administration[18].

Le régime moniste prévoit la possibilité pour le conseil d'administration de déléguer tout ou partie de ses compétences de gestion, à l'exception de ce qui porte sur certains domaines[19], à un second organe, le comité de direction ou à un directeur général[20]. Cette possibilité doit être prévue dans les statuts. À l'inverse du droit belge qui a supprimé avec le CSA le recours au comité de direction[21], la loi du 10 août 2016 l'a consacré et a également prévu la possibilité de déléguer la gestion dans les mêmes conditions à un directeur général unique[22], équivalent unipersonnel du comité de direction. Le comité de direction constitue une bonne illustration de l'influence de la pratique en droit luxembourgeois. En effet, avant sa consécration législative, le comité de direction était un organe, typiquement utilisé dans de grandes sociétés pour lesquelles, la réunion des pouvoirs en un seul organe était inadaptée, qui résultait soit d'un aménagement statutaire soit d'une décision du conseil d'administration[23]. Toutefois, les comités de direction de l'époque se voyaient le plus souvent investis en fait de compétences qui pouvaient être considérées

13 Loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle, Mém. A, n° 152, 31 août 2006.

14 D. Willermain, *Le statut de l'administrateur de sociétés anonymes : principes, questions et réflexions*, n° 6983, p. 210.

15 A. Steichen, *Précis de droit des sociétés*, 2018, p. 646.

16 Art. 444-3 (2) de la LSC. Dans le cas d'une société européenne la désignation d'un président est impérative.

17 Art. 444-4 al. 2 de la LSC.

18 Art. 441-3 de la LSC.

19 Art. 441-11 al. 1er de la LSC « […] sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi ».

20 Art. 441-11 de la LSC.

21 E. Pottier, T. L'Homme, L. Tu et G. Viseur, « Nouveautés en matière de sociétés anonymes et de sociétés cotées », *T.B.H.*, 2018/9, p. 1049.

22 Art. 441-11 de la LSC.

23 Pour une tentative d'inventaire des comités de direction existant dans les grandes entreprises luxembourgeoises, voy. N. Schaeffer, « Administrateurs et décideurs », *Mélanges dédiés à la mémoire de Fernand Schockweiler,* Luxembourg, Cercle François Laurent, Bull. IV, 1998, pp. 155 et s., spec. pp. 163 et s.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

comme dépassant la gestion journalière (*infra* C.). Depuis sa consécration, le comité de direction peut se voir attribuer des compétences plus étendues que la gestion journalière[24]. La consécration législative de pratiques existantes présente de nombreux avantages, puisque l'instauration d'un cadre normatif est facteur à la fois de meilleure protection des intervenants et de sécurité juridique. Néanmoins, elle n'est pas sans présenter certaines difficultés. En effet, avec la réforme de 2016, les comités - désignés comme - de direction se sont vu imposer un cadre normatif contraignant, ce qui a nécessité un temps d'adaptation pour les entreprises y ayant eu recours avant la réforme législative. Ainsi entre autres, les membres du comité de direction sont désormais soumis aux mêmes règles de publicité, de conflits d'intérêts et de responsabilité que les membres du conseil d'administration[25]. Le recours aux comités de direction prévus par la loi reste à ce jour une pratique minoritaire, l'ancienne pratique étant poursuivie avec des comités ayant une désignation différente comme « comité exécutif » par exemple. En cas de souhait d'instaurer une véritable gestion duale, les sociétés auront le plus souvent recours au régime dualiste.

b) *Le régime dualiste : le directoire et le conseil de surveillance*

Le régime dualiste est originaire du droit allemand, il a été incorporé dans plusieurs législations européennes depuis plusieurs années. Une fois n'est pas coutume, le Luxembourg a devancé son voisin belge dans la mise en place du régime dualiste, qui a été introduit par la loi précitée du 25 août 2006. Cette loi a également introduit la société européenne issue du Règlement (CE) n° 2157/2001 entré en vigueur le 8 octobre 2004[26], dans la LSC. Afin de se conformer aux différentes pratiques de gouvernance existant dans les différentes législations européennes, le législateur européen a prévu le choix pour la société européenne entre un régime de gouvernance moniste et un régime de gouvernance dualiste[27]. La loi précitée du 25 août 2006 a saisi l'opportunité de l'incorporation de la société européenne dans la LSC pour étendre ce choix de gouvernance aux sociétés anonymes de droit interne[28].

En pratique, la gouvernance dualiste reste minoritaire au Luxembourg vis-à-vis du régime moniste[29], mais elle a su gagner en popularité et se voit régulièrement utilisée aussi bien auprès d'investisseurs allemands ou français souhaitant établir une société au Luxembourg pour lesquels ce modèle est familier, que pour les sociétés qui en raison de leur taille nécessitent une véritable dualité dans la gestion pour gagner en efficacité et renforcer leur capacité de contrôle sur la gestion[30].

24 C. DURO, *La société en poche Luxembourg*, Wolters Kluwer, 2020, pp. 216-217.
25 Art. 100-13 (1) 1°a) de la LSC.
26 Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).
27 *Ibid.*, article 39.
28 *Doc. parl.*, n° *5352*, p. 32.
29 Sur le poids des habitudes, voy. aussi de manière plus générale N. DISSAUX et Y. GUENZOUIDIR, *Les habitudes du droit*, Paris, Dalloz, 2015 ; not. P. STOFFEL-MUNCK, « *Les habitudes de la pratique contractuelle* », pp. 101 et s.
30 A. STEICHEN, *op. cit.*, p. 689.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Outre la dissemblance de sémantique entre les régimes dualistes belge et luxembourgeois : conseil de direction d'un côté et conseil de surveillance de l'autre en droit belge ; directoire d'un côté et conseil de surveillance de l'autre pour le droit luxembourgeois, les différences sont loin de s'arrêter là. En effet, la répartition des compétences entre les deux organes comprend des divergences fondamentales, si bien qu'à l'exception du non-cumul des fonctions au sein des deux organes, le régime dualiste belge s'apparente plus au régime luxembourgeois de gouvernance moniste mixte, composé d'un conseil d'administration assorti d'un comité de direction qu'au régime de gouvernance dualiste.

Contrairement au régime dualiste introduit par la Belgique, le régime dualiste luxembourgeois est très largement inspiré des régimes dualistes de ses autres pays voisins. Il consiste en la division de la gouvernance en deux organes avec d'un côté le directoire, organe en charge de la gestion regroupant les compétences classiques attribuées au conseil d'administration, et de l'autre côté le conseil de surveillance, l'organe chargé du contrôle permanent de la gestion conduite par le directoire. À l'inverse du conseil de surveillance belge, le conseil de surveillance luxembourgeois ne peut pas s'immiscer dans la gestion de la société, il peut cependant se voir attribuer par les statuts un pouvoir d'agrément sur certains actes de gestion du directoire, sans toutefois que cette limitation de pouvoir soit opposable aux tiers[31].

La loi prévoit que la nomination des membres du directoire soit confiée au conseil de surveillance et que les statuts puissent attribuer cette compétence aux actionnaires[32]. Les membres du directoire sont nommés pour une durée fixée dans les statuts et qui ne peut excéder six ans, tout en étant renouvelable. Le directoire doit compter une pluralité de membres, sauf en cas de société unipersonnelle ou une société dont le capital est inférieur à cinq cent mille euros, auquel cas le directoire pourra être composé d'un seul membre. Le conseil de surveillance quant à lui, a son organisation calquée sur celle du conseil d'administration[33], il doit compter au moins trois membres[34], nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une durée maximale de six ans, renouvelable[35]. Au même titre que le conseil d'administration du régime de gouvernance moniste, le comité de direction et le conseil de surveillance ont chacun la possibilité d'élire un président en leur sein[36]. En cas de vacance au sein du directoire, un membre du conseil de surveillance peut pourvoir provisoirement aux fonctions vacantes[37]. Les fonctions de ce membre au sein du conseil de surveillance sont par conséquent suspendues pour la durée du remplacement[38]. Si le conseil de surveillance ne pourvoit pas au poste vacant, au même titre que ce qui est prévu pour le conseil d'administration, les membres du directoire peuvent coopter un remplaçant dont la nomination sera ratifiée par l'organe en charge de la nomination du directoire, soit l'assemblée générale

31 Art. 833-9 al. 2 de la LSC.
32 Art. 833-10 de la LSC.
33 Art. 833-14 de la LSC.
34 Art. 833-6 de la LSC.
35 Art. 442-14 de la LSC.
36 Art. 444-3 (2) de la LSC.
37 Art. 442-6 de la LSC.
38 Art. 442-17 de la LSC.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

des actionnaires, soit le conseil de surveillance. Nous relevons également que la possibilité d'avoir recours à un membre unique aussi bien pour le directoire que pour le conseil de surveillance, n'a pas été prévue par le législateur belge en raison de leur caractère collégial[39].

On peut néanmoins noter quelques points de rapprochement entre le régime belge et luxembourgeois. Tout comme le régime dualiste belge, le cumul des fonctions au sein des deux organes est naturellement interdit s'agissant de la même société[40]. De même que pour le régime dualiste belge, il n'est pas possible de déroger à la répartition des compétences entre les deux organes telle que prévue par la loi[41].

c) *L'administrateur unique*

Dans un souci de simplification du droit des sociétés et partant du constat que certaines formes sociales étaient peu utilisées, les rédacteurs du CSA ont choisi de réduire le nombre de formes sociales disponibles, notamment en intégrant la société en commandite par actions dans la société anonyme[42]. Cette combinaison de forme sociale s'est traduite par l'assouplissement des normes s'imposant à la société anonyme, de sorte à pouvoir configurer les caractéristiques d'une société en commandite par actions au sein des statuts d'une société anonyme. C'est dans ce contexte que le législateur belge a introduit la possibilité d'avoir un administrateur unique dans la société anonyme, afin de permettre de reproduire l'équivalent du régime de gouvernance de la société en commandite par actions au sein de la société anonyme[43]. C'est la raison pour laquelle en droit belge des sociétés, l'administrateur unique s'est vu ériger en tant qu'organe à part entière pouvant se voir attribuer des caractéristiques comparables à l'associé commandité dans une société en commandite. Les statuts de la société anonyme belge pourront ainsi prévoir si l'administrateur unique est ou non solidairement et indéfiniment responsable des obligations de la société. Les statuts pourront également conférer un droit de véto à l'administrateur unique en ce qui concerne les modifications statutaires, les distributions aux actionnaires et sa propre révocation[44].

La tendance du législateur luxembourgeois ces dernières années est à l'opposé de l'approche belge. En effet, dans le souci de renforcer l'attractivité de la place financière face à ses concurrents, le parti a été pris d'accroître le nombre de formes sociales disponibles, inspirées le plus souvent des législations voisines. Cela s'est traduit notamment avec l'introduction de la société en commandite spéciale par la loi du 12 juillet 2013, inspirée du *Limited Partnership* anglo-saxon, qui connaît depuis son introduction un franc succès, étroitement lié à l'essor de l'industrie des fonds d'investissement. Cette tendance a été confirmée en 2016 avec l'introduction de deux nouvelles formes sociales, la

39 *Doc. parl. belge*, Ch., n° 54-3119/001, p. 237. Le régime de l'administrateur unique n'est donc pas transposable au conseil de direction et au conseil de surveillance.
40 Art. 7 :105, § 1er du CSA.
41 *Doc. parl. belge*, Ch., n° 54-3119/001, p. 238.
42 E. POTTIER, T. L'HOMME, L. TU et G. VISEUR, *op. cit.*, p. 1049.
43 *Doc. parl. belge*, Ch., n° 54-3119/001, pp. 233-234.
44 Art. 7 :101, § 3 du CSA.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

société à responsabilité limitée simplifiée, inspirée à la fois des droits belge et allemand et la société par actions simplifiée, inspirée quant à elle du droit français.

Au vu du positionnement international de la place financière luxembourgeoise, pouvoir offrir un catalogue composé de formes sociales à la fois variées et familières à l'attention des intervenants constitue un des critères de compétitivité qui jusqu'à présent s'est avéré être une stratégie gagnante adaptée aux besoins du marché. De plus, la corrélation directe entre la réduction de la variété de formes sociales et l'objectif escompté qui comprend la simplification du droit des sociétés, reste à démontrer. En effet, chaque forme sociale présente une série de caractéristiques qui lui sont propres, ce qui présente l'avantage de les rendre identifiables simplement en prenant connaissance de celle-ci. Par exemple, les sociétés en commandites présentent la caractéristique d'une dualité d'actionnariat entre d'un côté l'actionnariat commanditaire à responsabilité limitée et de l'autre l'actionnariat commandité à responsabilité illimitée. Le fait de garder la distinction entre société anonyme et société en commandite par actions permet de pouvoir distinguer, en un simple coup d'œil, une société de capitaux classique d'une société en commandite. En pratique, cette identification se fait le plus souvent à la lecture du sigle correspondant à sa forme sociale (SA, SARL, SCA) souvent intégré à la dénomination de la société ou tout au moins à la lecture des indications obligatoires dans les actes émis par la société[45]. Or la réduction du nombre de formes sociales disponibles couplée à une flexibilisation permettant d'aménager les caractéristiques au sein d'une même forme vient limiter cette facilité d'identification et parant risque d'engendrer de l'insécurité juridique. Pour reprendre notre exemple, pour connaître la structure de l'actionnariat d'une société de capitaux en droit belge, les praticiens devront désormais consulter les statuts pour identifier s'ils ont affaire à une société de capitaux classique ou si les règles des sociétés en commandite y ont été aménagées. C'est pour ces raisons que de notre point de vue, le Luxembourg n'a pas de raison particulière de changer son approche à cet égard.

Au Luxembourg, l'administrateur unique pour la société anonyme est réservé à la société unipersonnelle[46]. Il garde le même statut de mandataire, au même titre qu'un administrateur qui serait membre d'un conseil d'administration dans une structure moniste, à l'exception qu'il exerce la gestion à lui seul.

La société anonyme unipersonnelle a été introduite par la loi précitée du 25 août 2006. Auparavant, la société anonyme était tenue d'avoir au minimum deux actionnaires, ce qui contraignait les sociétés ayant un seul fondateur à faire intervenir un second actionnaire détenant une seule action uniquement pour se conformer à cette exigence formelle[47]. En se basant notamment sur le Règlement (CE) n° 2157/2001 précité, qui aborde sans défaveur la notion de société unipersonnelle[48], le législateur a introduit la possibilité pour la société

45 Art. 462-1 2° et 710-10 2° de la LSC.

46 Art. 441-2 al. 2 de la LSC. Cette exception n'est ni applicable à la société européenne ni à la société anonyme occupant plus de 1 000 salariés.

47 A. Steichen, *op. cit.*, p. 628.

48 Règlement (CE) n° 2157/2001, art. 3 § 2.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

anonyme d'avoir un actionnaire unique, à l'instar de la société à responsabilité limitée[49]. L'objet de la loi du 25 août 2006 était également de simplifier la gestion de la société anonyme, notamment dans le cas où la pluralité d'administrateurs ne se justifie pas, en s'inspirant du code belge des sociétés qui érige une faculté similaire lorsque la société ne comporte que deux actionnaires[50]. En effet, l'obligation d'une pluralité d'administrateurs au sein du conseil d'administration, tient à l'idée que cette forme de société était à l'origine destinée aux sociétés de taille importante, impliquant une gestion complexe ne pouvant être confiée à une personne seule[51]. C'est ainsi que le législateur a saisi l'occasion de l'introduction de la société anonyme unipersonnelle, pour prévoir la possibilité pour ces sociétés d'être gérées par un administrateur unique en lieu et place d'un conseil d'administration. Quant à la question d'avoir deux administrateurs pour la société anonyme unipersonnelle, celle-ci fait l'objet de débats doctrinaux[52].

Nous considérons que l'ouverture de la possibilité pour la société anonyme d'avoir recours à un administrateur unique, et ce quel que soit le nombre d'actionnaires, constituerait une flexibilité plus que bienvenue et pourrait utilement être introduite lors d'une prochaine réforme de la LSC.

B. Gouvernance de la société à responsabilité limitée

Hormis la consécration législative de pratiques préexistantes, le régime de gouvernance de la société à responsabilité limitée n'a pas fait l'objet de changement majeur ces dernières années. Ce régime se caractérise par une très grande flexibilité et prévoit des modes de gouvernance individuel ou collégial depuis la réforme de 2016. En ce qui concerne cette forme sociale, à ce jour, il n'existe pas de différences notables entre le régime de gouvernance belge et luxembourgeois.

a) *Un ou plusieurs gérants agissant seuls*

La gouvernance de la société à responsabilité limitée est confiée à un ou plusieurs gérants nommés par les associés. Contrairement à la société anonyme, la gestion peut être confiée à un gérant unique et ce quel que soit le nombre d'associés. De plus les gérants peuvent être nommés pour une durée déterminée ou indéterminée[53]. Au même titre que la société anonyme, il n'existe pas de nombre maximum de gérants pouvant être nommés, les

49 Projet de loi n° 5352, *Doc. parl.*, n° 5352, p. 31.

50 *Ibidem*, p. 39. Le Code des sociétés belge dispose dans son article 518, § 1er, al. 2 « […] Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres… ».

51 L. FREDERICQ, *Traité de droit commercial*, V, Gent, Feycheyr, n° 424, p. 612.

52 En faveur : P.H. CONAC, « Les organes de la société anonyme en droit luxembourgeois », in *Le nouveau droit luxembourgeois des sociétés*, Bruxelles, 2008, p. 65 ; *Contra* : J. DELVAUX, *La société anonyme*, Cours du centre universitaire de Luxembourg, p. 322, note 880.

53 Art. 710-14 de la LSC.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

statuts peuvent en fixer le nombre ou établir une limite[54]. Les gérants nommés peuvent être des personnes physiques ou personnes morales. À l'inverse des administrateurs de la société anonyme, si une personne morale est nommée gérante d'une société à responsabilité limitée, elle n'est pas tenue de désigner un représentant permanent[55].

Sauf disposition contraire des statuts, en cas de pluralité de gérants, chaque gérant se voit attribuer individuellement la plénitude du pouvoir de gestion et vis-à-vis des tiers chaque gérant a le pouvoir de représenter la société. Dans ce cas, leurs pouvoirs s'exercent de façon concurrente[56]. Les statuts peuvent librement aménager l'étendue de leurs pouvoirs, sans que les limitations de pouvoirs ne soient opposables aux tiers de bonne foi, même si celles-ci ont fait l'objet d'une publication[57]. Sont néanmoins opposables aux tiers les clauses statutaires concernant les limitations générales de représentation de la société, tel que l'engagement de la société par signatures conjointes de plusieurs gérants, à condition qu'elles aient fait l'objet d'une publication[58].

b) *Organe collégial : le conseil de gérance*

La LSC est restée longtemps silencieuse sur l'existence d'un organe collégial de gestion au sein de la société à responsabilité limitée. Cependant, au vu de la liberté d'aménagement de la gouvernance offerte par la LSC, l'instauration d'un conseil de gérance pour les sociétés à responsabilité limitée qui le souhaitaient, était pratique courante. Il s'agissait pour les praticiens d'inclure dans les statuts un conseil de gérance répliquant les règles de collégialité applicables au conseil d'administration de la société anonyme. À l'inverse du conseil d'administration, le conseil de gérance peut se limiter à deux membres et ce quel que soit le nombre d'associés.

Cette pratique a fait l'objet d'une consécration législative dans la loi du 10 août 2016, qui énonce la possibilité pour les statuts de la société à responsabilité limitée de prévoir la formation d'un collège en cas de pluralité de gérants. Une fois que cette clause est incluse dans les statuts, la collégialité de la prise de décision s'impose aux gérants qui n'ont plus le pouvoir individuel de gestion dans l'ordre interne[59].

C. Possibilité de nommer des délégués à la gestion journalière

Les organes de gestion ne se réunissent que périodiquement, ce qui peut s'avérer insuffisant à la gestion de l'activité quotidienne de la société. C'est pourquoi, les sociétés anonymes et sociétés à responsabilité luxembourgeoises

54 *Ibidem*.
55 Projet de loi n° 5730, *Doc. parl.*, n° 5730, p. 126. Cette obligation était initialement envisagée lors de la réforme de 2016 et a été abandonnée par la suite.
56 Art. 710-15 (1) al. 1er de la LSC.
57 Art. 710-15 (1) al. 3 de la LSC. Ce principe est applicable y compris en présence d'un conseil de gérance.
58 Art. 710-15 (1) al. 4 de la LSC, Ce principe est applicable y compris en présence d'un conseil de gérance.
59 *Ibidem*.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

peuvent choisir de confier leur gestion journalière à un ou plusieurs délégué(s), qui peut être administrateur, membre du directoire, gérant ou autre agent, associé ou non, agissant seul ou conjointement[60], qui sont présents dans l'entreprise sur une base permanente[61]. La réforme de 2016 a consacré la délégation de la gestion journalière pour les sociétés à responsabilité limitée, la pratique sous l'ancienne législation étant que cette possibilité pouvait être aménagée dans les statuts.

Pour les sociétés anonymes, la délégation de la gestion journalière est ouverte aussi bien pour les systèmes de gouvernance moniste que dualiste. Néanmoins dans un régime de gouvernance dualiste, la gestion journalière ne pourra pas être confiée à des membres du conseil de surveillance en raison du respect de la division des compétences entre le directoire et le conseil de surveillance.

Il appartiendra à l'organe de gestion de nommer le ou les délégués à la gestion journalière car c'est à lui qu'appartient cette compétence. L'étendue des pouvoirs du ou des délégué(s) à la gestion journalière est déterminée par les statuts ou par une décision de l'organe compétent, les restrictions à leur pouvoir seront néanmoins inopposables aux tiers de bonne foi, même si elles ont fait l'objet d'une publication[62]. En outre, dans le même ordre d'idées, dans un système de gouvernance moniste assorti d'un comité de direction dont la compétence inclura la gestion journalière, il appartiendra à ce comité[63] de nommer le ou les délégués à la gestion journalière. Au même titre que les membres des organes de gestion, la nomination des délégués à la gestion journalière est soumise à publication auprès du Recueil électronique des sociétés et associations et figure sur l'extrait du Registre de commerce et des sociétés de la société[64].

Contrairement à son voisin belge, le législateur luxembourgeois n'a pas saisi l'opportunité de sa réforme du droit des sociétés pour définir la délégation de la gestion journalière, mais a choisi de conserver le soin attribué à la jurisprudence d'en définir les contours.

Pour déterminer la notion de gestion journalière, la jurisprudence luxembourgeoise a fait sienne[65] l'ancienne définition de la Cour de cassation belge[66], qui fixe trois critères à savoir, les actes ou opérations (i) qui ne dépassent pas les besoins de la vie quotidienne de la société, (ii) d'une faible importance et (iii) présentant la nécessité d'une prompte solution, ne justifiant pas l'intervention du conseil d'administration. La Cour de cassation belge avait précisé dans un second arrêt[67], que pour entrer dans le cadre de la gestion journalière les critères de faible importance et d'urgence étaient cumulatifs. Les tribunaux

60 Art. 441-10 de la LSC.
61 J. CORBIAU, *Des sociétés commerciales*, Avant-projet de loi élaboré pour le Grand-Duché de Luxembourg, Imprimerie et librairie de la Cour Victor Bück, p. 137.
62 Art. 441-10 de la LSC.
63 C. DURO, *op. cit.*, p. 215.
64 Art. 100-13 (1) 1° b) de la LSC.
65 Cour, 18 mars 1993, n°13501 ; Cour, 6 avril 2011, *J.T. Luxembourg*, 2012, p. 58.
66 Cass. belge, 17 septembre 1968, *Pas.*, 1969, I, p. 66.
67 Cass. belge, 26 février 2009.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

luxembourgeois ne se sont pas encore prononcés sur le caractère cumulatif ou non de ces conditions[68]. La doctrine luxembourgeoise quant à elle ne retient pas cette définition, jugée trop restrictive, car elle n'est pas en phase avec la pratique des affaires au Grand-Duché[69]. Le législateur belge dans la définition adoptée dans le cadre de la réforme de 2019 a lui-même abandonné le caractère cumulatif de ces deux critères pour les rendre expressément alternatifs.

Les tribunaux luxembourgeois semblent adopter une vision restrictive de la délégation journalière. Ils mènent une analyse *in concreto*[70], en tenant compte de plusieurs considérations, notamment quant à l'objet social, la nature et l'importance de la société, en y incluant tous les actes d'exécution des décisions et opérations préalablement approuvées par l'organe de gestion. Ainsi, ce qui constituera un acte de gestion journalière pour une société ne le sera pas pour l'autre[71]. Parmi les critères de l'analyse, il sera tenu compte entre autres de l'objet social. Ainsi, une opération clairement en phase avec l'objet social, nécessaire pour l'accomplissement de la gestion courante qualifiera de gestion journalière[72]. De même, l'importance d'un acte ou d'une opération s'appréciera en fonction de la taille de la société. À l'opposé, tout acte exceptionnel n'entrant pas dans la sphère principale d'activité de la société sera exclu de la gestion journalière[73]. Dans la même logique, le caractère d'urgence s'apprécie également au cas par cas : il doit s'agir d'une urgence légitime qui ne résulte pas d'une mauvaise organisation interne, telle qu'une mesure indispensable à la continuité de la société pour prévenir un dommage.

Pour pallier l'absence de définition légale qui présente une source d'incertitude, il est généralement préconisé dans la pratique d'établir des lignes directrices internes tant à l'attention des membres de l'organe de gestion qu'à l'attention des délégués à la gestion journalière, afin de fixer ce qui relève ou non de la gestion journalière à la lumière des critères précités. Il est important de relever que les aménagements fixant l'étendue de la gestion journalière sont inopposables aux tiers[74] même s'ils ont été publiés. En cas d'équivoque persistante, il sera recommandé au délégué à la gestion journalière de se tourner vers l'organe de gestion pour approuver l'opération en question afin d'obtenir un mandat spécial.

La définition légale de la délégation journalière adoptée par le législateur belge n'est ni plus ni moins qu'un élargissement de la définition précédemment établie par la jurisprudence. Nous pouvons saluer ce choix qui permet de renforcer la sécurité juridique tout en maintenant une certaine flexibilité d'interprétation au cas par cas du champ de la gestion journalière. Sans que cela implique nécessairement une consécration législative, nous ne pouvons que souhaiter que les tribunaux luxembourgeois adoptent la même définition

68 I. CORBISIER, *Pas. Lux.*, 2015/4, p. 397.
69 Lux., 2 avril 2014, *Pas.*, 37, p. 392. ; note I. CORBISIER.
70 Cour, 6 avril 2011, *Pas. Lux.*, 2012/2, pp. 618-625.
71 J.-P. WINANDY, *Manuel de droit des sociétés*, 2019, p. 618.
72 Cour, 18 mars 1993, n° 13501 ; Cour, 6 avril 2011, *J.T. Luxembourg*, 2012, p. 58 ; Cour, 26 avril 2017, *Pas.*, 38, p. 425.
73 A. STEICHEN, *op. cit.*, p. 680.
74 Cour, 2 avril 2003, n° 26100, *BIJ*, 2003, p. 106.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

que celle retenue par le législateur belge, qui répond selon nous aux besoins du marché.

Il est encore tôt pour mesurer l'impact de la différence d'approche choisie par la Belgique quant à la réforme des modes de gouvernance. Compte tenu de la grande différence de régime juridique instaurée par la réforme belge, il est désormais évident que les praticiens luxembourgeois ne pourront plus se référencer de manière aussi courante auprès de la jurisprudence belge adoptée depuis ladite réforme, pour ce qui concerne les problématiques de gouvernance.

SECTION 2. LES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Avant la réforme de 2016, l'article 441-7 (anciennement numéroté 57) est resté inchangé depuis le projet de loi avisé par le Conseil d'État en juin 1909 jusqu'en 2006[75].

La loi du 25 août 2006 a introduit comme 3e et 4e paragraphes des dispositions qui, à la suite d'un ajustement par la loi du 23 mars 2007, correspondent largement aux 3e et 5e alinéas de l'article 441-7 actuel et qui prévoient la procédure à suivre en matière de conflits d'intérêts en cas d'administrateur unique[76] et l'exemption des opérations courantes conclues dans des conditions normales.

La réforme de 2016 a par contre largement modifié et complété les autres dispositions de cet article[77]. La première itération du projet de loi 5730 était basée très largement sur les textes belges les plus récents à l'époque. Durant le (long) processus législatif, cette approche a été abandonnée pour revenir à une rédaction plus en ligne avec l'ancien texte.

A. Les sociétés concernées

Jusqu'à la réforme de 2016, la réglementation sur les conflits d'intérêts ne visait que les sociétés anonymes ainsi que les sociétés en commandite par actions à la suite du renvoi par ce qui est aujourd'hui l'article 600-2 aux règles gouvernant les sociétés anonymes[78].

La réforme de 2016 a étendu le régime des conflits d'intérêts à la société à responsabilité limitée, l'article 710-15(6) renvoyant à l'article 441-7.

75 Dans sa version d'avant la loi du 25 août 2006, il correspondait à l'article 50 de la loi belge de 1873 et figure dans cette formulation tant dans l'avant-projet de loi Nyssens (art. 57, 1884) que dans celui de Corbiau (art. 48, 1905).

76 La loi du 25 août 2006, visait l'hypothèse d'un associé unique. Comme une société anonyme avec un seul actionnaire est susceptible d'avoir un conseil d'administration composé d'au moins trois administrateurs, la loi du 23 mars 2007 a remplacé la référence à l'associé unique par une référence à l'administrateur unique.

77 J.-P. SPANG, « Les Organes de Gestion », in *La Réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, Larcier, 2017, pp. 145 et s.

78 Le même renvoi est fait pour les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes (art. 820-1(3)), l'article 441-7 n'étant pas exclu par l'article 820-4.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

La réforme l'a également rendu applicable à la nouvelle forme de société introduite à l'époque, à savoir la société par actions simplifiée, en prévoyant un régime propre (article 500-8) sans renvoi aux dispositions concernant les sociétés anonymes.

B. Les personnes visées

Il s'agit des membres de l'organe de gestion et de surveillance ainsi que, sauf exception, des personnes auxquelles ont été délégué une partie des pouvoirs de l'organe de gestion.

Pour la société anonyme, il s'agit :

– des administrateurs dans une structure de gestion moniste (art. 441-7) ;
– des membres du directoire et du conseil de surveillance dans une gouvernance dualiste (art. 442-18) ;
– des membres du comité de direction et du directeur général dans une gouvernance moniste (art. 441-12) ;
– du ou des délégués à la gestion journalière dans les deux formes de gouvernance de la SA (art. 441-10 dans la structure moniste et art. 442-8 dans la structure dualiste par renvoi à respectivement l'article 441-7 et l'article 442-18) ;
– du liquidateur ou des membres du collège des liquidateurs (art. 1100-12 par renvoi partiel à l'article 441-7).

Pour la société à responsabilité limitée, il s'agit uniquement des gérants ou des membres du collège de gérance (art. 710-5(6) par renvoi à l'article 441-7). Ne sont concernés, ni les délégués à la gestion journalière d'une SARL, ni le ou les liquidateurs d'une SARL.

Pour la SAS, il s'agit du président et du ou des directeurs et du liquidateur ou des membres du collège des liquidateurs[79].

Pour la SCA, il s'agit du ou des gérants, du ou des délégués à la gestion journalière et du liquidateur ou des membres du collège des liquidateurs[80].

C. Les opérations visées

Les textes issus de la réforme de 2016 visent les « opérations relevant de » l'organe[81] – conseil d'administration (SA), comité de direction (SA), collège des délégués à la gestion journalière (SA, SCA), directoire (SA), conseil de surveillance (SA), collège des gérants (SCA, SARL) – dont la personne en situation de conflit est membre, ou de la fonction occupée par la personne en situation de conflit – administrateur unique (SA), membre du directoire ou du conseil

79 À cause du renvoi aux règles concernant les SA dans l'article 500-1.
80 À cause du renvoi aux règles concernant les SA dans l'article 600-2.
81 Cette contribution regroupe les différentes structures de gestion pouvant exister au sein des différentes formes de sociétés dans le terme « organe » sans que cela signifie que toutes ces structures aient la qualité d'organe social – comme par exemple le ou les délégués à la gestion journalière.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de surveillance unique (SA), gérant unique (SCA, SARL), délégué à la gestion journalière unique (SA), directeur général (SA).

Dans le cas d'une SAS, la loi vise les opérations que le président « est en droit de décider ». Pour les directeurs, et bien que la loi ne vise pas les opérations que ces derniers peuvent décider, elle doit être comprise comme visant ces opérations alors qu'elle indique que dans ces cas, « la décision » est prise par le président.

Pour ce qui concerne le ou les liquidateurs d'une SA (et par renvoi, de la SCA et de la SAS), et comparé à l'article 441-7 qui vise les opérations « relevant du conseil d'administration », le texte de l'article 1100-12 semble à première vue voir plus large alors qu'il vise les cas des conflits d'intérêts dans le chef d'un membre du « collège des liquidateurs ou [du] liquidateur unique (…) à l'occasion d'une opération soumise au collège ou relevant de ses attributions ». Or le législateur n'a, à aucun stade de l'élaboration de cette disposition, indiqué vouloir prévoir un régime plus étendu pour les liquidateurs que pour les autres organes et il est par ailleurs difficile d'identifier une justification pour une telle approche. En fait, l'article 1100-12 est la seule disposition de la LSC concernant les conflits d'intérêts qui énonce la règle à suivre en cas d'organe collégial et en cas de dirigeant unique dans la même phrase. Il convient donc de lire la phrase comme rattachant la première partie de la proposition (« à l'occasion d'une opération soumise au collège »), aux cas de conflit dans le chef d'un membre du collège (ce qui est, au vu de la rédaction, l'évidence même) et la deuxième partie de la même proposition (« à l'occasion d'une opération … relevant de ses attributions ») au liquidateur unique, le « ses » renvoyant exclusivement à ce dernier.

Le CSA[82] est formulé de manière plus large alors qu'il vise les cas où l'organe de gestion est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence.

Au-delà des différences sémantiques entre les différentes dispositions de la LSC, il apparaît que pour qu'une opération tombe dans le champ d'application de la réglementation concernant les conflits d'intérêts, deux éléments doivent être réunis :

– il faut d'abord que l'opération fasse l'objet d'une délibération et d'un vote (ou d'une décision) au sein ou par l'organe de gestion ;
– il faut ensuite que l'organe de gestion se prononce définitivement sur l'opération et que la décision – finale – n'appartienne pas à un autre organe ou une autre personne.

a) *L'opération doit faire l'objet d'une décision de l'organe de gestion*

A priori le premier élément ne devrait pas poser de problème particulier : toute opération qui nécessite l'accord de l'organe en question et dont la personne en situation de conflit est membre (ou assure elle-même la fonction de cet organe) tombe dans le champ d'application des dispositions analysées.

82 Art. 5: 76 § 1-5 SARL et art. 7: 96 § 1 – SA.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Quel est cependant le traitement à réserver à une opération de la société avec un membre de l'organe de gestion (un administrateur par exemple) qui relève de la gestion de la société (et donc des compétences attribuées par la loi à l'organe de gestion, (dans l'hypothèse visée : au conseil d'administration) mais où le pouvoir décisionnel pour ce type d'opération aura été délégué à un comité de direction ou à un délégué à la gestion journalière ?

Cette question ne devrait se poser que pour des opérations non-récurrentes ou exceptionnelles ou que le comité de direction ou le délégué à la gestion journalière envisage de conclure autrement qu'à des conditions normales, alors que les opérations courantes conclues dans des conditions normales ne sont pas soumises à la procédure en matière de conflit d'intérêts. Or, les opérations répondant à cette description, surtout si elles ont une certaine envergure, devraient normalement se situer en dehors de la gestion journalière et devraient dans ce cas de toute façon être soumis au conseil d'administration (et l'article 441-7 s'appliquera alors tout à fait normalement).

La question de la délégation avait été envisagée lors de la genèse de la loi. Nyssens exclut de l'article 57 les actes de la gestion journalière[83]. Corbiau partage cette position[84]. Il est vrai que le texte (ancien) visait les opérations « soumises » au conseil d'administration ce qui n'est pas la même chose que les opérations « relevant » du conseil d'administration. Il est également vrai que les opérations envisagées par Nyssens et Corbiau correspondent à celles visées par l'exemption des opérations courantes.

Pour ce qui concerne la « nuance »[85] signalée plus haut, faut-il admettre que comme la décision d'approuver toute opération à conclure par la société relève en principe du conseil d'administration, toute opération de la société (autre que les opérations courantes à des conditions normales) avec un des membres de son organe de gestion devra être nécessairement soumise au conseil d'administration afin que la procédure prévue pour le traitement des conflits d'intérêts puisse être suivie ? Dans cette hypothèse, l'existence d'une délégation à un comité de direction, un directeur ou un délégué à la gestion journalière ne permettrait à aucune opération entre la société et un membre de son organe de gestion (autres que courantes à conditions normales) d'échapper à la nécessité pour le membre en situation de conflit mais également pour le délégué de soumettre l'opération au conseil d'administration même si l'approbation de l'opération en cause faisait partie de la délégation.

En fait, la question devrait uniquement se poser dans le cas d'une opération qui ne serait pas courante, mais à des conditions normales et en termes d'envergure comprise dans la délégation. Il y a dans l'hypothèse envisagée un dédoublement de compétences : le conseil reste juridiquement compétent, même en cas de délégation et le délégué est compétent du fait de la délégation.

Une lecture stricte exigerait que toute opération conclue avec un administrateur (ou avec une personne qui lui est liée de manière à constituer un intérêt indirect de cet administrateur), autre qu'une opération courante à des

83 A. Nyssens, *op. cit.*, p. 188.
84 J. Corbiau, *op. cit.*, p. 130.
85 J-P. Winandy, *op. cit.*, p. 390.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

conditions normales, devrait être remontée pour décision au conseil d'administration afin que la procédure prévue à l'article 441-7 puisse être suivie, quelle que soit l'envergure de l'opération. Or il doit être permis de penser que pour des opérations de faible envergure une telle exigence ne se justifie pas.

Une approche plus pragmatique devrait également être possible. L'origine de la disposition se trouve dans les règles anciennes qui interdisent les contrats conclus par une seule personne agissant en une double qualité et ceci à cause de l'opposition d'intérêts qui existe dans une telle situation[86] et qui est à l'origine de la prohibition de l'article 1596 du Code civil.

Or, dans l'hypothèse visée, la personne (par ailleurs administrateur) voulant contracter avec la société ne participera pas à la décision qui relève du délégué. Cette personne ne contracte donc pas avec elle-même. Se substituent alors les obligations du délégué de veiller à l'intérêt de la société et sa responsabilité pour l'exercice de la fonction de gestion qui lui a été déléguée conformément à l'article 1992 du Code civil et son obligation de rendre compte conformément à l'article 1993 du Code civil. Il appartiendra dans ce cas au délégué de s'assurer que l'opération n'est pas contraire à l'intérêt de la société et que les conditions du contrat concerné correspondent à des conditions normales. Dans une telle hypothèse, il semble difficile d'identifier l'intérêt d'une soumission d'une telle opération de faible envergure au conseil d'administration et de son signalement à l'assemblée générale.

Par ailleurs, même si un tribunal saisi d'un recours décidait que le défaut pour l'administrateur (ou le délégué) d'avoir soumis l'opération au conseil serait constitutif d'une violation de LSC, cette détermination serait sans conséquence financière dans l'hypothèse envisagée d'une opération à des conditions normales, la société n'ayant subi aucun dommage.

b) *La décision concernant l'opération appartient à l'organe de gestion*

La réglementation sur les conflits d'intérêts s'applique uniquement aux délibérations de l'organe de gestion quand cet organe prend la décision finale sur l'opération[87].

Par contre lorsque l'organe de gestion ne fait qu'adopter des propositions qu'il soumet à l'assemblée générale, l'article 441-7 ne s'applique pas. Ceci est notamment le cas avec des propositions d'augmentation de capital, de distribution de bénéfices ou de réserves ou de rémunération (tantièmes) pour les membres de l'organe de gestion. Dans ce cas, la décision finale appartient à l'assemblée générale[88].

Par ailleurs, la réglementation des conflits d'intérêts ne s'applique pas non plus lorsque la décision ne crée ni droit ni obligation dans le chef de la société ou dans lequel l'organe de gestion se borne à donner un avis ou une recommandation.

86 L. SIMONT, « Conflits d'intérêts : Les Implications des Nouveaux Articles 60 et 60*bis* », in *Revue pratique des sociétés*, 1996, p. 364.

87 *La Société anonyme*, Bruylant, 2014, p. 379.

88 H. CULOT, Y. DE CORDT, P. LAMBRECHT, J. MALHERBE et P. MALHERBE, *Droit des sociétés*, Larcier, 2020, n° 1180.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

La décision d'agréer ou de ne pas agréer un cessionnaire, la décision de proposer un ratio d'échange dans une opération de restructuration (fusion, scission) ou un avis sur une offre publique d'acquisition portant sur les actions de la société tel que prévu par l'article 10(5) de la loi du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d'acquisition sont des exemples de décisions qui ne tombent pas dans le champ d'application de l'article[89] 441-17[90].

Ainsi en a jugé la Cour d'appel (référé) de Bruxelles dans le contexte de l'OPE de Suez Lyonnaise des Eaux et Société Générale sur Tractebel en relevant que « ce conflit d'intérêts n'existe qu'au sujet d'une décision ou d'une opération relevant de la compétence du conseil d'administration qui fait naître un droit ou une obligation dans le chef de la situation patrimoniale d'un administrateur »[91].

c) *Les opérations exclues*

La procédure de conflit d'intérêts ne s'applique pas aux décisions de l'organe de gestion concerné, à l'exception de celles du directeur général dans la SA de type moniste, lorsqu'elles portent sur des opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Le fait que le directeur général n'est pas visé par cette exception au dernier alinéa de l'article 441-12 ne s'explique pas rationnellement. D'autres dirigeants agissent individuellement (c'est-à-dire en dehors d'un organe collégial) tel l'administrateur ou le gérant unique, le directoire ou le conseil de surveillance à un seul membre, le délégué à la gestion journalière, ainsi que le président et le directeur d'une SAS et ils bénéficient tous de cette exception. Cette omission doit donc être le résultat d'un simple oubli[92].

Cette exception existait déjà avant la réforme de 2016, ayant été introduite par la loi du 25 août 2006. Le projet initial de la réforme de 2016 correspondait à la loi belge de l'époque et à ce qui est actuellement prévu au CSA[93]. Suite à des observations de la Chambre de Commerce que le texte proposé soulevait de nombreuses questions d'interprétation, la formulation a été alignée sur le texte français qui correspondait à l'article 200-2 de l'époque.

- *Les opérations courantes*

Les opérations courantes sont celles que la société exerce de manière ordinaire, habituelle, récurrente ou fréquente. Des opérations exceptionnelles ou extraordinaires tant par leurs caractéristiques que par leur envergure ne devraient normalement pas pouvoir se qualifier comme opérations courantes.

89 Dans cette contribution afin d'éviter des citations longues et fastueuses et à moins que le contexte exige une lecture différente, toutes les références à l'article 441-7 incluent des références aux articles 441-12, 442-18 et 1100-12.

90 *La Société anonyme*, Bruylant, 2014., p. 379.

91 Cour d'appel de Bruxelles, 19 janvier 2001, *Revue de droit commercial belge*, 2001, p. 113.

92 Également en faveur de cette position : J.-P. SPANG, art. cit., p. 151.

93 Art. 7 : 96 § 3, 2e alinéa : « De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du conseil d'administration concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature. ».

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

De plus, ce qui constitue une opération courante pour une société peut ne pas en être une pour une autre. Le critère doit donc s'analyser par rapport à l'objet et à l'activité poursuivie par la société concernée.

- *À des conditions normales*

Pour que cette exigence soit satisfaite, il faut que les termes de l'opération et avant tout le prix soient alignés sur ce qui est pratiqué normalement. Bien évidemment, les autres modalités de l'opération tels que le délai de paiement, l'étendue des garanties et les autres conditions de l'opération devront également être considérées. En fait il faudra prendre en compte toutes les conditions de l'opération de façon à pouvoir porter un jugement global.

Le fait que les conditions de l'opération soient plus favorables à la société que ce qui est normalement le cas ne devrait pas faire perdre la qualification comme opération à des conditions normales qui est une exigence *a minima*.

L'exigence de la « normalité » des conditions nécessite de comparer ces conditions à une référence. Deux références semblent possibles : les conditions pratiquées par la société avec ses autres contreparties et celles pratiquées par tous les acteurs sur le même marché et pour le même produit ou service.

L'utilisation de cette dernière référence nécessiterait une analyse et une comparaison avec le comportement d'autres acteurs économiques pour ce qui concerne les conditions pratiquées par les uns et les autres. Il faudra pour cela pouvoir identifier entre autres des services ou des produits comparables et le marché en question notamment d'un point de vue géographique.

Le recours à cette référence sera donc compliqué, demandera des efforts conséquents et ne permettra pas nécessairement de dégager des éléments de comparaison pertinents.

La référence aux conditions pratiquées par la société sera par contre relativement simple alors que la société détient toutes les informations pertinentes. S'il est confirmé que le membre de l'organe de la société est globalement traité de la même manière que les autres clients ou contreparties de la société pour des opérations identiques ou comparables, l'opération devrait être considérée comme étant à des conditions normales.

D. Le conflit

La réglementation s'applique au cas où le membre de l'organe de gestion ou la personne ayant cette fonction (tel l'administrateur ou le gérant unique) a, à l'occasion d'une opération relevant de l'organe collégial ou de la compétence de cette personne (en qualité d'administrateur unique) :

– directement ou indirectement,

– un intérêt de nature patrimoniale,

– qui est opposé à celui de la société.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

- *L'intérêt direct ou indirect*

Il y a intérêt direct si le membre de l'organe de gestion ou la personne ayant cette fonction contracte directement avec la société.

Il y a un intérêt indirect lorsque la société contracte avec une autre personne qui est liée à ce membre ou cette personne. Cependant il faut que cet intérêt indirect et donc ce lien soit suffisamment important pour pouvoir influencer le vote du membre concerné.

Ainsi une participation de l'administrateur concerné dans l'autre société qui est majoritaire ou significative par rapport à son patrimoine ou en termes de revenus qu'il ou elle en tire, sera normalement suffisante pour caractériser un intérêt indirect. Par contre, une participation très minoritaire ou d'une valeur non-significative et l'absence de revenus ou autre avantage économique conditionnés par l'opération en cause devraient échapper à cette qualification.

Il appartiendra en premier lieu à l'administrateur concerné d'apprécier l'existence dans son chef d'un tel intérêt. En cas de doute, il lui sera normalement recommandé de se confier au président du conseil d'administration ou au président du comité d'audit voire au conseil dans son ensemble afin de déterminer s'il était nécessaire ou simplement judicieux que l'administrateur concerné s'abstienne de participer aux délibérations.

Le conflit d'intérêts pourrait également être indirect vu du côté de la société. En effet, l'opération en cause soumise au conseil d'administration de la société-mère d'un groupe à cause de son importance, peut concerner un contrat ou une opération qui juridiquement sera mis en place entre une filiale directe ou indirecte de la société-mère et un des administrateurs de cette dernière ou une société appartenant à cet administrateur.

Au sens strict, l'opération ne relève pas du conseil d'administration de la société-mère qui n'est pas partie au contrat ou à l'opération en cause. Néanmoins, cette vision est trop juridique et fait abstraction de la réalité des groupes structurés et de la nécessité pour des opérations d'envergure mises en place au niveau d'une filiale d'être soumises à l'accord du conseil d'administration de la société-mère. De plus, la société-mère est souvent impliquée de multiples façons et notamment pour assurer le financement de la filiale ou son accès à des brevets ou à d'autres ressources du groupe.

Dans une telle situation, la procédure prévue par l'article 441-7 devrait également être suivie.

- *Un intérêt de nature patrimoniale*

Il faut un intérêt susceptible d'une évaluation économique précise et objective[94].

Un intérêt affectif ou familial ne sera pas suffisant.

94 G. KEUTGEN et A.-P. ANDRÉ-DUMONT, « La Société et son fonctionnement, Droit des sociétés : les lois des 7 et 13 avril 1995 », Centre Jean Renauld, Bruxelles, Bruylant, 1995, p. 253 in *La société anonyme*, Bruylant, 2014, n° 503 et in *Droit des sociétés*, Larcier, 2020, n° 1177.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Ne sont pas visés non plus les conflits d'intérêts purement fonctionnels, c'est-à-dire ceux où l'administrateur de la société fait également partie de l'organe de gestion de l'autre société qui se propose de contracter avec la première.

- *Un intérêt opposé*

L'intérêt du membre de l'organe de gestion doit être opposé à celui de la société. Il y a un intérêt opposé quand l'avantage de l'une des parties est d'autant plus grand que l'avantage de l'autre partie est réduit[95].

Il n'y a par contre pas nécessairement d'intérêt opposé si l'administrateur est également intéressé dans l'opération, par exemple quand ses intérêts sont alignés avec ceux de la société. Si par contre, d'alignés, les intérêts deviennent divergents, il faut veiller à identifier le moment où les intérêts sont devenus ou risquent de devenir opposés, auquel cas il faudra appliquer l'article 441-7 à toute décision subséquente du conseil concernant cette opération.

E. La procédure

Le projet de loi dans sa version initiale proposait d'aligner la procédure sur le texte belge de l'époque[96] qui a été repris et étendu par le CSA[97]. L'article 523 du Code belge des sociétés, curieusement, n'interdisait la participation de l'administrateur en conflit à la délibération et au vote que dans le cas des sociétés ayant fait ou faisant publiquement appel à l'épargne. Le CSA a étendu cette obligation aux sociétés non-cotées.

Même si la philosophie des textes belges et luxembourgeois est à la base identique, le texte belge prévoit une procédure plus lourde et très détaillée que le législateur luxembourgeois a assez rapidement décidé de ne pas suivre[98].

À l'arrivée le texte luxembourgeois se distingue du texte belge par un formalisme beaucoup moins lourd :

– dans les deux législations, le membre de l'organe de gestion collégial doit « prévenir » (LSC) respectivement « informer » (CSA) ses collègues de l'existence du conflit d'intérêts. Le texte belge précise que cette information doit intervenir avant que l'organe ne prenne sa décision ce qui dans la LSC est évident et implicite au vu de la formulation choisie par la loi luxembourgeoise.

  Bien évidemment, en cas de silence du membre concerné, rien n'empêche les autres membres de l'organe de soulever la question de l'existence ou non d'un conflit d'intérêts et soit d'amener le membre en question à faire une déclaration, soit de déterminer qu'il y a un conflit d'intérêts et demander au membre concerné de ne pas participer aux délibérations. Ce moyen ne doit bien évidemment pas être utilisé afin d'écarter abusivement un ou plusieurs

95 V. SIMONART, Le nouveau régime des conflits d'intérêts in *La société à responsabilité limitée*, Larcier, 2019, p. 149.
96 Art. 523 du Code des sociétés.
97 Art. 7 : 96 § 1er du CSA.
98 Le retour vers les exigences traditionnelles se fait dès le premier rapport de la Commission juridique (*Doc. parl.*, n° 5730[3]) à la suite des critiques entre autres de la Chambre de Commerce.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

membres de la réunion afin de les empêcher de participer aux délibérations et au vote. Une telle démarche abusive serait susceptible d'être sanctionné par une nullité de la décision.

Contrairement au texte belge[99], la LSC ne précise pas le contenu de la déclaration. Elle doit contenir tous les éléments dont l'organe de gestion concerné a besoin pour pouvoir apprécier la nature et l'étendue du conflit, de considérer son impact sur l'opération envisagée et les conditions de celle-ci et d'être en mesure d'informer de manière adéquate l'organe de la société auquel rapporte l'organe de gestion concerné (voir *infra*).

– D'un point de vue formel, la LSC se borne à prévoir qu'une mention de la déclaration doit être faite au procès-verbal de la séance. La LSC reste donc largement en retrait du CSA. Ce dernier exige d'abord que la déclaration et des explications sur la nature du conflit doivent figurer au procès-verbal. Le CSA exige ensuite du conseil d'administration d'une société anonyme[100] qu'il décrive dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l'opération soumise au conseil et les conséquences patrimoniales pour la société. Le CSA exige enfin que le conseil consigne au procès-verbal une justification de la décision qu'il a adoptée.
– Le CSA prévoit par ailleurs que le procès-verbal soit communiqué au commissaire (qui correspond à notre réviseur d'entreprises agréé). Cette exigence n'apparaît pas dans la LSC mais dans les faits, le réviseur d'entreprises agréé exigera de pouvoir consulter tous les procès-verbaux, au moins des réunions du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance. Il prendra par ce moyen connaissance de toute déclaration de conflit actée au procès-verbal. Autre exigence du CSA qui n'existe pas en droit luxembourgeois, l'obligation faite au commissaire d'évaluer dans une section séparée de son rapport sur les comptes annuels, les conséquences patrimoniales de la décision du conseil d'administration par rapport à la décision ou à l'opération ayant généré le conflit.
– Le CSA prévoit enfin que la partie du procès-verbal du conseil portant sur la décision ou l'opération concernée et le conflit d'intérêts doit être inclus dans le rapport de gestion ou dans un autre document déposé et donc publié en même temps que le rapport de gestion.
– La LSC (contrairement à ce qui semble être le cas sous le CSA) exige une information spécifique de la première assemblée générale qui suit la décision de l'organe collégial ou de la personne ayant la fonction de gestion. Dans l'hypothèse d'une prise de décision par écrit de l'actionnaire (SA) ou de l'associé (SARL, SAS) unique, la règle devrait être adaptée et l'organe de gestion devrait pouvoir rendre compte par écrit et ceci soit dans le contexte d'une résolution écrite proposée à l'actionnaire ou à l'associé, soit même en dehors d'un tel contexte.

99 Qui prévoit expressément une déclaration de conflit et des explications sur la nature de l'intérêt opposé.

100 L'article 5-76 § 1 du CSA concernant les SARL ne prévoit pas cette obligation.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Dans l'hypothèse où le conflit d'intérêts existe dans le chef d'une personne qui fait partie ou constitue un organe bénéficiant d'une délégation (comité de direction, directeur général), la LSC prévoit que le compte rendu est effectué à l'organe qui est à l'origine de la délégation, à savoir le conseil d'administration.

En cas de conflit d'intérêts dans le chef d'un délégué à la gestion journalière, la loi exige de procéder par analogie ce qui signifie qu'il sera rendu compte au conseil d'administration ou au directoire[101].

Autre grande différence entre la LSC et le CSA : sous le CSA de telles opérations reçoivent une publicité qui va largement au-delà de l'information des actionnaires prévue par la LSC alors que toute personne y compris un concurrent pourra consulter les rapports de gestion ou le document séparé du conseil et le rapport du commissaire / réviseur qui contiendront des informations que la société (surtout si elle n'est pas cotée) et ses actionnaires n'auraient peut-être pas souhaité partager avec des tiers.

Enfin, dans un seul cas de figure, la LSC exige l'accord d'un autre organe en cas de conflit d'intérêts au sein d'un premier organe de gestion : en cas de conflit d'intérêts au sein du directoire, l'opération ne doit pas seulement être approuvée par le directoire en l'absence du membre en conflit, mais également par le conseil de surveillance[102].

F. Situation de blocage dans un organe collégial

Au cas où, à cause d'un conflit d'intérêts, l'organe concerné n'est pas capable de statuer parce que le *quorum* exigé n'est plus atteint, la loi prévoit la possibilité pour cet organe de déférer la décision à l'organe supérieur qui sera en fait celui qui a le pouvoir de nommer les membres de l'organe bloqué.

Si l'organe bloqué est le conseil d'administration, le directoire ou le conseil de surveillance, ou le collège des liquidateurs, la décision peut être déférée à l'assemblée (ou à l'actionnaire unique) sauf disposition statutaire en sens contraire.

Si l'organe bloqué bénéficie d'une délégation, la décision pourra être déférée à l'organe délégant : le conseil d'administration dans le cas d'un blocage au sein du comité de direction[103] ou le conseil d'administration ou le directoire dans le cas d'un blocage au sein des délégués à la gestion journalière.

G. L'hypothèse de la singularité

La loi envisage également le cas où l'organe de gestion ou le délégué consiste en une seule personne.

101 Il est rappelé que la LSC n'a pas étendu la réglementation des conflits d'intérêts aux délégués à la gestion journalière des SARL.
102 Art. 442-18, al. 5.
103 Dans le cas du directeur général, voy. *infra*.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Ce sera le cas de la société anonyme avec un seul administrateur ou un seul membre du directoire et/ou un seul membre du conseil de surveillance. Ce sera encore le cas du gérant unique de SARL ou de SCA.

En présence d'un conflit d'intérêts dans le chef d'une telle personne, la loi exige « seulement » que les opérations intervenues entre cette personne et la société fassent l'objet d'une « mention dans un procès-verbal »[104]. Il faudra bien évidemment que la prochaine assemblée soit dûment informée tel que décrit au point E) ci-dessus.

Par contre, dans le cas d'un délégué unique à la gestion journalière ou d'un directeur général (qui par définition ne peut qu'être singulier), la décision doit être déférée au conseil d'administration ou, dans le cas du délégué unique, au directoire.

Le comité de direction n'est pas concerné par ces règles alors qu'il se compose nécessairement de plusieurs personnes.

H. Le cas de l'assistance financière

La LSC transposant la directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006[105] réglemente de façon beaucoup plus stricte une opération particulière entre la société et les membres du conseil d'administration ou du directoire (et par extension, sans que la loi ne vise expressément cette situation, l'administrateur ou le membre du directoire unique). Il s'agit de l'assistance financière autorisée conformément à l'article 430-19(1) et qui serait fournie par la société à un tel membre ou une telle personne.

Conformément à l'article 430-19, le projet d'assistance financière (un prêt ou une avance à accorder ou une sûreté à donner par la société en vue de l'acquisition par le bénéficiaire d'actions de la société) devra être soumis pour accord préalable à l'assemblée générale. Le conseil d'administration ou le directoire devra présenter un rapport écrit dont le contenu est prévu par l'article 430-19 (1) point 2°. Ce rapport devra être déposé au Registre de commerce et des sociétés et publié au RESA. Ce qui précède s'applique d'ailleurs quelle que soit la qualité du bénéficiaire du projet d'assistance financière.

Par contre, comme la décision de consentir l'assistance financière proposée appartient à l'assemblée générale, les articles 441-7 et 442-18 ne devraient pas être applicables alors que le conseil d'administration ou le directoire ne prend pas la décision finale qui ne relève pas de lui. Cette conclusion, malgré qu'elle soit en phase avec les développements qui précèdent et la doctrine et la jurisprudence qui approuvent ces développements, laisse comme un sentiment d'insatisfaction.

Au moins une partie de cette insatisfaction est levée par l'exigence formulée à l'article 430-20. Dans l'hypothèse d'une assistance financière en faveur

104 Art. 441-7, al. 3, art. 442-18, al. 3.

105 Aujourd'hui, article 64 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

d'un membre du conseil d'administration ou du directoire de la société ou de la société-mère de la société, cet article exige la rédaction d'un rapport spécial par le commissaire aux comptes ou par le réviseur d'entreprises agréé de la société. Ce rapport devra être remis à l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération qui devrait ainsi bénéficier d'une information objective sur l'opération qui lui est soumise.

I. La sanction

Le CSA (art. 5 : 77 § 2 (SARL) et 7 : 96 § 2 et 7 : 103 § 2 (SA)) prévoit et avant lui le Code des sociétés belge (art. 523) prévoyait, que le non-respect de ses dispositions peut entraîner la nullité des décisions prises si l'autre partie avait ou devait avoir connaissance de cette violation. Le CSA prévoit que l'action en nullité est ouverte à la société et à toute personne ayant un intérêt.

Au Luxembourg, alors que le projet de réforme proposait de s'aligner sur le texte belge, cette approche a été complètement abandonnée durant le processus législatif. Il a été souligné de façon répétée que l'unique sanction du non-respect des dispositions concernant les conflits d'intérêts consistait en des dommages et intérêts conformément à l'article 441-9 alinéa 2 pour les administrateurs, les membres du comité de direction, le directeur général, et par renvoi, pour le président et les directeurs d'une SAS et pour le gérant d'une SCA ou d'une SARL, l'article 442-10 alinéa 2 pour les membres du directoire et l'article 442-16 pour les membres du conseil de surveillance.

Alors que le régime général de responsabilité pour les délégués à la gestion journalière est celui résultant des règles générales du mandat (art. 441-10 alinéa 5 in SA moniste et art. 442-8 alinéa 5 in SA dualiste), ce régime est pour ce qui concerne le non-respect des dispositions sur les conflits d'intérêts, assimilé à celui applicable aux administrateurs (art. 441-10 alinéa 6) respectivement celui applicable aux membres du directoire et du conseil de surveillance (art. 442-8 alinéa 6).

En cas de violation, ce ne sera pas seulement le membre de l'organe en situation de conflit dont la responsabilité sera engagée, mais celle de ses collègues également et ceci de manière solidaire. Pour échapper à cette responsabilité, ces derniers devront, si le conflit n'était pas connu d'eux au moment de la prise de décision, hypothèse qui ne devrait normalement se réaliser que dans le cas d'un intérêt indirect non révélé par le membre en situation de conflit, dénoncer la situation à la prochaine assemblée.

J. Les conflits d'intérêts dans les sociétés cotées

La LSC ne contient pas de dispositions particulières pour gérer les conflits d'intérêts dans le cas de sociétés cotées. Tout au plus prévoit-elle des règles de transparence au niveau des comptes consolidés[106] qui sont complétées par

106 Art. 1712-19 point n° 9.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

des exigences similaires pour les comptes annuels dans la loi du 19 décembre 2002 concernant entre autres les comptes annuels des entreprises[107].

Par contre, la loi du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées et transposant la directive 2014/59/UE (encore désignée par son abréviation anglaise SRD I) (ci-après la « Loi Droits des Actionnaires ») prévoit depuis sa modification par la loi du 1er août 2019 transposant la directive UE 2017/828, (encore désignée par son abréviation anglaise, SRD II) des règles particulières de transparence et d'approbation de certaines transactions avec des parties liées à la société, ce dernier terme incluant les dirigeants soumis aux règles concernant les conflits d'intérêts de la LSC.

- *Sociétés visées*

La Loi Droit des Actionnaires s'applique d'abord aux sociétés de droit luxembourgeois[108] dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans l'Union Européenne. La loi s'applique également aux sociétés de droit luxembourgeois dont les actions[109] sont négociées sur un marché d'un État qui ne fait pas partie de l'Union Européenne, mais qui remplissent un certain nombre de critères[110] et qui auront effectué un opt-in, qui consiste à déclarer la Loi Droit des Actionnaires applicable par une mention expresse dans leurs statuts.

Il faut par ailleurs noter que la Loi Droit des Actionnaires n'est pas en l'état applicable, sauf exercice du opt-in décrit ci-dessus, aux sociétés luxembourgeoises dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un des États membres de l'Espace Économique Européen (EEE) autre que les États membres de l'Union Européenne.

En effet, la Loi Droits des Actionnaires définit le marché réglementé comme étant un marché tel que défini dans la loi dite MiFID II[111] qui est établi ou opérant dans un État membre de d'Union Européenne. La SRD I a cependant été rendue applicable aux États membres de l'EEE, mais sans que la loi luxembourgeoise n'ait été modifiée. À cet égard, il est regrettable que la loi ne contienne pas la formulation utilisée dans d'autres textes législatifs au Luxembourg, à savoir que « sont assimilés aux États membres de l'Union Européenne, les États parties à l'Accord sur l'Espace Économique Européen autre que les États membres de l'Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y référant. »

Au moment de la rédaction de la présente contribution, la SRD II dont résultent les dispositions de la Loi Droit des Actionnaires discutées dans la présente section, n'a pas encore été rendue applicable aux États membres de l'EEE (autre que ceux qui sont membres de l'Union Européenne) alors que le

107 Loi de 2002 : art. 65 (1) point n° 7*ter*).

108 À signaler que dans la SRD I, le lien de rattachement est la localisation du siège social de la société concernée.

109 La loi utilise le mot « titres », mais il faut sans doute comprendre la disposition comme se référant aux actions telles que définies à l'article 1(1) de la Loi Droit des Actionnaires.

110 Le marché doit être réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public.

111 Art. 1 (6) point n° 8 de la loi du 30 mai 2018 relative aux marches d'instruments financiers.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

processus de son incorporation dans l'Accord de l'EEE est encore en cours[112]. À terme cependant, la SRD II y sera intégrée et il faudra que la Loi Droit des Actionnaires soit modifiée.

- *Les opérations visées*

La SRD II et donc la Loi Droit des Actionnaires (en son article 7*quater*) vise les transactions importantes qui interviennent entre la société et une partie liée.

La Loi Droit des Actionnaires livre une définition de ces différents termes.

Parties liées

Le terme « partie liée » est défini à l'article 1(6) point 9° de la Loi Droit des Actionnaires par renvoi aux normes comptables internationales adoptées conformément au Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

La norme en question est la norme IAS 24 telle qu'adoptée aux termes du Règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission portant adoption de certaines normes comptables, dans sa version résultant du Règlement UE (2015/28) de la Commission du 17 décembre 2014 (qui a apporté les dernières modifications à cette norme).

Le cercle des parties liées dépasse largement celui des dirigeants visés par les règles de conflit d'intérêts de la LSC. Pour les besoins de la présente contribution, il suffit de constater que les différents membres des organes de gestion, de surveillance et de direction dont il a été question dans la présente section seront considérés comme des parties liées à la société.

Le cercle des parties liées comprend un certain nombre de personnes qui selon les circonstances pourront ou ne pourront pas, dans une analyse limitée à la LSC, être à l'origine d'un conflit d'intérêts indirect. Ainsi, un membre de la famille proche d'un tel dirigeant sera considéré comme partie liée et les transactions importantes avec un tel membre de la famille proche seront soumises à la procédure issue de la SRD II. La norme IAS 24 prend bien évidemment le soin de définir ce qu'il faut entendre par un membre de la famille proche. Ce sont les membres de la famille dont on peut s'attendre à ce qu'ils influencent le dirigeant ou qu'ils soient influencés par ce dernier dans leur relation avec la société. La norme y inclut à titre d'exemple les enfants, le conjoint ou le concubin[113], les enfants de ces personnes et les personnes à charge du dirigeant ou de son conjoint ou concubin.

Sont également considérées comme parties liées sous la norme IAS 24, les entités (concept qui dépasse celui des personnes morales sous forme de société) contrôlées ou contrôlées conjointement par le dirigeant ou un membre

112 Le Comité mixte de l'EEE a en date du 11 décembre 2020 décidé d'intégrer la SRD II dans l'Accord sur l'EEE. Sa mise en vigueur reste sujette à l'accomplissement de leurs exigences constitutionnelles par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège.

113 Les versions anglaises et allemandes utilisent une terminologie moins datée et qui comprend sans doute les formes contemporaines de partenariat, enregistré ou pas : « *domestic partner* » et « *Lebenspartner* ».

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

de la famille proche. Seront aussi considérés comme parties liées le dirigeant qui contrôle ou contrôle conjointement la société cotée concernée, les entités (ou la ou les sociétés mères de ces dernières) sur lesquelles le dirigeant de la société cotée exerce une influence notable ou dont il fait partie des principaux dirigeants. Le terme de « principaux dirigeants » est défini à son tour comme les personnes ayant l'autorité et la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités de l'entité, directement ou indirectement, y compris les administrateurs (dirigeants ou non[114]) de cette entité.

En résumé, tombent sous la réglementation toutes les opérations entre la société et le dirigeant, ou entre la société et les membres de la famille proche du dirigeant, ainsi que toutes les opérations avec des entités contrôlées par le dirigeant ou les membres de sa famille proche, et les opérations entre des entités et la société dans l'hypothèse où le dirigeant de la société contrôle cette dernière seul ou conjointement et en même temps soit exerce une influence notable sur l'autre entité soit fait partie de ses principaux dirigeants ou des principaux dirigeants de la société qui contrôle l'entité. Cette énumération présente une grande similitude avec l'analyse à effectuer sous la LSC pour déterminer l'existence ou pas d'un intérêt indirect. Sauf que la LSC vise les conflits d'intérêts d'ordre patrimonial ce qui renvoie à l'intérêt et donc à la participation économique dans l'autre société alors que pour les besoins de la définition des parties liées, la norme IAS s'attache à des notions de contrôle ou d'influence notable ou de qualité de dirigeant principal dans l'entité qui contracte avec la société.

Ainsi, il serait possible qu'une opération tombe dans le champ d'application de la réglementation du conflit d'intérêts de la LSC dans le cas d'une personne ayant un fort intérêt économique et donc patrimonial dans l'autre société, mais sans en détenir le contrôle ou sans y avoir d'influence notable, ce qui pourrait la faire échapper au champ d'application de la Loi Droits des Actionnaires parce que l'autre entité ne serait pas qualifiée de partie liée.

- *Transactions importantes*

La Loi Droits des Actionnaires définit ensuite ce qu'il faut entendre par « transactions importantes »[115]. Il s'agit de toute « transaction intervenant entre la société et une partie liée dont la publication et la divulgation seraient susceptibles d'avoir un impact significatif sur les décisions économiques des actionnaires de la société et qui pourraient créer un risque pour la société et ses actionnaires qui ne sont pas des parties liées y compris les actionnaires minoritaires ». La définition ajoute qu'il faudra prendre en considération la nature de la transaction et la position de la partie liée.

La loi précise qu'en cas d'une multitude de transactions durant une période quelconque de 12 mois ou au cours du même exercice avec la même partie liée et dont aucune n'a fait l'objet de la procédure décrite ci-dessous (vraisemblablement parce que chacune d'elles prise individuellement ne constituait pas

114 Dans la version anglaise : « *executive or otherwise* ».
115 Article 7*quater* (2).

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

une transaction importante), ces transactions doivent être agrégées pour le cas échéant être soumises à cette procédure.

Cette définition de « transaction importante » est proche, mais pas identique à celle de l'information privilégiée sous le règlement abus de marché[116]. L'information privilégiée est une information à caractère précis qui n'a pas été rendue publique concernant un ou plusieurs émetteurs d'instruments financiers et qui « si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés (…) ». Le règlement abus de marché précise à son article 7.4 qu'il faut entendre par information susceptible d'influencer le cours d'un instrument financier « une information qu'un investisseur raisonnable serait susceptible d'utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d'investissement ».

Il faut constater que la définition du règlement abus de marché se réfère uniquement à l'influence que l'information est susceptible d'avoir sur la prise de décision de l'investisseur. La Loi Droits des Actionnaires par contre exige cumulativement que l'information concernant la transaction doit être susceptible d'avoir un impact significatif sur la prise de décision de l'actionnaire, mais aussi que la transaction doit pouvoir créer un risque pour la société et les actionnaires autres que la partie liée, en ce compris les actionnaires minoritaires. Cette deuxième condition n'est pas reprise au règlement abus de marché. En outre le règlement abus de marché vise les investisseurs, terme qui regroupe les actionnaires existants de la société et les investisseurs susceptibles de devenir actionnaires, alors que la Loi Droit des Actionnaires (et la SRD II) ne vise(nt) que les actionnaires existants.

Ce que la Loi Droits des Actionnaires ne fait cependant pas, c'est définir ce que constitue une transaction. Sans que la loi ne fasse un renvoi à la norme IAS 24, il est sans doute utile de se reporter à la définition de « transaction entre parties liées » qui y figure, à savoir un « transfert de ressources, de services ou d'obligations » entre la société concernée et une partie liée « sans tenir compte du fait qu'un prix soit facturé ou non ».

Tel que décrit ci-dessus, pour que la réglementation sur les conflits d'intérêts de la LSC s'applique, il faut qu'il y ait une opération qui créé dans le chef de la société des droits ou des obligations. Cette notion semble donc être très proche de celle de la définition de transaction telle qu'elle apparaît dans la norme IAS.

- *Transactions hors champ*

Tout comme la LSC, la Loi Droits des Actionnaires écarte de l'application de ses règles de transparence et d'approbation, les transactions effectuées dans le cadre de l'activité ordinaire de la société et conclues aux conditions normales du marché. On peut s'interroger si l'hypothèse d'une telle transaction est susceptible d'exister. En effet il est difficile d'imaginer une opération qui se situerait dans le cadre de l'activité ordinaire de la société et qui serait conclue dans des conditions normales de marché et qui en même temps constituerait

116 Article 7.1 du Règlement (UE) n ° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché).

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

une « transaction importante » telle que définie par la loi. En effet une opération faisant partie de l'activité ordinaire et conclue à des conditions normales de marché ne devrait que très exceptionnellement être susceptible d'avoir un impact significatif sur les décisions économiques des actionnaires ou pouvoir créer un risque pour les autres actionnaires. Il convient de noter que les références pour les conditions normales sont ici celles du marché ce qui ne correspond pas aux conditions normales visées par la LSC. Il est vrai que les sociétés cotées auront normalement une connaissance beaucoup plus profonde des marchés dans lesquelles elles opèrent que des sociétés non cotées.

Pour de telles transactions, l'organe d'administration de la société doit établir une procédure interne permettant d'évaluer régulièrement si les conditions de l'activité ordinaire et des conditions normales de marché sont remplies. Les parties liées ne peuvent pas participer à cette évaluation.

La loi prévoit également d'autres exclusions[117] dont notamment celle concernant la rémunération où certains éléments de la rémunération des dirigeants qui relève de l'article 7*bis* de la loi.

- *Application conjointe de la LSC et de la Loi Droits des Actionnaires*

Ni la LSC ni la Loi Droits des Actionnaires ne s'excluent mutuellement dans l'hypothèse des opérations entre la société et ses dirigeants.

En d'autres termes, si les conditions d'application de l'une ou de l'autre disposition sont remplies, il faudra que le dirigeant en question respectivement les autres membres de l'organe de gestion concerné et la société elle-même se conforment aux exigences des deux textes de manière cumulative.

- *Procédure*

La Loi Droits des Actionnaires exige que toute transaction importante entre la société et une partie liée doit être soumise à l'approbation préalable de l'organe d'administration de la société. La SRD II permet aux États membres de soumettre ces transactions soit à l'organe d'administration soit à l'assemblée soit même aux deux organes. Le législateur luxembourgeois a choisi de soumettre l'approbation de telles transactions à l'organe d'administration. Cette exigence d'origine européenne ne se préoccupe pas de la question de savoir si l'opération fait partie des attributions de l'organe d'administration en droit interne. Peu importe l'attribution sous droit interne, la SRD II exige que l'opération soit soumise à l'organe d'administration à défaut de soumission à l'assemblée. La LSC ne s'applique par contre que si l'opération en question relève de l'organe de gestion concerné, ce qui sera le cas pour les transactions importantes à conclure par une société cotée.

Les deux réglementations ont en commun que le dirigeant en question ne peut participer ni à la délibération ni au vote.

La Loi Droits des Actionnaires ne prévoit pas d'obligations particulières de déclaration du dirigeant concerné à l'organe d'administration. Il appartient donc pour les besoins de cette réglementation que la société concernée et

117 Article 7*quater* (6).

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ses dirigeants et membres de son organe de direction prennent eux-mêmes l'initiative de soumettre l'opération à la procédure prévue par la loi.

La Loi Droits des Actionnaires prévoit par ailleurs une obligation de transparence. En effet, la société doit annoncer publiquement les transactions importantes avec des parties liées au plus tard au moment de la conclusion de la transaction.

Le contenu de l'annonce est également dicté par la loi. Elle doit contenir au minimum des informations sur la nature de la relation avec la partie liée, donc en l'espèce la qualité de dirigeant ou d'entité liée au dirigeant ou de membre de famille proche, identifier la partie liée par son nom, indiquer la date et la valeur de la transaction et toute autre information nécessaire pour évaluer si la transaction est juste et raisonnable du point de vue de la société et des actionnaires qui ne sont pas des parties liées, y compris les actionnaires minoritaires. Ceci signifie que l'organe de gestion doit justifier dans cette publication sa prise de décision concernant l'opération.

Contrairement au règlement abus de marché qui permet sous certaines conditions aux émetteurs de différer la publication d'une information privilégiée[118], la Loi Droits des Actionnaires ne prévoit pas une telle possibilité.

Par ailleurs et même si elles ne semblent pas être visées par la procédure décrite ci-avant, les transactions importantes conclues entre les parties liées de la société et une filiale de cette dernière devront également être annoncées publiquement[119].

La Loi Droits des Actionnaires ne contient pas de précision quant au mode de publication devant être utilisé. Techniquement, cette annonce ne constituera pas une information réglementée au sens de la loi transparence[120]. Dans la mesure, bien évidemment, où l'approbation et la conclusion de la transaction remplissaient également les critères de l'information privilégiée, la réglementation abus de marché s'appliquerait également et l'information constituerait une information réglementée. De manière générale, il sera sans doute conseillé d'utiliser les canaux de communication normaux que la société utilise avec ses investisseurs.

- *Responsabilité*

La Loi Droits des Actionnaires prévoit dans son article 11*ter* une responsabilité solidaire de tous les dirigeants pour les dommages qui résulteraient de la violation des obligations qui leur incombent en vertu de cette loi. Ceci signifie que le fait pour un dirigeant de participer à l'approbation d'une opération, qui aurait dû être soumise à la procédure de l'article 7*quater* mais qui ne l'a pas été, pourrait le rendre responsable du dommage résultant de sa non-observation de ces dispositions.

118 Règlement abus de marché, article 17.
119 Art. 7*quater* (7) de la Loi Droit des Actionnaires.
120 Loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, Mém. A, n° 5, 15 janvier 2008.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

SECTION 3. LE STATUT DE L'ADMINISTRATEUR

La réforme du droit belge des sociétés a modifié certains aspects du statut des administrateurs de sociétés anonymes qu'il conviendra de comparer au droit luxembourgeois actuel. Dans ce cadre, nous évoquerons d'abord la nomination et la révocation des administrateurs (A) avant de nous intéresser aux questions de leur rémunération (B) et de leur indépendance (C). Enfin, nous étudierons le régime de leur responsabilité (D).

A. La nomination et la révocation des administrateurs

Le législateur belge a réformé les règles régissant la nomination, la démission et la révocation des administrateurs. Il en résulte que le droit belge se distingue à présent considérablement du droit luxembourgeois à certains égards. Nous sommes d'avis que certains éléments de la réforme belge exposés dans la présente section mériteraient sans doute d'inspirer le législateur luxembourgeois.

a) *La nomination des administrateurs*

Sur la question de la nomination des administrateurs, le législateur belge n'a apporté que de légères modifications au texte de l'article 518 du Code belge des sociétés. En effet, la règle selon laquelle les administrateurs d'une société anonyme sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires et que le terme de leur mandat ne peut excéder six ans est complétée par deux précisions : d'une part, le CSA prévoit désormais que le mandat des administrateurs peut être renouvelé de façon illimitée et d'autre part, que leur mandat court en principe à compter de la date de l'assemblée générale qui a procédé à leur nomination.

La réforme du droit belge des sociétés a ainsi rapproché le régime belge du régime luxembourgeois en la matière qui prévoyait déjà que les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires, que le terme de leur mandat ne peut excéder six ans et qu'ils sont rééligibles, sauf disposition contraire des statuts[121].

Les administrateurs sont en principe nommés par l'assemblée générale des actionnaires ou pour la première fois par l'acte de constitution de la société[122]. Cependant, en cas de vacance d'un ou plusieurs poste(s) d'administrateur, les administrateurs restants nommés par l'assemblée générale peuvent, sauf disposition contraire des statuts, coopter un ou plusieurs administrateur(s) pour pourvoir provisoirement à cette vacance jusqu'à la tenue de la prochaine assemblée des actionnaires qui pourra ratifier cette nomination, le cas échéant[123]. Le recours à la cooptation sera obligatoire lorsque le nombre d'administrateurs tombe en dessous du minimum statutaire ou légal. Dans le cas où la cooptation serait interdite par les statuts, les administrateurs restants devront

121 Art. 441-2 al. 4 et 5 et art. 441-4 de la LSC.
122 Art. 441-2 al. 4 de la LSC.
123 Art. 441-2 al. 6 de la LSC.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

convoquer une assemblée des actionnaires en vue de la nomination du ou des administrateur(s) remplaçant(s)[124]. En effet si le nombre minimum d'administrateur requis par la loi ou les statuts n'est pas atteint, la conséquence en est que les décisions prises par le conseil d'administration mal composé sont susceptibles d'être annulées[125].

En matière de nomination des administrateurs, les dispositions en droit belge et en droit luxembourgeois ne présentent désormais plus de différence notable. Tout comme le droit belge, le droit luxembourgeois, se caractérise entre autres par sa grande flexibilité. L'administrateur d'une société anonyme de droit luxembourgeois peut être une personne physique ou une personne morale de nationalité luxembourgeoise ou étrangère. Depuis la loi précitée du 25 août 2006 modifiant la LSC, la personne morale administrateur est tenue de désigner un représentant permanent devant exécuter les fonctions d'administrateur au nom et pour le compte de la personne morale[126]. La lecture des travaux parlementaires[127] montre que l'introduction de cette dernière disposition en droit luxembourgeois était inspirée de l'article 61 du Code belge des sociétés[128].

Nous notons que ni le législateur belge ni le législateur luxembourgeois n'ont prévu de limitation du nombre de mandats qu'une même personne peut occuper[129] ou du nombre de renouvellements de mandats dont un même administrateur peut bénéficier. En ce qui concerne l'absence de limite en matière de renouvellement, cela présente l'avantage de pouvoir assurer une continuité de la gestion de la société. Néanmoins, l'absence de limite du nombre mandats cumulables soulève des questionnements en pratique notamment en termes de diligence et d'implication suffisante des administrateurs détenant plusieurs dizaines de mandats. Cette accumulation de mandats peut se justifier dans certains cas du fait de la nature de l'activité de certaines sociétés qui ne nécessitent pas une implication quotidienne de la part de ses mandataires.

b) *La démission des administrateurs*

Le législateur belge a consacré la règle déjà généralement admise selon laquelle les administrateurs sont libres de présenter eux-mêmes leur démission en la notifiant au conseil d'administration, sans que cette démission ait à être acceptée par la société. Toutefois, sous la législation belge la société peut demander à l'administrateur de rester en fonction jusqu'à ce qu'elle ait pourvu à son remplacement afin d'éviter les démissions intempestives. Le CSA précise

124 A. STEICHEN, *op. cit.*, 2018, p. 650.
125 Lux., 30 janvier 1998, n° 46.142.
126 Art. 441-3 de la LSC.
127 Projet de loi n° 5352, *Doc. parl.*, n° 5352, p. 40.
128 La même règle figure désormais à l'art. 2 :55 du CSA.
129 La situation est différente dans la réglementation du secteur financier qui prévoit des limitations du nombre de mandats et ceci à géométrie variable selon le domaine d'activités. Par exemple : pour les établissements de crédit, art. 38-2 (2) de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée ; pour certains gestionnaires de fonds d'investissement, section 4.1.3. de la circulaire CSSF 18/698 du 23 août 2018 relative à l'agrément et organisation des gestionnaires de fonds d'investissement de droit luxembourgeois.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

également que l'administrateur démissionnaire peut lui-même publier la fin de son mandat si la société reste en défaut de le faire.

En droit luxembourgeois, la LSC ne contient pas de disposition relative à la démission des administrateurs de sociétés. Par conséquent il convient de se référer au droit commun applicable au mandat selon lequel le mandataire peut toujours démissionner par simple notification au mandant et sans avoir besoin de son accord, mais ce dernier aura droit à des dommages-intérêts si la renonciation du mandataire lui cause un préjudice[130].

Conformément au droit commun du mandat, la jurisprudence retient que les dirigeants sociaux sont libres de renoncer à tout moment à leur mandat par notification de leur démission à la société, sans avoir à motiver leur décision et encore moins à la faire agréer par la société[131]. En effet, la démission est un acte unilatéral qui n'a pas besoin d'être accepté par le mandant pour produire ses effets[132]. Néanmoins, il reste que la démission ne doit pas causer de préjudice à la société, le dirigeant démissionnaire étant soumis à l'obligation de moyens de veiller à la sauvegarde des intérêts de la société. Par conséquent, la démission doit être faite de manière à laisser suffisamment de temps à la société pour trouver un remplaçant et ne pourra prendre un effet immédiat que dans la mesure où cela n'est pas contraire aux intérêts de la société[133]. En outre, l'administrateur reste responsable de tous ses actes fautifs accomplis antérieurement à sa démission et ce, y compris si le dommage qui en résulte survient après la fin de son mandat[134]. Il est également à noter que la démission est soumise aux mêmes règles de publicité que la nomination[135]. Ainsi si la démission peut prendre un effet immédiat vis-à-vis de la société sur simple notification, elle ne sera opposable aux tiers qu'à partir de sa publication auprès du Recueil électronique des sociétés et association, sauf si le ou les tiers concernés en ont été informés par tout autre moyen. La publication de la démission devra être effectuée par les personnes habilitées à engager la société dans le mois qui suit cette dernière[136].

En précisant les modalités de démission des administrateurs dans le CSA, le législateur belge a réussi à créer davantage de sécurité juridique sans remettre en cause le principe de libre renonciation du mandataire[137]. En effet le principe selon lequel la société peut désormais demander à l'administrateur de rester en fonction jusqu'à ce qu'elle ait pourvu à son remplacement ne fait que consacrer une règle qui était auparavant à la charge de l'administrateur démissionnaire[138].

130 C. civ., 2007 : « *Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant, il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.* ».

131 Lux., 13 juillet 2007, n° 208/07.

132 A. STEICHEN, *op. cit.*, p. 271.

133 Lux., 13 juillet 2007, n° 208/07.

134 Lux., 23 décembre 1987, n° 643/87.

135 Art. 100-13 (1) 1° de la LSC.

136 Art. 15 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

137 Art. 7 :85 § 4 du CSA.

138 C. RESTEAU, *op. cit.*, p. 105 et les références citées « Pour éviter tout désagrément, l'administrateur démissionnaire doit continuer à s'occuper de la gestion des affaires sociales jusqu'à ce que l'assemblée générale ait pu pourvoir à son remplacement ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Ainsi, bien que les règles en droit luxembourgeois concernant la démission des administrateurs, dérivées des règles de droit commun du mandat, semblent unanimement admises par la doctrine et la jurisprudence luxembourgeoise, il nous paraît opportun de les consacrer dans la loi dans un souci de clarté. Cet élément de la réforme belge figure selon nous parmi ceux qui mériteraient d'être suivis par le législateur luxembourgeois.

c) *La révocation des administrateurs*

De notre point de vue, l'une des innovations les plus intéressantes apportées par la réforme du droit belge des sociétés de 2019 concerne la révocation des administrateurs. Alors que la révocation *ad nutum* était d'ordre public dans la société anonyme sous le droit belge antérieur à la réforme, cette règle a désormais un caractère supplétif. Le législateur belge offre ainsi une plus grande liberté aux intervenants en leur laissant le soin de fixer le régime de la révocation des administrateurs dans les statuts. Cela offre la possibilité d'aménager les modalités de révocation des administrateurs en prévoyant par exemple un délai de préavis ou des conditions de majorité renforcées, une flexibilité qui répondrait également aux besoins du marché luxembourgeois. L'exposé des motifs révèle que l'objectif de cette nouveauté était de mettre un terme aux moyens utilisés en pratique pour échapper à la règle de révocabilité *ad nutum*, par exemple en attribuant à l'administrateur concerné, en plus du mandat d'administrateur, d'autres missions qui peuvent donner lieu à une indemnité de préavis ou parfois à un délai de préavis en cas de cessation prématurée d'un mandat. L'objectif visé est également une plus grande rigueur et davantage de transparence en cas de cessation de mandats d'administrateur[139].

Sur ce point, le droit belge se distingue désormais considérablement du droit luxembourgeois suivant lequel les administrateurs sont toujours révocables par l'assemblée générale, donc sans préavis et sans juste motif. La jurisprudence a précisé que cette révocabilité *ad nutum* constituait une règle d'ordre public[140]. Par conséquent, toute convention privée de nature à faire obstacle à la libre révocabilité des administrateurs devrait en principe être sans effet.

Toutefois, il convient de distinguer les procédés qui tendent à éviter directement la révocation et ceux qui ne visent qu'à en atténuer les conséquences[141]. En effet, il ressort de la jurisprudence que toute stipulation destinée à empêcher directement la révocation *ad nutum* est en principe privée d'effet[142]. Ainsi, et bien qu'une certaine doctrine affirme le contraire[143], une disposition statutaire instaurant une majorité renforcée à l'assemblée générale des actionnaires devant délibérer sur la révocation des administrateurs serait réputée non-écrite par un juge. En revanche, la jurisprudence semble plus nuancée à l'égard de

139 *Doc. parl. belge*, n° 54-3119/001, pp. 225-226.
140 Cour, 21 mai 2008, n° 32550.
141 M. LAURENT, « La révocation des dirigeants de sociétés commerciales en droit luxembourgeois et les différents moyens de protection disponibles », *DAOR*, 2011/99, p. 412.
142 Cour, 21 mai 2008, n° 32550.
143 En faveur de la possibilité pour les statuts de prévoir un *quorum* ou une majorité renforcés : A. STEICHEN, *op. cit.*, p. 655 ; *Contra* : M. LAURENT, *op. cit.*, p. 413 ; C. DELVAUX, *La société anonyme*, 2008, p. 321.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

stipulations contractuelles visant à atténuer les conséquences financières de la révocation des administrateurs, les juges ayant retenu qu'une clause prévoyant une indemnité de départ méritait seulement d'être annulée si son montant était tel qu'il était susceptible de dissuader les actionnaires d'exercer leur faculté de libre révocation[144].

Malgré cette nuance, de nombreux procédés seront considérés comme incompatibles avec le droit luxembourgeois comme portant atteinte à la libre révocabilité des administrateurs, conformément à la volonté du législateur luxembourgeois de permettre aux actionnaires de la société anonyme de se débarrasser facilement des administrateurs incompétents ou infidèles ou qui ne conviennent plus à une majorité du capital. En l'état actuel du droit luxembourgeois, les parties doivent en effet être très vigilantes lors de l'insertion de telles clauses dans les statuts et elles sont de fait restreintes par la loi dans leur liberté contractuelle.

À notre sens, l'initiative du législateur belge sur ce point doit donc être applaudie et figure parmi les éléments les plus intéressants de la réforme en termes d'une éventuelle adaptation du droit luxembourgeois des sociétés. En effet, les praticiens belges bénéficient désormais d'une flexibilité bien plus importante en la matière que leurs voisins luxembourgeois du fait que le CSA a su concilier le principe de la révocabilité *ad nutum* tout en autorisant des dérogations statutaires et contractuelles.

B. La rémunération des administrateurs

Alors que l'ancien Code belge des sociétés se bornait à prévoir que les personnes administrant les sociétés anonymes pouvaient être rémunérées ou non, le CSA précise le régime de la rémunération des administrateurs en consacrant des règles déjà généralement admises dans la pratique. En effet, les administrateurs sont désormais en principe rémunérés pour l'exercice de leur mandat, à moins que les statuts ou l'assemblée générale des actionnaires n'en disposent autrement. En outre, l'assemblée générale détient la compétence exclusive pour déterminer les conditions financières du mandat d'un membre de l'organe d'administration et cette compétence ne peut être déléguée à un autre organe de la société.

Le droit luxembourgeois se limite, conformément au droit belge antérieur à la réforme, à préciser que les sociétés anonymes sont administrées par des mandataires salariés ou gratuits[145]. Il en découle qu'il appartient aux statuts de prévoir une rémunération au profit des administrateurs, soit en son principe, soit en en fixant le montant ou en indiquant l'organe compétent pour en délibérer[146].

Dans l'hypothèse où les statuts se limitent à prévoir qu'une rémunération sera accordée aux administrateurs, l'assemblée générale des actionnaires sera en

144 Cour, 21 mai 2008, n° 32550.
145 Art. 441-1 de la LSC.
146 A. STEICHEN, *op. cit.*, p. 651.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

principe compétente pour fixer le montant de cette rémunération, conformément au droit commun du mandat. Toutefois, en pratique, le conseil d'administration s'alloue souvent lui-même une rémunération à titre d'avance, qui devra ultérieurement faire l'objet d'une ratification par l'assemblée générale au moment où celle-ci donne décharge aux administrateurs.

Lorsque les statuts excluent toute rémunération des administrateurs, l'exercice de leurs fonctions sera forcément gratuit et aucun organe de la société ne pourra prendre une décision en sens contraire, à peine de nullité[147].

Quant à la question de savoir si les administrateurs ont droit à une rémunération en cas de silence des statuts, l'article 1986 du Code civil suggère qu'en l'absence de convention contraire, le mandat est gratuit. Toutefois, il est généralement admis que les fonctions d'administrateur peuvent être rémunérées même en l'absence de disposition statutaire, au motif qu'elles s'accompagnent d'un travail matériel régulier, souvent important et coûteux en temps[148].

En pratique, le régime de la rémunération des administrateurs en droit luxembourgeois présente donc des ressemblances avec celui désormais consacré dans le CSA. En revanche, l'absence de disposition détaillant les modalités de la rémunération des administrateurs présente, à notre avis, l'avantage d'offrir plus de liberté aux parties, notamment en ce qui concerne la désignation de l'organe compétent pour décider de cette rémunération. Une adaptation du droit luxembourgeois au droit belge sur ce point ne nous semble donc pas forcément opportune.

Néanmoins, il convient de souligner que la LSC contient davantage de précisions sur la question de la rémunération des membres du directoire et du conseil de surveillance de sociétés anonymes depuis la loi du 25 août 2006. En effet, les membres du directoire et du conseil de surveillance peuvent être rémunérés ou non pour l'exercice de leurs fonctions, mais si une telle rémunération est attribuée, il appartient au conseil de surveillance de fixer le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire, tandis que les modalités de la rémunération des membres du conseil de surveillance sont déterminées dans les statuts et, à défaut, par l'assemblée générale. La lecture des travaux préparatoires de la loi du 25 août 2006 montre que le législateur tenait d'une part à assurer que les fonctions des membres du conseil de surveillance et du directoire puissent s'exercer à titre gratuit, conformément à celles du conseil d'administration, mais d'autre part à éviter les conflits susceptibles de surgir au moment de la fixation de la rémunération des membres du directoire, de sorte qu'il a préféré en réserver la fixation à un organe déterminé[149]. Par ailleurs, le fait que leur rémunération dépende du conseil de surveillance est un incitatif très fort pour le directoire de tenir le conseil de surveillance dûment informé et impliqué et de suivre les indications et observations que ce dernier peut être amené de leur faire. La même situation existe entre un conseil d'administration et un comité de direction ou le ou les délégués à la gestion journalière.

147 J.-P. WINANDY, *op. cit.*, p. 570.
148 *Ibid.*
149 *Doc. parl.*, n° 5352, p. 45.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

C. Les administrateurs indépendants

Le droit belge prévoyait avant la réforme qu'un administrateur devait remplir cumulativement neuf critères formels afin de pouvoir être considéré comme indépendant[150]. Désormais, le CSA contient une définition générale de la notion d'administrateur indépendant d'une société cotée en exigeant qu'un administrateur n'entretienne aucune relation avec la société ou un actionnaire important de nature à nuire à son indépendance. Ensuite, la règle légale renvoie aux critères fixés par le Code belge de gouvernance d'entreprise[151]. Si un administrateur remplit ces critères, il sera considéré comme indépendant, jusqu'à preuve du contraire. L'ancien dispositif relevant de la *hard law* est donc remplacé par un système articulant des normes de *hard law* et de *soft law*[152].

Contrairement au droit belge, le droit luxembourgeois ne prévoit aucune définition légale de l'administrateur indépendant et n'en réglemente pas le statut. Une référence à la notion d'indépendance figure néanmoins dans la loi relative à la profession de l'audit qui prévoit en ce qui concerne les entités d'intérêt public, qu'elles doivent être dotées d'un comité d'audit dont la majorité des membres doivent être indépendants de l'entreprise contrôlée. Le président du comité d'audit doit également être indépendant. Cette loi précise en outre que les membres du comité d'audit sont sélectionnés parmi les membres non exécutifs de leur organe de gestion et/ou de membre de leur organe de surveillance et/ou de membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires ou organe équivalent[153]. Une autre référence à cette notion se trouve dans la circulaire du 11 décembre 2012 de la Commission de Surveillance du Secteur Financier relative à l'administration centrale, la gouvernance interne et la gestion des risques. En effet, ladite circulaire recommande aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement de droit luxembourgeois d'avoir un ou plusieurs administrateurs indépendants au sein du conseil d'administration afin d'assurer une prise de décision informée et contradictoire. Un administrateur y est qualifié d'indépendant s'il n'entretient aucune relation avec l'établissement, les actionnaires ou la direction de nature à altérer sa capacité de jugement[154].

La notion d'administrateur indépendant occupe surtout une place importante dans les « X Principes de gouvernance d'entreprise de la Bourse de Luxembourg » (les « X Principes ») qui ont vocation à guider les sociétés de droit luxembourgeois dont les actions sont cotées sur un marché réglementé dans leur application des règles de bonne gouvernance des entreprises. Toutefois, les X Principes peuvent également servir de cadre de référence aux autres sociétés luxembourgeoises[155].

150 E. Pottier, T. L'Homme, L. Tu et G. Viseur, *op. cit.*, p. 1045.
151 *Ibid.*
152 Y. De Cordt et H. Culot, « La réforme du droit belge des sociétés », *Revue des sociétés*, 2019, § 26.
153 Art. 52 (1) de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit.
154 Circulaire CSSF 12/552 (telle que modifiée par les circulaires CSSF 13/563, 14/597, 16/642, 16/647 et 17/655) relative à l'administration centrale, la gouvernance interne et la gestion de risques, p. 15.
155 X Principes, Préambule, p. 9.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Les X Principes contiennent des « recommandations » qui sont obligatoires pour les sociétés cotées à moins que celles-ci n'expliquent pourquoi elles y dérogent, suivant une approche souple basée sur le système dit du *comply or explain*. Parmi ces recommandations figure la mise en place au sein du conseil d'administration d'un nombre approprié d'administrateurs indépendants en fonction de la nature de l'activité de la société, et sinon d'un minimum de deux administrateurs indépendants[156].

Quant à la définition de l'administrateur indépendant, elle est similaire à celle du CSA, précitée, puisqu'un administrateur sera considéré comme indépendant s'il n'entretient aucune relation avec la société, ses actionnaires de contrôle ou les membres de la direction, de nature à affecter sa liberté de jugement[157]. Le rôle de l'administrateur indépendant consiste à veiller au respect des règles de bonne gouvernance et de contrôler la prise de décision du conseil d'administration, notamment en l'assistant en matière de nomination et de rémunération des administrateurs. En effet, les X principes prévoient que tant le comité de nomination que le comité de rémunération et le comité d'audit doivent contenir un nombre approprié d'administrateurs indépendants.

Si la mise en place d'administrateurs indépendants est obligatoire dans les sociétés cotées, elle est également utilisée en pratique dans d'autres structures de droit luxembourgeois, puisque la présence d'administrateurs indépendants est au cœur de la bonne gouvernance des entreprises et permet de garantir une administration saine de la société. En effet, les dirigeants se trouvent parfois soumis à la pression des actionnaires alors qu'ils ont en principe l'obligation de veiller à la sauvegarde des intérêts de la société et non des intérêts personnels de certains actionnaires. La présence d'administrateurs indépendants, dépourvus de tout lien avec la société, ses actionnaires de contrôle ou sa direction, permet de garantir le bon fonctionnement du conseil d'administration et d'assurer qu'un regard neutre soit porté sur la société[158].

À notre avis, les recommandations formulées par les X Principes à destination des sociétés cotées en bourse sont suffisantes pour établir des lignes directrices claires à l'attention des sociétés. L'instauration en droit luxembourgeois d'une réglementation légale du statut de l'administrateur indépendant comparable à ce qui est désormais prévu en droit belge, viendrait ajouter des contraintes qui risqueraient de faire perdre en flexibilité l'organisation de la gouvernance des sociétés cotées et réglementées.

Quant à la question de savoir si les critères d'indépendance devraient être des critères de *soft law* ou s'ils devraient être contenus dans la loi, il convient de souligner que le sujet fait débat en doctrine. Tandis que certains sont d'avis que la fixation des critères dans la loi permettrait de renforcer la confiance de la part des investisseurs[159], un système de *soft law* aurait le mérite d'offrir davantage de flexibilité et correspondrait à celui suivi par la majorité des États

156 X Principes, Recommandation 3.1, p. 13.
157 X Principes, Recommandation 3.5, p. 13.
158 A. STEICHEN, *op. cit.*, p. 275.
159 Y. DE CORDT, « Le manque d'empathie à l'égard des stakeholders », in *Le projet de Code des sociétés et associations*, 1re éd., 2018, p. 91.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

membres de l'UE[160]. Au regard de l'approche libérale de la LSC, nous estimons que l'adoption de critères d'indépendance relevant de la *soft law* est plus conforme à l'esprit du droit luxembourgeois des sociétés.

D. La responsabilité des administrateurs

En ce qui concerne la responsabilité des administrateurs, deux aspects de la réforme belge sont particulièrement intéressants dans le cadre d'une étude comparative avec le droit luxembourgeois, à savoir d'une part l'appréciation des fautes de gestion par les tribunaux et d'autre part l'étendue de la responsabilité des administrateurs.

a) *L'appréciation des fautes de gestion par les tribunaux*

Le législateur belge a consacré la règle de l'appréciation marginale de la faute de gestion des administrateurs en prévoyant que les administrateurs ne sont responsables que des comportements « qui excèdent manifestement la marge dans laquelle des administrateurs normalement prudents et diligents placés dans les mêmes circonstances peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente »[161]. En réalité, les tribunaux appliquaient déjà ce principe et ne condamnaient le comportement d'un administrateur que s'il ne correspondait pas à celui qu'aurait adopté un administrateur diligent placé dans des circonstances de fait comparables. Selon l'exposé des motifs, le but poursuivi par la consécration d'une formulation légale était d'offrir une meilleure protection aux administrateurs en permettant une appréciation plus correcte de leurs décisions par les juges[162].

En droit luxembourgeois, les administrateurs sont responsables envers la société de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion[163]. De même, ils sont responsables aussi bien envers la société qu'envers les tiers, des dommages résultant de la violation de la LSC ou des statuts[164]. Contrairement au droit belge issu de la réforme, le droit luxembourgeois ne précise pourtant pas comment ces fautes de gestion doivent être appréciées par les tribunaux, c'est-à-dire quels comportements d'un administrateur peuvent conduire à la mise en cause de sa responsabilité.

Toutefois, et conformément à la jurisprudence belge antérieure à la réforme de 2019, les juridictions luxembourgeoises appliquent également la théorie de l'appréciation marginale lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement des administrateurs. Ainsi, les juges ne condamnent un administrateur que lorsque son comportement s'écarte de celui de « l'administrateur consciencieux, honnête et respectueux des règles normales de gestion de sociétés commerciales »[165]. Autrement dit, l'appréciation

160 E. POTTIER, T. L'HOMME, L. TU et G. VISEUR, *op. cit.*, p. 1046.
161 Art. 2 :56 du CSA.
162 *Doc. parl. belge*, n° 54-3119/001, pp. 59-60.
163 Art. 441-9 al. 1er de la LSC.
164 Art. 441-9 al. 2 de la LSC.
165 Lux. 15 mars 2001, n° 228/01.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

de la faute de gestion se fait *in abstracto* par référence au concept de « bon père de famille »[166].

En effet, les administrateurs peuvent être conduits à prendre des décisions risquées dans des circonstances difficiles et incertaines, de sorte qu'il est important qu'ils puissent bénéficier d'une certaine marge de manœuvre à l'intérieur de laquelle ils peuvent opérer un choix entre divers comportements raisonnables. Ce n'est que si leur attitude se situe en dehors des limites de cette marge de manœuvre et qu'ils ont adopté un comportement qui est manifestement déraisonnable dans les circonstances à l'époque de leur décision qui pourra être sanctionné par les juges[167]. Ce système consacre donc un droit à l'erreur des administrateurs. En revanche, l'incompétence ou le défaut d'expérience ne suffiront pas à libérer un administrateur de sa responsabilité, puisque cela ne l'empêche pas d'agir de manière prudente et dans le meilleur intérêt de la société, conformément à son obligation de moyens d'apporter tous les soins nécessaires à la gestion de la société. Nous nous alignons donc sur la position défendue par d'autres auteurs[168] qui approuvent le système de l'appréciation marginale.

Par ailleurs, les juges, qui peuvent le cas échéant bénéficier d'accéder à des informations dont les administrateurs ne disposaient pas nécessairement au moment de la prise de décision doivent néanmoins statuer en dehors de toute appréciation *a posteriori* des situations visées et ne peuvent pas tenir compte de ces informations.

Toutefois, il nous semble qu'une consécration légale de la théorie de l'appréciation marginale comme en droit belge ne soit pas forcément nécessaire. En effet, les principes permettant de distinguer l'erreur excusable de la faute de gestion condamnable paraissent solidement ancrés dans la jurisprudence luxembourgeoise et semblent protéger suffisamment les administrateurs contre des engagements de responsabilité intempestifs.

b) *L'étendue de la responsabilité des administrateurs*

Le CSA énonce désormais que lorsque les administrateurs forment un organe collégial, ils répondent solidairement de toutes les fautes de gestion de l'organe d'administration, ce qui n'était pas prévu par l'ancien Code belge des sociétés. La lecture des travaux parlementaires révèle que le législateur belge a voulu mettre un terme à la distinction entre fautes communes et fautes concurrentes, qui aurait été source de difficultés en pratique[169]. Entre autres le CSA prévoit maintenir que même si l'organe d'administration ne forme pas un collège, les administrateurs sont tenus solidairement responsables des dommages résultant de la violation de la loi ou des statuts de la société. Toutefois, les administrateurs peuvent échapper à leur responsabilité pour les fautes auxquelles ils n'ont pas pris part, à condition de les avoir dénoncées à leurs collègues administrateurs.

166 *Ibid.*
167 Lux., 26 février 2015, *Pas.* 37, p. 627.
168 A. STEICHEN, *op. cit.*, p. 305 ; J.-P. WINANDY, *op. cit.*, p. 602.
169 *Doc. parl. belge*, n° 54-3119/001, p. 60.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Contrairement au droit belge, l'étendue de la responsabilité des administrateurs en droit luxembourgeois varie en fonction du type de faute commise. Ainsi, la responsabilité des dirigeants sociaux pour faute de gestion est en principe une responsabilité individuelle, conformément au droit commun du mandat, et elle ne sera écartée au profit d'une responsabilité *in solidum* que dans les cas où les administrateurs ont commis une faute commune ou concurrente. En revanche, la responsabilité solidaire des administrateurs tant envers la société qu'envers les tiers est retenue en cas de violation de la loi ou des statuts. La loi permet toutefois aux administrateurs de se libérer de leur responsabilité à condition qu'ils n'aient pas pris part à l'infraction, qu'aucune faute ne leur soit imputable et qu'ils aient dénoncé la faute lors de la prochaine assemblée générale, afin d'assurer que les actionnaires soient mis au courant des infractions qui ont été commises.

Alors que la décharge de la responsabilité des administrateurs était soumise à des conditions identiques sous l'ancien droit belge, l'exigence d'une information de l'assemblée générale a été remplacée par une dénonciation à l'organe d'administration à l'occasion de la réforme de 2019, au motif que l'ancien régime empêchait les administrateurs de fonctionner comme organe collégial une fois que certains d'entre eux avaient été accusés devant les actionnaires[170]. Or, comme le souligne un auteur, l'efficacité d'une simple dénonciation au sein du conseil d'administration est incertaine, tant il est vrai que les autres administrateurs risquent d'être complices de l'infraction en question ou que l'entente au sein de l'organe soit rompue même en l'absence d'avertissement de l'assemblée[171]. À notre avis, l'incertitude entourant cet aspect de la réforme implique qu'une transposition en droit luxembourgeois n'est pour l'instant pas opportune.

L'assouplissement par le texte belge des conditions de décharge de responsabilité est une bonne illustration du fait que l'objectif général poursuivi par le législateur belge consistait à limiter la responsabilité des administrateurs. En effet, outre l'introduction susmentionnée du principe de l'appréciation marginale des fautes de gestion dans le CSA, le législateur belge a également mis en place des plafonnements de la responsabilité des administrateurs en fonction du chiffre d'affaires et du total du bilan moyen de la société (ces plafonnements ne s'appliquant pas en cas de faute légère habituelle, de faute grave ou d'intention frauduleuse). Cette dernière nouveauté marque une différence considérable avec le droit luxembourgeois, qui ne contient aucune limitation de la responsabilité des administrateurs de ce type. Toutefois, la protection des administrateurs est assurée à travers d'autres moyens, telle que la souscription d'assurances responsabilité par le dirigeant lui-même ou par la société. Cette pratique se développe de plus en plus, de tels contrats d'assurance permettant de couvrir la plupart des fautes engendrant la responsabilité civile des dirigeants sociaux, à l'exception des fautes lourdes ou intentionnelles ainsi que les infractions pénales[172].

170 *Doc. parl. belge*, n° 54-3119/001, p. 62.
171 Y. De Cordt et H. Culot, *op. cit.*, § 30.
172 A. Steichen, *op. cit.*, p. 334.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Si la réforme du droit belge semble donc offrir à première vue une meilleure protection aux administrateurs grâce aux différents aménagements qu'elle a introduits dans le CSA, cette impression mérite d'être nuancée à plusieurs égards. D'une part, les multiples niveaux de responsabilité créés par l'instauration des plafonds de responsabilité susmentionnés sont susceptibles de conduire à un excès de formalisme et une grande difficulté d'application pratique. De seconde part, la limitation de responsabilité n'a vocation qu'à s'appliquer aux fautes légères accidentelles ce qui réduit considérablement sa portée. De troisième part, l'élargissement de la responsabilité solidaire des administrateurs aux fautes de gestion va faciliter considérablement la mise en cause de leur responsabilité. Cette nouveauté, combinée avec les exceptions applicables aux plafonnements, implique que les administrateurs belges risquent d'être finalement moins bien protégés que les administrateurs des sociétés de droit luxembourgeois. À notre sens, il faudra donc attendre de voir les conséquences pratiques de ces réformes avant de pouvoir se prononcer sur l'opportunité d'une éventuelle transposition en droit luxembourgeois.

SECTION 4. LES DROITS DE VOTE DOUBLES ET MULTIPLES

A. Principes

Un des auteurs de cette contribution a pu écrire dans un article publié en 2017[173] que la loi du 10 août 2016 a « d'une certaine manière révolutionné la conception traditionnelle du droit de vote » qui échangeait son statut comme un des apanages essentiels et nécessaires de l'action « au statut d'une « *commodity* » susceptible de faire l'objet d'un très large aménagement et d'arrangements entre parties ».

Il faut maintenant constater que le législateur belge, dans le CSA, va encore beaucoup plus loin que le législateur luxembourgeois de 2016. En effet, et tel qu'il a été indiqué dans la contribution du Professeur Henri Culot ci-avant (*cf.* pp. 195 à 226), le CSA établit un principe de liberté totale dans les sociétés non cotées et le choix entre le vote simple et le vote de loyauté dans les sociétés cotées : le CSA prévoit d'abord en son article 7 :51 des principes similaires à ceux prévus à l'article 450-1(5) de LSC pour ensuite immédiatement dans son article 7 :52 prévoir que les statuts des sociétés non cotées peuvent complètement déroger à l'article 7 :51. Liberté totale donc pour les sociétés non-cotées.

Par contre, pour les sociétés belges cotées, l'article 7 :53 paragraphe 1er du CSA prévoit que les statuts peuvent prévoir un double droit de vote pour les actions entièrement libérées inscrites depuis au moins deux années sans interruption au nom du même actionnaire dans le registre des actions nominatives.

Le projet de loi 5730 avait également envisagé d'introduire la possibilité du droit de vote double au sein des sociétés anonymes[174]. Le texte proposé

173 PH. HOSS, « Les nouveaux droits des actionnaires », in *La Réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, Larcier, 2017, p. 215.

174 *Doc. parl.*, n° 5730, point 43 – introduction d'un paragraphe 4*bis* à l'article 67, pp. 12 et 82.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

copiait la loi française[175]. Suite à la résistance du Conseil d'État qui avait manifestement fait une mauvaise lecture de l'article proposé[176], la disposition a été finalement retirée tout en étant quelque part remplacée par un mécanisme permettant d'arriver à un résultat similaire par le biais de l'émission de classes d'actions différentes (voir *infra sub* Le droit de vote proportionnel à la portion du capital représenté et actions de valeurs inégales)[177]. En fait, la réforme de 2016 contient un grand nombre de dispositions qui permettent d'aboutir à une situation très largement équivalente à celle qui aurait résulté de l'introduction d'un droit de vote double voire multiple. Néanmoins, cette situation n'est pas aussi satisfaisante que si la loi suivait l'approche libérale du CSA et permettait aux acteurs de déterminer librement le régime des droits de vote dont le droit de vote double ou multiple, quitte à prévoir un encadrement minimum dans le cas des sociétés cotées comme le fait le CSA. Et ceci surtout alors que la LSC prévoit déjà une liberté totale pour certaines formes sociales.

Le principe « une action, une voix » figure cependant depuis la loi du 7 septembre 1987 dans la LSC pour ce qui concerne les sociétés anonymes[178]. Pour les SARL[179], ce principe était prévu dès la loi de 1933. Par renvoi aux dispositions concernant la SA, le même principe est applicable aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme.

Par contre, ce principe n'existe et n'existait pas dans les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite spéciale. La loi laisse en effet entière liberté au contrat social de ces sociétés pour déterminer le droit de vote des associés. Le principe que les droits de vote d'un associé sont proportionnels aux parts d'intérêt détenues n'est prévu qu'à titre de règle supplétive[180].

Dans les sociétés par actions simplifiées, les associés ont également toute latitude pour déterminer le régime des votes dans les statuts, les dispositions afférentes concernant les sociétés anonymes et en particulier l'article 450-1 n'étant pas applicable aux SAS.

Ainsi, le contrat social des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite simplifiée ainsi que les statuts de SAS pourraient prévoir un droit de vote par associé, un plafonnement des droits de vote, des droits de vote multiples, éventuellement selon les sujets portés devant la communauté

175 Art. L 225-213 du C. com fr., à l'exception de son dernier alinéa qui permet de réserver ce droit aux actionnaires français et aux ressortissants de l'UE ou de l'EEE.

176 *Doc. parl.*, n° 5730[4], p. 17, l'avis indiquant que la proposition était « contraire à la législation française qui a servi de source d'inspiration aux auteurs de cette disposition » alors que le texte proposé était copié sur le texte français.

177 PV du 22.12.2014 de la Sous-Commission de la Commission juridique, p. 4 ; *Doc. parl.*, n° 5730[5] ; Amendements de la Commission juridique, p. 39 ; *Doc. parl.*, n° 5730[14], Rapport de la Commission juridique, p. 58 dernier alinéa, p. 59 2 derniers alinéas et p. 60 1er et 10e alinéa.

178 Art. 450-1 (5) 1er alinéa. Dans sa version initiale, l'article 67 ne prévoyait le principe d'une action, une voix que pour les assemblées délibérant sur les modifications des statuts. À l'époque d'ailleurs, l'article 71 contenait une disposition limitant le maximum des droits de vote pouvant être exprimés par un actionnaire.

179 Art. 710-19 1er alinéa.

180 Société en commandite simple : article 310-5(1) ; société en commandite spéciale : article 320-6 alinéa 1er.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

des associés, des droits de veto ou des conditions de stage, c'est-à-dire un accès au droit de vote étalé dans le temps[181].

Enfin, dans les sociétés coopératives « normales », il appartient aux statuts de préciser les droits conférés aux associés à l'assemblée générale[182]. À titre supplétif la loi prévoit que chaque coopérant vote avec un nombre de voix égal[183].

Finalement c'est pour les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les S.à r.l. et les sociétés coopératives sous forme de société anonyme que la loi prévoit le principe d'« une action, une voix ».

Autre caractéristique du système luxembourgeois, il n'est fait aucune distinction à cet égard entre sociétés cotées et sociétés non cotées. En effet la Loi Droit des Actionnaires ne prévoit aucune disposition concernant la consistance du droit de vote. Elle prévoit uniquement des règles concernant l'exercice de ce droit. Cependant, la loi de 1915 apporte à ce principe un certain nombre d'exceptions.

B. Exceptions

a) *Actions sans droit de vote*

La LSC connaissait les actions sans droit de vote depuis leur introduction par la loi du 8 août 1985. Leur émission était soumise à un certain nombre de conditions, dont celle que ces actions ne pouvaient pas dépasser 50 % du capital social et devaient bénéficier de droits financiers privilégiés. Or, la réforme de 2016 a complètement libéralisé le régime des actions sans droit de vote[184] ce qui a pu faire écrire à un auteur que le droit de vote pour les actions a été « désacralisé »[185].

Il est donc désormais théoriquement possible de constituer une société avec un capital votant extrêmement réduit et un capital sans droit de vote très significatif voire quasi exclusif. Il devrait donc être parfaitement possible de créer au Luxembourg, au sein d'une société anonyme, un contrôle et une gouvernance similaire à celle qui existe au sein d'une société en commandite par actions. Ce résultat peut être atteint en réservant toutes les actions avec droit de vote à un actionnaire qui dominera l'assemblée générale (sauf dans les cas limités où la loi réserve un droit de vote aux actionnaires sans droit de vote) et qui contrôlera ainsi la nomination et la révocation des membres de l'organe de gestion, tout en ne détenant qu'une partie minoritaire des intérêts économiques dans la société. Il devrait ainsi être possible de reproduire largement ce qui peut se faire aujourd'hui en Belgique sous le CSA au sein de

181 Pour les SAS, voy. Y. PACLOT, « Le caractère essentiel du droit de vote », in *J.T. Luxembourg*, n° 49, 5 février 2017, p. 2.
182 Art. 811-4 point 4°.
183 Art. 811-5 point 4°.
184 PH. HOSS, art. cit., p. 215, L. SCHUMMER, « Le nouveau régime des titres », in *La Réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, Larcier 2017, p. 175, A. PRÜM, « De nouveaux espaces de liberté dans le droit des sociétés luxembourgeois », in *La Réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, Larcier 2017, p. 49.
185 L. SCHUMMER, art. cit., p. 175.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

la société anonyme, alors que le CSA a abrogé la forme sociale de la société en commandite par actions.

b) *Le droit de vote proportionnel à la portion du capital représenté et actions de valeurs inégales*

Depuis la réforme de 2016, la loi envisage le cas de figure d'actions soit de valeur inégale, soit dont la valeur n'est pas mentionnée. Pour ce qui concerne cette deuxième catégorie, il s'agit des actions désignées traditionnellement comme celles ayant un pair comptable. Ce pair comptable se calcule en divisant le montant du capital souscrit par le nombre d'actions en émission (en ce compris bien évidemment les actions détenues par la société elle-même ou les sociétés qu'elle contrôle ou au sein desquelles elle exerce une influence notable).

Pour ce qui concerne les actions de valeur inégale, le mot « valeur » ne doit pas induire en erreur. Il s'agit d'actions émises avec une valeur nominale. Avant la réforme de 2016, ce qui est aujourd'hui l'article 430-1, prévoyait que le capital des sociétés anonymes se divise en actions de *valeur égale* avec ou sans mention de valeur. La loi de 2016 a éliminé cette exigence de valeur égale, ce qui a mené le législateur à préciser quel est le régime des droits de vote applicable aux actions de valeur inégale.

Tant pour les actions à valeurs nominales différentes que pour les actions émises au pair comptable, la loi prévoit le principe que chacune de ces actions confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente, l'action représentant la quotité la plus faible comptant pour une voix. Ceci aboutit mécaniquement à la situation que les actions ayant une valeur nominale plus élevée représenteront une quotité plus importante du capital et donneront droit à deux voire plusieurs votes et auront donc un poids votal plus important que les actions avec une valeur nominale inférieure.

Il faut à cet égard remarquer que ni la valeur nominale, ni le pair comptable ne correspondent bien évidemment à la valeur de marché de l'action en question. Ils ne correspondent pas non plus à leur prix de souscription qui sera souvent supérieur à la valeur nominale ou au pair comptable, la différence représentant la prime d'émission. Pour ce qui concerne uniquement les actions avec pair comptable, l'émission peut même se faire à une valeur inférieure[186].

La loi contient une exception au principe décrit ci-dessus du droit de vote proportionnel à la participation au capital car elle réserve la possibilité pour les statuts de contenir des dispositions dérogatoires[187].

La lecture faite de cette possibilité par différents auteurs semble être que les statuts pourraient uniquement prévoir de revenir à la règle d' « une action, une voix » dans le cas d'actions avec une valeur inégale ou sans valeur mais qu'ils ne pourraient pas aller au-delà[188]. Cette position s'inspire vraisemblablement du

186 Voy. article 420-14 (1) et pour les conditions d'émissions l'article 420-22 (6) et (7).

187 Exception proposée par la Sous-commission de la Commission juridique, PV du 22.12.2014 de la Sous-Commission de la Commission juridique, p. 4.

188 L. SCHUMMER, art. cit., p. 179 ; A. PRÜM, art.cit., p. 45.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des sociét...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

rapport de la Commission juridique du 11 juillet 2016 qui affirme que la mention « sauf disposition contraire des statuts » [permettait] de revenir au principe « une action, une voix » en cas d'actions de valeur nominale différente, ce qui « équivaut en pratique à un droit de vote multiple »[189]. Le Conseil d'État envisageait qu'une autre lecture était possible et recommandait une autre rédaction au cas où l'intention du législateur était de permettre uniquement un retour au principe d'une action – une voix[190].

Quoi qu'il en soit, la facilité ainsi offerte permet l'émission de plusieurs classes d'actions avec une valeur nominale et le cas échéant un prix d'émission différents, avec un droit de vote d'une voix par action détenue. Ceci permettrait à celui qui aura souscrit à des actions, disons de classe A avec une valeur nominale inférieure (p.ex. EUR 10 par actions) d'avoir un poids en termes de vote largement supérieur, pour une mise équivalente (p.ex. EUR 1 000), avec p.ex. celle de l'investisseur ayant souscrit des actions disons de classe B à une valeur nominale plus élevée (p.ex. EUR 1 000)[191].

Dans une telle hypothèse, pour une mise équivalente de EUR 1 000, le premier investisseur détiendra 100 actions avec un nominal de EUR 10 chacune, soit 100 votes et le deuxième investisseur détiendrait une action avec un nominal de EUR 1 000, soit un total d'une (1) voix.

C. Aménagements

a) *Les parts bénéficiaires*

Dès d'origine, la LSC prévoyait la possibilité de créer, au sein des sociétés anonymes et des SCA, des titres non représentatifs du capital social, désignés comme des parts bénéficiaires. Les droits attachés à ces parts étaient laissés à la discrétion des statuts.

L'émission de parts bénéficiaires dans les SARL n'était pas prévue par la LSC avant la réforme de 2016 qui a introduit cette possibilité de manière expresse. La réforme a également introduit la possibilité d'émettre des parts bénéficiaires pour les sociétés coopératives normales, les sociétés coopératives sous forme de sociétés anonymes ayant déjà antérieurement bénéficié de cette possibilité. Les SAS peuvent également émettre des parts bénéficiaires.

Il avait toujours été admis que les parts bénéficiaires pouvaient bénéficier d'un droit de vote dont l'étendue pouvait d'ailleurs être librement déterminée par les statuts. Cette possibilité est d'ailleurs consacrée législativement tant par la LSC[192] que dans la Loi Droit des Actionnaires, cette dernière assimilant les parts bénéficiaires avec droit de vote aux actions[193]. Les parts bénéficiaires,

189 Projet de loi 573014, pp. 61-62.
190 Voy. *Doc. parl.*, n° 5730[14] pp. 61 et 62 et l'exemple cité par la Commission Juridique.
191 L. SCHUMMER, art. cit., p. 180.
192 Article 430-18 point 1° 3e alinéa qui prévoit la suspension des droits de vote des parts bénéficiaires rachetées par la société elle-même.
193 Art. 1er (1) 1er alinéa de la Loi Droit des Actionnaires.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

qu'elles soient d'ailleurs attachées à des actions ou pas, peuvent ainsi aboutir en fait à ce que leur porteur bénéficie d'un droit de vote multiple[194].

Le CSA continue de prévoir un régime tout à fait libéral pour ce qui concerne les parts bénéficiaires. Cependant, il maintient une limite déjà prévue antérieurement par le Code des sociétés (article 542). À son article 7 :59, le CSA prévoit que les parts bénéficiaires ne peuvent pas se voir attribuer un nombre supérieur à la moitié des droits de vote attribués à l'ensemble des actions. Dans le contexte de l'exercice du droit de vote, ils ne peuvent pas être pris en compte pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombre de voix émises par les actions. La LSC ne contient aucune limitation de ce type.

Pour ce qui concerne les sociétés cotées, l'article 7 :58 CSA prévoit que les parts bénéficiaires ne peuvent pas donner droit à plus d'une voix par part bénéficiaire. La loi luxembourgeoise ne contient aucune réglementation particulière concernant les parts bénéficiaires dans les sociétés cotées outre leur assimilation aux actions pour les besoins de la Loi Droit des Actionnaires.

b) *Prime d'émission*

Déjà avant la réforme de 2016, la prime d'émission pouvait être utilisée comme moyen permettant d'aboutir en fait à un droit de vote déconnecté de la participation dans les résultats ou dans les actifs de la société. Le recours à cette technique permet d'aboutir à une situation où une partie des actionnaires bénéficient d'un droit de vote surproportionnel par rapport à leur mise.

L'exemple type d'une telle structuration consiste en ce que la société émette des actions de classe A à un prix de souscription correspondant au nominal et une deuxième classe d'actions B à un prix correspondant à un multiple du montant nominal. Le souscripteur à cette classe d'actions B payera une prime d'émission, donc un prix de souscription largement supérieur à celui de la classe A. À titre d'exemple, le souscripteur aux actions A paie chaque action A EUR 10 et le souscripteur aux actions B paye chaque action EUR 1 000, chaque action de chaque classe donnant droit à une voix. A mise égale, par exemple EUR 1 000, le porteur des actions A bénéficiera de 100 votes, alors que le porteur des actions B d'une seule voix.

Pour ce qui concerne les droits économiques et donc la participation aux bénéfices et aux actifs, les statuts de telles sociétés prévoient normalement que ces droits sont proportionnels à la mise, de sorte que les actionnaires de chaque classe aient les mêmes droits économiques relativement à leur apport. Ainsi, dans notre exemple le porteur d'une action A qui aura fait un apport de EUR 10 aura des droits économiques équivalents à un centième (1/100) des droits économiques d'une action B qui a été émise pour un prix de EUR 1 000.

194 L. SCHUMMER, art. cit., p. 182 qui d'ailleurs qualifie les parts bénéficiaires assez justement de « joker ».

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Les nouvelles règles en matière de gouvernance du CSA : inspirations pour le Luxembourg ?, La réforme du droit belge des société...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Le régime des titres en droit belge des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée à la suite du Code des sociétés et des associations

Michel De Wolf
Professeur à l'Université catholique de Louvain et l'Université de Liège
Doyen honoraire de la Louvain School of Management
Président honoraire de l'Institut belge des réviseurs d'entreprises
Conseiller suppléant à la Cour d'appel de Liège

LARCIER

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le régime des titres en droit belge des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée à la suite du Code des socié...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le régime des titres en droit belge des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée à la suite du Code des socié...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

INTRODUCTION

1. Objet de l'étude.

Sauf indication contraire, l'exposé est limité aux sociétés anonymes (SA) et aux sociétés à responsabilité limitée (SRL), ces dernières ayant définitivement pris la place, le 1er janvier 2020, des sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL).

Le régime du Code des sociétés (CSoc) et celui du Code des sociétés et des associations (CSA) sont comparés, et les changements sont commentés.

L'accent est mis sur les modifications intervenues, sans fournir un exposé détaillé de ce qui demeure.

SECTION 1. LE CSA ADMET DÉSORMAIS QUE DES APPORTS EN INDUSTRIE PUISSENT DONNER LIEU À L'ÉMISSION D'ACTIONS ORDINAIRES DANS LES SRL

2. Régime du Code des sociétés.

Sous le Code des sociétés, les apports en industrie ne pouvaient donner lieu à l'émission d'actions représentatives du capital (appelées dans le régime ancien « parts »). En effet, les « apports autres qu'en numéraire » ne pouvaient être rémunérés par des parts représentatives du capital social que s'ils consistaient « en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, *à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services* » (art. 218 – nous mettons en italique).

Le législateur considérait que le capital devait être « un gage tangible et susceptible de réalisation forcée par les créanciers sociaux »[1], ce qui n'est pas considéré comme compatible avec un ordre juridique qui prohibe, sauf exceptions, le travail forcé.

Si malgré tout, l'apport d'un associé consistait en un engagement de prestations futures, l'on considérait qu'une partie du capital n'était pas valablement souscrite, ce dont les fondateurs étaient rendus solidairement responsables (art. 229, al. 1er, 1°).

En outre, il ne pouvait être émis, dans le cadre des SPRL, de parts bénéficiaires non représentatives du capital qui auraient rémunéré de tels apports en industrie (art. 232, al. 2).

3. Régime du Code des sociétés et des associations.

L'apport en industrie est défini comme une variante d'apport en nature consistant en « l'engagement d'effectuer des travaux ou des prestations de services » (art. 1:8, § 2, al. 3). Il peut constituer un apport rémunéré par des actions dans la SRL (art. 5:7) et dans la société coopérative (non examinée

1 Comm. Liège, 20 janvier 1967, *J.T.*, 1967, p. 228.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le régime des titres en droit belge des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée à la suite du Code des socié...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

ici), sans contribuer à la formation du « capital » de ces formes de sociétés, puisqu'elles sont désormais dépourvues de capital.

Comme la plupart des autres apports en nature, l'apport en industrie donnera lieu à « une évaluation motivée » et à une « rémunération » en actions, l'évaluation des fondateurs (ou de l'organe d'administration en cas d'apport postérieur à la constitution) étant contrôlée par un réviseur d'entreprises (art. 5:7, § 1er, et 5:133, § 1er, pour la SRL).

L'apport en industrie implique dans le chef de l'apporteur des obligations de non-concurrence et de rapport à la société de tous les profits liés directement ou indirectement à l'activité apportée (art. 1:9, § 2, 3°). L'apporteur ne peut développer « aucune activité qui serait de nature à nuire à la société ou à réduire la valeur de son apport ».

Sauf disposition statutaire contraire, les actions émises en contrepartie d'un apport en industrie sont caduques si l'apporteur est définitivement incapable de s'exécuter, ou voient leurs droits suspendus à partir du moment où l'impossibilité temporaire à s'exécuter dépasse trois mois (art. 5:10).

4. Appréciation.

On comprend que les auteurs du projet de Code des sociétés et des associations aient voulu proposer une solution à une situation souvent rencontrée en pratique dans « certains secteurs »[2]. Ainsi, dans un cabinet de profession libérale sous la forme d'une société qui limite la responsabilité de ses actionnaires à leurs apports, l'intégration de jeunes ou de nouveaux associés peut se heurter à la difficulté pour eux de réunir les fonds correspondant à la valeur de souscription de nouvelles actions, si celle-ci doit être payée en numéraire : dans ce contexte, il peut paraître plus adéquat de prévoir une libération de cette valeur sous la forme de prestations futures de l'entrant.

Cependant, le régime créé par le CSA semble largement mort-né, du fait de l'absence de régime fiscal d'accompagnement dans le Code des impôts sur les revenus, au niveau tant de l'apporteur que de la société bénéficiaire (sans parler peut-être aussi de la TVA). Le Code des impôts sur les revenus maintient en effet la notion de capital, même dans le chef des SRL, en indiquant qu'il est formé par des apports en numéraire ou en nature, « autres que des apports en industrie » (art. 2, § 1er, 6°). Dès lors, si les apports en industrie ne constituent pas du capital, il est à craindre qu'ils ne contribuent à accroître les réserves imposables de la société bénéficiaire. Quant à l'apporteur, son apport en industrie ne pourra pas se revendiquer de la non-imposition des « opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers » (art. 90, al. 1er, 1°), de telle sorte qu'il y aura taxation au titre de revenus divers, voire de revenus professionnels… Et dans l'un et l'autre cas, la base imposable pourra aisément être déterminée à l'aide du rapport du réviseur d'entreprises ayant contrôlé l'évaluation de l'apport.

On peut bien entendu s'étonner qu'une solution fiscale n'ait pas accompagné le nouveau régime de droit des sociétés, mais le consensus entre les

2 Exposé des motifs, *Doc. parl.*, Ch. repr., n° 54-3119/001, p. 130.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le régime des titres en droit belge des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée à la suite du Code des socié...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

ministres de la justice et des finances, issus de partis politiques flamands concurrents (CD&V d'une part, NVA d'autre part), n'a pu se former qu'autour d'un *status quo ante*…

Par ailleurs, la réforme de droit des sociétés elle-même ne s'est pas forgée sans ambiguïté. Ainsi, si le décès d'un apporteur en industrie rend définitivement impossible l'exécution de ses obligations, « les actions qui lui ont été attribuées en rémunération de son apport sont frappées de caducité » (art. 5:10, al. 1er), mais « si l'acte constitutif ne précise pas le sort réservé à la créance de libération en cas de faillite de la société ou de décès de l'apporteur, l'obligation de libération s'exécutera en équivalent »[3]. De même, « il serait prudent que les statuts précisent le régime de la cession des actions attribuées en contrepartie d'un apport en industrie. En effet, l'apport en industrie présente, en principe, un caractère *intuitu personae* et la cession de ses actions par le débiteur de pareil apport ne le libérerait pas de ses obligations »[4]. Hélas ! le texte légal lui-même ne comprend pas cette importante précision que l'inexécution d'un apport souscrit en industrie pourrait, au moins vis-à-vis des tiers, se résoudre par équivalent en une obligation de libération en numéraire à hauteur de l'évaluation contrôlée par le réviseur d'entreprises.

Dès lors, le statut des apports en industrie au regard de leur qualification comptable n'est pas nécessairement cohérent avec leur assimilation à un apport en nature, dont l'évaluation est contrôlée par un rapport de réviseur d'entreprises. Selon les auteurs du projet de Code, « il a été fait choix tout au long de l'ensemble du projet de *ne pas* reconnaître à l'apport en industrie la qualité de fonds propres » (nous mettons en italique)[5]. Aussi le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations soutient que « d'un point de vue comptable, seuls [un apport en numéraire ou un apport en nature autre qu'en industrie] sont pertinents »[6].

De son côté, au terme de la publication de deux *projets* d'avis, la Commission des normes comptables n'est pas parvenue à sortir de cet embrouillamini. Dans le second, elle décourageait la comptabilisation de la souscription d'un apport en industrie au passif dans les fonds propres, au profit d'une simple mention en annexe au bilan au titre des droits et engagements. Aujourd'hui, elle aurait renoncé à publier un avis définitif.

Sans doute aurait-il été plus simple de ne pas prévoir l'émission de véritables actions en contrepartie d'apports en industrie, et d'autoriser plutôt les SRL, comme les SA, à émettre des parts bénéficiaires, dont le statut fiscal et comptable ne prête pas à discussion, et dont les droits auraient pu être fixés librement par les statuts. Les auteurs du projet de Code notaient que : « Compte tenu de la grande flexibilité en la matière et du fait qu'en l'absence de capital, chaque apport, y compris l'apport en industrie, est autorisé, il n'est pas paru nécessaire d'introduire des parts bénéficiaires dans la SRL »[7]. Au vu

3 Exposé des motifs précité, p. 131.
4 Exposé des motifs précité, p. 132.
5 Exposé des motifs précité, p. 297.
6 M.B., 30 avril 2019, 2e éd., p. 42.256.
7 Exposé des motifs précité, p. 144.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le régime des titres en droit belge des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée à la suite du Code des socié...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

des obstacles fiscaux et des incertitudes en droit des sociétés et comptables – les premiers expliquant peut-être les secondes –, il pourrait en réalité s'imposer de revoir ce jugement, et d'autoriser les parts bénéficiaires dans les SRL.

SECTION 2. LE CSA FLEXIBILISE LES DROITS ATTACHÉS AUX ACTIONS ÉMISES PAR LES SA

5. Régime du Code des sociétés.

Le Code des sociétés obligeait à donner un droit de vote égal (ou du moins proportionnel à la partie du capital qu'elles représentaient) à toutes les actions de SA (art. 541), sauf les actions sans droit de vote qui faisaient l'objet d'un régime strict (art. 480 et 481), notamment quant à leur nombre (elles ne pouvaient pas représenter plus d'un tiers du capital), quant à leur droit compensatoire à un dividende privilégié (art. 480) et quant au recouvrement du droit de vote dans certaines circonstances, notamment lorsque les dividendes privilégiés n'ont pas été servis pendant trois exercices successifs (art. 481).

6. Régime du Code des sociétés et des associations.

Hormis l'obligation impérative d'émettre au moins une action qui ait le droit de vote (art. 7:46) et de ne pas priver un actionnaire de tout droit au « bénéfice », entendu comme un avantage patrimonial direct ou indirect (art. 1:1), l'égalité des droits attachés aux actions, en termes de droits de vote et de droits patrimoniaux, devient entièrement supplétive dans les SA non cotées (art. 7:48 et 7:52).

Dans les SA cotées, le droit de vote reste proportionnel à la fraction du capital que les actions représentent (art. 7:51), sauf à prévoir dans les statuts un droit de vote « de loyauté » double pour les propriétaires d'actions nominatives n'ayant pas changé de main depuis deux ans (art. 7:53), et sauf à limiter de manière non discriminatoire le nombre de voix dont dispose un seul actionnaire (art. 7:55).

Une SA non cotée peut donc émettre des actions sans droit de vote (qui conservent uniquement une protection impérative consistant à recouvrer le droit de vote si on touche à leurs droits spécifiques ou à la structure fondamentale de la société : art. 7:57, § 1er). Si jamais l'action sans droit de vote est assortie d'un dividende privilégié (ce qui n'est plus obligatoire), cette action reçoit, nonobstant toute disposition contraire, le droit de vote après deux années de disette (art. 7:57, § 2). La proportion d'actions sans droit de vote n'est plus limitée. Le législateur a considéré qu'il fallait réduire les contraintes, au vu du peu de succès antérieur de telles actions[8].

Notons, à propos de l'exercice des droits de vote, que le nouveau Code flexibilise aussi les conditions de validité des conventions de vote. Là où le Code des sociétés exigeait qu'elles soient « limitées dans le temps et […] justifiées par l'intérêt social à tout moment » (art. 551, § 1er, al. 2), le Code des sociétés et des associations prévoit : « Ces conventions doivent être limitées dans le

8 Exposé des motifs précité, p. 143.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le régime des titres en droit belge des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée à la suite du Code des socié...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

temps et ne peuvent être contraires à l'intérêt social » (art. 7:56, § 1er, al. 2), et cela au moment de leur conclusion[9]. La non-contradiction à l'intérêt social plutôt que l'exigence de le favoriser, aussi bien que le moment d'appréciation du critère, ouvrent davantage les possibilités de conclure de telles conventions, et contribuent à la sécurité juridique[10]. Par ailleurs, les interdictions légales explicites subsistent, telles que la prohibition des engagements de voter comme l'organe d'administration de la société le demanderait (art. 7:56, § 1er, al. 3).

Les émissions de nouveaux titres supposent un rapport préalable de l'organe d'administration « qui justifie spécialement le prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires » (art. 7:179, § 1er, al. 1er), même lorsqu'il s'agit d'une émission en numéraire au-dessus de la valeur nominale ou du pair comptable des actions existantes. En outre, le commissaire, ou lorsqu'il n'y a pas de commissaire, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe, établit un rapport dans lequel « il évalue si les données financières et comptables contenues dans le rapport de l'organe d'administration sont fidèles et suffisantes dans tous leurs aspects significatifs pour éclairer l'assemblée générale » (art. 7:179, § 1er, al. 2).

En matière de parts bénéficiaires, d'obligations (convertibles) et de droits de souscription, le Code des sociétés et des associations apporte d'autres modifications au régime antérieur, mais plus mineures. Elles ne sont pas reprises ici.

7. Appréciation.

La flexibilité donnée dans les sociétés anonymes non cotées pour aménager droits de vote et droits au bénéfice, c'est-à-dire réduire les droits des uns et accroître les droits des autres, est encadrée par la théorie de l'abus de droit, qui pourra toujours être invoquée par l'actionnaire qui en serait victime.

Les auteurs du projet de Code justifient ce régime très flexible, qui permet, au contraire de certains droits étrangers, des droits de vote multiple sans limitation de ce multiple, par la considération que : « Les abus auxquels le droit de vote multiple a donné lieu en Belgique, et qui ont conduit à une interdiction à partir des années 1930, se sont produits *uniquement* dans des sociétés cotées » (nous mettons en italique)[11]. Ils omettent toutefois de citer les statistiques qui appuieraient leur affirmation, et surtout ils ignorent, à notre avis, qu'une gouvernance adéquate favorise la performance et une croissance saine, respectueuses de toutes les parties prenantes[12]. En outre, l'abus de droit ne constitue qu'un verrou difficile à mettre en œuvre, et purement curatif : souvent, la mal-gouvernance a tout simplement ruiné l'entreprise, et les actionnaires minoritaires (en droits de vote) ont souvent plus de larmes pour pleurer que d'armes efficaces pour obtenir réparation de la part des maîtres de l'affaire. Ceux-ci parfois installent des hommes de paille sans siéger eux-mêmes dans l'organe d'administration – compliquant encore l'action *a posteriori* de l'actionnaire lésé.

9 Exposé des motifs précité, p. 211.
10 *Ibidem*.
11 Exposé des motifs précité, p. 207.
12 Les références scientifiques à cet égard sont innombrables, depuis A. BERLE et G. MEANS, *The modern corporation and private poperty*, McMillan, 1932.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le régime des titres en droit belge des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée à la suite du Code des socié...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Quant à la transparence en matière d'émissions ultérieures de nouveaux titres, certes le Code des sociétés impose une description par l'organe d'administration des conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires, ainsi qu'un contrôle des données sous-jacentes par un professionnel du chiffre, les deux rapports étant prescrits à peine de nullité (art. 7 :179, § 1er, al. 4). Toutefois, sauf si les actions sont émises à titre de rémunération d'un apport en nature, les actionnaires unanimes peuvent renoncer à ces rapports. Or la pratique montre que dans les sociétés non cotées, les destinataires des rapports prescrits n'y portent généralement aucune attention, si ce n'est quant à leur coût…

SECTION 3. LE CSA FLEXIBILISE LES TYPES DE TITRES QUI PEUVENT ÊTRE ÉMIS DANS LES SRL

8. Catégories de titres prévues par le Code des sociétés.

Le Code des sociétés permettait aux SPRL d'émettre des parts (représentatives du capital) et des obligations, nominatives (art. 232, al. 1er). Il explicitait que les SPRL ne pouvaient pas émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, en raison du caractère nécessairement fermé de cette forme de société (voir ci-après, n° 14), ni de parts bénéficiaires, puisque celles-ci ne représentent aucune fraction du capital (art. 232, al. 2).

9. Catégories de titres prévues par le Code des sociétés et des associations.

La SRL peut émettre « tous les titres qui ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci » (art. 5:18, al. 1er). Le principe : « tout ce qui n'est pas interdit est autorisé », remplace donc : « tout ce qui n'est pas autorisé est interdit ».

Sont donc essentiellement exclus les titres au porteur, quoique soient autorisées les obligations au porteur émises exclusivement à l'étranger et régies par un droit étranger qui le permet (art. 5:18, al. 2). Depuis une loi du 14 décembre 2005, prise dans un objectif de lutte contre le blanchiment d'argent, les sociétés belges ne peuvent en effet plus émettre d'actions, parts bénéficiaires, obligations, droits de souscription, certificats, etc., au porteur, sauf des effets de commerce, ou des obligations au porteur émises exclusivement à l'étranger et soumises au droit étranger. Cette loi incorporait aussi un calendrier de conversion obligatoire des titres au porteur existants, dont la dernière étape se situait le 31 décembre 2013.

Outre les titres nominatifs, les titres dématérialisés sont autorisés (art. 5:18, al. 2.), sauf en ce qui concerne les actions, qui ne le sont que dans le cadre d'une SRL qui serait cotée (la possibilité de coter les actions d'une SRL constitue une innovation du CSA).

La SRL peut notamment émettre :

– des actions, en contrepartie d'apports ;
– des obligations, éventuellement convertibles (alignement donc sur la SA) ou perpétuelles ;

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le régime des titres en droit belge des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée à la suite du Code des socié...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

– des droits de souscription (alignement ici aussi sur la SA), attachés ou non à d'autres titres, d'une durée maximale de dix ans.

L'interdiction d'émettre des obligations convertibles et des droits de souscription, nominatifs ou dématérialisés, ne se justifie plus compte tenu de l'abrogation du caractère nécessairement fermé de la SPRL (ci-dessous, n° 15).

L'interdiction des parts bénéficiaires est maintenue, quoique de manière implicite : « une distinction entre parts bénéficiaires et actions de capital n'a de sens que dans les sociétés où l'on distingue le capital d'autres éléments de fonds propres, alors que […] la SRL est dépourvue de capital »[13].

10. Droits de vote dans le Code des sociétés.

Le Code des sociétés obligeait à donner des droits égaux à toutes les parts (actions) de SPRL (art. 238), dont une voix à chacune, sauf les parts sans droit de vote qui faisaient l'objet d'un régime restrictif notamment quant à leur nombre et à leur droit compensatoire à un dividende privilégié (art. 240).

11. Droits de vote dans le Code des sociétés et des associations.

En ce qui concerne les droits des actions, la règle d'égalité et d'une voix pour chacune, devient supplétive (sauf pour la SRL cotée : voir art. 5:2, al. 1er, 3°). Ne subsistent que les règles impératives suivantes (et sous réserve d'abus de droit):

– au moins une action avec droit de vote (art. 5:40) ;
– le droit de vote est réservé aux actions (art. 5 :41), mais il peut y avoir des actions sans droit de vote ;
– aucune action ne peut être privée de tout droit au bénéfice (art. 5:41).

Une SRL peut donc émettre :

– des actions sans droit de vote. Celles-ci conservent uniquement une protection impérative consistant à recevoir le droit de vote si on touche à leurs droits spécifiques ou à la structure fondamentale de la société (art. 5:47). Comme dans la SA, le mécanisme du dividende privilégié n'est plus obligatoire, et il n'y a plus de plafond au nombre d'actions sans droit de vote ;
– des actions à droit de vote multiple ou à droit de vote conditionnel ;
– des actions avec dividende privilégié[14], lesquelles, nonobstant toute disposition contraire, reçoivent le droit de vote après deux années de disette si elles ont été émises sans droit de vote (art. 5:47).

On peut aller jusqu'à « conférer des droits différents à des actions émises pour un même apport, ou les mêmes droits à des actions émises pour un apport différent »[15].

Notons, à propos de l'exercice des droits de vote, que le Code des sociétés et des associations flexibilise aussi, à l'instar de ce qu'il a fait dans la SA (ci-avant, n° 6), les conditions de validité des conventions de vote. Là où le Code des sociétés exigeait qu'elles soient « limitées dans le temps et […] justifiées

13 Exposé des motifs précité, p. 134.
14 Exposé des motifs précité, p. 142.
15 Exposé des motifs précité, p. 141.

LARCIER
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le régime des titres en droit belge des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée à la suite du Code des socié...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

par l'intérêt social à tout moment » (art. 281, § 1er, al. 2), le nouveau Code prévoit : « Ces conventions doivent être limitées dans le temps et ne peuvent être contraires à l'intérêt social » (art. 5:46, § 1er, al. 2), et cela au moment de leur conclusion[16]. La non-contradiction à l'intérêt social plutôt que l'exigence de le favoriser, aussi bien que le moment d'appréciation du critère, ouvrent davantage les possibilités de conclure de telles conventions, et confortent la sécurité juridique[17]. Par ailleurs, les interdictions légales explicites subsistent, telles que la prohibition des engagements de voter comme l'organe d'administration de la société le demanderait (art. 5:46, § 1er, al. 3).

Comme dans la SA, l'émission de nouveaux titres est en principe soumise à une justification, par l'organe d'administration, du prix d'émission et à une description, par lui, des conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires (art. 5:121, § 1er, al. 1er). Par contraste avec la SA, les données financières et comptables sous-jacentes au rapport de l'organe d'administration ne font cependant, dans le cadre d'une SRL, l'objet d'un contrôle par un professionnel du chiffre quant à leur fidélité et leur suffisance, que dans le cas où un commissaire a été désigné dans la société (art. 5:121, § 1er, al. 2).

12. Suppression des notions de valeur nominale et de pair comptable.

Le Code des sociétés distinguait les parts avec ou sans mention de valeur nominale.

Dans le Code des sociétés et des associations, les notions de valeur nominale et de pair comptable des actions sont supprimées, en conséquence de la suppression du capital[18]. Toutefois, une définition adaptée du pair comptable est rétablie dans le contexte des fusions et scissions, en vue de déterminer la soulte maximale d'un dixième « du pair comptable » (art. 12:2 à 12:5).

13. Appréciation.

La confirmation par le Code des sociétés et des associations de l'interdiction pour une SPRL / SRL d'émettre des parts bénéficiaires n'est pas heureuse à nos yeux, au vu de la solution boiteuse adoptée en matière d'apports en industrie (ci-avant, n° 4).

L'extrême flexibilisation en matière de droits des actionnaires, sous la réserve de l'abus de droit et d'une certaine transparence, nous paraît critiquable pour les mêmes raisons que dans la société anonyme (ci-avant, n° 7).

16 Exposé des motifs précité, p. 143.
17 *Ibidem.*
18 Exposé des motifs précité, p. 140.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le régime des titres en droit belge des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée à la suite du Code des socié...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

SECTION 4. AVEC LE CSA TANT LA SRL QUE LA SA PEUVENT ÊTRE (TRÈS) OUVERTES OU (TRÈS) FERMÉES

14. La SPRL dans le Code des sociétés.

En SPRL, l'article 249 du Code des sociétés prévoyait, sous peine de nullité de la cession ou de la transmission, un agrément des cessionnaires de parts, lequel régime pouvait être renforcé mais pas assoupli. Ces restrictions s'appliquaient aussi bien à la cession entre vifs qu'à la transmission pour cause de mort.

15. La SRL dans le Code des sociétés et des associations.

En SRL, le Code des sociétés et des associations prévoit, en cas de cession entre vifs ou transmission pour cause de mort, une clause d'agrément (par au moins la moitié des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions, déduction faite des actions en cause) *entièrement supplétive* (art. 5:63, § 1er).

Cette exigence légale supplétive d'agrément continue, comme sous le régime antérieur, à ne pas être requise lorsque la cession ou la transmission opère en faveur d'un actionnaire, du conjoint (auquel une loi du 28 avril 2020 assimile le cohabitant légal), d'ascendants ou de descendants directs.

Le caractère supplétif permet aussi désormais de charger l'organe d'administration, plutôt que les autres actionnaires, d'agréer ou de ne pas agréer[19].

La libre cessibilité, entre vifs ou à cause de mort, des actions ou de tous titres donnant accès à des actions (obligations convertibles ou droits de souscription), peut être limitée par les statuts, les conditions d'émission des titres ou des conventions, sans que les deux dernières ne puissent assouplir les conditions applicables en vertu des statuts ou de la loi, en cas de silence des statuts (art. 5:67, al. 1er).

La sanction du non-respect de la clause d'agrément légale ou statutaire n'est plus la nullité de la cession, mais son inopposabilité, même si le cessionnaire est de bonne foi (art. 5:63, § 2, et 5:67, al. 2). Cette sanction est plus raisonnable que la nullité de jadis, particulièrement dans le contexte d'une transmission à cause de mort aux héritiers légaux, qui, sans pouvoir devenir associés, n'en acquéraient pas moins la propriété des parts d'une SPRL dès l'ouverture de la succession[20].

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs, un recours judiciaire demeure ouvert pour refus arbitraire (art. 5:64). Le juge est toutefois le président du tribunal de l'entreprise siégeant comme en référé, et non plus le tribunal siégeant en chambre à trois juges. Si le refus est jugé arbitraire, le jugement vaut agrément, à moins que l'acheteur, effrayé par la manière dont il est accueilli, exerce un droit de repentir et ne retire son offre. Antérieurement, le Code des sociétés offrait plutôt aux opposants à l'agrément un délai pour trouver un autre acheteur aux prix et conditions fixés dans les statuts ou par le

19 Exposé des motifs précité, p. 152.
20 Cass., 15 mai 1970, Pas., 1970, I, 810.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le régime des titres en droit belge des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée à la suite du Code des socié...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

juge, avec droit pour le cédant d'exiger la dissolution de la société si le rachat n'intervenait pas dans le délai légal (art. 251).

En cas de refus d'agrément d'héritiers ou légataires, ceux-ci ont, comme jadis, droit à la valeur des actions (art. 5:65). Ici aussi toutefois, en cas de litige, c'est le président du tribunal siégeant comme en référé qui devient compétent, et la dissolution judiciaire de la société n'est plus la sanction d'un défaut de rachat comme sous l'empire du Code des sociétés (art. 252).

L'exclusion de la dissolution comme mode de résolution d'un conflit autour d'un refus d'agrément s'explique aisément par l'introduction en droit des sociétés, dès avant le nouveau Code, d'autres mécanismes, plus raisonnables, tels que les actions en exclusion ou en retrait (actuellement régies par les art. 2:60 à 2:69 du CSA). Par ailleurs, la possibilité de mettre le coût du refus d'agrément d'un héritier ou légataire à charge de la société et non des actionnaires auteurs du refus, facilite aussi le règlement des difficultés.

Même dans le cas d'absence de toute restriction à la libre cessibilité de ses actions, la SRL ne devient cependant pas, en principe, une société à l'actionnariat anonyme, dans la mesure où ses actions ne peuvent pas être dématérialisées, sauf la SRL cotée (art. 5:18 – ci-avant, n° 9).

16. La SA dans le Code des sociétés.

Le Code des sociétés organisait diverses limites à la cessibilité des actions d'une SA (ou des titres donnant accès à de telles actions), particulièrement sous la forme de clauses d'agrément et de préemption, et même de clauses d'inaliénabilité.

Ce Code admettait ces dernières, pourvu qu'elles fussent « justifiées par l'intérêt social à tout moment » (art. 510). Comme exemples d'une telle justification, on peut songer à la situation dans laquelle un banquier aurait pris en considération l'honorabilité d'un actionnaire pour octroyer un crédit[21], ou encore un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances qui aurait obtenu sa licence en considération, aussi, d'engagements pris par son actionnaire.

17. La SA dans le Code des sociétés et des associations.

Le Code des sociétés et des associations maintient les restrictions potentielles à la libre cessibilité des titres en vertu de clauses d'agrément, de préemption ou d'inaliénabilité, tout en clarifiant la sanction de leur non-respect, même lorsqu'elles revêtent un caractère statutaire : inopposabilité de la cession, même si le cessionnaire est de bonne foi (art. 7:78, § 2).

En ce qui concerne les clauses les plus radicales, c'est-à-dire celles qui instaurent une véritable inaliénabilité des titres[22], le nouveau Code les admet pourvu qu'elles soient justifiées « par un intérêt légitime » (art. 7:78), « notamment en ce qui concerne leur durée », ce qui est à apprécier au moment de la conclusion des clauses[23]. Un intérêt légitime, plutôt que l'intérêt social, permet

21 *Cf.* Cass., 28 novembre 2013, *T.R.V.*, 2013, p. 286, avec note N. COOREMAN.

22 Sur la plus grande tolérance du législateur à l'égard des clauses d'agrément, voyez Bruxelles, 15 mars 1991, R.P.S., 1992, p. 227, avec note I. CORBISIER.

23 Exposé des motifs précité, p. 221.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le régime des titres en droit belge des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée à la suite du Code des socié...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

une justification éventuellement plus égoïste dans le chef des actionnaires. Une appréciation au moment de la conclusion des clauses plutôt qu'à tout moment favorise par ailleurs la sécurité juridique – ce qui était l'objectif poursuivi par le législateur[24].

Au contraire du régime antérieur, le nouveau Code reconnaît explicitement que les clauses d'inaliénabilité ne doivent pas nécessairement être limitées dans le temps ; lorsqu'elles sont stipulées à durée indéterminée, elles pourront être dénoncées à tout moment moyennant un préavis raisonnable (art. 7:78, § 1er, al. 2). S'il s'agit de clauses d'agrément ou de préemption, comme jadis, l'incessibilité ne peut pas être prolongée plus de six mois à dater de la demande d'agrément ou de l'invitation à exercer le droit de préemption (art. 7:78, § 1er, al. 3 et 4).

Les dispositions particulières en cas d'offre publique d'acquisition (art. 511 et 512 CSoc) sont maintenues *ne varietur* (art. 7:79 et 7:80 CSA). Elles consacrent un équilibre entre l'intérêt éventuel des actionnaires minoritaires à accepter l'offre, et celui des actionnaires majoritaires à sauvegarder l'indépendance de la société.

18. Appréciation.

Le Code des sociétés et des associations permet, en termes d'ouverture ou de fermeture de leur actionnariat, de rapprocher ou d'éloigner l'une de l'autre la SRL et la SA selon les besoins des acteurs économiques, tout en empêchant qu'une SRL soit aussi ouverte qu'une SA ou qu'une SA ne se ferme autant qu'une SRL.

Ainsi, la SRL (non cotée) ne pourra pas développer son actionnariat sur base anonyme, faute de pouvoir dématérialiser ses actions, et une clause d'agrément des cessions ou transmissions d'actions s'appliquera si les intéressés n'ont rien prévu par eux-mêmes. Les auteurs du projet justifient cette disposition supplétive par le fait qu'elle « offre aux entrepreneurs débutants une règle claire s'ils n'estiment pas utile d'élaborer (ou de faire élaborer) une disposition sur mesure ou s'ils ont perdu de vue cet aspect »[25]. Il paraît en effet sage que dans une SRL, naturellement plus fragile qu'une SA en raison de l'absence de capital, un actionnaire ne puisse pas se retrouver face à de nouveaux partenaires occultes peut-être moins solvables que ceux avec qui il avait constitué le projet d'entreprise, alors que ces derniers auront pu s'évaporer en toute discrétion (s'il y avait anonymat) et/ou sans délai (si aucune clause d'agrément, de préemption ou d'inaliénabilité n'est applicable).

D'un autre côté, le principe que les actions d'une SA soient librement cessibles ne peut pas être totalement anéanti par des clauses d'inaliénabilité *ad nutum* ou d'une durée injustifiée : une telle fermeture trop absolue porterait atteinte à l'attente légitime des parties prenantes internes et externes d'une société anonyme (y compris les banquiers) qu'elle puisse voir son actionnariat évoluer, ce qui peut contribuer à la confiance et au crédit qu'on lui fait plus naturellement qu'à une SRL dépourvue de capital.

24 *Ibidem*.
25 Exposé des motifs précité, p. 150.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le régime des titres en droit belge des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée à la suite du Code des socié...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Le législateur paraît donc fondé à favoriser des solutions flexibles, sans pour autant autoriser les options extrêmes contraires à la conception fondamentale qui est associée à la SRL d'une part, à la SA d'autre part.

CONCLUSION

19. Une belle œuvre mais inéluctablement imparfaite.

Il n'y a pas, depuis l'antiquité, de code législatif ou de loi humaine qui puisse prétendre régir la communauté d'une manière définitive et sublime.

Le Code des sociétés et des associations n'y fait et n'y fera pas exception – y compris sur la question des titres de sociétés.

On note beaucoup d'adaptations heureuses aux exigences d'un monde plus mobile, plus dématérialisé, moins autoritaire, moins d'ordre public, à défaut d'être moins régulé, voire plus conceptuel et moins bavard.

Il contient cependant l'une ou l'autre velléité qui n'atteint pas son objectif. L'intégration, malgré leur insaisissabilité, des apports en industrie au sein des apports en nature, en est sans doute l'exemple le plus frappant. L'esprit de simplification aurait ici dû s'incliner pour reconnaître, dans les SRL, l'utilité des parts bénéficiaires. Ou alors faudrait-il que la réforme soit complétée d'une solution explicite en faveur de tiers lésés (comme la résolution par équivalent en numéraire, de l'obligation non exécutée de libération de l'apport en industrie), et en l'accompagnant d'un régime fiscal adéquat.

De même, une flexibilisation quasi totale, tant dans la SRL que dans la SA (non cotées), du droit de vote, dépasse probablement les besoins d'une communauté économique dynamique. Car si la limite aux actions à vote plural et aux actions sans droit de vote est l'abus de droit, il n'y a là qu'un moyen curatif, et donc tardif, aux affres de la mal-gouvernance. Quelques balises précises en termes de répartition du droit de vote, à l'instar des règles de vitesse sur les routes, ne feraient pas de mal, malgré leur caractère forcément discutable.

Par contre, on ne peut que louer l'approche pragmatique du législateur dans la capacité reconnue aux deux formes de sociétés d'émettre les titres les plus divers qui soient adaptés aux besoins du développement de l'entreprise, tout en conservant à ces formes leurs caractéristiques attendues les plus fondamentales, en termes d'ouverture minimale à un capitalisme potentiellement fluctuant (SA), ou au contraire de respect d'un certain *intuitus personae* (SRL).

Mais au fond, le pari n'est-il pas là : les auteurs du Code des sociétés et des associations ont offert un cadre qui traduit les conceptions d'une époque qui passera, tout en prétendant orienter, à travers la démarche de codification, plus que le souffle fugace de l'instant présent.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
Le régime des titres en droit belge des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée à la suite du Code des socié...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

La libéralisation du régime des titres : regard luxembourgeois

Yann Paclot

Professeur à l'Université Paris-Saclay,
Avocat à la Cour
Wildgen, Luxembourg Law Firm

Yann Payen

Avocat à la Cour
Wildgen, Luxembourg Law Firm

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La libéralisation du régime des titres : regard luxembourgeois, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La libéralisation du régime des titres : regard luxembourgeois, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Pour savoir s'il serait opportun d'introduire en droit luxembourgeois certaines dispositions du nouveau Code des sociétés et des associations belge (le « CSA ») en matière de titres, il n'est pas inutile de se demander, en guise d'introduction, ce que peut être un bon droit des titres[1].

La réponse à cette question n'est pas simple et suppose de se placer tour à tour du côté des émetteurs, puis des investisseurs.

Pour les émetteurs, l'émission de titres – qu'il s'agisse de titres de capital ou de titres de créance – répond essentiellement à un besoin de financement. La décision qu'ils ont à prendre résulte de nombreux critères tenant notamment à leur situation financière, à la nature du projet qu'ils entendent financer, à la structure de leur actionnariat (concentré ou dispersé), aux conséquences d'une éventuelle dilution et tient aussi, bien entendu, à la confiance qu'ils inspirent aux investisseurs. Cette dernière dépend elle-même de multiples variables, inhérentes à la fois aux émetteurs eux-mêmes, à leurs résultats passés, à leurs perspectives de développement, à la situation du marché sur lequel ils exercent leurs activités, et aux facteurs d'ordre conjoncturel, macroéconomique, politique, qui président au climat général des affaires.

Du côté des investisseurs, les critères de décisions semblent plus aisés à saisir : ils recherchent à la fois la rentabilité et la sécurité, mais chacun sait qu'un instrument financier à forte rentabilité est nécessairement risqué, tandis qu'un investissement sans risque ne peut offrir une rémunération élevée. Les titres offerts à la souscription doivent donc assurer aux investisseurs l'équilibre qu'ils attendent entre rentabilité et sécurité, équilibre susceptible de varier en fonction de leur psychologie – et notamment de leur aversion au risque –, de leurs connaissance et expérience du domaine financier, du montant et de la nature de leurs investissements, car, à l'instar des émetteurs, les investisseurs sont eux aussi très divers.

Il en résulte qu'un bon droit des titres doit permettre l'émission d'instruments financiers variés et suffisamment malléables pour répondre aux besoins et attentes des investisseurs. En dehors des titres cotés, qui sont nécessairement standardisés, les émetteurs doivent donc pouvoir émettre des instruments financiers « sur mesure », ce qui implique que le droit des titres accorde de vastes espaces à la liberté contractuelle, bornés uniquement par l'exigence de sécurité. Cette nécessaire variété des titres concerne les titres de capital, qui doivent conférer à leurs titulaires des droits politiques et financiers susceptibles d'être modulés, que ces droits soient attachés au titre ou conférés au porteur à raison de ses qualités. Elle concerne aussi les titres de créance dont les modes de rémunération, la maturité et les modalités de remboursement doivent pouvoir être fixés librement, en fonction des tendances de marché.

1 Sans entrer dans les querelles terminologiques, on entendra par « titres » les instruments conférant à leur titulaire des droits politiques, financiers ou d'information sur l'émetteur ; compte tenu des modifications apportées au droit des titres par la réforme du 23 mars 2019 ayant introduit en droit belge le nouveau code des sociétés et associations, nos développements porteront essentiellement sur les titres émis par les sociétés anonymes (SA) et sociétés à responsabilité limitée (SARL) de droit luxembourgeois.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La libéralisation du régime des titres : regard luxembourgeois, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Plus précisément, un bon droit des titres doit répondre aux attentes de la place sur laquelle ils seront souscrits, puis cédés ou négociés. Sur une place largement ouverte aux investisseurs étrangers, ces attentes, voire ces exigences, sont nombreuses : les titres doivent être diversifiés (titres simples / titres complexes, permettant d'accéder au capital de l'émetteur ou de renforcer sa participation au capital) de manière à assurer une bonne adéquation entre l'opération envisagée et son financement. Ils doivent conférer autant que possible des droits analogues à ceux des titres émis dans la juridiction des investisseurs, voire, en ce qui concerne les titres de créance, pouvoir être soumis à leur droit ou à un droit plébiscité traditionnellement ou historiquement par ces derniers pour un type d'opération donné[2].

Les titres doivent aussi répondre aux spécificités des sociétés émettrices. La diversité des sociétés n'est pas seulement le produit de l'histoire, mais correspond aussi à la volonté du législateur de doter les opérateurs de structures juridiques adaptées à leurs besoins, et donc aptes à émettre des titres au régime juridique différencié permettant à chaque type de société de se financer et d'exercer son activité dans des conditions optimales compte tenu de ses caractéristiques propres (société à risques limités ou illimités, ouverte ou fermée, susceptible d'émettre des titres admis sur les marchés financiers ou non, etc.).

Or le droit luxembourgeois des titres semble bien remplir toutes ces conditions.

Ce droit a été profondément modernisé au cours des dernières années, d'abord par la loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés[3] et la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur[4], puis par la grande loi du 10 août 2016 (la « Réforme de 2016 ») portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la « Loi sur les Sociétés »)[5]. Les titres ont été dotés de formes nouvelles (actions dématérialisées, actions au porteur « immobilisées », transférées par virement de compte à compte), de nouvelles catégories de titres ont été reconnues (actions traçantes[6], parts sociales rachetables, parts sociales émises en contrepartie d'un apport en industrie), le régime des titres a été rénové, le principe cardinal « *une action - une voix* » a été assoupli[7] et l'émission de parts béné-

2 On pensera notamment au droit de l'État de New-York s'agissant des émissions de « *high yield bonds/notes* ».

3 Mémorial A, n° 71 du 15 avril 2013 ; Dossier parlementaire n° 6327.

4 Mémorial A, n° 161 du 14 août 2014 ; Dossier parlementaire n° 6625.

5 Mémorial A, n° 167 du 19 août 2016 ; Dossier parlementaire n° 5730.

6 L. SCHUMMER et PH. HARLES, « Les actions traçantes, une brève vue pragmatique », in *Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés,* sous la direction de A. PRÜM, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 195 ; S. GUERS, « Les actions traçantes en droit luxembourgeois », *ACE*, 2015/9, p. 19.

7 Sur l'importance du droit de vote en droit luxembourgeois, belge et français, voy. Y. PACLOT, « Le caractère essentiel du droit de vote », *J.T. Luxembourg,* n° 49, février 2017, p. 1.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La libéralisation du régime des titres : regard luxembourgeois, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

ficiaires[8] – titres hors capital auxquels les statuts peuvent attacher un droit de vote – a été permise dans tous les types de société[9].

Toutes ces réformes ont été menées dans l'esprit traditionnel du droit luxembourgeois des sociétés consistant à « *accroître l'attrait de la place luxembourgeoise en accordant le plus de choix et de liberté aux protagonistes du marché, tout en laissant persister un certain nombre de règles afin de ne pas créer d'insécurité juridique* »[10].

Il en résulte un droit des titres d'inspiration libérale, qui accorde à la liberté contractuelle un très vaste domaine, peut-être même excessif selon certains[11], flexible, offrant aux sociétés luxembourgeoises la possibilité d'émettre une grande variété de titres, y compris toutes sortes d'instruments hybrides – obligations convertibles en actions[12] et autres instruments de créance convertibles en capital ou assortis de droits de souscription.

Dès lors, le législateur luxembourgeois devrait-il s'inspirer du CSA pour réformer, une fois de plus, le droit des titres ?

Sans surprise, on constate que le nouveau droit belge des sociétés est, comme le droit luxembourgeois, d'esprit libéral, flexible, fonctionnel, et vise à attirer les investisseurs dans un contexte de forte concurrence normative entre États.

Mais, comme on l'a observé, « *à l'une ou l'autre exception près, le CSA n'introduit pas de changements majeurs en matière des titres. Il confirme certaines règles acceptées en doctrine et en jurisprudence, il clarifie certains points et il adapte et assouplit des règles perçues comme difficilement applicables dans la pratique* »[13].

Par suite, la réforme du droit belge des sociétés ne devrait pas être source de changements majeurs du droit luxembourgeois des titres.

8 *Cf.* J. Graas, « Les parts bénéficiaires en droit luxembourgeois », in *Mélanges en l'honneur du Professeur Michel Germain,* LexisNexis, 2015, p. 363 ; *adde*, Ph. Prussen, J.-L. Fisch et T. Hoss, « Les parts bénéficiaires – Les contours d'un instrument flexible en droit des sociétés et en droit fiscal, *Droit bancaire et financier au Luxembourg*, Bruxelles, Larcier, 2014, vol. III, p. 1619.

9 La Loi sur les Sociétés les vise particulièrement en ce qui concerne les SA et les SE (art. 420-15, 11° évoquant « les titres et les parts non représentatifs du capital » et art. 430-1), la SARL (art. 710-5) et les sociétés coopératives (art. 812-9) ; elles peuvent même être émises par des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé (art. 1er L. 24 mai 2011, réd. L. 1er août 2019).

10 Avis de la Chambre de commerce du 12 février 2009 sur le Projet de loi n° 5730 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, p. 16.

11 C'est le sens du bel article de L. Schummer et S. Weydert, « Le nouveau régime des titres…ou le phénomène de la financiarisation », in *La réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, sous la direction de A. Prüm, Larcier, Collection de droit, d'économie et de finance de l'Université de Luxembourg, 2017, p. 165. Ces auteurs évoquent un droit des sociétés, en particulier un régime des titres, « *caractérisé par une liberté contractuelle débordante* », mis au service du « *besoin primordial de financement de la société* », « *qui a permis aux sociétés luxembourgeoises d'être un instrument privilégié dans le monde de la finance internationale* », mais se demandent si le législateur n'est pas allé trop loin dans la liberté quasi absolue qu'il a offerte, au détriment d'autres exigences, notamment celles de la sécurité juridique.

12 Ph. Hoss et L. Schummer, « Les obligations convertibles », in *Cent ans de droit luxembourgeois des sociétés*, sous la direction de A. Prüm, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 441.

13 Y. De Cordt et H. Culot, « La réforme du droit belge des sociétés », *Rev. soc.*, 2019, p. 435, n° 16.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La libéralisation du régime des titres : regard luxembourgeois, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

On peut le vérifier en examinant les trois innovations notables introduites en droit belge par la réforme de 2019 : les actions émises en contrepartie d'un apport en industrie (I), la modulation du droit de vote (II), les nouvelles conditions de cessibilité des titres (III).

I. – DE L'UTILITÉ DE RÉMUNÉRER DES APPORTS EN INDUSTRIE EN TITRES DE CAPITAL ?

Une première innovation retient l'intérêt, voire intrigue : dans la société à responsabilité limitée belge (SRL), définie à l'article 5:1 du CSA comme « *une société dépourvue de capital dont les actionnaires n'engagent que leur apport* », de même que dans la société coopérative (SC), les apports en industrie peuvent désormais donner lieu à l'émission d'actions ordinaires.

Tout en affirmant le lien indissociable entre l'apport et la qualité d'associé[14], le CSA distingue classiquement apport en numéraire, en nature et en industrie, et définit l'apport en industrie comme « *l'engagement d'effectuer des travaux ou des prestations de services* », ajoutant que cet apport « *constitue une forme d'apport en nature* » (art. 1:8 § 2, al. 3).

Le régime de l'apport en industrie témoigne d'une certaine ingéniosité.

D'une part, le CSA détermine les obligations à la charge du débiteur de l'apport en industrie en disposant, qu'en vertu du principe de bonne foi, celui-ci « *doit rendre compte à la société de tous les profits liés directement ou indirectement à l'activité qu'il a apportée. Il ne peut faire directement ou indirectement concurrence à la société pendant toute la durée de son apport, ni développer aucune activité qui serait de nature à nuire à la société ou à réduire la valeur de son apport* » (art. 1:9, § 2, 3°).

D'autre part, et c'est plus remarquable, le CSA tire, de manière supplétive, les conséquences des caractéristiques de l'apport en industrie : puisque cet apport est lié à la personne de l'apporteur, ses actions sont frappées de caducité en cas de décès, d'incapacité ou de toute autre cause étrangère rendant définitivement impossible l'exécution de ses obligations et ne donnent droit à un éventuel dividende relatif à l'exercice en cours que *prorata temporis* ; puisque l'apport en industrie a un caractère successif, lorsque l'impossibilité n'est que temporaire mais dure plus de trois mois, les droits sociaux de l'apporteur sont suspendus pour toute la durée de cette impossibilité qui dépasse cette période de trois mois (art. 5:10 pour la SRL et 6:11 pour la SC, rédigés dans les mêmes termes).

De son côté, le droit luxembourgeois distingue lui aussi trois sortes d'apport – chaque associé devant apporter à la société « *de l'argent ou d'autres biens, ou son industrie* » (art. 1833, al. 2 du Code civil) –, mais, peut-être parce que toute définition est périlleuse, il préfère s'en remettre à la doctrine pour

14 Selon l'article 1:8 § 1er du CSA, « *L'apport est l'acte par lequel une personne met quelque chose à disposition d'une société à constituer ou d'une société existante pour en devenir associé ou accroître sa part d'associé, et dès lors participer aux bénéfices* ».

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La libéralisation du régime des titres : regard luxembourgeois, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

définir l'apport en industrie. Celle-ci y voit traditionnellement l'engagement personnel de l'associé d'exercer une activité ou de prester certains services au profit de la société. L'apporteur en industrie souscrit donc une obligation de faire, dont il se libère de manière successive et qui prend fin à son décès ou lors de son retrait de la société. Les associés ayant apporté leur industrie à la société doivent se comporter loyalement et « *lui rendre compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société* » (art. 1847 du Code civil). On en déduit qu'ils sont tenus d'une obligation de non-concurrence envers la société.

Si les deux droits appréhendent donc la notion d'apport en industrie[15] et déterminent les obligations de l'apporteur de manière fort proche, le droit luxembourgeois, en revanche, ne connaît pas les actions émises en contrepartie d'un apport en industrie. Pour lui, toute action est représentative d'un apport en capital. Est-ce parce qu'il reste attaché à la conception classique du capital social, gage des créanciers ? Pourtant, cette conception n'est exacte qu'un instant de raison, lors de la constitution de la société. En réalité, c'est son patrimoine qui répond des dettes de la société, lequel dépasse ou devient inférieur au capital social en fonction des résultats de son activité. Le droit belge l'a bien compris lorsqu'il a institué la SRL sans capital, substituant à cette notion celle de capitaux propres, qui doivent être suffisants au regard de l'activité projetée.

La raison de la position du droit luxembourgeois est probablement ailleurs : dans les sociétés par actions (SA, SE, SCA et SAS), la responsabilité des actionnaires se limite au montant de leurs apports. Admettre, dans ce type de société, qu'une action, avec toutes les prérogatives politiques et financières qui lui sont attachées, soit la contrepartie d'un apport en industrie, reviendrait à admettre que, dans une société à risques limités, un associé puisse échapper à tout risque, puisque l'apport en industrie est, par définition, attaché à la personne de l'apporteur et insaisissable.

C'est donc, semble-t-il, plus la volonté de ne pas créer une catégorie particulière d'actionnaires, *de facto* irresponsables des dettes sociales, que de profondes raisons techniques, qui peut justifier le refus de créer des actions « hors capital », contrepartie d'un apport en industrie ; car, techniquement de telles actions seraient concevables, à condition de déterminer ou de laisser les statuts déterminer (notamment dans une société au caractère contractuel fortement marqué comme la SAS) les conditions dans lesquelles ces actions seraient souscrites et réparties ainsi que les droits politiques et financiers qui leur seraient attachés.

Toujours est-il que, dans les sociétés par actions de droit luxembourgeois, à défaut d'actions, les apports en industrie peuvent tout de même être rémunérés par des titres « hors capital », les parts bénéficiaires. Ces parts, bien connues des praticiens, ont été qualifiées de « joker »[16] du droit luxembourgeois.

15 Si ce n'est qu'à la différence du droit belge, le droit luxembourgeois ne va pas jusqu'à considérer l'apport en industrie, qui est intimement lié à la personne de l'apporteur, comme « *une forme d'apport en nature* ».

16 Selon l'expression de L. Schummer et S. Weydert, in « Le nouveau régime des titres…ou le phénomène de la financiarisation », *op. cit.*, p. 182.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La libéralisation du régime des titres : regard luxembourgeois, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Leur régime est déterminé de manière contractuelle : en fonction des stipulations statutaires, elles peuvent conférer un droit aux dividendes (droit fixe ou représentant un pourcentage des bénéfices sociaux), un droit au *boni* de liquidation, un ou plusieurs droits de vote, voire, dans le silence des statuts, être privées de tout droit de vote.

Dans la SARL de droit luxembourgeois, depuis la Réforme de 2016, l'apporteur en industrie peut aussi être rémunéré au moyen de parts bénéficiaires (art. 710-5, § 1 de la LSC)[17], mais également grâce à des parts sociales en industrie, dont le régime, inspiré du modèle français, sur ce point très libéral, est fixé au nouvel article 710-6, § 3 de la LSC dans les termes suivants :

> « *Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie.*
> *Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes.*
> *Les parts attribuées en contrepartie d'apport en industrie sont incessibles et intransmissibles* ».

Même si son apport n'est pas capitalisé, il n'est pas douteux que le porteur de parts sociales en industrie est un véritable associé, à la différence du porteur de parts bénéficiaires dont la qualification est susceptible de varier en fonction des droits qui lui sont statutairement attribués[18].

Le porteur de parts sociales en industrie a-t-il le droit de vote ? L'article 710-6, § 3 de la LCS loi ne le dit pas expressément, mais ce droit devrait résulter des termes « parts sociales » en industrie qu'il emploie, puisque dans la SARL tout associé dispose du droit de vote (art. 710-19 de la LSC), et chaque part donne droit à une voix (la Loi sur les Sociétés n'autorisant pas la SARL à émettre des parts sociales sans droit de vote)[19]. Cependant, l'attribution du droit de vote au porteur de parts en industrie de la SARL n'est pas sans soulever certaines difficultés car, dans cette société, la majorité requise pour prendre des décisions en assemblée se calcule tantôt en fonction du capital représenté par les parts (donc en excluant les parts sociales en industrie), tantôt en fonction du nombre de parts[20].

---

17 Avant que la loi du 10 août 2016 ne prévoie l'émission de parts bénéficiaires dans la SARL, cette forme de société émettait des titres dénommés « *preferred equity certificates* » dans le cadre de structurations internationales, ayant les caractéristiques des parts bénéficiaires, si ce n'est que, pour des raisons fiscales, ils étaient considérés comme des « instruments de dette » du point de vue luxembourgeois.

18 Tantôt, la situation des porteurs de parts bénéficiaires est intermédiaire entre l'obligataire et l'actionnaire ou l'associé, tantôt, selon l'expression de A. STEICHEN dans son *Précis de droit des sociétés*, Éd. Saint Paul, 6e éd., 2018, p. 722, ils « sont à considérer comme des associés soumis à un régime spécial ».

19 On explique cette solution par le souci d'éviter que les CEPCs (« *convertible preferred equity certificates* »), titres de dette ayant des maturités relativement longues émis par les SARL, ne puissent pas être requalifiés en titres de capital.

20 Sur ces difficultés, *cf.* I. CORBISIER et A. PRÜM, « De nouveaux espaces de liberté dans le droit luxembourgeois », in *La réforme du droit luxembourgeois des sociétés*, sous la direction de A. PRÜM, Larcier, Collection de droit, d'économie et de finance de l'Université de Luxembourg, 2017, p. 29, spéc. pp. 47 à 49 ; voy. aussi, P. RICKINGER, « La nouvelle société à responsabilité », *op. cit.*, p. 77, spéc. n° 10, p. 82.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La libéralisation du régime des titres : regard luxembourgeois, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Du fait de leur régime, ces parts sociales en industrie introduisent donc une certaine complexité que le législateur aurait pu éviter s'il s'en était tenu aux parts bénéficiaires, au régime particulièrement souple qui en assure le succès, pour rémunérer les apports en industrie.

Toujours est-il que la comparaison entre le droit belge et le droit luxembourgeois est quelque peu biaisée du fait de la suppression du capital dans la SRL, qui « *rend obsolète les notions d'actions « avec ou sans valeur nominale » ou toute forme de valeur représentative du capital* »[21]. En outre, les actions belges émises en contrepartie d'un apport en industrie semblent, de l'avis de la doctrine et des praticiens, mort-nées du fait de l'absence de régime fiscal d'accompagnement dans le Code des impôts sur les revenus, tant au niveau de l'apporteur que de la société bénéficiaire. Il paraît donc prudent d'attendre pour savoir si le législateur luxembourgeois pourrait s'inspirer du droit belge et autoriser la création de véritables actions en rémunération d'un apport en industrie.

II. – DE L'UTILITÉ D'ADAPTER LA PUISSANCE VOTALE DES TITRES ?

Si le droit luxembourgeois permet incontestablement l'émission d'une grande variété d'instruments de capital ou de dette qui se révèlent suffisamment flexibles, il convient, en revanche, de s'arrêter plus longuement sur la question du droit de vote porté par les actions de SA.

Au Luxembourg, le principe « *une action – une voix* » a longtemps été tenu pour intangible (étant d'ordre public sociétaire) ; une certaine évolution a néanmoins pu être constatée à la suite de la Réforme de 2016 qui, non seulement a libéralisé le régime des actions sans droit de vote, mais a surtout introduit la possibilité pour les SA d'émettre des catégories d'actions de valeur inégale. Or, ces actions d'inégale valeur confèrent un droit de vote proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent, en comptant pour une voix l'action représentant la quotité la plus faible[22].

Mais la véritable évolution réside dans la possibilité offerte de déroger statutairement à ce principe de proportionnalité en prévoyant que chaque action émise porte un droit de vote fixe (sous-entendu, unique), quelle que soit la quotité de capital qu'elle représente. Par ce mécanisme, on dissocie la détention capitalistique de la puissance votale, en conférant des droits de vote proportionnellement plus importants aux détenteurs d'actions de plus faible valeur nominale[23].

21 H. Culot et O. Mareschal, « Les titres et leur transfert dans la SRL », *Working Paper Series*, CRIDES, n° 1/2019, p. 4 (en ligne).

22 Exemple : une société a émis trois catégories d'actions de valeur nominale différente : 1 EUR, 2 EUR et 3 EUR. En vertu du principe de proportionnalité, les actions de valeur nominale de 1 EUR se verraient allouer chacune un droit de vote ; deux droits de vote pour les actions de valeur nominale de 2 EUR et trois droits de vote pour les actions de valeur nominale de 3 EUR.

23 Pour reprendre l'exemple ci-dessus : chacune des actions de valeur nominale de 1 EUR, 2 EUR et 3 EUR se verrait reconnaître un droit de vote unique, de sorte que les détenteurs d'actions de 1 EUR auraient proportionnellement un droit de vote plus important que ceux détenant les actions de 2 EUR et 3 EUR.

strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La libéralisation du régime des titres : regard luxembourgeois, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Certains praticiens ont pu y voir la reconnaissance - de manière détournée (et ô combien timorée) - d'actions à droit de vote multiple. Mais la réalité oblige à faire le constat que de telles actions à vote plural restent, en tant que telles (c'est-à-dire indépendamment de la valeur nominale de l'action), toujours prohibées en droit luxembourgeois.

Une version initiale du projet de loi n° 5730 déposé par le Ministre de la Justice à la Chambre des Députés en juin 2007 prévoyait bien un article 67(4bis) (ancienne numérotation) reprenant le texte du Code de commerce français sur le droit de vote double aux porteurs d'actions nominatives ayant une certaine ancienneté, mais cette possibilité fut écartée par le Conseil d'État dans son avis du 23 février 2010. Pour la haute juridiction administrative – adoptant en cela une posture quelque peu dogmatique – l'attribution d'un tel droit attaché à la personne de l'actionnaire était en effet contraire au principe suivant lequel le droit de vote est, dans les SA, (forcément) attaché à l'action et non à la personne de l'actionnaire.

Il est vrai que le droit luxembourgeois offre des solutions et mécanismes alternatifs permettant d'arriver au même résultat (notamment par le biais des parts bénéficiaires) mais l'absence d'actions à droit de vote multiple est à notre sens regrettable : tout du moins, en considération des avancées belges en la matière, il serait intéressant d'initier une nouvelle réflexion quant à la possibilité d'attacher des droits de vote multiple aux actions, à certaines actions seulement, ou – n'en déplaise au Conseil d'État – à la personne des actionnaires.

Cette réflexion devrait conduire, en premier lieu, à déterminer si le droit de vote multiple est à attacher à l'action en tant que telle ou à l'actionnaire qui remplirait certaines conditions prédéfinies ; il s'agit ici d'une distinction fondamentale car, si le droit de vote multiple est attaché à la personne de l'actionnaire (suivant des conditions de durée de détention le plus souvent), ce droit de vote multiple tombe dès lors que l'action est cédée. En revanche, si le droit de vote multiple est attaché à l'action même, il demeure en cas de cession et peut ainsi se voir reconnaître une certaine valeur économique.

Comme la dérogation au principe de proportionnalité du droit de vote peut répondre à des objectifs divers (récompenser les actionnaires fidèles, attirer de nouveaux investisseurs ou structurer des opérations complexes), on pourrait ainsi s'interroger sur l'opportunité d'introduire en droit luxembourgeois deux sortes d'actions à droit de vote multiple, selon que le droit serait attaché au titre ou à la personne de l'actionnaire (à l'instar du droit français[24]).

On peut encore se demander si une différenciation devrait être opérée en la matière entre sociétés cotées et sociétés non-cotées ? C'est l'option retenue par la Belgique qui reconnaît la possibilité d'octroyer un droit de vote double aux actions nominatives de sociétés cotées détenues par un même actionnaire

24 Le droit français reconnaît en effet, d'une part, les actions à droit de vote double, attribuées aux actionnaires détenant leurs titres depuis au moins deux ans, si les statuts le prévoient dans les sociétés non cotées et, depuis la loi Florange du 29 mars 2014, sauf clause contraire des statuts dans les SA cotées (art. L. 225-123 al. 1 et 3 du Code de commerce) ; d'autre part, dans les SAS, et depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, dans les SA et SCA non cotées, il est possible d'émettre des actions de préférence auxquelles est attaché un droit de vote multiple.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La libéralisation du régime des titres : regard luxembourgeois, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

depuis deux ans[25] et, pour les sociétés non-cotées, d'accorder plus d'un droit de vote à certaines actions. S'agissant de cette dernière possibilité (actions à droit de vote multiple pour les sociétés non cotées), on doit alors se demander quelle limite fixer quant à un nombre maximal de droits de vote attachés à une action ? Dix droits de vote par action, vingt droits de vote par action comme dans certains pays nordiques ? Moins ? Aucun plafond ? À notre sens, la limite en la matière devrait être l'intérêt commun des actionnaires et le caractère véritablement collégial des décisions prises en assemblée générale. Il ne s'agirait pas ici de « bafouer » la démocratie actionnariale[26].

Mais force est de constater que de nombreuses sociétés (et leurs dirigeants surtout) apprécient tout particulièrement les actions à droit de vote multiple : aux États-Unis, on peut citer l'exemple de Facebook mais aussi de Lyft et Pinterest qui viennent récemment d'être introduites en bourse. En Europe, la reconnaissance des actions à droit de vote multiple a semble-t-il motivé certaines sociétés à transférer leur siège social aux Pays-Bas : c'est notamment le cas d'Altice qui a quitté le Luxembourg en 2015 ou de Fiat-Chrysler. On voit une nouvelle fois comment le droit des sociétés peut être source d'attractivité (et de *forum shopping*). Plus encore, l'acceptation des actions à droit de vote multiple semble être un enjeu compétitif pour les places boursières : autoriser la cotation de ce type d'instruments permet ainsi d'attirer certaines entreprises (il semble d'ailleurs qu'à l'époque de son introduction en Bourse, le géant chinois du commerce en ligne Alibaba ait choisi la bourse de New York au détriment de celle de Hong Kong car cette dernière ne permettait pas la cotation d'actions à droit de vote multiple).

Quoi qu'il en soit, initier une nouvelle réflexion sur le sujet - peu importe la position finalement retenue - ne pourrait qu'être bénéfique pour la Place.

III. – DE L'UTILITÉ D'UNE PLUS GRANDE MODULATION DE LA CESSIBILITÉ DES TITRES ?

Si le CSA a profondément remanié le régime de cessibilité des titres, aboutissant à ce qu'une SA puisse être (très) « fermée » et – là est la véritable avancée libérale – une SRL (très) « ouverte »[27], le Luxembourg retient une position plus orthodoxe (d'aucuns diront conservatrice) en maintenant une distinction entre le régime applicable aux cessions d'actions (de SA), librement aménageable, et celui propre aux parts sociales (de SARL), toujours soumis au principe de l'agrément[28].

25 Selon A. Autenne et H. Culot, « Le nouveau code des sociétés et des associations en Belgique », *Bull. Joly Soc.*, mars 2020, p. 48, « il s'agit de donner une prime à la fidélité de l'actionnaire et de garantir l'ancrage belge de quelques champions nationaux aux mains d'actionnaires de contrôle et de grandes familles auxquels le droit de vote double va prioritairement bénéficier ».

26 C'est d'ailleurs le reproche que certains investisseurs font à ce type d'instruments, raison pour laquelle ils y sont opposés.

27 Lié au caractère (semi-) fermé inhérent à cette forme sociale.

28 La clause d'agrément prévue à l'article 5 : 63 du CSA (*i.e.* agrément par au moins la moitié des actionnaires possédant au moins trois quarts des actions, déduction faite des actions en cause)

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La libéralisation du régime des titres : regard luxembourgeois, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

Tout comme en droit belge, les actions de SA sont par principe librement négociables et, comme en droit belge, il peut être dérogé statutairement à ce principe en intégrant des mécanismes d'agrément, de préemption, voire d'inaliénabilité. De tels mécanismes sont pleinement reconnus en droit luxembourgeois dès lors qu'ils ne condamnent pas les actionnaires à rester « prisonniers de leurs titres » *ad vitam aeternam*[29].

S'agissant plus précisément des clauses limitatives de cessibilité, le régime luxembourgeois est très proche de celui du droit belge (tel que modifié par la loi du 23 mars 2019) ; cette question n'appelle donc pas de longs développements. Notamment, en ce qui concerne les clauses d'inaliénabilité (ou *lock-up* dans leur acception anglo-saxonne), celles-ci doivent être limitées dans le temps. La Loi sur les Sociétés se garde toutefois bien de donner la moindre indication quant à une durée moyenne et/ou maximale acceptable : celle-ci est évidemment affaire de circonstances et dépendra d'une multitude de facteurs, tels l'activité de la société, la nature de son actionnariat, les investissements et autres engagements consentis par les parties, etc. Ces mêmes facteurs devront d'ailleurs justifier la mise en place d'un tel mécanisme ; bien que la Loi sur les Sociétés n'en fasse pas mention, il nous semble en effet que les limitations imposées par une clause d'inaliénabilité doivent se justifier par un intérêt légitime, car la clause d'inaliénabilité porte atteinte à la négociabilité de l'action – qui est l'une de ses caractéristiques les plus essentielles. Cet intérêt devra s'apprécier uniquement au moment de la mise en place du mécanisme en question ; en effet, l'insécurité juridique serait trop grande si l'intérêt d'une telle clause devait pouvoir être justifié à tout moment.

Toutefois, une distinction notable entre droit belge et luxembourgeois tient aux sanctions applicables en cas de non-respect de ces dispositions : sous l'empire de la Loi sur les Sociétés, tout transfert réalisé en méconnaissance d'une clause statutaire restreignant et/ou encadrant la cessibilité d'actions est frappé de nullité[30] tandis qu'il sera simplement inopposable en droit belge. Ainsi, selon les nouvelles dispositions du CSA, toute cession de titres qui serait opérée en contradiction avec une clause restrictive de cessibilité contenue dans les statuts est inopposable à la société et aux tiers - quand bien même le tiers cessionnaire aurait été de bonne foi (opposabilité *erga omnes*) - mais reste valable entre les parties à la cession. On a du mal à comprendre la position retenue ici par le législateur belge, laquelle laisse les parties dans

étant rendue entièrement supplétive. Sur le sujet, *cf.* l'article de Y. DE CORDT et H. CULOT, « La réforme du droit belge des sociétés », *op. cit.*

29 Sur le sujet, *cf.* notamment A. STEICHEN, *Précis de droit des sociétés*, Éd. Saint-Paul, 2018, pp. 744-750.

30 Article 430-1 (2) de la Loi sur les Sociétés. À noter que cette dernière ne vise que la violation des clauses statutaires ; la question reste donc ouverte s'agissant des clauses insérées dans des conventions extrastatutaires, lesquelles - par définition - ne sont pas opposables aux tiers (par suite de l'effet relatif de la clause) : si la licéité de telles clauses ne fait aucun doute sous réserve de leur absence de contrariété à l'intérêt social (sur le sujet, *cf.* I. CORBISIER, « La réforme du droit luxembourgeois des sociétés », *Revue Pratique des Sociétés - Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap*, juillet 2017, pp. 416-468), on peut penser que la méconnaissance de telles clauses se résout simplement en dommages et intérêts - sauf à démontrer que le tiers acquéreur avait connaissance de ces restrictions au moment de l'acquisition. Il serait sans aucun doute intéressant de clarifier ces points, à des fins de sécurité juridique, en prévoyant par exemple l'opposabilité de toute restriction en matière de cession d'actions inscrite dans le registre d'actionnaires.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La libéralisation du régime des titres : regard luxembourgeois, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

une situation des plus inconfortables tant que la nullité de la cession n'aura pas été prononcée et, en tant que praticiens, on ne peut que lui préférer la réponse luxembourgeoise (*i.e.* la nullité) qui, par sa radicalité, se montre à la fois dissuasive et réparatrice.

La modulation du régime de cessibilité des titres par le CSA concerne aussi les actions émises par les SRL. Conçue originellement comme une société familiale, la société à responsabilité limitée – qu'elle soit belge ou luxembourgeoise – s'est progressivement convertie à d'autres usages[31] : fort de ce constat, le législateur belge a souhaité donner pleine liberté aux parties pour aménager le transfert des actions de SRL entre vifs, rendant l'agrément des associés prévu par le CSA entièrement supplétif. Partant, la SRL peut désormais être statutairement conçue comme une société totalement fermée ou ouverte[32] selon la volonté des associés et l'on comprend, dès lors, que les actions d'une SRL ouverte puissent être cotées.

Au Luxembourg, la Réforme de 2016 a assoupli quelque peu les conditions de cessibilité des parts sociales entre vifs, mais la SARL reste marquée par son caractère *intuitu personae*, de sorte que son ouverture y est plus limitée : le principe demeure ainsi que toute cession de parts sociales à des tiers reste soumise à l'agrément des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales, ce seuil pouvant être abaissé statutairement à la moitié des parts sociales seulement[33]. Surtout, au terme du délai de trois mois prévu à l'article 710-12 (1) de la LSC, les associés d'une SARL peuvent céder leurs titres, quand bien même ils n'auraient pas reçu l'agrément de l'assemblée générale - toute clause contraire étant réputée non-écrite[34].

Mais serait-il opportun d'ouvrir (ou de fermer) davantage les SARL à l'instar de nos voisins belges, en laissant la possibilité aux associés de déterminer, statutairement, le degré de cessibilité des parts sociales ? L'idée est de prime abord séduisante : une telle souplesse s'inscrirait assurément dans l'esprit libéral et la conception contractuelle du droit des sociétés luxembourgeois, et permettrait d'ajuster davantage ce véhicule aux spécificités de telle ou telle transaction. Toutefois, la plus grande prudence est de mise en la matière : les SARL luxembourgeoises sont effet couramment utilisées dans les structures de fonds immobiliers mises en place pour des investisseurs US, dans la mesure où, du fait de la prédominance de l'*intuitus personae*, cette forme sociale est en principe éligible au régime de transparence fiscale US (*i.e. check-the-box regulations*), lequel est censé être plus avantageux pour les investisseurs en

31 Notamment au Luxembourg, du fait de l'appétence du monde des affaires pour ce véhicule simple et flexible.

32 À cet égard, la dénomination flamande de la société à responsabilité limitée, *Besloten Vennootschap*, ne paraît plus appropriée, « bestolen » pouvant se traduire par « fermée ».

33 Article 710-12 de la Loi sur les Sociétés.

34 Article 710-12 (5) de la Loi sur les Sociétés. Cette disposition a soulevé quelques interrogations quant à sa portée, notamment au regard de la validité des clauses d'inaliénabilité. Il est toutefois généralement admis que l'article 710-12 (5) de la Loi sur les Sociétés ne fait pas obstacle à un aménagement extrastatutaire des modalités de cession : ainsi, un pacte d'associés peut tout à fait imposer aux parties de conserver leurs parts sociales pendant une durée contractuellement définie. Simplement, les dispositions de l'article 710-12 trouveront à s'appliquer une fois la période d'inaliénabilité achevée.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La libéralisation du régime des titres : regard luxembourgeois, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

question. Il conviendrait donc de s'assurer qu'une éventuelle libéralisation des conditions de cessibilités des parts sociales ne conduirait pas à remettre en cause cette éligibilité si précieuse[35].

CONCLUSION

Comme il a pu être relevé tout au long de cette contribution, le régime des titres luxembourgeois[36] n'a - mis à part (et il s'agit là d'une exception notable) l'introduction de véritables actions à droit de vote double ou multiple[37] - pas ou peu à (ap)prendre du nouveau régime belge introduit par la loi du 23 mars 2019.

Le droit luxembourgeois se caractérise en effet par un régime des titres particulièrement souple permettant l'émission d'un grand nombre d'instruments aux droits librement aménageables. Citons de nouveau, pour s'en convaincre, les actions de préférence, les actions sans droit de vote ou les actions traçantes s'agissant des titres de capital, dont les droits financiers relèvent le plus souvent d'une construction purement contractuelle. Comme on l'a précédemment relevé, ceci est encore plus vrai s'agissant des parts bénéficiaires dont les modalités d'attribution, ainsi que les droits financiers et/ou politiques auxquels ces titres hors capital donnent droit, sont laissés à l'entière discrétion des parties. Une telle souplesse se retrouve tout autant, si ce n'est davantage, dans l'élaboration des titres de dette de plus en plus sophistiqués (*e.g.* obligations convertibles, perpétuelles[38], hybrides[39], etc.). En outre, la cessibilité de ces instruments souffre de peu de contraintes et s'avère aisément modulable suivant le souhait des parties, ce constat devant bien évidemment être nuancé s'agissant des parts sociales qui restent soumises à un cadre relativement fermé[40].

Par suite, on doit reconnaître que le régime luxembourgeois des titres offre un degré de « libéralisme » appréciable et somme toute, suffisant[41].

35 Il serait ici intéressant d'obtenir la position de l'*Internal Revenue Service* (IRS) américain - si elle existe – sur la classification des SRL belges « ouvertes ».

36 Pour une étude exhaustive sur le régime des titres luxembourgeois, le lecteur pourra consulter l'article précité de L. SCHUMMER et S. WEYDERT, « Le nouveau régime des titres…ou le phénomène de la financiarisation ».

37 Encore une fois, un tel « outil » serait très certainement apprécié des praticiens de la Place ; en tout cas, pourquoi s'en priver alors que nos voisins belges et français ont pleinement intégré, avec succès, ce type d'actions.

38 Sur le sujet, *cf.* P. PÉPORTÉ, « L'émission d'instruments perpétuels au regard du droit luxembourgeois : Une assimilation nécessaire à la rente perpétuelle ? », *Bulletin Droit & Banque - ALJB*, n° 56, 2015, pp. 107-114.

39 Sur le sujet, *cf.* Y. PAYEN, C. KRIER et T. BIERMEYER, « A preliminary comment on the judgment of the District Court of Luxembourg of 23 December 2015 », *ACE*, Comptabilité, fiscalité, audit, droit des affaires au Luxembourg, n° 2016/4, pp. 12-20.

40 Qui, comme nous l'avons vu, résulte du caractère prédominant d'*intuitu personae* dont le législateur luxembourgeois a souhaité imprégner les sociétés à responsabilité limitée, conçues à l'origine comme un véhicule familial (même si leur utilisation a considérablement évolué au fil du temps – sur le sujet, cf. N. GAUZÈS, « La SARL – emblème du droit des sociétés luxembourgeois », *in Un siècle d'application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales*, Wolters Kluwer, 2015, pp. 355-371).

41 Quand bien même certaines améliorations seraient souhaitables et souhaitées, comme notre contribution le montre.

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La libéralisation du régime des titres : regard luxembourgeois, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite

Mais – comme nous l'évoquions dans notre introduction – la comparaison du droit belge et luxembourgeois des titres invite plus globalement à s'interroger sur les éléments inhérents à l'efficacité, et par là même à l'attractivité, de chacun de ces droits. Car le véritable enjeu de la comparaison se trouve ici : déterminer ce qui fait de tel droit ou régime une source d'intérêt pour les différents acteurs concernés et, à ce titre, un élément d'attractivité à même de le démarquer des droits et régimes « concurrents ». La mise en perspective des droits belge et luxembourgeois n'est, à cet égard, pas anodine tant la législation, la pratique et les auteurs belges ont influencé le droit luxembourgeois des sociétés (y compris lors de sa dernière grande Réforme de 2016). Il s'agit ici d'une question stratégique, de plus en plus d'États – bridés dans leur souveraineté fiscale – cherchant désormais à attirer les investisseurs et leurs capitaux par la promulgation de législations sur les sociétés *business oriented*. Le droit des sociétés doit dès lors être conçu comme un facteur de compétitivité.

Ces réflexions sont l'occasion de mettre en avant les atouts du droit des sociétés luxembourgeois (au sein duquel se fond le régime des titres), marqué par son pragmatisme et son efficacité qui contribue sans aucun doute à la renommée du Luxembourg, comme place internationale des affaires.

La réaction du gouvernement luxembourgeois face à la crise sanitaire, devenue sociale et économique, que nous traversons démontre une nouvelle fois ce pragmatisme luxembourgeois : ainsi, en promulguant dès le 20 mars 2020 un règlement grand-ducal portant introduction de mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, le Luxembourg fut l'un des tout premiers États à autoriser la dématérialisation intégrale des réunions des organes sociaux de sociétés, pour la durée cette crise[42]. À titre de comparaison, de telles mesures ne furent édictées en Belgique que le 9 avril 2020, par l'entremise d'un arrêté royal modifié le 28 avril 2020[43].

Ce pragmatisme doit perdurer et continuer à guider le régime des titres et plus généralement, le droit des sociétés luxembourgeois. Toute proposition de réforme et/ou de modernisation présentant quelque envergure devrait ainsi être évaluée à l'aune de ce principe…à cet égard, chercher à s'inspirer des réformes menées par nos voisins – sans autre contextualisation (*i.e.* c'est-à-dire sans tenir compte de la typologie du marché luxembourgeois et de ses acteurs, de la spécificité de son économie ou des besoins de son écosystème) – pourrait être inefficace, voire imprudent[44]. En ces temps incertains, il est urgent de prendre le temps de la réflexion et de poursuivre en la matière une politique de « *cherry picking* » qui – si elle peut manquer d'ambition – a largement

42 Pour une analyse de ce règlement, J.-B. Lhuillier, « Les assemblées générales à l'épreuve du confinement général – vers une dématérialisation à marche forcée », *Revue Pratique de Droit des Affaires*, n° 6, avril 2020, pp. 20-29. À noter que des discussions sont en cours en vue de pérenniser ces mesures – *cf.* projet de loi 7556 portant prorogation des mesures concernant la tenue des réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, lequel se heurte, pour le moment, aux vives critiques du Conseil d'État dans son avis du 5 mai 2020.

43 Sur le sujet, H. Culot et E.-J. Navez, *Les décisions des organes sociaux en période de confinement, vers une digitalisation croissante du processus de décision dans les sociétés*, Larcier, 2020.

44 Quand bien même s'agirait-il du droit belge qui a durablement marqué de son empreinte le droit des sociétés luxembourgeois et sur lequel la dernière « grande » Réforme de 2016 s'était largement appuyée.

Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La libéralisation du régime des titres : regard luxembourgeois, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite
strada lex

démontré qu'elle répond aux attentes de la Place. Les règles et mécanismes de droit étranger sélectionnés pourront ainsi être utilement adaptés aux spécificités locales, en intégrant pour ce faire les avis et recommandations des praticiens impliqués, à travers leurs organes représentatifs, sous l'œil vigilant et avisé du Conseil d'État.

Le temps d'une remise à plat plus large du droit luxembourgeois des titres n'est donc pas encore venu…

LARCIER
strada lex
Stibbe bv/srl / an.vandenbroeck@stibbe.com
La libéralisation du régime des titres : regard luxembourgeois, La réforme du droit belge des sociétés, un exemple à suivre pou...
www.stradalex.com - 20/07/2026
Toute utilisation de ce contenu pour l'entraînement d'IA, le text/data mining ou toute application d'IA autre que GenIA-L est interdite